

## Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro

**Com as alterações introduzidas por:** Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008; Lei n.º 59/2008; Decreto-Lei n.º 223/2009; Decreto-Lei n.º 278/2009; Lei n.º 3/2010; Decreto-Lei n.º 131/2010; Lei n.º 64-B/2011; Decreto-Lei n.º 149/2012; Decreto-Lei n.º 214-G/2015; Decreto-Lei n.º 111-B/2017; Declaração de Retificação n.º 36-A/2017; Declaração de Retificação n.º 42/2017; Decreto-Lei n.º 33/2018; Decreto-Lei n.º 170/2019; Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020; Decreto-Lei n.º 14-A/2020; Lei n.º 30/2021; Declaração de Retificação n.º 25/2021; Decreto-Lei n.º 78/2022; Decreto-Lei n.º 54/2023; Decreto-Lei n.º 66/2025; Decreto-Lei n.º 112/2025; Decreto-Lei n.º 177/2026.

## Índice

### – Ato **RETIFICADO** 📄

- Capítulo I *Disposições gerais*
  - Artigo 1.º *Aprovação*
  - Artigo 2.º *Publicitação da actualização dos limiares comunitários*
  - Artigo 3.º *Anúncios*
  - Artigo 4.º *Portal dos contratos públicos e plataformas electrónicas utilizadas pelas entidades adjudicantes*
- Capítulo II *Disposições complementares*
  - Artigo 5.º *Alteração ao Decreto-Lei n.º 33/99, de 5 de Fevereiro*
  - Artigo 6.º *Alteração à Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho*
  - Artigo 7.º *Alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro* **RETIFICADO**
  - Artigo 8.º *Alteração ao Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro*
- Capítulo III *Disposições transitórias*
  - Artigo 9.º *Modo de apresentação das propostas e das candidaturas em suporte papel* **ALTERADO**
  - Artigo 10.º *Fornecimento das peças do procedimento*
  - Artigo 11.º *Acto público* **RETIFICADO**
  - Artigo 12.º *Formalidades do acto público*
  - Artigo 13.º *Comunicações e notificações*
- Capítulo IV *Disposições finais*
  - Artigo 14.º *Norma revogatória*
  - Artigo 15.º *Remissões para a legislação revogada*
  - Artigo 16.º *Aplicação no tempo*
  - Artigo 17.º *Acompanhamento da aplicação do Código dos Contratos Públicos*
  - Artigo 18.º *Entrada em vigor*
- Anexo **CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS**
  - Parte I *Âmbito de aplicação*
    - Título I *Disposições gerais*
      - Artigo 1.º *Âmbito* **ALTERADO**
      - Artigo 1.º-A *Princípios gerais da atividade administrativa* **ALTERADO**
      - Artigo 1.º-B *Princípios gerais da contratação pública* **ADITADO**
      - Artigo 1.º-C *Contratação pública digital* **ADITADO**
      - Artigo 2.º *Entidades adjudicantes* **ALTERADO**
      - Artigo 3.º *Contraentes públicos*
      - Artigo 4.º *Contratos excluídos* **RETIFICADO**
      - Artigo 5.º *Contratação excluída* **ALTERADO**

- Artigo 5.º-A Contratos no âmbito do setor público **ALTERADO**
- Artigo 5.º-B Regime da contratação excluída **ALTERADO**
- Artigo 6.º Restrição do âmbito de aplicação **REVOGADO**
- Artigo 6.º-A Contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos **ALTERADO**
- Artigo 6.º-B Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio **ADITADO**
- Título II Sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais
  - Artigo 7.º Entidades adjudicantes nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais
  - Artigo 8.º Contraentes públicos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais
  - Artigo 9.º Actividades nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais **ALTERADO**
  - Artigo 10.º Actividades excepcionadas nos sectores da água, da energia e dos transportes **ALTERADO**
  - Artigo 11.º Âmbito da contratação nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais **ALTERADO**
  - Artigo 12.º Extensão do âmbito da contratação nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais **ALTERADO**
  - Artigo 13.º Restrição do âmbito da contratação nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais **ALTERADO**
  - Artigo 14.º Empresa associada **ALTERADO**
  - Artigo 15.º Comunicações à Comissão Europeia **ALTERADO**
- Parte II Contratação pública
  - Título I Tipos e escolha de procedimentos
    - Capítulo I Tipos de procedimentos
      - Artigo 16.º Procedimentos para a formação de contratos **ALTERADO**
    - Capítulo II Escolha do procedimento e valor estimado do contrato **ALTERADO**
      - Artigo 17.º Valor estimado do contrato **ALTERADO**
      - Artigo 17.º-A Regras especiais de cálculo do valor estimado do contrato **ADITADO**
      - Artigo 17.º-B Fracionamento e regras de agregação do valor estimado do contrato **ADITADO**
      - Artigo 18.º Escolha do procedimento **ALTERADO**
      - Artigo 19.º Escolha do procedimento de formação de contratos de empreitada de obras públicas **ALTERADO**
      - Artigo 20.º Escolha do procedimento de formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços **ALTERADO**
      - Artigo 21.º Escolha do procedimento de formação de outros contratos **ALTERADO**
      - Artigo 22.º Contratação de prestações do mesmo tipo em diferentes procedimentos **ALTERADO**
    - Capítulo III Escolha do procedimento em função de critérios materiais
      - Artigo 23.º Regra geral
      - Artigo 24.º Escolha do ajuste directo para a formação de quaisquer contratos **ALTERADO**
      - Artigo 25.º Escolha do ajuste directo para a formação de contratos de empreitada de obras públicas **ALTERADO**
      - Artigo 26.º Escolha do ajuste directo para a formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis **ALTERADO**
      - Artigo 27.º Escolha do ajuste directo para a formação de contratos de aquisição de serviços **ALTERADO**
      - Artigo 27.º-A Consulta prévia **REVOGADO**
      - Artigo 28.º Escolha de concurso sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia
      - Artigo 29.º Escolha do procedimento de negociação e do diálogo concorrencial **ALTERADO**
      - Artigo 30.º Escolha do diálogo concorrencial **REVOGADO**
      - Artigo 30.º-A Escolha da parceria para a inovação **ALTERADO**
    - Capítulo IV Outras regras de escolha do procedimento
      - Artigo 31.º Escolha do procedimento em função do tipo de contrato **ALTERADO**
      - Artigo 32.º Escolha do procedimento para a formação de contratos mistos **ALTERADO**

- Artigo 33.º *Escolha do procedimento em função da entidade adjudicante* **ALTERADO**
- Título II *Fase de formação do contrato*
  - Capítulo I *Preparação do procedimento* **ALTERADO**
    - Artigo 34.º *Anúncio de pré-informação* **ALTERADO**
    - Artigo 35.º *Anúncio periódico indicativo* **ALTERADO**
    - Artigo 35.º-A *Consulta preliminar ao mercado e participação de candidatos ou concorrentes* **ALTERADO**
    - Artigo 35.º-B *Iniciativas espontâneas* **ADITADO**
    - Artigo 35.º-C *Período de teste de sistemas e tecnologias de informação* **ADITADO**
    - Artigo 35.º-D *Identificação das necessidades de contratação* **ADITADO**
  - Capítulo II *Início do procedimento*
    - Artigo 36.º *Decisão de contratar e decisão de autorização da despesa* **ALTERADO**
    - Artigo 37.º *Decisão de contratar nas parcerias públicas-privadas* **ALTERADO** 
    - Artigo 38.º *Decisão de escolha do procedimento*
    - Artigo 39.º *Agrupamento de entidades adjudicantes* **ALTERADO**
  - Capítulo III *Peças do procedimento*
    - Artigo 40.º *Tipos de peças* **ALTERADO**
    - Artigo 41.º *Programa do procedimento*
    - Artigo 42.º *Caderno de encargos* **ALTERADO**
    - Artigo 43.º *Caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada* **ALTERADO** 
    - Artigo 43.º-A *Caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada de conceção-construção* **ADITADO**
    - Artigo 44.º *Cadernos de encargos relativos a contratos de concessão* **ALTERADO**
    - Artigo 45.º *Caderno de encargos das parcerias públicas-privadas*
    - Artigo 46.º *Formulários de caderno de encargos* **ALTERADO**
    - Artigo 46.º-A *Adjudicação por lotes* **ALTERADO**
    - Artigo 47.º *Preço base* **ALTERADO**
    - Artigo 48.º *Fundamentação do prazo de vigência*
    - Artigo 49.º *Especificações técnicas* **ALTERADO**
    - Artigo 49.º-A *Rótulos e relatórios de ensaio, certificação e outros meios de prova* **ADITADO**
    - Artigo 49.º-B *Especificações técnicas e prioridade à eficiência energética* **ADITADO**
    - Artigo 50.º *Esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento* **ALTERADO**
    - Artigo 51.º *Prevalência*
  - Capítulo IV *Regras de participação*
    - Artigo 52.º *Candidatos* **ALTERADO**
    - Artigo 53.º *Concorrentes*
    - Artigo 54.º *Agrupamentos*
    - Artigo 54.º-A *Contratos reservados* **ALTERADO**
    - Artigo 55.º *Impedimentos* **ALTERADO**
    - Artigo 55.º-A *Relevação dos impedimentos* **ALTERADO**
  - Capítulo V *Proposta*
    - Artigo 56.º *Noção de proposta* **ALTERADO**
    - Artigo 57.º *Documentos da proposta* **ALTERADO**
    - Artigo 57.º-A *Documento demonstrativo da estrutura de custos do trabalho* **ALTERADO**
    - Artigo 58.º *Idioma dos documentos da proposta* **ALTERADO**
    - Artigo 59.º *Propostas variantes* **ALTERADO**
    - Artigo 60.º *Indicação do preço* **ALTERADO**
    - Artigo 61.º *Erros e omissões do caderno de encargos* **ALTERADO**

- Artigo 62.º *Modo de apresentação das propostas* **ALTERADO**
- Artigo 62.º-A *Catálogos eletrónicos* **ALTERADO**
- Artigo 63.º *Fixação do prazo para a apresentação das propostas*
- Artigo 64.º *Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas* **ALTERADO**
- Artigo 65.º *Prazo da obrigação de manutenção das propostas*
- Artigo 66.º *Classificação de documentos da proposta* **ALTERADO**
- Capítulo VI *Júri do procedimento*
  - Artigo 67.º *Júri* **ALTERADO**
  - Artigo 68.º *Funcionamento*
  - Artigo 69.º *Competência do júri* **ALTERADO**
- Capítulo VII *Análise das propostas e adjudicação*
  - Artigo 70.º *Análise das propostas* **ALTERADO**
  - Artigo 71.º *Preço ou custo anormalmente baixo* **ALTERADO**
  - Artigo 72.º *Esclarecimentos e suprimento de propostas e candidaturas* **ALTERADO**
  - Artigo 73.º *Noção de adjudicação* **ALTERADO**
  - Artigo 74.º *Critério de adjudicação* **ALTERADO**
  - Artigo 75.º *Factores e subfactores* **ALTERADO**
  - Artigo 76.º *Dever de adjudicação* **ALTERADO**
  - Artigo 77.º *Notificação da decisão de adjudicação* **ALTERADO**
  - Artigo 78.º *Anúncio da adjudicação* **ALTERADO**
  - Artigo 78.º-A *Anúncio voluntário de transparência* **ALTERADO**
  - Artigo 79.º *Causas de não adjudicação* **ALTERADO**
  - Artigo 80.º *Revogação da decisão de contratar* **ALTERADO**
  - Artigo 80.º-A *Extinção do procedimento por impossibilidade de adjudicação* **ADITADO**
- Capítulo VIII *Habilitação*
  - Artigo 81.º *Habilitação para contratar* **ALTERADO**
  - Artigo 82.º *Idioma dos documentos de habilitação* **REVOGADO**
  - Artigo 83.º *Modo de apresentação dos documentos de habilitação* **REVOGADO**
  - Artigo 83.º-A *Força probatória dos documentos de habilitação* **ALTERADO**
  - Artigo 84.º *Apresentação dos documentos de habilitação por agrupamentos* **REVOGADO**
  - Artigo 85.º *Notificação da apresentação dos documentos de habilitação* **ALTERADO**
  - Artigo 86.º *Não apresentação dos documentos de habilitação* **ALTERADO**
  - Artigo 87.º *Falsidade de documentos e declarações*
  - Artigo 87.º-A *Outras causas de caducidade da adjudicação* **ALTERADO**
- Capítulo IX *Caução*
  - Artigo 88.º *Função da caução* **ALTERADO**
  - Artigo 89.º *Valor da caução* **ALTERADO**
  - Artigo 90.º *Modo de prestação da caução*
  - Artigo 91.º *Não prestação da caução* **ALTERADO**
- Capítulo X *Confirmação de compromissos*
  - Artigo 92.º *Prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos*
  - Artigo 93.º *Não confirmação de compromissos* **ALTERADO**
- Capítulo XI *Celebração do contrato*
  - Artigo 94.º *Redução do contrato a escrito* **ALTERADO**
  - Artigo 95.º *Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato a escrito* **ALTERADO**

- Artigo 96.º *Conteúdo do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 97.º *Preço contratual*
- Artigo 98.º *Aprovação da minuta do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 99.º *Ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar* **ALTERADO**
- Artigo 100.º *Notificação da minuta do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 101.º *Aceitação da minuta do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 102.º *Reclamação da minuta do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 103.º *Notificação dos ajustamentos ao contrato*
- Artigo 104.º *Outorga do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 105.º *Não outorga do contrato* **ALTERADO**
- Artigo 106.º *Representação na outorga do contrato* **RETIFICADO**
- Capítulo XII *Relatórios*
  - Artigo 107.º *Informações sobre o procedimento*
  - Artigo 108.º *Relatório de contratação* **REVOGADO**
- Capítulo XIII *Delegação de competências*
  - Artigo 109.º *Norma de habilitação* **ALTERADO** 📄
  - Artigo 110.º *Delegação de competências nos órgãos dos institutos públicos*
  - Artigo 111.º *Delegação das competências do Conselho de Ministros ou do Conselho do Governo Regional*
- Título III *Tramitação procedimental*
  - Capítulo I *Consulta prévia e ajuste direto* **ALTERADO**
    - Secção I *Regime geral* **ALTERADO**
      - Artigo 112.º *Noção de consulta prévia e de ajuste direto* **ALTERADO**
      - Artigo 113.º *Escolha das entidades convidadas* **ALTERADO**
      - Artigo 114.º *Número de entidades convidadas* **ALTERADO**
      - Artigo 115.º *Convite* **ALTERADO**
      - Artigo 116.º *Esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento* **ALTERADO**
      - Artigo 117.º *Agrupamentos* **ALTERADO**
      - Artigo 118.º *Negociações* **ALTERADO**
      - Artigo 119.º *Representação dos concorrentes nas sessões de negociação*
      - Artigo 120.º *Formalidades a observar*
      - Artigo 121.º *Versões finais das propostas*
      - Artigo 122.º *Relatório preliminar* **ALTERADO**
      - Artigo 123.º *Audiência prévia* **ALTERADO**
      - Artigo 124.º *Relatório final* **ALTERADO**
      - Artigo 125.º *Adjudicação no caso de apresentação de uma única proposta*
      - Artigo 126.º *Apresentação de documentos de habilitação* **REVOGADO**
      - Artigo 127.º *Publicitação e eficácia do contrato* **ALTERADO**
    - Secção II *Regime geral*
    - Secção III *Consulta prévia especial* **ADITADO**
      - Artigo 127.º-A *Noção e regime de consulta prévia especial* **ADITADO**
      - Artigo 127.º-B *Âmbito e condicionalismos de adoção da consulta prévia especial* **ADITADO**
      - Artigo 127.º-C *Escolha das entidades convidadas* **ADITADO** 📄
    - Secção IV *Ajuste direto simplificado* **ALTERADO**
      - Artigo 128.º *Tramitação* **ALTERADO**
      - Artigo 129.º *Prazo e preços* **ALTERADO**
      - Artigo 129.º-A *Contratação em situações excecionais* **ADITADO**

- Capítulo II Concurso público
  - Secção I Anúncio e peças do concurso
    - Artigo 130.º Anúncio
    - Artigo 131.º Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia **ALTERADO**
    - Artigo 132.º Programa do concurso **ALTERADO**
    - Artigo 133.º Disponibilização eletrónica das peças do concurso **ALTERADO**
    - Artigo 134.º Devolução do preço pago pela disponibilização das peças do concurso **REVOGADO**
  - Secção II Apresentação das propostas
    - Artigo 135.º Prazo mínimo para a apresentação das propostas em concursos públicos sem publicidade internacional **ALTERADO**
    - Artigo 136.º Prazos mínimos para a apresentação das propostas em concursos públicos com publicidade internacional **ALTERADO**
    - Artigo 137.º Retirada da proposta
    - Artigo 138.º Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas
  - Secção III Avaliação das propostas
    - Artigo 139.º Modelo de avaliação das propostas **ALTERADO**
  - Secção IV Leilão eletrónico
    - Artigo 140.º Âmbito **ALTERADO**
    - Artigo 141.º Indicações relativas ao leilão eletrónico
    - Artigo 142.º Convite
    - Artigo 143.º Regras do leilão eletrónico
    - Artigo 144.º Confidencialidade
    - Artigo 145.º Modos de encerramento do leilão eletrónico **ALTERADO**
  - Secção V Preparação da adjudicação
    - Artigo 146.º Relatório preliminar **ALTERADO**
    - Artigo 147.º Audiência prévia **ALTERADO**
    - Artigo 148.º Relatório final **ALTERADO**
  - Secção VI Fase de negociação das propostas
    - Artigo 149.º Âmbito **ALTERADO**
    - Artigo 150.º Indicações relativas à fase de negociação
    - Artigo 151.º Remissão **ALTERADO**
    - Artigo 152.º Segundo relatório preliminar **ALTERADO**
    - Artigo 153.º Audiência prévia
    - Artigo 154.º Segundo relatório final
  - Secção VII Concurso público urgente
    - Artigo 155.º Âmbito e pressupostos **ALTERADO**
    - Artigo 156.º Tramitação **ALTERADO**
    - Artigo 157.º Anúncio **ALTERADO**
    - Artigo 158.º Prazo mínimo para a apresentação das propostas **ALTERADO**
    - Artigo 159.º Prazo da obrigação de manutenção das propostas
    - Artigo 160.º Adjudicação **ALTERADO**
    - Artigo 161.º Prazo para a apresentação dos documentos de habilitação
  - Secção VIII Regime de flexibilização do concurso público **ADITADO**
    - Artigo 161.º-A Âmbito e condicionalismos de aplicação **ADITADO**
    - Artigo 161.º-B Regras especiais **ADITADO**
    - Artigo 161.º-C Programa do concurso **ADITADO**
    - Artigo 161.º-D Requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira **ADITADO**



- Artigo 161.º-E *Avaliação faseada das propostas* **ADITADO**
- Capítulo III *Concurso limitado por prévia qualificação*
  - Secção I *Disposições gerais*
    - Artigo 162.º *Regime*
    - Artigo 163.º *Fases do procedimento*
    - Artigo 164.º *Programa do concurso* **ALTERADO**
    - Artigo 165.º *Requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira* **ALTERADO**
    - Artigo 165.º-A *Recurso às capacidades de terceiros* **ADITADO**
    - Artigo 166.º *Esclarecimentos e rectificação das peças do concurso*
  - Secção II *Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos*
    - Artigo 167.º *Anúncio*
    - Artigo 168.º *Documentos da candidatura* **ALTERADO**
    - Artigo 169.º *Idioma dos documentos da candidatura* **ALTERADO**
    - Artigo 170.º *Modo de apresentação das candidaturas*
    - Artigo 171.º *Apresentação das candidaturas por agrupamentos*
    - Artigo 172.º *Fixação do prazo para a apresentação das candidaturas*
    - Artigo 173.º *Prazo mínimo para a apresentação das candidaturas em concursos limitados por prévia qualificação sem publicidade internacional* **ALTERADO**
    - Artigo 174.º *Prazos mínimos para a apresentação das candidaturas em concursos limitados por prévia qualificação com publicidade internacional* **ALTERADO**
    - Artigo 175.º *Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das candidaturas*
    - Artigo 176.º *Retirada da candidatura*
    - Artigo 176.º-A *Classificação de documentos da candidatura* **ADITADO**
    - Artigo 177.º *Lista dos candidatos e consulta das candidaturas apresentadas*
    - Artigo 178.º *Análise das candidaturas*
    - Artigo 179.º *Modelo simples de qualificação* **ALTERADO**
    - Artigo 180.º *Revogação, invalidade, ineficácia ou extinção da declaração bancária* **ALTERADO**
    - Artigo 181.º *Modelo complexo de qualificação: Sistema de selecção* **ALTERADO**
    - Artigo 182.º *Preenchimento dos requisitos mínimos por agrupamentos candidatos* **ALTERADO**
    - Artigo 183.º *Esclarecimentos sobre os documentos destinados à qualificação dos candidatos*
    - Artigo 184.º *Relatório preliminar da fase de qualificação* **ALTERADO**
    - Artigo 185.º *Audiência prévia*
    - Artigo 186.º *Relatório final da fase de qualificação* **ALTERADO**
    - Artigo 187.º *Dever de qualificação* **ALTERADO**
    - Artigo 188.º *Notificação da decisão de qualificação* **ALTERADO**
  - Secção III *Fase da apresentação e análise das propostas e da adjudicação*
    - Artigo 189.º *Convite* **ALTERADO**
    - Artigo 190.º *Prazo mínimo para a apresentação das propostas em concursos limitados por prévia qualificação sem publicidade internacional* **ALTERADO**
    - Artigo 191.º *Prazos mínimos para a apresentação das propostas em concursos limitados por prévia qualificação com publicidade internacional* **ALTERADO**
    - Artigo 192.º *Acordo sobre a fixação do prazo para a apresentação das propostas*
- Capítulo IV *Procedimento de negociação*
  - Secção I *Disposições gerais*
    - Artigo 193.º *Regime*
    - Artigo 194.º *Fases do procedimento*
    - Artigo 195.º *Inadmissibilidade de leilão electrónico*

- Artigo 196.º *Programa do procedimento de negociação* **ALTERADO**
- Secção II *Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos*
  - Artigo 197.º *Anúncios* **ALTERADO**
  - Artigo 198.º *Prazos mínimos para a apresentação das candidaturas* **ALTERADO**
- Secção III *Fase da apresentação e análise das versões iniciais das propostas*
  - Artigo 199.º *Convite*
  - Artigo 200.º *Remissão*
- Secção IV *Fase da negociação das propostas*
  - Artigo 201.º *Início da negociação*
  - Artigo 202.º *Negociação e apresentação das versões finais das propostas*
- Secção V *Fase da análise das versões finais das propostas e da adjudicação*
  - Artigo 203.º *Remissão* **RETIFICADO**
- Capítulo V *Diálogo concorrencial*
  - Secção I *Disposições gerais*
    - Artigo 204.º *Regime*
    - Artigo 205.º *Fases do procedimento*
    - Artigo 206.º *Programa do procedimento de diálogo concorrencial* **ALTERADO**
    - Artigo 207.º *Memória descritiva e caderno de encargos*
  - Secção II *Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos*
    - Artigo 208.º *Anúncios* **ALTERADO**
  - Secção III *Fase da apresentação das soluções e de diálogo com os candidatos qualificados*
    - Artigo 209.º *Convite à apresentação das soluções*
    - Artigo 210.º *Apresentação de soluções*
    - Artigo 211.º *Idioma das soluções*
    - Artigo 212.º *Admissão e exclusão das soluções*
    - Artigo 213.º *Diálogo*
    - Artigo 214.º *Formalidades a observar*
    - Artigo 215.º *Relatório do diálogo*
    - Artigo 216.º *Notificação da conclusão do diálogo*
  - Secção IV *Fase da apresentação e análise das propostas e da adjudicação*
    - Artigo 217.º *Convite* **ALTERADO**
    - Artigo 218.º *Prazos mínimos para a apresentação das propostas em procedimento de diálogo concorrencial* **ALTERADO**
- Capítulo VI *Parceria para a inovação* **ADITADO**
  - Artigo 218.º-A *Regime* **ADITADO**
  - Artigo 218.º-B *Convite à apresentação de propostas de projetos de investigação e desenvolvimento* **ADITADO**
  - Artigo 218.º-C *Negociação das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento* **ADITADO**
  - Artigo 218.º-D *Análise das propostas e celebração da parceria* **ADITADO**
- Título IV *Instrumentos procedimentais especiais*
  - Capítulo I *Concurso de concepção*
    - Artigo 219.º *Âmbito* **REVOGADO**
    - Artigo 219.º-A *Âmbito e modalidades* **ADITADO**
    - Artigo 219.º-B *Disposições gerais* **ADITADO**
    - Artigo 219.º-C *Publicidade* **ALTERADO**
    - Artigo 219.º-D *Termos de referência* **ADITADO**
    - Artigo 219.º-E *Júri do concurso de concepção* **ADITADO**
    - Artigo 219.º-F *Formalidades do concurso público de concepção* **ADITADO**



- Artigo 219.º-G Formalidades do concurso limitado de concepção **ADITADO**
- Artigo 219.º-H Formalidades do concurso de concepção simplificado **ADITADO**
- Artigo 219.º-I Decisão de seleção e prémios **RETIFICADO**
- Artigo 219.º-J Concurso de ideias **ADITADO**
- Artigo 220.º Modalidades do concurso de concepção **REVOGADO**
- Artigo 221.º Início do concurso de concepção **REVOGADO**
- Artigo 222.º Decisão de escolha da modalidade do concurso de concepção **REVOGADO**
- Artigo 223.º Agrupamento de entidades adjudicantes **REVOGADO**
- Artigo 224.º Anúncio do concurso de concepção **REVOGADO**
- Artigo 225.º Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia **REVOGADO**
- Artigo 226.º Termos de referência **REVOGADO**
- Artigo 227.º Júri do concurso de concepção **REVOGADO**
- Artigo 228.º Anonimato **REVOGADO**
- Artigo 229.º Apresentação dos trabalhos de concepção **REVOGADO**
- Artigo 230.º Fixação dos prazos para a apresentação dos documentos **REVOGADO**
- Artigo 231.º Regras do concurso público **REVOGADO**
- Artigo 232.º Regras do concurso limitado por prévia qualificação **REVOGADO**
- Artigo 233.º Decisão de selecção e prémios **REVOGADO**
- Artigo 234.º Caducidade da decisão de selecção **REVOGADO**
- Artigo 235.º Anúncio da decisão de selecção **REVOGADO**
- Artigo 236.º Prevalência **REVOGADO**
- Capítulo II Sistemas de aquisição dinâmicos
  - Artigo 237.º Noção **ALTERADO**
  - Artigo 238.º Fases do sistema **ALTERADO**
  - Artigo 239.º Instituição do sistema **REVOGADO**
  - Artigo 240.º Peças do procedimento **ALTERADO**
  - Artigo 241.º Versões iniciais de proposta **REVOGADO**
  - Artigo 241.º-A Participação e qualificação dos candidatos **ADITADO**
  - Artigo 241.º-B Convite à apresentação de proposta **ADITADO**
  - Artigo 241.º-C Leilão e catálogos eletrónicos **ADITADO**
  - Artigo 241.º-D Atualização da documentação dos candidatos qualificados **ADITADO**
  - Artigo 242.º Anúncio simplificado **REVOGADO**
  - Artigo 243.º Convite **REVOGADO**
  - Artigo 244.º Avaliação das propostas e adjudicação **REVOGADO**
- Capítulo III Sistemas de qualificação
  - Artigo 245.º Instituição de sistemas de qualificação **ALTERADO**
  - Artigo 246.º Regras dos sistemas de qualificação
  - Artigo 247.º Participação num sistema de qualificação
  - Artigo 248.º Atualização das regras e dos critérios de qualificação
  - Artigo 249.º Decisão de qualificação
  - Artigo 250.º Selecção dos interessados qualificados
- Capítulo IV Serviços sociais e outros serviços específicos **ADITADO**
  - Artigo 250.º-A Contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos **RETIFICADO**
  - Artigo 250.º-B Publicação de anúncios **ALTERADO**
  - Artigo 250.º-C Procedimentos pré-contratuais **ALTERADO**

- Artigo 250.º-D Contratos reservados para determinados serviços **ALTERADO**
- Título V Acordos quadro
  - Capítulo I Celebração de acordos quadro
    - Artigo 251.º Noção
    - Artigo 252.º Modalidades de acordos quadro **ALTERADO**
    - Artigo 253.º Procedimento de formação dos acordos quadro **ALTERADO**
    - Artigo 254.º Caução
    - Artigo 255.º Obrigação de celebração de contratos ao abrigo de acordo quadro
    - Artigo 256.º Prazo máximo de vigência dos acordos quadro **ALTERADO**
    - Artigo 256.º-A Obtenção de preço mais vantajoso fora do acordo-quadro **ALTERADO**
  - Capítulo II Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro
    - Artigo 257.º Regras gerais **ALTERADO**
    - Artigo 258.º Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro cujos termos abranjam todos os seus aspectos submetidos à concorrência **ALTERADO**
    - Artigo 259.º Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro cujos termos não abranjam todos os seus aspectos submetidos à concorrência **ALTERADO**
- Título VI Centrais de compras
  - Capítulo I Disposições gerais
    - Artigo 260.º Centrais de compras **ALTERADO**
    - Artigo 261.º Principais actividades das centrais de compras **ALTERADO**
    - Artigo 262.º Âmbito subjectivo das centrais de compras
  - Capítulo II Acordos quadro celebrados por centrais de compras
    - Artigo 263.º Admissibilidade da celebração de acordos quadro por centrais de compras
    - Artigo 264.º Remissão
    - Artigo 265.º Procedimento de formação dos contratos públicos de aprovisionamento
    - Artigo 266.º Prazo máximo de vigência dos contratos públicos de aprovisionamento
- Título VI-A Alienação de bens móveis **ADITADO**
  - Artigo 266.º-A Âmbito **ADITADO**
  - Artigo 266.º-B Disponibilização **ADITADO**
  - Artigo 266.º-C Alienação **ADITADO**
- Título VII Garantias administrativas
  - Artigo 267.º Direito aplicável **ALTERADO**
  - Artigo 268.º Natureza
  - Artigo 269.º Decisões impugnáveis
  - Artigo 270.º Prazo de impugnação
  - Artigo 271.º Apresentação da impugnação
  - Artigo 272.º Efeitos da impugnação
  - Artigo 273.º Audiência dos contra-interessados
  - Artigo 274.º Decisão
- Título VIII Extensão do âmbito de aplicação
  - Artigo 275.º Contratos subsidiados **ALTERADO**
  - Artigo 276.º Contratos a celebrar por concessionários de obras públicas que não sejam entidades adjudicantes **ALTERADO**
  - Artigo 277.º Contratos a celebrar por entidades beneficiárias de direitos especiais ou exclusivos no exercício de actividades de serviço público **ALTERADO**
- Parte III Regime substantivo dos contratos administrativos
  - Título I Regime substantivo dos contratos administrativos **ALTERADO**

- Capítulo I Disposições gerais
  - Artigo 278.º Utilização do contrato administrativo
  - Artigo 279.º Contrato como fonte da relação jurídica administrativa
  - Artigo 280.º Direito aplicável **ALTERADO**
  - Artigo 281.º Proporcionalidade e conexão material das prestações contratuais
  - Artigo 282.º Reposição do equilíbrio financeiro do contrato
- Capítulo II Invalidade do contrato
  - Artigo 283.º Invalidade consequente de actos procedimentais inválidos **ALTERADO**
  - Artigo 283.º-A Anulabilidade de contratos com fundamento em vícios procedimentais **ALTERADO**
  - Artigo 284.º Invalidade própria do contrato **ALTERADO**
  - Artigo 285.º Regime de invalidade **ALTERADO**
- Capítulo III Execução do contrato
  - Artigo 286.º Princípios fundamentais
  - Artigo 287.º Eficácia do contrato **ALTERADO**
  - Artigo 288.º Execução pessoal
  - Artigo 289.º Colaboração recíproca **ALTERADO**
  - Artigo 290.º Informação e sigilo
  - Artigo 290.º-A Gestor do contrato **ALTERADO**
  - Artigo 291.º Protecção do co-contratante pelo contraente público
  - Artigo 292.º Adiantamentos de preço
  - Artigo 293.º Garantia suplementar dos adiantamentos
  - Artigo 294.º Substituição da caução
  - Artigo 295.º Liberação da caução **ALTERADO**
  - Artigo 296.º Execução da caução
  - Artigo 297.º Suspensão da execução
  - Artigo 298.º Recomeço da execução
  - Artigo 299.º Prazo de pagamento **ALTERADO**
  - Artigo 299.º-A Vencimento das obrigações pecuniárias **ALTERADO**
  - Artigo 299.º-B Fatura eletrónica **ADITADO** 
  - Artigo 300.º Revisão de preços **ALTERADO**
  - Artigo 301.º Prémios por cumprimento antecipado
  - Artigo 301.º-A Contratos com forte componente de inovação **ADITADO**
- Capítulo IV Conformação da relação contratual
  - Artigo 302.º Poderes do contraente público **ALTERADO**
  - Artigo 303.º Princípios respeitantes aos poderes de direcção e de fiscalização
  - Artigo 304.º Direcção do modo de execução das prestações
  - Artigo 305.º Fiscalização do modo de execução do contrato
  - Artigo 306.º Fiscalização do modo de execução dos projectos de investigação e desenvolvimento
  - Artigo 307.º Natureza das declarações do contraente público **ALTERADO**
  - Artigo 308.º Formação dos actos administrativos do contraente público
  - Artigo 309.º Executividade dos actos administrativos do contraente público
  - Artigo 310.º Acordos endocontratuais
- Capítulo V Modificações objectivas do contrato
  - Artigo 311.º Fonte **ALTERADO**
  - Artigo 312.º Permissões de modificação **ALTERADO**
  - Artigo 313.º Limites **ALTERADO**

- Artigo 314.º *Consequências* **ALTERADO**
- Artigo 314.º-A *Alteração das circunstâncias* **ADITADO**
- Artigo 314.º-B *Alteração das circunstâncias imputável a decisão do contraente público* **ADITADO**
- Artigo 315.º *Publicidade das modificações* **ALTERADO**
- Capítulo VI *Cessão da posição contratual e subcontratação*
  - Artigo 316.º *Âmbito* **ALTERADO**
  - Artigo 317.º *Limites à cessão e à subcontratação pelo co-contratante*
  - Artigo 318.º *Cessão da posição contratual* **ALTERADO**
  - Artigo 318.º-A *Cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante* **ALTERADO**
  - Artigo 319.º *Autorização à subcontratação pelo cocontratante na fase de execução* **ALTERADO**
  - Artigo 319.º-A *Subcontratação* **ADITADO**
  - Artigo 320.º *Recusa de autorização à subcontratação*
  - Artigo 321.º *Responsabilidade do co-contratante*
  - Artigo 321.º-A *Pagamento direto ao subcontratado* **ALTERADO**
  - Artigo 322.º *Direitos de step in e step out*
  - Artigo 323.º *Alterações societárias* **ALTERADO**
  - Artigo 324.º *Cessão da posição contratual pelo contraente público*
- Capítulo VII *Incumprimento do contrato*
  - Artigo 325.º *Incumprimento por facto imputável ao co-contratante*
  - Artigo 326.º *Atrasos nos pagamentos* **ALTERADO**
  - Artigo 327.º *Excepção de não cumprimento invocável pelo co-contratante* **ALTERADO**
  - Artigo 328.º *Direito de retenção*
  - Artigo 329.º *Aplicação das sanções contratuais* **ALTERADO**
- Capítulo VIII *Extinção do contrato em geral*
  - Artigo 330.º *Causas de extinção*
  - Artigo 331.º *Revogação*
  - Artigo 332.º *Resolução do contrato por iniciativa do co-contratante*
  - Artigo 333.º *Resolução sancionatória* **ALTERADO**
  - Artigo 334.º *Resolução por razões de interesse público*
  - Artigo 335.º *Outros fundamentos de resolução pelo contraente público* **ALTERADO**
- Capítulo IX *Regras especiais*
  - Secção I *Contratos sobre o exercício de poderes públicos*
    - Artigo 336.º *Negociabilidade da vigência dos vínculos contratuais*
    - Artigo 337.º *Causas específicas de caducidade*
  - Secção II *Contratos interadministrativos*
    - Artigo 338.º *Contratos entre contraentes públicos* **ALTERADO**
  - Secção III *Execução e modificação de parcerias públicas-privadas*
    - Artigo 339.º *Dever de informação*
    - Artigo 340.º *Fiscalização, acompanhamento e modificação de parcerias públicas-privadas* **ALTERADO**
    - Artigo 341.º *Partilha de benefícios*
    - Artigo 342.º *Acompanhamento de processos arbitrais*
- Título II *Contratos administrativos em especial*
  - Capítulo I *Empreitadas de obras públicas*
    - Secção I *Disposições gerais*
      - Artigo 343.º *Noção*
      - Artigo 344.º *Partes* **ALTERADO**

- Artigo 345.º *Garantias administrativas do empreiteiro relativamente a eventos que devam ser formalizados em auto*
- Secção II *Direitos e obrigações das partes*
  - Artigo 346.º *Manutenção da boa ordem no local dos trabalhos*
  - Artigo 347.º *Publicidade*
  - Artigo 348.º *Menções obrigatórias no local dos trabalhos* **RETIFICADO**
  - Artigo 349.º *Meios destinados à execução da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios*
  - Artigo 350.º *Trabalhos preparatórios ou acessórios*
  - Artigo 351.º *Expropriações, servidões e ocupação de prédios*
  - Artigo 352.º *Posse administrativa e constituição de servidões*
  - Artigo 353.º *Reforço da caução*
  - Artigo 354.º *Reposição do equilíbrio financeiro por agravamento dos custos na realização da obra* **ALTERADO**
- Secção III *Consignação da obra*
  - Artigo 355.º *Regra geral*
  - Artigo 356.º *Dever de consignar*
  - Artigo 357.º *Plano final de consignação* **ALTERADO**
  - Artigo 358.º *Consignação total e parcial* **ALTERADO**
  - Artigo 359.º *Prazo e auto de consignação*
  - Artigo 360.º *Modificação das condições locais e suspensão do procedimento de consignação*
- Secção IV *Execução dos trabalhos*
  - Artigo 361.º *Plano de trabalhos* **ALTERADO**
  - Artigo 361.º-A *Plano de pagamentos* **ALTERADO**
  - Artigo 362.º *Prazo de execução da obra e das prestações de concepção*
  - Artigo 363.º *Início dos trabalhos*
  - Artigo 364.º *Património cultural e restos humanos*
- Secção V *Suspensão dos trabalhos*
  - Artigo 365.º *Suspensão pelo dono da obra*
  - Artigo 366.º *Suspensão pelo empreiteiro*
  - Artigo 367.º *Suspensão autorizada pelo dono da obra*
  - Artigo 368.º *Suspensão por período excessivo*
  - Artigo 369.º *Auto de suspensão*
- Secção VI *Modificações objectivas*
  - Artigo 370.º *Trabalhos complementares* **ALTERADO**
  - Artigo 370.º-A *Alterações ao projeto da iniciativa do empreiteiro* **ADITADO**
  - Artigo 371.º *Obrigação de execução de trabalhos complementares* **ALTERADO**
  - Artigo 372.º *Recusa da execução de trabalhos complementares* **ALTERADO**
  - Artigo 373.º *Preço e prazo de execução dos trabalhos complementares* **ALTERADO**
  - Artigo 374.º *Prorrogação do prazo de execução da obra* **ALTERADO**
  - Artigo 375.º *Formalização dos trabalhos complementares* **ALTERADO**
  - Artigo 376.º *Obrigação de execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões* **REVOGADO**
  - Artigo 377.º *Preço e prazo de execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões* **REVOGADO**
  - Artigo 378.º *Responsabilidade pelos trabalhos complementares* **ALTERADO**
  - Artigo 379.º *Trabalhos a menos*
  - Artigo 380.º *Inutilização de trabalhos já executados* **ALTERADO**
  - Artigo 381.º *Indemnização por redução do preço contratual* **ALTERADO**
  - Artigo 382.º *Revisão ordinária de preços*

- Secção VII *Subempreitadas*
  - Artigo 383.º *Limites às subempreitadas* **ALTERADO**
  - Artigo 384.º *Forma e conteúdo* **ALTERADO**
  - Artigo 385.º *Subempreitadas na fase de execução* **ALTERADO**
  - Artigo 386.º *Oposição e recusa de autorização à subempreitada*
- Secção VIII *Medição e pagamento*
  - Subsecção I *Medição*
    - Artigo 387.º *Objecto da medição*
    - Artigo 388.º *Procedimento e critérios da medição*
    - Artigo 388.º-A *Cumprimento de marcos de execução* **ADITADO**
    - Artigo 389.º *Situação de trabalhos*
    - Artigo 390.º *Erros de medição*
    - Artigo 391.º *Situação provisória de trabalhos*
  - Subsecção II *Pagamento*
    - Artigo 392.º *Liquidação e pagamento*
    - Artigo 393.º *Pagamento provisório*
    - Artigo 393.º-A *Liquidação e pagamento por marcos de execução* **ADITADO**
- Secção IX *Recepção provisória e definitiva*
  - Artigo 394.º *Vistoria* **ALTERADO**
  - Artigo 395.º *Auto de recepção provisória*
  - Artigo 396.º *Defeitos da obra*
  - Artigo 397.º *Garantia da obra* **ALTERADO**
  - Artigo 398.º *Recepção definitiva*
- Secção X *Liquidação da empreitada e relatório final*
  - Artigo 399.º *Elaboração da conta*
  - Artigo 400.º *Elementos da conta*
  - Artigo 401.º *Notificação da conta final ao empreiteiro*
  - Artigo 402.º *Relatório final da obra*
- Secção XI *Incumprimento do contrato*
  - Artigo 403.º *Atraso na execução da obra* **ALTERADO**
  - Artigo 404.º *Desvio do plano de trabalhos*
- Secção XII *Extinção do contrato*
  - Artigo 405.º *Resolução pelo dono da obra* **ALTERADO**
  - Artigo 406.º *Resolução pelo empreiteiro*
- Capítulo II *Concessões de obras públicas e de serviços* **ALTERADO**
  - Secção I *Disposições gerais*
    - Artigo 407.º *Noção* **ALTERADO**
    - Artigo 407.º-A *Transferência de risco de exploração* **ADITADO**
    - Artigo 408.º *Aplicação subsidiária*
    - Artigo 409.º *Exercício de poderes e prerrogativas de autoridade* **ALTERADO**
    - Artigo 410.º *Prazo* **ALTERADO**
    - Artigo 410-A *Valor do contrato de concessão* **ALTERADO**
    - Artigo 411.º *Concessionário*
    - Artigo 412.º *Outras actividades*
    - Artigo 413.º *Partilha de riscos* **ALTERADO**
    - Artigo 414.º *Obrigações do concessionário* **ALTERADO**



- Artigo 415.º *Direitos do concessionário* **ALTERADO**
- Artigo 416.º *Viabilidade económico-financeira do projecto* **ALTERADO**
- Artigo 417.º *Cedência de elementos ao concedente*
- Artigo 418.º *Indicadores de acompanhamento e avaliação do desempenho do concessionário* **ALTERADO**
- Artigo 419.º *Estabelecimento da concessão* **ALTERADO**
- Artigo 419.º-A *Trabalhadores afetos à concessão* **ALTERADO**
- Artigo 420.º *Direitos do concedente* **ALTERADO**
- Artigo 420.º-A *Modificações ao contrato* **ALTERADO**
- Artigo 421.º *Sequestro*
- Artigo 422.º *Resgate*
- Artigo 423.º *Resolução pelo concedente*
- Artigo 424.º *Responsabilidade perante terceiros* **ALTERADO**
- Artigo 425.º *Efeitos da extinção do contrato no termo previsto* **ALTERADO**
- **Secção II** *Concessão de obras públicas*
  - Artigo 426.º *Remissão*
  - Artigo 427.º *Conservação e uso da obra e dos bens afectos à concessão*
  - Artigo 428.º *Zonas de exploração comercial*
  - Artigo 428.º-A *Objeto da concessão de serviços* **ADITADO**
- **Secção III** *Concessão de serviços* **ALTERADO**
  - Artigo 429.º *Princípios gerais e regime especial da concessão de serviços públicos* **ALTERADO**
  - Artigo 430.º *Contratos afins* **ALTERADO**
- **Capítulo III** *Locação de bens móveis*
  - Artigo 431.º *Noção*
  - Artigo 432.º *Remissão*
  - Artigo 433.º *Obrigações de reparação e manutenção*
  - Artigo 434.º *Indemnização por mora do contraente público nos pagamentos*
  - Artigo 435.º *Cedência do gozo e sublocação do bem locado*
  - Artigo 436.º *Resolução pelo contraente público*
- **Capítulo IV** *Aquisição de bens móveis*
  - Artigo 437.º *Noção*
  - Artigo 438.º *Remissão* **REVOGADO**
  - Artigo 439.º *Objecto*
  - Artigo 440.º *Prazo*
  - Artigo 441.º *Conformidade dos bens a entregar*
  - Artigo 442.º *Acompanhamento do fabrico*
  - Artigo 443.º *Entrega dos bens*
  - Artigo 444.º *Obrigações do fornecedor em relação aos bens entregues* **ALTERADO**
  - Artigo 445.º *Encargos gerais*
  - Artigo 446.º *Continuidade de fabrico*
  - Artigo 447.º *Direitos de propriedade intelectual*
  - Artigo 447.º-A *Modificações ao contrato* **ADITADO**
  - Artigo 448.º *Resolução pelo contraente público*
  - Artigo 449.º *Resolução pelo fornecedor*
- **Capítulo V** *Aquisição de serviços*
  - Artigo 450.º *Noção*
  - Artigo 451.º *Remissão* **ALTERADO**

- Artigo 452.º *Instalações e equipamentos*
- Artigo 453.º *Obrigações de serviço público*
- Artigo 454.º *Modificações ao contrato* **ALTERADO**
- **Parte IV** *Governança e regime sancionatório e resolução de litígios* **ALTERADO**
  - **Capítulo I** *Governança* **ADITADO**
    - Artigo 454.º-A *Acompanhamento e monitorização dos contratos públicos* **ADITADO**
    - Artigo 454.º-B *Auditoria e fiscalização dos contratos públicos* **ADITADO**
    - Artigo 454.º-C *Dever de colaboração com outras autoridades* **ADITADO**
  - **Capítulo II** *Regime sancionatório* **ADITADO**
    - Artigo 455.º *Restrição do âmbito de aplicação* **ALTERADO**
    - Artigo 456.º *Contra-ordenações muito graves* **ALTERADO**
    - Artigo 457.º *Contra-ordenações graves* **ALTERADO**
    - Artigo 458.º *Contra-ordenações simples* **ALTERADO**
    - Artigo 459.º *Tentativa e negligência*
    - Artigo 460.º *Sanção de proibição de participação* **ALTERADO**
    - Artigo 461.º *Competência para o processo de contra-ordenação* **ALTERADO**
    - Artigo 462.º *Cobrança das coimas* **ALTERADO**
    - Artigo 463.º *Publicidade da sanção* **ALTERADO**
    - Artigo 464.º *Responsabilidade criminal* **ALTERADO**
    - Artigo 464-A *Proibição de participação decorrente de incumprimento contratual* **ALTERADO**
  - **Capítulo III** *Resolução alternativa de litígios pré-contratuais e contratuais* **ADITADO**
    - Artigo 464.º-B *Princípio geral* **ADITADO**
    - Artigo 464.º-C *Arbitragem* **ADITADO**
    - Artigo 464.º-D *Prevenção e resolução amigável de litígios* **ADITADO**
    - Artigo 464.º-E *Processo da conciliação* **ADITADO**
    - Artigo 464.º-F *Acordo* **ADITADO**
    - Artigo 464.º-G *Interrupção de prazos de prescrição e de caducidade* **ADITADO**
- **Parte V** *Disposições finais*
  - Artigo 465.º *Publicitação dos contratos* **ALTERADO**
  - Artigo 466.º *Observatório das obras públicas* **REVOGADO**
  - Artigo 467.º *Notificações*
  - Artigo 468.º *Comunicações*
  - Artigo 469.º *Data da notificação e da comunicação* **ALTERADO**
  - Artigo 470.º *Contagem dos prazos na fase de formação dos contratos* **ALTERADO**
  - Artigo 471.º *Contagem dos prazos na fase de execução dos contratos*
  - Artigo 472.º *Obrigações perante a Comissão Europeia* **ALTERADO**
  - Artigo 473.º *Imposto sobre o valor acrescentado* **ALTERADO**
  - Artigo 474.º *Montantes dos limiares europeus* **ALTERADO** 
  - Artigo 475.º *Base de dados de certificados (e-Certis)* **ALTERADO**
  - Artigo 476.º *Resolução alternativa de litígios* **ALTERADO**
- Anexo I *Modelo de declaração* **ALTERADO**
- Anexo II *Modelo de declaração* **ALTERADO**
- Anexo III *Modelo de ficha* **REVOGADO**
- Anexo IV *Expressão matemática que traduz o requisito mínimo de capacidade financeira [a que se refere a alínea i) do n.º 1, o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º]* **REVOGADO**
- Anexo V *Modelo de declaração* **ALTERADO**
- Anexo VI *Modelo de declaração bancária [a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º]*

- [Anexo VII](#) *Especificações técnicas* **ALTERADO**
- [Anexo VIII](#) *Lista de serviços de investigação e de desenvolvimento* **REVOGADO**
- [Anexo IX](#) *Lista de serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino, serviços artístico-culturais e outros serviços específicos* **ALTERADO**
- [Anexo X](#) *Lista de serviços de saúde, serviços sociais e serviços culturais que podem participar em procedimentos reservados* **ALTERADO**
- [Anexo XI](#) *Lista de atividades de construção civil* **ALTERADO**
- [Anexo XII](#) *Modelos para a aceitação da jurisdição de centro de arbitragem* **ALTERADO**
- [Anexo XIII](#) *Modelos de declaração de inexistência de conflito de interesses* **ALTERADO**
- [Anexo XIV](#) *Recurso a catálogos eletrónicos no sistema de aquisição dinâmico e nos acordos-quadro* **ALTERADO**

**Decreto-Lei n.º 18/2008****de 29 de janeiro****Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo**

1 - O presente decreto-lei aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.

Trata-se do primeiro diploma com um tal duplo objecto no ordenamento jurídico português, assumindo-se, por isso, como um importante marco histórico na evolução do direito administrativo nacional e, em especial, no domínio da actividade contratual da Administração. Para além do objectivo de alinhamento com as mais recentes directivas comunitárias, a cuja transposição aqui se procede, o CCP procede ainda a uma nova sistematização e a uma uniformização de regimes substantivos dos contratos administrativos atomizados até agora.

Em primeiro lugar, o CCP procede à transposição das Directivas n.os [2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#), ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, alteradas pela Directiva n.º [2005/51/CE](#), da Comissão, de 7 de Setembro, e rectificadas pela Directiva n.º [2005/75/CE](#), do Parlamento Europeu e da Comissão, de 16 de Novembro. A propósito do cumprimento desta obrigação comunitária, o CCP cria um conjunto homogéneo de normas relativas aos procedimentos pré-contratuais públicos, pelo que o seu conteúdo vai além da mera reprodução das regras constantes das referidas directivas. Na verdade, o CCP envolve não só a transposição e concretização dessas regras, na medida em que o legislador comunitário reservou para o legislador nacional, em vários domínios, uma margem de livre decisão (que importa exercer, nuns casos, em sintonia com a melhor tradição portuguesa e, noutros casos, rompendo com práticas do passado que se não justificavam ou careciam de ajustamentos), mas também a regulação de todos os procedimentos que não se encontram abrangidos pelos âmbitos objectivo e subjectivo das directivas, mas que não deixam, por isso, de revestir a natureza de procedimentos pré-contratuais públicos - pelo que devem beneficiar de um tratamento legislativo integrado.

Em segundo lugar, o CCP desenha também uma linha de continuidade relativamente aos principais regimes jurídicos actualmente em vigor (em especial, os Decretos-Leis n.os 59/99, de 2 de Março, 197/99, de 8 de Junho, e 223/2001, de 9 de Agosto, que têm constituído a matriz da contratação pública portuguesa nos últimos anos), de forma a garantir segurança e estabilidade jurídica aos operadores económicos. Simultaneamente, o CCP representa um esforço de modernização, visível, aliás, a três níveis fundamentais: (i) no plano da investigação e desenvolvimento, o CCP prescreve que relativamente a contratos de valor igual ou superior a (euro) 25 000 000 o adjudicatário é obrigado a elaborar um ou vários projectos de investigação e desenvolvimento directamente relacionados com as prestações que constituem o objecto desse contrato, a concretizar em território nacional, pelo próprio ou por terceiros, de valor correspondente, em regra, a pelo menos 1 % do preço contratual; (ii) no plano da permeabilidade à evolução tecnológica e às possibilidades oferecidas pelas vias electrónicas, o CCP adequa o regime da contratação pública às exigências da actualidade, maxime às impostas pelo e-procurement e pelas novas exigências decorrentes da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas; (iii) no plano da própria evolução jurídica e sua articulação com áreas conexas, o CCP procura, entre outras coisas, ajustar o regime da contratação e da execução dos contratos por ele abrangidos às técnicas de financiamento hoje em dia correntes, sobretudo no domínio dos contratos de concessão, avultando, naturalmente, as de project finance, acquisition finance e asset finance.

Em terceiro lugar, o CCP - enquanto instrumento de codificação da disciplina aplicável à contratação pública e do regime substantivo dos contratos administrativos, motivado pela necessidade de uniformização de regras dispersas, de regulamentação de vazios jurídicos, de simplificação procedimental e de modernização legislativa - prossegue o objectivo de introduzir um maior rigor e celeridade em matéria de contratação pública e de execução de contratos administrativos, tendo em conta a relevância da actividade administrativa contratualizada, bem como a indispensabilidade do controlo da despesa pública.

2 - No que diz respeito à disciplina aplicável à contratação pública, destaca-se o respectivo âmbito objectivo: a fase de formação dos contratos, qualquer que seja a sua designação e a sua natureza administrativa ou privada, a celebrar pelas entidades adjudicantes. A referida disciplina aplica-se, em especial, à formação de contratos cujo objecto abranja prestações que, designadamente em razão da sua natureza ou das suas características, bem como da posição relativa das partes no contrato ou do contexto da sua própria formação, estão ou sejam susceptíveis de estar submetidas à concorrência de mercado. Nesta cláusula geral cabem os contratos típicos regulados pelas directivas comunitárias, bem como os contratos de concessão de serviços e de sociedade, em relação aos quais o CCP autonomiza, designadamente, o regime substantivo.

Acresce, ainda, a este propósito, uma opção que se reveste de especial importância: a inaplicabilidade das regras da contratação pública à fase de formação de contratos quando se verificarem os pressupostos de (i) a entidade adjudicante exercer sobre a

actividade da entidade adjudicatária, isoladamente ou em conjunto com outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços e de (ii) a entidade adjudicatária desenvolver o essencial da sua actividade em benefício de uma ou de várias entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o referido controlo análogo (a comumente designada contratação in house).

Relativamente ao âmbito subjectivo de aplicação das regras da contratação pública, a novidade fundamental diz respeito à rigorosa transposição da noção comunitária de «organismo de direito público» - introduzida de forma a acompanhar o entendimento que tem sido veiculado pela jurisprudência comunitária e portuguesa. Promove-se, pois, a sujeição das entidades instrumentais da Administração Pública às regras dos procedimentos pré-contratuais públicos. Concretamente, inclui-se no âmbito subjectivo de aplicação qualquer pessoa colectiva que, independentemente da sua natureza pública ou privada, tenha sido criada especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial, e que seja financiada maioritariamente pelas entidades adjudicantes do sector público administrativo tradicional ou esteja sujeita ao seu controlo de gestão ou tenha um órgão de administração, direcção ou fiscalização cujos membros sejam em mais de metade designados, directa ou indirectamente, por aquelas entidades. Acrescentando-se, a título explicativo, que são consideradas pessoas colectivas criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial, aquelas cuja actividade económica se não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência.

Em relação aos procedimentos pré-contratuais, o CCP procede a uma redução do seu número e da sua diversidade, uniformizando a nomenclatura e regras procedimentais aplicáveis. Concretamente, prevêem-se apenas os seguintes procedimentos: ajuste directo, negociação com publicação prévia de anúncio, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação e diálogo concorrencial. Eliminam-se, desta forma, os procedimentos que se revelam menos consentâneos com a concorrência ou cujas diferenças em face dos demais não justificariam, apesar disso, a respectiva autonomização (nomeadamente o concurso limitado sem apresentação de candidaturas ou sem publicação de anúncio, a negociação sem publicação prévia de anúncio e a consulta prévia).

Por outro lado, o CCP revê em alta os limites relativos ao valor do contrato em função do procedimento pré-contratual adoptado. Considera-se estratégico pôr fim à actual banalização dos procedimentos de tramitação mais pesada e complexa (designadamente o concurso público e o concurso limitado). Para efeitos da determinação do valor do contrato, consagra-se um sistema que impeça as actuais disfunções relacionadas com o método assente nas estimativas (que só excepcionalmente é permitido). Assim sendo, afirma-se a regra de que a escolha do procedimento condiciona o valor do contrato a celebrar - entendido este último como o valor máximo do benefício económico que, em função do procedimento adoptado, pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o objecto contratual.

Relativamente à escolha dos procedimentos em função de critérios materiais, o legislador nacional surge à partida condicionado pelas directivas comunitárias - pelo menos acima dos limiares por elas previstos e para os contratos a elas sujeitos - restando, por isso, uma reduzida margem de opção legislativa. Adicionalmente, foram criadas regras especiais para a escolha do procedimento em função do tipo de contrato a celebrar ou da respectiva entidade adjudicante.

O presente Código introduz uma maior exigência ao nível da qualificação dos candidatos, em sede de concurso limitado e de procedimento de negociação, criando dois modelos de qualificação: (i) o modelo simples, que corresponde à verificação do preenchimento de requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira fixados no programa do procedimento; e (ii) o modelo complexo, que assenta num sistema de selecção de um número pré-definido de candidatos qualificados segundo o critério da maior capacidade técnica e financeira, através da utilização de um rigoroso modelo de avaliação das respectivas candidaturas. Ambos os modelos de qualificação garantem uma verdadeira e própria avaliação das capacidades técnica e financeira dos candidatos, implicando a emissão de um juízo valorativo sobre as mesmas - não se bastando apenas, como actualmente, com uma mera verificação documental.

O CCP versa ainda, com inovação e rigor, sobre as regras essenciais atinentes à metodologia de avaliação das propostas. Trata-se, como é sabido, de uma vertente crucial no domínio da formação dos contratos públicos. Na verdade, os factores que densificam o critério de adjudicação constituem a pedra angular de qualquer programa de concurso, pelo que a sua enunciação e publicitação reveste-se de inegável importância, tanto para os concorrentes (que com base em tais factores delinearão, de uma forma ou de outra, a respectiva estratégia e apresentarão, de um modo ou de outro, os seus argumentos concursais) quanto para a entidade adjudicante (posto que é à luz desses factores que se há-de evidenciar a proposta economicamente mais vantajosa na óptica do interesse prosseguido).

Do exposto resultam duas preocupações conexas a que o CCP procura dar resposta cabal: (i) por um lado, é imperioso garantir que a enunciação e publicitação dos factores e eventuais subfactores que densificam o critério de adjudicação, bem como dos respectivos

coeficientes de ponderação, se faça em moldes conformes com os princípios da igualdade, da concorrência, da imparcialidade, da proporcionalidade, da transparência, da publicidade e da boa fé, parâmetros que reconhecidamente dominam as tramitações procedimentais pré-contratuais; (ii) por outro lado, é fundamental assegurar a observância daqueles mesmos princípios ao longo da fase de avaliação das propostas, assim como durante as diligências que a preparam ou que se lhe seguem.

Nesta linha, a metodologia de avaliação deve, desde logo, constar do programa do procedimento, nomeadamente com a enumeração dos factores e subfactores que densificam o critério de adjudicação, acompanhados das respectivas ponderações, no sentido de garantir os apontados princípios gerais.

Além disso, tanto para efeitos de admissão e exclusão de candidaturas e de propostas, quanto para efeitos da sua avaliação e classificação, confere-se especial importância aos respectivos aspectos que relevem dos âmbitos social e ambiental - de resto, no seguimento das orientações perfilhadas pelas directivas comunitárias que se transpõem. Ou seja, é desejável que os requisitos mínimos de qualificação dos candidatos, bem como os factores que densificam o critério de adjudicação e ainda os aspectos vinculados do caderno de encargos dos procedimentos reflectam, ponderem e valorizem preocupações sociais e ambientais relacionadas com o objecto do contrato a celebrar. Aliás, a já referida Estratégia Nacional de Acção de Compras Públicas Ecológicas estabelece igualmente metas e objectivos para a Administração, no que se refere à introdução de critérios ambientais no procedimento de aquisição de bens e serviços pelo Estado.

Em relação às peças do procedimento, destaca-se a previsão expressa de que as cláusulas do caderno de encargos relativas aos aspectos da execução do contrato submetidos à concorrência podem fixar os respectivos parâmetros base a que as propostas estão vinculadas. Os parâmetros base - que podem respeitar ao preço a pagar pela entidade adjudicante, ao prazo de execução das prestações objecto do contrato ou às suas características técnicas ou funcionais - devem ser definidos através de limites mínimos ou máximos e funcionam como delimitadores da concorrência, determinando a exclusão das propostas cujas condições os ultrapassem.

A este propósito merece especial destaque a figura do preço base, definido como o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar. O preço base corresponde (i) ao valor fixado no caderno de encargos como parâmetro base (ii) ao valor máximo do contrato a celebrar permitido pela escolha do procedimento (quando não é efectuada em função de critérios materiais), ou (iii) ao valor máximo até ao qual o órgão competente, por lei ou por delegação, pode autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar - consoante o que for mais baixo.

O CCP prossegue o objectivo da simplificação da tramitação procedimental pré-contratual através da aposta nas novas tecnologias de informação. Introduce-se, a título principal, uma adequada participação procedimental através de meios electrónicos. É fundamental, num quadro em que o Governo pretende promover a desburocratização, que a contratação pública seja desmaterializada - o que obriga, entre outras coisas, à criação de um sistema alternativo ao clássico papel, fundando as comunicações em vias electrónicas. Desta forma, assegura-se ainda um importante encurtamento dos prazos procedimentais, tanto reais quanto legais.

Por fim, o CCP acolhe a quase totalidade das mais recentes novidades introduzidas pelas directivas comunitárias em matéria de contratação pública, de entre as quais se destacam: o procedimento de diálogo concorrencial, os leilões electrónicos, os acordos quadro, as centrais de compras e os sistemas de aquisição dinâmicos.

O procedimento de diálogo concorrencial pode ser adoptado quando o contrato a celebrar, qualquer que seja o seu objecto, seja particularmente complexo, impossibilitando a adopção do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação. Para este efeito, consideram-se particularmente complexos os contratos relativamente aos quais seja objectivamente impossível definir (i) a solução técnica mais adequada à satisfação das necessidades da entidade adjudicante com o contrato a celebrar (ii) os meios técnicos aptos a concretizar a solução já definida pela entidade adjudicante, ou (iii) a estrutura jurídica ou financeira inerentes ao contrato a celebrar. A adopção do procedimento de diálogo concorrencial destina-se, assim, a permitir à entidade adjudicante debater, com os potenciais interessados na execução do contrato a celebrar, os aspectos carecidos de definição. Destaca-se, a este propósito, que a impossibilidade objectiva de definir os referidos aspectos não pode, em qualquer caso, resultar da carência efectiva de apoios de ordem técnica, jurídica ou financeira de que a entidade adjudicante, usando da diligência devida, possa dispor.

O leilão electrónico constitui uma fase facultativa a que entidade adjudicante pode recorrer nos procedimentos de concurso, quando esteja em causa a formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços. O leilão electrónico destina-se a permitir aos concorrentes melhorar, progressivamente, os atributos das suas propostas, relativos a aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos - desde que este fixe os parâmetros base desses aspectos e desde que tais atributos sejam definidos apenas quantitativamente e a sua avaliação seja efectuada através de uma expressão matemática. De acordo com os imperativos comunitários, no decurso do leilão electrónico, a entidade adjudicante não pode divulgar, directa ou indirectamente, a identidade dos concorrentes que nele participam.



O CCP acolhe também a figura do acordo quadro a celebrar pelas entidades adjudicantes, isolada ou conjuntamente, com uma única entidade (quando se encontrem suficientemente especificados todos os aspectos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo) ou com várias entidades (quando o acordo quadro tenha por objecto a aquisição futura de diferentes lotes ou quando os aspectos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo não estejam todos contemplados ou não se encontrem suficientemente especificados). Acrescenta-se que, em qualquer caso, a celebração de um acordo quadro deve mostrar-se adequada aos fins a prosseguir pela entidade adjudicante, bem como ao tipo de obras, bens ou serviços em causa, sendo vedada a sua utilização nos casos em que impeça, restrinja ou falseie a concorrência.

O CCP prevê ainda que as entidades adjudicantes possam criar centrais de compras, igualmente sujeitas às disposições do presente Código, destinadas a: (i) adjudicar propostas em sede de procedimentos pré-contratuais destinados à formação de contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, a pedido e em representação das entidades adjudicantes; (ii) adquirir bens móveis ou serviços destinados a entidades adjudicantes, nomeadamente por forma a promover o agrupamento de encomendas de bens ou serviços; (iii) celebrar acordos quadro, também designados por contratos públicos de aprovisionamento, que permitam a posterior formação de contratos ao seu abrigo, por ajuste directo, por parte das entidades adjudicantes.

O CCP recebe ainda a figura de origem comunitária designada por sistemas de aquisição dinâmicos. Tratam-se de sistemas totalmente electrónicos destinados a permitir às entidades adjudicantes a celebração de contratos de aquisição de bens ou de serviços de uso corrente, entendendo-se por tal aqueles bens e serviços cujas especificações técnicas são estandardizadas.

Por fim, consagrou-se a possibilidade de a entidade adjudicante recorrer, nos procedimentos de formação de contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços públicos, a uma fase de negociações, após uma primeira avaliação das propostas.

3 - Quanto à matéria relativa ao regime substantivo dos contratos públicos, a primeira nota que importa realçar prende-se com a circunstância da parte iii do CCP apenas se aplicar aos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo, deixando-se, desta forma, à margem do mesmo instrumentos contratuais cuja fase de formação se encontra sujeita às regras estabelecidas na parte ii do CCP.

Assinalada a inexistência de sobreposição de âmbitos objectivos de aplicação entre as partes ii e iii do CCP, importa ter presente a segunda opção de fundo relativamente à parte iii e que se relaciona com o facto de esta assentar numa estrutura bipartida. Assim, por um lado, integra a parte iii do Código um núcleo de normas comum a todos os contratos que revestem a natureza de contrato administrativo (revogando-se, deste modo, os artigos 178.º a 189.º do Código do Procedimento Administrativo) - título i da parte iii - e, por outro lado, nela é especialmente regulada a disciplina jurídica aplicável a certos tipos contratuais em particular - título ii da parte iii: empreitada de obras públicas, concessão de obras públicas e de serviços públicos, aquisição e locação de bens móveis e aquisição de serviços.

O regime estabelecido na parte iii do Código reflecte ainda uma filosofia de reforço claro e deliberado da autonomia contratual das partes, denotando-se, neste contexto, uma predominância evidente de normas de carácter supletivo. Outra marca das grandes opções estruturais relativas à parte iii prende-se com a tendência desregulamentadora (visível, nomeadamente, no domínio das empreitadas de obras públicas) que acompanha, aliás, a óptica anteriormente realçada.

No que concerne ao título i da parte iii do Código («Contratos administrativos em geral»), a primeira nota vai para a preocupação de preservação do *quid specificum* dos contratos administrativos, perceptível através dos seguintes aspectos: (i) recorrente apelo aos imperativos de interesse público (por exemplo, na modificação e resolução contratuais); (ii) manutenção de importantes poderes do contraente público durante a fase de execução do contrato administrativo; (iii) criação de figuras como a da partilha de benefícios; (iv) criação de regras especiais para as situações de incumprimento do contraente público; (v) introdução de normas que versam, directa ou indirectamente, a repartição de risco entre as partes contratantes.

Numa lógica de maior rigor na gestão dos recursos públicos, a regulamentação do título i da parte iii imprime, igualmente, uma maior responsabilização de todos os intervenientes nas relações contratuais administrativas. Assim, foram criadas regras de incentivo à boa gestão de recursos financeiros públicos e privados (como as normas relativas aos adiantamentos de preço, à revisão de preços e à liberação da caução) e regras relativas à repartição de responsabilidade durante a fase de execução (destaca-se, quanto a este aspecto, o regime do incumprimento contratual, da cessão e da subcontratação).

Por último, de entre as principais inovações do CCP, não pode deixar de se destacar a criação de regulamentação adequada de alguns aspectos das técnicas de *project finance*, *acquisition finance* e *asset finance*, que se cruzam com a actividade de contratação pública. Na verdade, esta técnica de obtenção de recursos financeiros para financiamento de projectos, recorrentemente utilizada na Europa e em Portugal (especialmente quando associada a parcerias públicas-privadas consubstanciadas em contratos de concessão) e sem a

qual muitos avultados investimentos ao serviço do desenvolvimento do País não teriam sido possíveis, não encontrava qualquer reflexo ao nível da legislação ordinária, o que gerava um conflito entre as técnicas contratuais ditadas, sobretudo, pela prática do project finance e as regras legais relativas à contratação pública, de raiz essencialmente comunitária. O novo CCP veio, assim, pôr um termo à divisão entre a prática e a legislação no que respeita a alguns fenómenos generalizados com o project finance e combinou a necessária rigidez das normas destinadas à salvaguarda da concorrência garantida pela parte ii do Código com as recorrentes garantias exigidas pelas entidades financiadoras do projecto que, no sucesso deste vêm a fonte quase exclusiva de retribuição do investimento suportado. Destaca-se, portanto, a este respeito, o enquadramento legal atribuído aos direitos de step in e step out, a regulamentação das alterações societárias e o regime construído a propósito do exercício do direito de sequestro da concessão (este último já no título ii da parte iii do Código).

4 - A abrir o título ii da parte iii do Código («Contratos em especial») encontra-se o capítulo referente ao contrato de empreitada de obras públicas - que se mantém, naturalmente, como um contrato administrativo por determinação da lei - resultante de uma redução substancial do título iv («Execução da empreitada») do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Essa redução é fruto, em primeiro lugar, de se considerar como uma solução menos boa a disciplina minuciosa do contrato de empreitadas de obras públicas, como vem sendo tradicional entre nós há várias décadas. Essa disciplina minuciosa contribuiu para a cristalização de um regime que se deveria pretender dinâmico, transformou a lei em «contrato normativo» e, sobretudo, retirou aos sujeitos das relações contratuais um espaço de decisão que deveria ser deles por excelência. A redução operada resulta ainda, em segundo lugar, da ideia rectora do CCP, particularmente do objectivo de o construir sobre títulos e capítulos equilibrados e com uma estrutura tão homogénea quanto possível e, ainda, do objectivo de remeter para a respectiva parte geral (título i da parte iii) tudo o que se deva considerar próprio da teoria geral dos contratos públicos e não tanto exclusivo dos contratos de empreitada de obras públicas.

Assim, regista-se desde já que uma parte importante do aludido título iv do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, surge com uma nova sistematização no título i da parte iii do Código, sendo que muitas outras regras inscritas naquele diploma deixam de ter reflexo legal no Código, passando o respectivo conteúdo a depender da autonomia do dono do concurso - que as acolherá, ou não, no caderno de encargos - e, ainda que com todas as limitações de que a mesma consabidamente padece, da liberdade contratual das partes - que as inserirão, ou não, no clausulado contratual.

Como principais linhas de força do capítulo das empreitadas de obras públicas, sublinham-se as seguintes: (i) abandono da tradicional tricotomia «empreitada por preço global, por série de preços ou por percentagem», sem prejuízo de a entidade adjudicante poder desenhar as empreitadas com qualquer desses figurinos; (ii) clarificação do mecanismo de representação das partes e reforço dos poderes do director de fiscalização da obra (antigo «fiscal da obra»); (iii) uniformização do regime de garantias administrativas do empreiteiro relativamente a eventos que devam ser formalizados em auto; (iv) previsão de um observatório das obras públicas, ainda que dependente de lei especial que o crie e discipline, através do qual se monitorizarão os aspectos mais relevantes da execução dos contratos de empreitadas de obras públicas; (v) consagração da regra de que incumbe ao dono da obra (e, no caso de empreitadas integradas em concessões, ao concedente, salvo estipulação em contrário) o procedimento administrativo de expropriação, constituição de servidões e ocupação de prédios necessários à execução dos trabalhos, ficando igualmente sob sua responsabilidade o pagamento das indemnizações devidas; (vi) previsão da regra segundo a qual as expropriações devem estar concluídas, na sua totalidade, antes da celebração do contrato, salvo quando o número de prédios a expropriar associado ao prazo de execução da obra tornem esta obrigação manifestamente desproporcionada; (vii) circunscrição dos casos em que se admite consignação parcial; (viii) racionalização, por via de limitações acrescidas por comparação com o que resultava do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do regime dos trabalhos a mais, que passam a depender de pressupostos mais apertados e deixam de incluir os trabalhos necessários ao suprimento de erros e omissões; (ix) redefinição do regime da responsabilidade por erros e omissões, que passa a assentar na regra de que o empreiteiro assume tal responsabilidade quando tenha a obrigação contratual ou pré-contratual de elaborar o programa ou o projecto de execução, excepto quando aqueles erros ou omissões sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra; (x) limitações acrescidas em matéria de subempreitadas; (xi) reformulação substancial do regime de garantia da obra, que passa a variar consoante se trate de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais (10 anos), a elementos construtivos não estruturais ou a instalações técnicas (5 anos) ou a equipamentos afectos à obra mas dela autonomizáveis (2 anos); (xii) previsão de um relatório final da obra; (xiii) clarificação do regime de extinção do contrato pelo dono da obra e pelo empreiteiro. Naturalmente que a disciplina do contrato de empreitada de obras públicas beneficia ainda das linhas de força do regime substantivo geral dos contratos administrativos vertido no título i da parte iii do CCP.

5 - No que respeita ao regime substantivo dos contratos administrativos, realça-se ainda que o CCP contém, pela primeira vez em Portugal, uma disciplina geral sobre concessões de obras públicas e de serviços públicos, sendo que a maior parte das regras são

comuns a estes dois tipos contratuais. Note-se ainda que as disposições gerais em matérias concessórias são subsidiariamente aplicáveis ao contrato de concessão de exploração de bens do domínio público.

A regulamentação em causa inspira-se amplamente na prática contratual existente entre nós neste domínio, solidificada sobretudo desde o início dos anos 90 do século passado.

Em geral, deixa de ser necessária lei de habilitação específica para cada concessão e o legislador preserva a autonomia das partes para a disciplina específica de cada relação concessória. Para além disso, a regulamentação aplicável às concessões é norteadada, como se viu supra, pela preocupação de adequação às técnicas, hoje em dia comuns, de project finance, acquisition finance e asset finance.

Quanto a aspectos a valer igualmente para as concessões de obras e para as de serviços públicos, realçam-se os seguintes: i) prevê-se que o prazo de vigência do contrato deve ser fixado em função do período de tempo necessário para amortização e remuneração; ii) o contrato deve implicar uma significativa e efectiva transferência do risco para o concessionário; iii) os direitos e as obrigações do concedente e do concessionário com base legal são clarificados; iv) estabelece-se que o contrato pode atribuir ao concessionário o direito a prestações económico-financeiras pelo concedente, mas apenas se as mesmas não ofenderem as regras comunitárias e nacionais de concorrência, forem essenciais à viabilidade económico-financeira da concessão e não eliminarem a efectiva e significativa transferência do risco da concessão para o concessionário; v) consagra-se um regime uniforme de sequestro, resgate e resolução pelo concedente. A regulação de aspectos específicos de um e de outro tipo contratual é relativamente reduzida, seja porque as disposições gerais consomem o essencial, seja porque o título i da parte iii é aplicável e dispensa, neste capítulo, disciplina mais exaustiva.

6 - No campo da aquisição e locação de bens e aquisição de serviços, o primeiro tópico a destacar prende-se com a inclusão dos contratos de aquisição de bens móveis, de locação de bens e de aquisição de serviços no rol dos contratos administrativos por determinação legal. Todos os contratos desse tipo celebrados por um contraente público passam a ser considerados contratos administrativos e a seguir o regime especial estabelecido neste capítulo e no título i da parte iii.

Merece ainda menção o facto de a definição de aquisição de bens móveis incluir os contratos que envolvem a aquisição de bens que vão ser fabricados pelo contraente particular, que normalmente são tratados como contratos de aquisição/fornecimento, mas que, de acordo com a orientação tradicional, integrar-se-iam no conceito de empreitada (civil). Correspondem tais contratos aos «contratos de fabrico».

Neste domínio, consagra-se um conjunto reduzido de normas injuntivas especiais aplicáveis à execução de contratos administrativos com este objecto, designadamente, normas relativas a (i) conformidade dos bens a fornecer; (ii) obrigações do fornecedor em relação aos bens entregues; (iii) resolução pelo contraente público, estabelecendo-se, aqui, um prazo especial de três meses de mora na entrega dos bens findo o qual o contraente público pode resolver o contrato. Consagra-se, por outro lado, um conjunto (mais alargado) de normas supletivas especiais aplicáveis à execução de contratos administrativos com este objecto, designadamente: (i) normas relativas ao acompanhamento do fabrico; (ii) local e condições de entrega de bens; (iii) encargos gerais do fornecedor, com licenças, taxas, impostos, prestação de cauções, etc.; (iv) continuidade de fabrico; (v) direitos de propriedade industrial; (vi) resolução pelo fornecedor, estabelecendo-se que esta não determina a repetição das prestações já realizadas. Por último, estende-se a aplicação a estes contratos de aquisição de bens móveis o disposto na lei que disciplina os aspectos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à responsabilidade e obrigações do fornecedor e do produtor e aos direitos do consumidor.

Quanto ao contrato de locação de bens móveis que revista natureza de contrato administrativo, estabelece-se um conjunto de normas injuntivas, especiais relativamente ao regime da locação estabelecido no Código Civil: (i) indemnização por mora do contraente público nos pagamentos; (ii) cedência do gozo e sublocação do bem locado; (iii) resolução pelo contraente público, estabelecendo-se, aqui, um prazo especial de três meses de mora no cumprimento de obrigações de manutenção ou reparação pelo locador, findo o qual o contraente público pode resolver o contrato. Prevê-se ainda, supletivamente, um conjunto de obrigações de reparação e manutenção que impendem sobre o locador privado.

Por fim, a disciplina do contrato de aquisição de serviços assenta fundamentalmente numa remissão, com as necessárias adaptações, para o disposto em sede de contratos de aquisição de bens móveis.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Ordem dos Arquitectos, a Autoridade da Concorrência e as associações representativas do sector da construção.

Foi promovida a audição da Associação Nacional de Freguesias e da Ordem dos Engenheiros.

Assim:

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

#### Notas:

Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31 A partir de 01-01-2018, onde se lê: «Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.» e «Inspeção-Geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações» deve ler-se «Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.»; «Ministro» ou «ministros» deve ler-se «membro do Governo» ou «membros do Governo», respetivamente; «Portaria conjunta» deve ler-se «portaria»; «Pública-privada» ou «públicas-privadas» deve ler-se «público-privada» ou «público-privadas», respetivamente; «Trabalhos a mais» e «trabalhos de suprimento de erros e omissões» deve ler-se «trabalhos complementares» Rectificado pelo/a Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

## Capítulo I

### **Disposições gerais**

#### Artigo 1.º

##### **Aprovação**

- 1 - É aprovado o Código dos Contratos Públicos, que se publica em anexo ao presente decreto-lei e que dele faz parte integrante.
- 2 - O Código dos Contratos Públicos procede à transposição das Directivas n.os [2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#), ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, bem como da Directiva n.º [2005/51/CE](#), da Comissão, de 7 de Setembro, e ainda da Directiva n.º [2005/75/CE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro.

#### Artigo 2.º

##### **Publicitação da actualização dos limiares comunitários**

O Governo, por portaria dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas, publicita os valores actualizados a que se referem:

- a) As alíneas a) e b) do artigo 16.º da Directiva n.º [2004/17/CE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março;
- b) As alíneas a), b) e c) do artigo 7.º da Directiva n.º [2004/18/CE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março.

#### Artigo 3.º

##### **Anúncios**

- 1 - Os anúncios a publicar no Diário da República, nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos, são enviados à Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., através de meios electrónicos, conforme o formato e as modalidades de transmissão indicados no portal do Diário da República Electrónico.
- 2 - A publicação dos anúncios referidos no número anterior deve ser efectuada em tempo real, no caso dos concursos públicos urgentes e, nos demais casos, no prazo máximo de vinte e quatro horas.

#### Artigo 4.º

##### **Portal dos contratos públicos e plataformas electrónicas utilizadas pelas entidades adjudicantes**

- 1 - Por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças, das obras públicas e da ciência e tecnologia, são aprovadas as regras de constituição, de funcionamento e de gestão de um portal único da Internet dedicado aos contratos públicos.
- 2 - A utilização de plataformas electrónicas pelas entidades adjudicantes para os efeitos previstos no Código dos Contratos Públicos deve obedecer a requisitos e condições a definir por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças, das obras públicas e da ciência e tecnologia.
- 3 - A portaria referida no número anterior define ainda as regras de funcionamento das plataformas electrónicas utilizadas pelas entidades adjudicantes, as obrigações a que as mesmas se encontram sujeitas, bem como as condições de interligação com o portal

único da Internet referido no n.º 1 para os efeitos do disposto no artigo 465.º do Código dos Contratos Públicos.

## Capítulo II

### **Disposições complementares**

#### Artigo 5.º

##### **Alteração ao Decreto-Lei n.º 33/99, de 5 de Fevereiro**

Os artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 33/99, de 5 de Fevereiro, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 1.º

Âmbito objectivo

O presente decreto-lei estabelece a disciplina da contratação pública aplicável à formação dos contratos públicos abrangidos pelo disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 296.º do Tratado da Comunidade Europeia.

Artigo 2.º

Âmbito subjectivo

1 - O presente decreto-lei aplica-se aos contratos referidos no artigo anterior celebrados pelo Ministério da Defesa Nacional ou pelas entidades do sector empresarial do Estado que prossigam atribuições do Ministério da Defesa Nacional.

2 - O presente decreto-lei aplica-se, ainda, aos contratos referidos no artigo anterior, relativos a aquisições destinadas à Guarda Nacional Republicana, nos termos definidos na Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas e no respectivo estatuto orgânico.»

#### Artigo 6.º

##### **Alteração à Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho**

O artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 219/2006, de 11 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 45.º

Sanções acessórias

1 - Caso a gravidade da infracção e a culpa do infractor o justifiquem, a Autoridade da Concorrência determina a aplicação, em simultâneo com a coima, das seguintes sanções acessórias:

a) Publicação no Diário da República e num jornal nacional de expansão nacional, regional ou local, consoante o mercado geográfico relevante em que a prática proibida produziu os seus efeitos, a expensas do infractor, da decisão de condenação proferida no âmbito de um processo instaurado ao abrigo da presente lei;

b) Privação do direito de participar em procedimentos de formação de contratos cujo objecto abranja prestações típicas dos contratos de empreitada, de concessão de obras públicas, de concessão de serviços públicos, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços ou ainda em procedimentos destinados à atribuição de licenças ou alvarás, desde que a prática que constitui contra-ordenação punível com coima se tenha verificado durante ou por causa do procedimento relevante.

2 - A sanção prevista na alínea b) do número anterior tem a duração máxima de dois anos, contados da decisão condenatória.»

#### Artigo 7.º

##### **Alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro**

Os artigos 24.º, 29.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 24.º

Deveres no exercício da actividade

1 - ...

2 - ...

a) (Revogada.)

b) (Revogada.)

c) (Revogada.)

d) (Revogada.)

e) (Revogada.)

f) ...

g) ...

h) ...

i) (Revogada.)

j) ...

3 - ...

4 - ...

Artigo 29.º

Forma e conteúdo

1 - ...

2 - Incumbe sempre à empresa que recebe a obra de empreitada, ainda que venha a celebrar um contrato de subempreitada, assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no número anterior.

3 - Nos contratos de subempreitada, a obrigação prevista no número anterior incumbe à empresa que dá os trabalhos de subempreitada.

4 - A inobservância do disposto no n.º 1 do presente artigo determina a nulidade do contrato, não podendo esta ser invocada pela parte obrigada a assegurar e a certificar-se do seu cumprimento.

5 - As empresas são obrigadas a manter em arquivo os contratos celebrados em que são intervenientes pelo período de cinco anos a contar da data da conclusão das obras.

Artigo 37.º

Contra-ordenações

1 - ...

2 - ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) As infracções previstas no artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, caso tenham sido praticadas no âmbito do procedimento de formação ou da execução de contrato cujo objecto abranja prestações típicas dos contratos de empreitada de obras públicas, incluindo aquelas realizadas ou a realizar no âmbito de concessões.

3 - ...

a) (Revogada.)

b) (Revogada.)

c) (Revogada.)

d) (Revogada.)

e) (Revogada.)

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

l) ...



- m) ...
- n) ...
- o) ...
- p) As infracções previstas no artigo 457.º do Código dos Contratos Públicos, caso tenham sido praticadas no âmbito do procedimento de formação ou da execução de contrato cujo objecto abranja prestações típicas dos contratos de empreitada de obras públicas, incluindo aquelas realizadas ou a realizar no âmbito de concessões;
- q) Violação do disposto no n.º 2 do artigo 383.º do Código dos Contratos Públicos;
- r) Violação do disposto no n.º 1 do artigo 384.º do Código dos Contratos Públicos;
- s) Subcontratação, sem autorização do dono da obra ou com oposição deste, nos casos previstos no n.º 2 do artigo 385.º e no artigo 386.º, ambos do Código dos Contratos Públicos;
- t) Não comparência no local, na data e na hora indicadas pelo dono da obra para a consignação da obra, nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 405.º do Código dos Contratos Públicos.
- 4 - ...
- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) ...
- g) Violação do disposto no n.º 5 do artigo 29.º;
- h) Violação do disposto no n.º 4 do artigo 384.º do Código dos Contratos Públicos;
- i) Violação do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 385.º do Código dos Contratos Públicos.
- 5 - ...»

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## **Artigo 8.º**

### ***Alteração ao Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro***

1 - O artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 10.º

Poder de direcção, superintendência e tutela

A GeRAP está sujeita aos poderes de direcção, de superintendência e de tutela dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, nos termos dos seus estatutos e do regime jurídico aplicável ao sector empresarial do Estado.»

2 - O artigo 2.º dos Estatutos da Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, E. P. E., publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 2.º

Poder de direcção, superintendência e tutela

1 - A GeRAP está sujeita aos poderes de direcção, de superintendência e de tutela dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, nos termos dos seus estatutos e do regime jurídico aplicável ao sector empresarial do Estado.

2 - ...

3 - O poder de direcção sobre a GeRAP compreende o poder de emitir ordens ou instruções relativamente à prestação de serviços partilhados, bem como de definir as modalidades de verificação do cumprimento das ordens ou instruções emitidas.»

## **Capítulo III**

### ***Disposições transitórias***

## Artigo 9.º

**Modo de apresentação das propostas e das candidaturas em suporte papel**

- 1 - Até 31 de Outubro de 2009, a entidade adjudicante pode fixar, no programa do procedimento, que os documentos que constituem a proposta ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel.
- 2 - No caso previsto no número anterior, os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devem ser encerrados em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra «Proposta» ou «Candidatura», indicando-se o nome ou a denominação social do concorrente ou do candidato ou, se for o caso, dos membros do agrupamento concorrente ou candidato, e a designação do contrato a celebrar.
- 3 - O disposto no número anterior aplica-se às propostas variantes, devendo no rosto do respectivo invólucro ser escrita a expressão «Proposta variante n.º...».
- 4 - O invólucro que contém os documentos que constituem a proposta ou a candidatura pode ser entregue directamente ou enviado por correio registado, devendo, em qualquer caso, a recepção ocorrer dentro do prazo e no local fixados para a apresentação das propostas ou das candidaturas.
- 5 - A recepção dos invólucros deve ser registada, anotando-se a data e a hora em que os mesmos são recebidos e, no caso de entrega directa, a identidade das pessoas que a efectuaram, sendo entregue a estas um recibo comprovativo dessa entrega.

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 223/2009](#) - [Diário da República n.º 177/2009, Série I de 2009-09-11](#), em vigor a partir de 2012-09-12

## Artigo 10.º

**Fornecimento das peças do procedimento**

- 1 - Quando, nos termos do disposto no artigo anterior, os documentos que constituem a proposta ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel, os interessados podem solicitar, em tempo útil, que lhes sejam fornecidas, pela entidade adjudicante, cópias das peças do procedimento, mediante o seu prévio pagamento, ao preço do seu custo, as quais lhes devem ser entregues ou enviadas, em suporte papel ou em ficheiro informático, no prazo máximo de três dias a contar da data de recepção do pedido.
- 2 - Os serviços da entidade adjudicante devem registar o nome e o endereço dos interessados que solicitem o fornecimento das peças do procedimento.
- 3 - Quando não seja cumprido o disposto no n.º 1, o prazo fixado para a apresentação das propostas ou das candidaturas deve ser prorrogado, a pedido dos interessados, por período equivalente, no mínimo, ao do atraso verificado.

## Artigo 11.º

**Acto público**

- 1 - Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formação de contratos públicos, excepto o ajuste directo, integram um acto público que tem lugar no dia útil imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas ou das candidaturas.
- 2 - Por motivo justificado, pode o acto público realizar-se dentro dos cinco dias subsequentes ao indicado no número anterior, em data a determinar pelo órgão competente para a decisão de contratar.
- 3 - A decisão de alteração da data do acto público deve ser imediatamente notificada a todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento e a estas deve ser junta cópia daquela decisão.
- 4 - À sessão do acto público pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem intervir os concorrentes ou os candidatos e os seus representantes, estes últimos desde que devidamente credenciados.
- 5 - Os concorrentes ou os candidatos, bem como os seus representantes podem, durante a sessão do acto público, examinar os documentos apresentados no prazo fixado pelo júri e reclamar da lista de concorrentes, nos termos do disposto no artigo seguinte.

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

**Artigo 12.º*****Formalidades do acto público***

- 1 - O presidente do júri inicia o acto público identificando o procedimento através de referência ao respectivo anúncio.
- 2 - Em seguida, são abertos os invólucros que contêm os documentos que constituem as propostas ou as candidaturas pela ordem da respectiva recepção, procedendo-se à leitura da lista dos concorrentes ou dos candidatos, elaborada pela mesma ordem.
- 3 - Cumprido o disposto no número anterior, o júri solicita aos representantes dos concorrentes ou dos candidatos as respectivas credenciais.
- 4 - O interessado que não tenha sido incluído na lista dos concorrentes ou dos candidatos pode reclamar desse facto, devendo para o efeito apresentar o recibo referido no n.º 5 do artigo 9.º ou documento postal comprovativo da tempestiva recepção do seu invólucro exterior.
- 5 - Apresentada reclamação nos termos do disposto no número anterior, o júri interrompe a sessão do acto público para averiguar o destino do invólucro.
- 6 - Se o invólucro não for encontrado, o júri fixa ao reclamante um novo prazo para a apresentação da respectiva proposta ou candidatura, informando os presentes da data e da hora em que a sessão será retomada.
- 7 - Se o invólucro for encontrado antes do termo do prazo referido no número anterior, dá-se imediato conhecimento do facto ao interessado, procedendo-se à abertura daquele logo que retomada a sessão do acto público.
- 8 - Cumprido o disposto nos números anteriores, o presidente do júri encerra o acto público, do qual é elaborada acta que deve ser sempre assinada pelo secretário e pelo presidente do júri.

**Artigo 13.º*****Comunicações e notificações***

- 1 - Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel, as notificações previstas no Código dos Contratos Públicos podem ser efectuadas através de correio ou de telecópia.
- 2 - No caso referido no número anterior, as comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatário podem ser feitas pelos meios nele referidos.

**Capítulo IV*****Disposições finais*****Artigo 14.º*****Norma revogatória***

- 1 - São revogados:
  - a) O artigo 138.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro;
  - b) Os artigos 10.º a 15.º do Decreto-Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro;
  - c) O capítulo iii da parte iv do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
  - d) O Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
  - e) O Decreto-Lei n.º 196/99, de 8 de Junho;
  - f) O Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, com excepção dos artigos 16.º a 22.º e 29.º;
  - g) O n.º 9 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro;
  - h) O Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto;
  - i) O Decreto-Lei n.º 104/2002, de 12 de Abril;
  - j) Os artigos 14.º a 17.º e 24.º a 31.º do Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto;
  - l) O Decreto-Lei n.º 245/2003, de 7 de Outubro;

m) As alíneas a) a e) e i) do n.º 2 do artigo 24.º e as alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 37.º, ambos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;

n) O Decreto-Lei n.º 1/2005, de 4 de Janeiro;

o) O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro;

p) O artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 50-B/2007, de 28 de Fevereiro.

2 - É igualmente revogada toda a legislação relativa às matérias reguladas pelo Código dos Contratos Públicos, seja ou não com ele incompatível.

3 - Ressalvam-se do disposto no número anterior os actos legislativos que consagrem regimes transitórios em matéria de contratação pública.

4 - Permanecem transitoriamente em vigor, com as necessárias adaptações, os diplomas regulamentares, incluindo as portarias, que tenham sido aprovados ao abrigo dos actos legislativos revogados por efeito do disposto nos n.os 1 e 2, desde que necessários à aplicação do Código dos Contratos Públicos e que com ele sejam compatíveis.

### Artigo 15.º

#### ***Remissões para a legislação revogada***

Todas as remissões para as disposições legais e para os actos legislativos revogados nos termos do disposto no artigo anterior consideram-se feitas para as correspondentes disposições do Código dos Contratos Públicos.

### Artigo 16.º

#### ***Aplicação no tempo***

1 - O Código dos Contratos Públicos só é aplicável aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a data da sua entrada em vigor e à execução dos contratos que revistam natureza de contrato administrativo celebrados na sequência de procedimentos de formação iniciados após essa data, salvo o disposto no n.º 2 do artigo 18.º

2 - O Código dos Contratos Públicos não se aplica a prorrogações, expressas ou tácitas, do prazo de execução das prestações que constituem o objecto de contratos públicos cujo procedimento tenha sido iniciado previamente à data de entrada em vigor daquele.

### Artigo 17.º

#### ***Acompanhamento da aplicação do Código dos Contratos Públicos***

1 - A partir da entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, devem ser recolhidos os elementos relativos à sua aplicação, nomeadamente para a introdução de eventuais alterações que se revelem necessárias.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, é nomeada, por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas, uma comissão de acompanhamento da aplicação do Código dos Contratos Públicos, a qual integrará, designadamente, representantes da Administração Pública e das organizações representativas das principais actividades económicas envolvidas.

### Artigo 18.º

#### ***Entrada em vigor***

1 - O presente decreto-lei entra em vigor seis meses após a data da sua publicação.

2 - A revogação dos artigos 260.º, 261.º, 262.º, 263.º e 264.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, produz efeitos no dia seguinte ao da publicação do presente decreto-lei, não sendo os mesmos aplicáveis aos contratos já celebrados, sem prejuízo dos processos de conciliação pendentes àquela data.

Anexo  
**CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS**

Parte I  
**Âmbito de aplicação**

Título I  
**Disposições gerais**

Artigo 1.º  
**Âmbito**

- 1 - O presente Código estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.
- 2 - O regime da contratação pública estabelecido na parte ii é aplicável à formação dos contratos públicos que, independentemente da sua designação e natureza, sejam celebrados pelas entidades adjudicantes referidas no presente Código e não sejam excluídos do seu âmbito de aplicação.
- 3 - O presente Código é igualmente aplicável, com as necessárias adaptações, aos procedimentos destinados à atribuição unilateral, pelas entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º, de quaisquer vantagens ou benefícios, através de ato administrativo ou equiparado, em substituição da celebração de um contrato público.
- 4 - (Revogado.)
- 5 - A parte iii do presente Código contém o regime substantivo aplicável à execução, modificação e extinção dos contratos administrativos, nos termos do artigo 280.º
- 6 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 1.º-A  
**Princípios gerais da atividade administrativa**  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Na formação e na execução dos contratos públicos devem ser respeitados os princípios gerais da atividade administrativa decorrentes da Constituição, dos Tratados da União Europeia e do Código do Procedimento Administrativo, designadamente os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da imparcialidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé.
- 2 - [Revogado.]
- 3 - Sem prejuízo da aplicação das garantias de imparcialidade previstas no Código do Procedimento Administrativo, as entidades adjudicantes devem adotar as medidas adequadas para impedir, identificar e resolver eficazmente os conflitos de interesses que surjam na condução dos procedimentos de formação de contratos públicos, de modo a evitar qualquer distorção da concorrência e garantir a igualdade de tratamento dos operadores económicos.
- 4 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se conflito de interesses qualquer situação em que o dirigente ou o trabalhador de uma entidade adjudicante ou de um prestador de serviços que age em nome da entidade adjudicante, que participe na preparação e na condução do procedimento de formação de contrato público ou que possa influenciar os resultados do mesmo, tem

direta ou indiretamente um interesse financeiro, económico ou outro interesse pessoal suscetível de comprometer a sua imparcialidade e independência no contexto do referido procedimento.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 1.º-B**

### ***Princípios gerais da contratação pública***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Na preparação e na condução dos procedimentos de formação e na execução de contratos públicos, bem como na interpretação do presente Código, as entidades adjudicantes devem respeitar os princípios da concorrência, da transparência, da igualdade de tratamento e da não-discriminação.

2 - As entidades adjudicantes devem pautar-se por critérios de economicidade e de qualidade, de modo a alcançar o resultado mais vantajoso para a satisfação das suas necessidades, e, quando tal se revele adequado, prosseguir objetivos de desenvolvimento sustentável, de inovação e de responsabilidade social.

3 - No respeito pelos limites e vinculações legais aplicáveis, as entidades devem procurar adotar as soluções mais simples e menos onerosas para os operadores económicos e evitar a imposição de formalidades inúteis, bem como de exigências de documentação sobre factos e qualidades a que possam aceder por outras vias.

4 - As entidades adjudicantes devem assegurar, na formação e na execução dos contratos públicos, que os operadores económicos respeitam as normas aplicáveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género e de prevenção e combate à corrupção, decorrentes do direito internacional, da União Europeia, nacional ou regional.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 1.º-C**

### ***Contratação pública digital***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - No planeamento, na preparação e na condução do procedimento de formação, bem como na execução de contratos públicos, as entidades adjudicantes devem utilizar sistemas digitais, incluindo de inteligência artificial, com o objetivo de garantir a máxima eficiência do procedimento e da execução dos contratos.

2 - Na utilização de sistemas digitais, as entidades adjudicantes devem respeitar os seguintes princípios:

- a) Transparência e explicabilidade, de modo a garantir o direito ao conhecimento da utilização de sistemas digitais e ao seu modo de funcionamento;
- b) Segurança, mediante a adoção de soluções que minimizem os riscos de erros e de efeitos discriminatórios;
- c) Garantia da proteção de dados pessoais, bem como de segredos comerciais e industriais e de outras informações confidenciais;
- d) Supervisão e contributo humano, não dispensando a intervenção dos titulares dos órgãos competentes na verificação dos resultados produzidos pelos sistemas digitais;
- e) Garantia de interoperabilidade entre os sistemas digitais utilizados e plataformas agregadoras do Estado.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 2.º**

### ***Entidades adjudicantes***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)



1 - São entidades adjudicantes:

- a) O Estado;
- b) As Regiões Autónomas;
- c) As autarquias locais;
- d) Os institutos públicos;
- e) As entidades administrativas independentes;
- f) O Banco de Portugal;
- g) As fundações públicas;
- h) As associações públicas;
- i) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas colectivas referidas nas alíneas anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada pelas mesmas.

2 - São também entidades adjudicantes:

- a) Os organismos de direito público, considerando-se como tais quaisquer pessoas coletivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada:
  - i) Tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial, entendendo-se como tais aquelas cuja atividade económica se não submeta à lógica concorrencial de mercado, designadamente por não terem fins lucrativos ou por não assumirem os prejuízos resultantes da sua atividade; e
  - ii) Sejam maioritariamente financiadas por entidades referidas no número anterior ou por outros organismos de direito público, ou a sua gestão esteja sujeita a controlo por parte dessas entidades, ou tenham órgãos de administração, direcção ou fiscalização cujos membros tenham, em mais de metade do seu número, sido designados por essas entidades;
- b) [Revogada.]
- c) [Revogada.]
- d) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas referidas na alínea a), desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada pelas mesmas.

3 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02, em vigor a partir de 2009-10-07

### Artigo 3.º

#### **Contraentes públicos**

1 - Para efeitos do presente Código, entende-se por contraentes públicos:

- a) As entidades referidas no n.º 1 do artigo anterior;
- b) As entidades adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo anterior sempre que os contratos por si celebrados sejam, por vontade das partes, qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de direito público.

2 - São também contraentes públicos quaisquer entidades que, independentemente da sua natureza pública ou privada, celebrem contratos no exercício de funções materialmente administrativas.

### Artigo 4.º

#### **Contratos excluídos**

1 - O presente Código não é aplicável aos contratos celebrados ao abrigo:

- a) De convenção internacional previamente comunicada à Comissão Europeia, e concluída nos termos dos Tratados da União Europeia, entre a República Portuguesa e um ou mais Estados terceiros, respeitantes a obras, bens ou serviços destinados à realização ou exploração conjunta de um projeto pelos seus signatários;
- b) De procedimento específico de uma organização internacional de que a República Portuguesa seja parte;
- c) Das regras aplicáveis aos contratos públicos determinadas por uma organização internacional ou instituição financeira internacional, quando os contratos em questão sejam financiados na íntegra por essa organização ou instituição;
- d) De instrumentos de cooperação para o desenvolvimento, com uma entidade sediada num dos Estados dele signatários e em benefício desse mesmo Estado, desde que este não seja signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu;
- e) Do disposto no artigo 346.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;
- f) De acordo ou convénio internacional relativo ao estacionamento de tropas e que envolva empresas de um Estado-Membro ou de um país terceiro.

2 - O presente Código não é igualmente aplicável a:

- a) Contratos de trabalho em funções públicas e contratos individuais de trabalho;
- b) Contratos de doação de bens móveis a favor de qualquer entidade adjudicante;
- c) Contratos de compra e venda, de doação, de permuta e de arrendamento de bens imóveis ou contratos similares;
- d) Contratos relativos à aquisição, desenvolvimento, produção ou coprodução de programas destinados a serviços de comunicação social audiovisuais ou radiofónicos, adjudicados por prestadores de serviços de comunicação social audiovisuais ou radiofónicos, e aos contratos de tempo de antena ou de fornecimento de programas a eles adjudicados;
- e) Contratos que se destinem à satisfação das necessidades dos serviços periféricos ou de delegações das entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º, situadas fora do território nacional e como tal sujeitas ao regime jurídico da lei que se considere aplicável nos termos gerais do direito internacional, exceto quanto a contratos celebrados e executados no território do Espaço Económico Europeu cujo valor seja igual ou superior ao referido nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 474.º, caso em que se aplica a parte II.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-07-30

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 12.º do/a [Lei n.º 59/2008](#) - Diário da República n.º 176/2008, Série I de 2008-09-11, em vigor a partir de 2009-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28

## Artigo 5.º

### **Contratação excluída**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A parte ii não é aplicável à formação de contratos cujo objeto abranja prestações que não estão nem sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, designadamente em razão da sua natureza ou das suas características, bem como da posição relativa das partes no contrato ou do contexto da sua formação.

2 - O disposto no número anterior abrange, designadamente, os acordos ou outros instrumentos jurídicos que organizem a transferência ou delegação de poderes e responsabilidades pela execução de missões públicas entre entidades adjudicantes ou agrupamentos de entidades adjudicantes, e que não prevejam uma remuneração.

3 - [Revogado.]

4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 11.º, a parte ii não é igualmente aplicável à formação dos seguintes contratos:

- a) Contratos que devam ser celebrados com uma entidade, que seja ela própria uma entidade adjudicante, em virtude de esta beneficiar de um direito exclusivo de prestar o serviço a adquirir, desde que a atribuição desse direito exclusivo seja compatível com as normas e os princípios constitucionais e comunitários aplicáveis;
- b) [Revogada.]
- c) Contratos cujo objecto principal consista na atribuição, por qualquer das entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 2.º, de subsídios ou de subvenções de qualquer natureza;
- d) Contratos de sociedade cujo capital social se destine a ser exclusivamente detido pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do

artigo 2.º;

e) Contratos de aquisição de serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda ou transferência de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros na aceção da [Diretiva 2014/65/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, e respetivos serviços auxiliares, bem como os contratos a celebrar em execução das políticas monetária, cambial ou de gestão de reservas e os de aquisição de serviços de caráter financeiro prestados pelo Banco de Portugal e operações realizadas com o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e com o Mecanismo Europeu de Estabilidade;

f) Contratos de aquisição de serviços financeiros de emissão e gestão de dívida pública e de gestão da tesouraria do Estado;

g) Contratos celebrados entre entidades adjudicantes e centrais de compras públicas para a prestação de serviços de compras centralizadas;

h) Contratos celebrados ao abrigo do disposto no regime jurídico dos contratos públicos no domínio da defesa e da segurança, designadamente do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro;

i) Contratos que, nos termos da lei, sejam declarados secretos ou cuja execução deva ser acompanhada de medidas especiais de segurança, bem como quando os interesses essenciais de defesa e segurança do Estado o exigirem;

j) Contratos de aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento, exceto os contratos de investigação e desenvolvimento com os códigos CPV 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 em que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

i) Os resultados destinam-se exclusivamente à entidade adjudicante, para utilização no exercício da sua própria atividade;

ii) O serviço prestado é integralmente remunerado pela entidade adjudicante;

k) Contratos cujo objetivo principal seja permitir às entidades adjudicantes a disponibilização ou exploração de redes públicas de comunicações ou a prestação ao público de um ou mais serviços de comunicações eletrónicas, na aceção da [Diretiva 2018/1972/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018;

l) Contratos celebrados indispensáveis à administração, gestão, conservação ou valorização de bens apreendidos ou recuperados, no âmbito de processos nacionais ou de cooperação judiciária internacional, nos termos da [Lei n.º 45/2011](#), de 24 de junho.

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

7 - [Revogado.]

8 - A parte ii não é aplicável aos contratos celebrados pelas entidades referidas no n.º 2 do artigo 2.º, e pelo Banco de Portugal, que não abranjam prestações típicas da empreitada de obras públicas, concessão de obras públicas, concessão de serviços, locação e aquisição de bens móveis ou aquisição de serviços.

9 - A parte ii não é aplicável aos contratos celebrados pelo Banco Português de Fomento, S. A., quando o respetivo valor seja inferior aos limiares europeus previstos na [Diretiva 2014/24/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 159.º do/a [Decreto-Lei n.º 33/2018](#) - Diário da República n.º 93/2018, Série I de 2018-05-15, em vigor a partir de 2018-05-16

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02, em vigor a partir de 2009-10-07

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 5.º-A

### **Contratos no âmbito do setor público**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A parte ii não é aplicável à formação dos contratos, independentemente do seu objeto, a celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, quando se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições:

a) A entidade adjudicante exerça, direta ou indiretamente, sobre a atividade da outra pessoa coletiva, isoladamente ou em conjunto com outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços;

b) A entidade controlada desenvolva mais de 80 % da sua atividade no desempenho de funções que lhe foram confiadas pela entidade adjudicante ou entidades adjudicantes que a controlam, ou por outra ou outras entidades controladas por aquela ou aquelas entidades adjudicantes, consoante se trate de controlo isolado ou conjunto;

c) Não haja participação direta de capital privado na pessoa coletiva controlada.

2 - É igualmente aplicável o disposto no número anterior aos contratos adjudicados por uma entidade adjudicante a outras pessoas coletivas controladas pela mesma entidade adjudicante, bem como aos contratos adjudicados por uma entidade adjudicante à entidade adjudicante que a controla.

3 - Para efeitos do n.º 1, entende-se que existe controlo análogo isolado quando uma única entidade adjudicante pode exercer uma influência decisiva sobre os objetivos estratégicos e as decisões relevantes da entidade controlada.

4 - Para efeitos do n.º 1, entende-se que existe controlo análogo conjunto quando estiverem preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva controlada são compostos por representantes de todas as entidades adjudicantes participantes;

b) As entidades adjudicantes podem exercer conjuntamente uma influência decisiva sobre os objetivos estratégicos e as decisões relevantes da pessoa coletiva controlada; e

c) A pessoa coletiva controlada não prossegue quaisquer interesses contrários aos interesses das entidades adjudicantes que a controlam.

5 - A parte ii também não é aplicável à formação dos contratos celebrados exclusivamente entre duas ou mais entidades adjudicantes quando se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições:

a) O contrato estabelece uma cooperação entre as entidades adjudicantes, no âmbito de tarefas públicas que lhes estão atribuídas e que apresentam uma conexão relevante entre si;

b) A cooperação é regida exclusivamente por considerações de interesse público; e

c) As entidades adjudicantes não exercem no mercado livre 20 % ou mais das atividades abrangidas pelo contrato de cooperação.

6 - Para efeitos do apuramento das percentagens previstas na alínea b) do n.º 1 e na alínea c) do número anterior, deve ser tido em conta o volume médio total de negócios, ou uma medida alternativa adequada, baseada na atividade, tais como os custos suportados pela pessoa coletiva em causa no que diz respeito a serviços, fornecimentos ou obras, nos três anos anteriores ou, quando não tenha três anos de atividade concluídos, a projeção de atividades a desenvolver.

7 - A celebração dos contratos a que se referem os números anteriores fica sujeita aos princípios gerais da atividade administrativa e deve ser publicitada no portal dos contratos públicos, nos termos definidos em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 5.º-B

### **Regime da contratação excluída**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Salvo aqueles que sejam abrangidos por regulamentação específica, na formação dos contratos a que se refere o artigo 5.º cujo objeto abranja prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, devem ser respeitados os princípios gerais da atividade administrativa, devendo sempre ser feita menção à norma que fundamenta a não aplicação da parte ii ao contrato em causa.

2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 6.º

**Restrição do âmbito de aplicação**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 6.º-A

**Contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A parte II não é aplicável à formação dos contratos públicos que tenham por objeto a aquisição de serviços sociais e de outros serviços específicos referidos no anexo IX ao presente Código, que dele faz parte integrante, salvo quando o valor de cada contrato for igual ou superior ao limiar previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 474.º, caso em que se aplica o disposto nos artigos 250.º-A a 250.º-C.

2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 6.º-B

**Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio**

Nos domínios abrangidos pelos anexos 1, 2, 4 e 5 pelas Notas Gerais do Apêndice 1 da União Europeia ao Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio e pelos outros acordos internacionais a que a União Europeia se encontra vinculada, as entidades adjudicantes abrangidas pelo presente Código devem conceder aos operadores económicos dos Estados signatários desses acordos um tratamento idêntico ao concedido pelas entidades adjudicantes desses Estados aos operadores económicos da União Europeia.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Título II

**Sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais**

## Artigo 7.º

**Entidades adjudicantes nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais**

1 - São ainda entidades adjudicantes:

- a) Quaisquer pessoas colectivas não abrangidas pelo artigo 2.º, ainda que criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, com carácter industrial ou comercial, que exerçam uma ou várias actividades nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e em relação às quais qualquer das entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º possa exercer, directa ou indirectamente, uma influência dominante;
- b) Quaisquer pessoas colectivas não abrangidas pelo artigo 2.º que gozem de direitos especiais ou exclusivos não atribuídos no âmbito de um procedimento de formação de contrato com publicidade internacional e que tenham por efeito:
  - i) Reservar-lhes, isolada ou conjuntamente com outras entidades, o exercício de uma ou várias actividades nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais; e
  - ii) Afectar substancialmente a capacidade de quaisquer outras entidades exercerem uma ou várias dessas actividades;

c) Quaisquer pessoas colectivas constituídas exclusivamente por entidades adjudicantes referidas nas alíneas anteriores ou que sejam por elas maioritariamente financiadas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada por aquelas entidades, desde que se destinem ao exercício em comum de actividade nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais.

2 - Para os efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se que uma entidade adjudicante pode exercer influência dominante quando detiver, nomeadamente, a maioria do capital social, a maioria dos direitos de voto, o controlo de gestão ou o direito de designar, directa ou indirectamente, a maioria dos titulares de um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização.

## Artigo 8.º

### ***Contraentes públicos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais***

São ainda contraentes públicos as entidades adjudicantes referidas no artigo anterior sempre que os contratos por si celebrados, a cuja formação seja aplicável a parte ii do presente Código, sejam, por vontade das partes, qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de direito público.

## Artigo 9.º

### ***Actividades nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais***

1 - Para efeitos do presente Código, consideram-se atividades do setor da energia:

a) As de disponibilização ou exploração de redes fixas destinadas à prestação de serviços ao público no domínio da produção, do transporte ou da distribuição de gás, calor ou eletricidade, bem como a alimentação dessas redes com gás, calor ou eletricidade, respetivamente;

b) As de exploração de uma área geográfica para efeitos de extração de petróleo ou gás ou de prospeção ou extração de carvão ou de outros combustíveis sólidos;

c) (Revogada.)

d) (Revogada.)

e) (Revogada.)

f) (Revogada.)

g) (Revogada.)

h) (Revogada.)

i) (Revogada.)

2 - Para efeitos do presente Código, consideram-se atividades do setor da água a disponibilização ou exploração de redes fixas destinadas à prestação de serviços ao público no domínio da produção, do transporte ou da distribuição de água potável, bem como a alimentação dessas redes com água potável, bem como a eliminação ou tratamento de águas residuais.

3 - Para efeitos do presente Código consideram-se atividades do setor dos serviços de transporte:

a) As que tenham por objetivo a disponibilização ou exploração de redes destinadas à prestação de serviços ao público no domínio dos transportes por caminho-de-ferro, sistemas automáticos, carros elétricos, tróleys, autocarros ou cabo e por vias navegáveis entre terminais marítimos ou fluviais;

b) As que tenham por objetivo a exploração de uma área geográfica para disponibilizar aeroportos e portos marítimos ou fluviais ou outros terminais de transportes às empresas de transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

4 - No que diz respeito aos serviços de transporte, considera-se que existe uma rede quando o serviço é prestado nas condições estabelecidas por uma entidade adjudicante.

5 - Para efeitos do presente Código consideram-se atividades do setor dos serviços postais:

a) Os serviços que consistam na aceitação, no tratamento, no transporte e na distribuição de envios postais;

b) Outros serviços afins, tais como:

i) A gestão de serviços postais, designadamente os serviços pré e pós envio, incluindo os serviços de gestão e de preparação interna do correio;

ii) Os serviços relativos a envios postais não incluídos na alínea anterior, tais como a publicidade postal sem endereço.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 10.º**

### ***Actividades excepcionadas nos sectores da água, da energia e dos transportes***

1 - Excetua-se do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo anterior a atividade de alimentação de redes fixas de prestação de serviços ao público no domínio da produção de eletricidade e água potável quando:

- a) A produção de água potável ou de eletricidade pela entidade adjudicante seja necessária ao exercício de uma atividade diferente das referidas no artigo anterior;
- b) A alimentação daquela rede dependa apenas do consumo próprio da entidade adjudicante e não tenha excedido 30 % da produção total de água potável ou de eletricidade dessa entidade, consoante o caso, tomando por referência a média dos três últimos anos, incluindo o ano em curso.

2 - Excetua-se igualmente do disposto do n.º 1 do artigo anterior a atividade de alimentação de redes públicas de prestação de serviços ao público no domínio da produção de gás ou de combustível para aquecimento quando:

- a) A produção de gás ou de combustível para aquecimento pela entidade adjudicante seja a consequência inevitável do exercício de uma atividade diferente das referidas no artigo anterior;
- b) A alimentação daquela rede se destine apenas a explorar de maneira mais económica a produção de gás ou de combustível para aquecimento e não represente mais de 20 % do volume de negócios da entidade adjudicante, tomando por referência a média dos três últimos anos, incluindo o ano em curso.

3 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 11.º**

### ***Âmbito da contratação nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - A parte ii do presente Código é aplicável à formação dos contratos a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º quando:

- a) Esses contratos sejam celebrados no âmbito do exercício de uma ou de várias das atividades por elas exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais; e
- b) O objecto desses contratos abranja prestações típicas dos seguintes contratos:
  - i) Empreitada de obras públicas cujo valor seja igual ou superior ao limiar referido na alínea a) do n.º 4 do artigo 474.º;
  - ii) Concessão de obras públicas;
  - iii) Concessão de serviços;
  - iv) Locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços cujo valor seja igual ou superior ao limiar referido na alínea b) do n.º 4 do artigo 474.º;
  - v) Aquisição de serviços sociais ou outros específicos enumerados no anexo ix ao presente Código, cujo valor seja igual ou superior ao limiar referido na alínea c) do n.º 4 do artigo 474.º

2 - A parte ii do presente Código é aplicável à formação de contratos, a celebrar por quaisquer entidades adjudicantes, quando estes sejam celebrados no âmbito do exercício de uma ou de várias das atividades por elas exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, nos seguintes casos:

- a) Contratos de aquisição de serviços de carácter financeiro prestados pelo Banco de Portugal;
- b) Contratos relativos à aquisição, ao desenvolvimento, à produção ou à co-produção de programas destinados a emissão por parte de entidades de radiodifusão ou relativos a tempos de emissão.

3 - A parte ii do presente Código é sempre aplicável à formação dos seguintes contratos, a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, quando estas exerçam uma ou várias actividades no sector da água:

- a) Contratos relacionados com projectos de engenharia hidráulica, de irrigação ou de drenagem, desde que o volume de água



destinada ao abastecimento de água potável represente mais de 20 % do volume total de água fornecida de acordo com aqueles projectos ou por instalações de irrigação ou de drenagem;

b) [Revogada.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 12.º

### **Extensão do âmbito da contratação nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

À formação dos contratos a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo 2.º que exerçam uma ou várias atividades nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais são aplicáveis as regras especiais previstas no presente Código relativas à formação dos contratos a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, desde que esses contratos sejam celebrados no âmbito do exercício de uma ou de várias dessas atividades.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 13.º

### **Restrição do âmbito da contratação nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A parte ii do presente Código não é aplicável à formação dos seguintes contratos referidos nos artigos 11.º e 12.º:

- a) A executar num país terceiro, desde que tal execução não implique a exploração física de uma rede pública ou de uma área geográfica no interior do território da União Europeia;
- b) A celebrar por uma entidade adjudicante cuja atividade esteja diretamente exposta à concorrência em mercado de acesso não limitado, desde que tal seja reconhecido pela Comissão Europeia, a pedido da República Portuguesa, da entidade adjudicante em causa ou por iniciativa da própria Comissão Europeia, nos termos do disposto no artigo 34.º da Diretiva n.º 2014/25/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014;
- c) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º e uma empresa sua associada ou uma entidade abrangida pela alínea d) do mesmo número da qual aquela entidade adjudicante faça parte;
- d) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida pela alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º e uma entidade abrangida pelas alíneas a) ou b) do mesmo número ou uma empresa associada a esta última;
- e) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida pelas alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 7.º e uma empresa sua associada ou uma entidade abrangida pela alínea c) do mesmo número, da qual aquela entidade adjudicante faça parte;
- f) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e uma entidade abrangida pelas alíneas a) ou b) do mesmo número ou uma empresa associada a esta última.

2 - Para os efeitos do disposto nas alíneas c) e e) do número anterior, as entidades referidas na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º ou na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º devem ter sido criadas para desenvolver a sua actividade no sector da água, da energia, dos transportes ou dos serviços postais durante um período mínimo de três anos e os instrumentos jurídicos que as constituem devem estabelecer que as entidades que dela fazem parte as integrem durante, pelo menos, o mesmo período.

3 - O disposto nas alíneas c) a f) do n.º 1 só é aplicável desde que, pelo menos, 80 % da média do volume de negócios da empresa associada nos últimos três anos, em matéria de obras, de bens móveis ou de serviços, consoante o caso, provenha da realização dessas obras, do fornecimento desses bens ou da prestação desses serviços à entidade adjudicante ou a outras empresas com as quais se encontre associada ou, caso a empresa associada esteja constituída há menos de três anos, desde que esta demonstre, nomeadamente por recurso a projeções da sua atividade, que o respetivo volume de negócios é credível.

4 - Para efeitos do apuramento da percentagem prevista no número anterior, deve ser tido em conta o volume médio total de negócios, ou uma medida alternativa adequada baseada na atividade, tais como os custos suportados pela pessoa coletiva em causa no que diz respeito a serviços, fornecimentos ou obras, nos três anos anteriores.

5 - Se, devido à reorganização das suas atividades, o volume de negócios ou a medida alternativa baseada na atividade referida no número anterior não estiverem disponíveis para os três anos anteriores, ou já não forem relevantes, basta demonstrar que as atividades projetadas para os próximos anos cumprem o disposto no n.º 3.

6 - Quando as obras, os bens móveis ou os serviços sejam, respetivamente, realizadas, fornecidos ou prestados à entidade adjudicante por mais do que uma empresa associada, a percentagem referida no n.º 3 é calculada tendo em conta o volume total de negócios, em matéria de obras, de bens móveis ou de serviços, de todas as empresas associadas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 14.º

### ***Empresa associada***

Para os efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se empresa associada qualquer pessoa coletiva cujas contas anuais sejam consolidadas com as da entidade adjudicante, nos termos do disposto na Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, ou, no caso de a entidade adjudicante não se encontrar abrangida pela referida diretiva:

- a) Qualquer pessoa coletiva sobre a qual a entidade adjudicante possa exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante em virtude, nomeadamente, de deter a maioria do capital social, a maioria dos direitos de voto, o controlo de gestão ou o direito de designar, direta ou indiretamente, a maioria dos titulares de um órgão de administração, direção ou fiscalização;
- b) Qualquer pessoa coletiva que possa exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante sobre a entidade adjudicante, em virtude de qualquer uma das situações referidas na alínea anterior;
- c) Qualquer pessoa coletiva que, conjuntamente com a entidade adjudicante, esteja sujeita, direta ou indiretamente, à influência dominante de uma terceira entidade, em virtude de qualquer uma das situações referidas na alínea a).

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 15.º

### ***Comunicações à Comissão Europeia***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Nos casos previstos nas alíneas c) a f) do n.º 1 do artigo 13.º, as entidades adjudicantes devem comunicar à Comissão Europeia, a pedido desta, as seguintes informações:

- a) A identificação das entidades adjudicantes e das empresas associadas em causa;
- b) A natureza dos contratos celebrados e o respectivo preço contratual;
- c) Outros elementos que a Comissão Europeia considere necessários para provar que as relações entre as partes nos contratos celebrados preenchem os requisitos de que depende a aplicação do disposto no artigo 13.º

2 - As entidades adjudicantes devem comunicar à Comissão Europeia, a pedido desta, os contratos celebrados ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º ou os que não sejam celebrados no âmbito do exercício de uma ou de várias das atividades exercidas por essas entidades nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Parte II

### ***Contratação pública***

Título I  
***Tipos e escolha de procedimentos***

Capítulo I  
***Tipos de procedimentos***

Artigo 16.º  
***Procedimentos para a formação de contratos***  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Para a formação de contratos cujo objecto abranja prestações que estão ou sejam susceptíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, as entidades adjudicantes devem adoptar um dos seguintes tipos de procedimentos:

- a) Ajuste directo;
- b) Consulta prévia;
- c) Concurso público;
- d) Concurso limitado por prévia qualificação;
- e) Procedimento de negociação;
- f) Diálogo concorrencial;
- g) Parceria para a inovação.

2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, consideram-se submetidas à concorrência de mercado, designadamente, as prestações típicas abrangidas pelo objecto dos seguintes contratos, independentemente da sua designação ou natureza:

- a) Empreitada de obras públicas;
- b) Concessão de obras públicas;
- c) Concessão de serviços;
- d) Locação ou aquisição de bens móveis;
- e) Aquisição de serviços;
- f) Sociedade.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Capítulo II  
***Escolha do procedimento e valor estimado do contrato***

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Artigo 17.º  
***Valor estimado do contrato***  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O valor estimado do contrato corresponde ao preço estimado a pagar pela entidade adjudicante e por terceiros, bem como ao valor de quaisquer contraprestações a efetuar em favor do adjudicatário e ainda ao valor das vantagens que decorram diretamente para este da execução do contrato e que possam ser configuradas como contrapartidas das prestações que lhe incumbem.

2 - O valor estimado do contrato, que deve ser indicado no convite ou no programa do procedimento, condiciona a escolha do procedimento, quando esta deva ser feita tendo por base aquele valor, e determina o órgão competente para autorizar a despesa decorrente da celebração do contrato.

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

7 - O cálculo do valor estimado do contrato deve basear-se em critérios económicos objetivos, tais como os preços habituais no mercado, os preços obtidos através da consulta preliminar, ou os custos médios unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo.

8 - [Revogado.]

9 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 17.º-A

### **Regras especiais de cálculo do valor estimado do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - No caso de contratos de empreitada de obras públicas, o cálculo do valor estimado do contrato inclui o custo da obra e o valor total dos bens móveis e serviços que são postos à disposição do adjudicatário pela entidade adjudicante, desde que sejam necessários à execução da obra.

2 - Nos acordos-quadro e nos sistemas de aquisição dinâmicos, o valor estimado do contrato corresponde ao valor estimado máximo de todos os contratos previstos ao seu abrigo durante a vigência do acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico.

3 - No caso das parcerias para a inovação, o valor estimado do contrato corresponde ao valor estimado das atividades de investigação e desenvolvimento que tenham lugar em todas as etapas da parceria prevista, bem como dos bens, dos serviços ou das obras a serem desenvolvidos e adquiridos no final da parceria.

4 - No caso dos contratos de concessão de obras públicas e de concessão de serviços, o valor estimado do contrato corresponde ao total do volume de negócios do concessionário gerado ao longo da duração do contrato conforme estimado pela entidade adjudicante, em contrapartida das obras e dos serviços que foram objeto da concessão, bem como dos fornecimentos relacionados com tais obras e serviços, devendo o cálculo desse valor ter em conta o seguinte:

- a) O valor de qualquer tipo de opção e eventuais prorrogações da duração da concessão;
- b) As receitas provenientes do pagamento de taxas pelos utilizadores das obras ou dos serviços distintas das cobradas em nome da entidade adjudicante;
- c) Os pagamentos ou qualquer vantagem financeira, independentemente da forma, que a entidade adjudicante ou qualquer outra autoridade pública proporcione ao concessionário, incluindo a compensação pelo cumprimento de uma obrigação de serviço público e os subsídios ao investimento público;
- d) O valor das subvenções ou de quaisquer outras vantagens financeiras, independentemente da forma, provenientes de terceiros pela execução da concessão;
- e) A receita da venda de ativos que façam parte do estabelecimento da concessão;
- f) O valor de todos os fornecimentos e serviços postos à disposição do concessionário pelas entidades adjudicantes, desde que sejam necessários à execução das obras ou à prestação dos serviços.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 17.º-B

***Fracionamento e regras de agregação do valor estimado do contrato***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - O valor estimado do contrato não pode ser calculado, nem o objeto do contrato pode ser fracionado, com o intuito de excluir a observância de quaisquer exigências legais, designadamente das constantes do presente Código.
- 2 - Quando a entidade adjudicante for organizada por unidades orgânicas, deve ser tido em conta o valor total estimado dos contratos celebrados por todas elas, salvo se forem independentemente responsáveis pelas suas aquisições, nomeadamente por se tratar de serviços periféricos ou municipalizados.
- 3 - Quando prestações do mesmo tipo, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, sejam contratadas através de mais do que um procedimento, o valor estimado a considerar para a escolha de cada procedimento é o do somatório dos valores estimados dos vários contratos.
- 4 - As entidades adjudicantes ficam dispensadas do disposto no número anterior relativamente à formação de contrato ou de um conjunto de contratos cujo valor estimado seja inferior a 80 000 €, no caso de bens e serviços, ou a 1 000 000 €, no caso de empreitadas de obras públicas, se o valor estimado daquele contrato ou daquele conjunto de contratos não exceder 20 % do somatório calculado nos termos do número anterior.
- 5 - Tratando-se de contratos de aquisição de bens móveis ou de serviços de uso corrente ou que se destinem a ser prorrogados durante um determinado período, o valor estimado do contrato deve ser calculado com base:
- a) No somatório dos preços contratuais de todos os contratos do mesmo tipo adjudicados durante os 12 meses anteriores, corrigido, quando possível, para atender às alterações de quantidades ou de valor que possam ocorrer durante os 12 meses seguintes à celebração do contrato inicial; ou
  - b) No somatório do valor estimado dos sucessivos contratos que preveja vir a celebrar durante os 12 meses seguintes ao início da execução do primeiro contrato.
- 6 - Para efeitos do disposto no n.º 3, consideram-se:
- a) Do mesmo tipo, as prestações que se revelem aptas a satisfazer a mesma necessidade da entidade adjudicante;
  - b) Suscetíveis de constituir objeto de um único contrato, as prestações que, no seu conjunto, revelem uma função unitária económica e técnica.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 18.º*****Escolha do procedimento***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Sem prejuízo do disposto nos capítulos iii e iv do presente título, a escolha dos procedimentos de ajuste direto, de consulta prévia, de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação deve ser feita tendo por base o valor estimado do contrato a celebrar, nos termos do disposto nos artigos seguintes do presente capítulo.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 19.º*****Escolha do procedimento de formação de contratos de empreitada de obras públicas***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Para a celebração de contratos de empreitadas de obras públicas pode adotar-se um dos seguintes procedimentos:

- a) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, qualquer que seja o valor estimado do contrato;
- b) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, quando o valor estimado do contrato seja inferior ao limiar referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º;

- c) Consulta prévia, quando o valor estimado do contrato for inferior a 1 000 000 €;
- d) Ajuste direto, quando o valor estimado do contrato for inferior a 150 000 €.

**Notas:**

Artigo 7.º, Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04 Os valores atualizados constantes das alíneas c) e d) do presente artigo e das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 20.º, aplicam-se aos procedimentos iniciados a partir de 1 de outubro de 2026, devendo o cálculo previsto no n.º 2 do artigo 113.º, ter em consideração o valor acumulado dos contratos celebrados no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

**Artigo 20.º*****Escolha do procedimento de formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços***  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Para a celebração de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, pode adotar-se um dos seguintes procedimentos:

- a) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, qualquer que seja o valor estimado do contrato;
- b) Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, quando o valor estimado do contrato seja inferior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º, consoante o caso;
- c) Consulta prévia, quando o valor estimado do contrato seja inferior a 130 000 €;
- d) Ajuste direto, quando o valor estimado do contrato for inferior a 75 000 €.

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

**Notas:**

Artigo 7.º, Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04 Os valores atualizados constantes das alíneas c) e d) do artigo 19.º e das alíneas c) e d) do n.º 1 do presente artigo, aplicam-se aos procedimentos iniciados a partir de 1 de outubro de 2026, devendo o cálculo previsto no n.º 2 do artigo 113.º, ter em consideração o valor acumulado dos contratos celebrados no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

**Artigo 21.º*****Escolha do procedimento de formação de outros contratos***  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - No caso de contratos distintos dos previstos nos artigos anteriores, que não configurem contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços, ou contratos de sociedade, pode adotar-se um dos seguintes procedimentos:

- a) Concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de negociação, diálogo concorrencial ou parceria para a inovação, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, qualquer que seja o valor estimado do contrato;
- b) Consulta prévia, com convite a, pelo menos, três entidades, quando o valor estimado do contrato seja inferior a 130 000 €;
- c) Ajuste direto, quando o valor estimado do contrato seja inferior a 75 000 €.

2 - Para a formação de contratos cuja execução não gere qualquer contrapartida ou vantagem direta para o cocontratante pode ser adotado qualquer um dos procedimentos referidos no número anterior.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Replicado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 22.º

### **Contratação de prestações do mesmo tipo em diferentes procedimentos**

(em vigor até: 2026-09-30)

1 - Quando prestações do mesmo tipo, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, sejam contratadas através de mais do que um procedimento, a escolha do procedimento a adotar deve ser efetuada tendo em conta:

- a) O somatório dos valores dos vários procedimentos, caso a formação de todos os contratos a celebrar ocorra em simultâneo; ou
- b) O somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e do valor de todos os procedimentos ainda em curso, quando a formação desses contratos ocorra ao longo do período de um ano, desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade de lançamento dos procedimentos subsequentes.

2 - As entidades adjudicantes ficam dispensadas do disposto no número anterior relativamente a procedimentos para a formação de contratos cujo valor seja inferior a (euro) 80 000, no caso de bens e serviços, ou a (euro) 1 000 000, no caso de empreitadas de obras públicas, e desde que o valor conjunto desses procedimentos não exceda 20 % do somatório calculado nos termos do número anterior.

3 - (Revogado.)

**REVOGADO** pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo III

### **Escolha do procedimento em função de critérios materiais**

## Artigo 23.º

### **Regra geral**

A escolha do procedimento nos termos do disposto no presente capítulo permite a celebração de contratos de qualquer valor, sem prejuízo das exceções expressamente previstas.

## Artigo 24.º

### **Escolha do ajuste directo para a formação de quaisquer contratos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Qualquer que seja o objecto do contrato a celebrar, pode adoptar-se o ajuste directo quando:

- a) Em anterior concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, nenhum concorrente tenha apresentado proposta, todas as propostas tenham sido excluídas com fundamento na primeira parte da alínea a) do n.º 3 do artigo 70.º, nenhum candidato se haja apresentado, ou todas as candidaturas tenham sido excluídas com fundamento nas alíneas c), j) ou l) do n.º 2 do artigo 184.º;
- b) Em anterior concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação para a formação de contratos de valor inferior aos



limitares referidos nos n.os 2, 3 ou 4 do artigo 474.º, consoante o caso, todas as propostas ou todas as candidaturas tenham sido excluídas;

c) Na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos, e desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis à entidade adjudicante;

d) As prestações que constituem o seu objecto se destinem, a título principal, a permitir à entidade adjudicante a prestação ao público de um ou mais serviços de telecomunicações;

e) As prestações que constituem o objeto do contrato só possam ser confiadas a determinada entidade por uma das seguintes razões:

i) O objeto do procedimento seja a criação ou aquisição de uma obra de arte ou de um espetáculo artístico;

ii) Não exista concorrência por motivos técnicos;

iii) Seja necessário proteger direitos exclusivos, incluindo direitos de propriedade intelectual.

f) [Revogada.]

2 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1:

a) O convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos do ajuste direto não podem ser substancialmente alterados em relação ao programa do procedimento e ao caderno de encargos do anterior concurso;

b) A decisão de escolha do ajuste direto só pode ser tomada no prazo de seis meses a contar do termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas ou de propostas ou da decisão de exclusão de todas as candidaturas ou propostas, caducando se, durante esse prazo, não for formulado convite à apresentação de proposta.

3 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se que o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos do ajuste direto são substancialmente alterados quando as alterações tivessem sido suscetíveis de impedir a falta de apresentação ou a exclusão de todas as candidaturas ou de todas as propostas no anterior concurso, nomeadamente por envolverem a modificação de aspetos da execução do contrato ou de requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira.

4 - As entidades adjudicantes devem comunicar à Comissão Europeia, a pedido desta, um relatório relativo aos contratos celebrados ao abrigo da alínea a) do n.º 1.

5 - O disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 é também aplicável nos casos em que a falta de apresentação ou a exclusão de todas as candidaturas ou propostas se verifique em relação a algum dos lotes em que se houvesse desdobrado o anterior concurso.

6 - Para efeitos do disposto na subalínea i) da alínea e) do n.º 1, incluem-se todos os bens, serviços ou obras conexos com a obra ou o espetáculo a adquirir, designadamente:

a) A criação, execução e interpretação de obras;

b) Os materiais, equipamentos, transporte e processos produtivos de suporte às artes do espetáculo ou do audiovisual;

c) A produção, realização e divulgação de artes do espetáculo ou do audiovisual, incluindo de valorização e divulgação das obras e dos artistas.

7 - O ajuste direto com fundamento no disposto nas subalíneas ii) e iii) da alínea e) do n.º 1 só pode ser adotado quando não exista alternativa ou substituto razoável e quando a inexistência de concorrência não resulte de uma restrição desnecessária face aos aspetos do contrato a celebrar.

8 - [Revogado.]

9 - [Revogado.]

10 - [Revogado.]

11 - As entidades adjudicantes podem recorrer ao procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea c) do n.º 1 e desde que verificados os respetivos pressupostos, designadamente, na aquisição de bens e na prestação de serviços no domínio dos sistemas e tecnologias de informação.

12 - Considera-se estarem preenchidos os pressupostos para o recurso ao ajuste direto nos termos da alínea c) do n.º 1, na formação de contratos de empreitada de obras públicas, de locação e de aquisição de bens ou serviços, os que tenham por objeto a realização das intervenções necessárias à reconstrução e reabilitação de áreas afetadas e à prestação de apoio a pessoas singulares e coletivas na sequência da verificação de eventos que impliquem uma declaração de estado de sítio, de estado de emergência ou de situação de calamidade.

13 - O ajuste direto pode ser adotado com fundamento no número anterior apenas pelo período de um ano após o termo da vigência da declaração de estado de sítio, de estado de emergência ou de situação de calamidade.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022 - Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 25.º

### ***Escolha do ajuste directo para a formação de contratos de empreitada de obras públicas***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, no caso de contratos de empreitada de obras públicas, pode adotar-se o ajuste direto quando:

- a) Se trate de novas obras que consistam na repetição de obras similares objeto de contrato anteriormente celebrado pela mesma entidade adjudicante, desde que, de forma cumulativa:
    - i) O contrato seja celebrado com a entidade com a qual foi celebrado o contrato inicial;
    - ii) Essas obras estejam em conformidade com um projeto base comum;
    - iii) Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de três anos, na sequência de concurso público, de concurso limitado por prévia qualificação, de procedimento de negociação, de diálogo concorrencial ou de parceria para a inovação;
    - iv) O anúncio do procedimento tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do valor estimado do contrato relativo ao ajuste direto e do preço contratual relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao limiar estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º; e
    - v) A possibilidade de adoção do procedimento de ajuste direto tenha sido indicada no anúncio ou no programa do procedimento;
  - b) Se trate de obras a realizar para fins de investigação, de experimentação, de estudo ou desenvolvimento, desde que a realização dessas obras não se destine a assegurar a obtenção de lucro ou a amortizar o custo dessas atividades e o valor estimado do contrato seja inferior ao limiar estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º;
  - c) Se trate de realizar uma obra ao abrigo de um acordo-quadro celebrado nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º
- 2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 26.º

### ***Escolha do ajuste directo para a formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, no caso de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis, pode adoptar-se o ajuste directo quando:

- a) Se trate de bens destinados à substituição parcial ou à ampliação de bens ou equipamentos de específico uso corrente da entidade adjudicante, desde que o contrato a celebrar o seja com a entidade com a qual foi celebrado o contrato inicial de locação ou de aquisição de bens e a mudança de fornecedor obrigasse a entidade adjudicante a adquirir material de características técnicas diferentes, originando incompatibilidades ou dificuldades técnicas de utilização e manutenção desproporcionadas;
- b) Se trate de bens a utilizar para fins de investigação, de experimentação, de estudo ou desenvolvimento, desde que o valor estimado do contrato seja inferior aos limiares referidos nas alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 474.º;
- c) Se trate de adquirir bens cotados e adquiridos num mercado de matérias-primas;
- d) Se trate de adquirir bens, em condições especialmente mais vantajosas do que as normalmente existentes no mercado, a entidades

que cessem definitivamente a sua atividade comercial, a curadores, liquidatários, administradores de insolvência ou ainda no âmbito de acordo judicial ou procedimento da mesma natureza previsto na legislação aplicável;

e) Se trate de locar ou adquirir bens ao abrigo de um acordo-quadro celebrado nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º;

f) Se trate de adquirir água ou energia, desde que a entidade adjudicante exerça a actividade de colocação à disposição, de exploração ou de alimentação de redes fixas de prestação de serviços ao público no domínio da produção, do transporte ou da distribuição de, respectivamente, água potável ou electricidade, gás ou combustível para aquecimento.

2 - Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, na formação de contratos a celebrar no âmbito do exercício de uma ou de várias das atividades dos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o ajuste direto também pode ser adotado quando:

a) Se trate de adquirir bens destinados a revenda ou a locação a terceiros, directamente ou através da sua incorporação noutros bens móveis;

i) A entidade adjudicante não goze de direitos especiais ou exclusivos para a revenda ou a locação daqueles bens; e

ii) Outras entidades possam revender ou locar livremente bens do mesmo tipo em condições idênticas às das que goza a entidade adjudicante;

b) Se trate de adquirir bens que se encontram disponíveis no mercado por um período de tempo muito curto e cujo preço seja consideravelmente inferior aos preços normalmente praticados no mercado.

3 - As entidades adjudicantes devem comunicar à Comissão Europeia, a pedido desta, as categorias de bens objecto dos contratos celebrados na sequência de ajuste directo adoptado ao abrigo do disposto na alínea a) do número anterior.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 159.º do/a [Decreto-Lei n.º 33/2018](#) - [Diário da República n.º 93/2018, Série I de 2018-05-15](#), em vigor a partir de 2018-05-16

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 27.º

### ***Escolha do ajuste directo para a formação de contratos de aquisição de serviços***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, no caso de contratos de aquisição de serviços, pode adoptar-se o ajuste directo quando:

a) Se trate de novos serviços que consistam na repetição de serviços similares que tenham sido objeto de contrato anteriormente celebrado pela mesma entidade adjudicante com o mesmo adjudicatário, desde que, de forma cumulativa:

i) Esses serviços estejam em conformidade com um projecto base comum;

ii) Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de três anos, na sequência de concurso público, de concurso limitado por prévia qualificação, de procedimento de negociação, de diálogo concorrencial ou de parceria para a inovação;

iii) O anúncio do procedimento tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do valor estimado do contrato e do preço contratual relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao valor referido, consoante os casos, nas alíneas b) ou

c) do n.º 3 do artigo 474.º; e

iv) A possibilidade de adoção do ajuste direto e o valor estimado das eventuais aquisições de novos serviços tenham sido indicadas no anúncio ou no programa do concurso;

b) A natureza das respetivas prestações, nomeadamente as inerentes a serviços de natureza intelectual, não permita a elaboração de especificações contratuais suficientemente precisas para que sejam definidos os atributos qualitativos das propostas necessários à fixação de um critério de adjudicação, nos termos do disposto no artigo 74.º, e desde que a definição quantitativa dos atributos das propostas, no âmbito de outros tipos de procedimento, seja desadequada a essa fixação, tendo em conta os objetivos da aquisição pretendida;

c) Se trate de serviços relativos à aquisição ou à locação, independentemente da respectiva modalidade financeira, de quaisquer bens imóveis, ou a direitos sobre esses bens, salvo os contratos de prestação de serviços financeiros celebrados simultânea, prévia ou posteriormente ao contrato de aquisição ou de locação, seja qual for a sua forma;

- d) Se trate de serviços de arbitragem, conciliação ou mediação;
- e) Se trate de serviços de investigação e desenvolvimento não excluídos pela alínea j) do n.º 4 do artigo 5.º, desde que o valor estimado do contrato seja inferior aos limites estabelecidos nas alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 474.º;
- f) [Revogada.]
- g) Se trate de contrato que, na sequência de um concurso de conceção, deva ser celebrado com o concorrente selecionado ou com um dos concorrentes selecionados nesse concurso, desde que tal intenção tenha sido manifestada nos respetivos termos de referência e de acordo com as regras neles estabelecidas;
- h) Se trate de adquirir serviços ao abrigo de um acordo-quadro nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º;
- i) Se trate de adquirir serviços, em condições especialmente mais vantajosas do que as normalmente existentes no mercado, a entidades que cessem definitivamente a sua atividade comercial, a curadores, liquidatários, administradores de insolvência ou ainda no âmbito de acordo judicial ou procedimento da mesma natureza previsto na legislação aplicável;
- j) Se trate de adquirir serviços de licenciamento informático prontos para uso, sem necessidade de desenvolvimento ou personalização, disponibilizados através da Internet via subscrição, fornecidos diretamente pelo titular dos direitos de propriedade intelectual ou por entidade por este autorizada, com condições contratuais predefinidas.

2 - [Revogado.]

3 - Só pode ser adotado o ajuste direto ao abrigo do disposto nas alíneas b) e j) do n.º 1 quando o valor estimado do contrato seja inferior aos valores resultantes da aplicação da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º

4 - Não pode ser adoptado o ajuste directo ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 quando o serviço a adquirir consista na elaboração de um plano, de um projecto ou de uma qualquer criação conceptual nos domínios artístico, do ordenamento do território, do planeamento urbanístico, da arquitectura, da engenharia ou do processamento de dados.

5 - A decisão de escolha do ajuste directo ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 só pode ser tomada no prazo de um ano a contar da decisão de adjudicação tomada no concurso de concepção, devendo o convite à apresentação de proposta ser enviado dentro do mesmo prazo, sob pena de caducidade daquela decisão.

6 - A entidade adjudicante deve indemnizar os concorrentes pelos encargos em que comprovadamente incorreram com a elaboração das respectivas propostas apresentadas no concurso de concepção quando a decisão de escolha do ajuste directo, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1, tenha caducado ou não tenha sido tomada no prazo previsto no número anterior.

7 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 159.º do/a [Decreto-Lei n.º 33/2018](#) - [Diário da República n.º 93/2018, Série I de 2018-05-15](#), em vigor a partir de 2018-05-16

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 27.º-A

### **Consulta prévia**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 26.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 28.º

### **Escolha de concurso sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia**

Pode adoptar-se o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação do respectivo anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, nos casos em que pode ser adoptado o ajuste directo ao abrigo do disposto nos artigos anteriores do presente capítulo, com excepção daqueles em que só seja possível convidar uma entidade e do caso previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior.

## Artigo 29.º

**Escolha do procedimento de negociação e do diálogo concorrencial**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A entidade adjudicante pode adotar o procedimento de negociação ou o diálogo concorrencial quando:

- a) As suas necessidades não possam ser satisfeitas sem a adaptação de soluções facilmente disponíveis;
- b) Os bens ou serviços incluírem a conceção de soluções inovadoras;
- c) Não for objetivamente possível adjudicar o contrato sem negociações prévias devido a circunstâncias específicas relacionadas com a sua natureza, complexidade, montagem jurídica e financeira ou devido aos riscos a ela associados;
- d) Não for objetivamente possível definir com precisão as especificações técnicas por referência a uma norma, homologação técnica europeia, especificações técnicas comuns ou referência técnica;
- e) [Revogada.]
- f) Em anterior concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, todas as propostas tenham sido excluídas com fundamento nas alíneas a) a n) do n.º 2 do artigo 70.º ou na segunda parte da alínea a) ou nas alíneas b) a g) do n.º 3 do artigo 70.º;
- g) Em anterior concurso limitado por prévia qualificação, todas as candidaturas tenham sido excluídas.

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - Na hipótese prevista na alínea f) do n.º 1, a entidade adjudicante pode não publicar os anúncios a que se referem os artigos 197.º e 208.º se convidar a apresentar candidaturas todos e exclusivamente os concorrentes do anterior concurso cujas propostas tenham sido excluídas apenas com fundamento na segunda parte da alínea a) ou nas alíneas b) a g) do n.º 3 do artigo 70.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022 - Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 30.º

**Escolha do diálogo concorrencial**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 30.º-A

**Escolha da parceria para a inovação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

A entidade adjudicante pode adotar a parceria para a inovação quando pretenda a realização de atividades de investigação e o desenvolvimento de bens, serviços ou obras inovadoras, independentemente da sua natureza e das áreas de atividade, tendo em vista a sua aquisição posterior, desde que estes correspondam aos níveis de desempenho e custos máximos previamente acordados entre aquela e os participantes na parceria.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo IV

**Outras regras de escolha do procedimento**

## Artigo 31.º

**Escolha do procedimento em função do tipo de contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º e 30.º-A, para a formação de contratos de concessão de obras públicas e de serviços, bem como de contratos de sociedade, pode ser adotado, em alternativa, o concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação ou o diálogo concorrencial.

2 - O disposto no número anterior é também aplicável quando os contratos nele referidos não impliquem o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, nem gerem qualquer contrapartida ou vantagem direta para o cocontratante.

3 - Pode adotar-se o ajuste direto para a formação de contratos de sociedade quando razões de interesse público relevante o justifiquem ou se o respetivo objeto não envolver a execução de obras públicas, a exploração de serviços da competência da entidade adjudicante, a prestação de serviços ou a alienação ou locação de bens imóveis à entidade adjudicante.

4 - Caso o valor estimado do contrato de concessão de obras públicas ou de serviços seja inferior a 1 000 000 € e a sua duração seja inferior a um ano, podem ser utilizados os procedimentos de consulta prévia ou ajuste direto.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 32.º

**Escolha do procedimento para a formação de contratos mistos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Só é permitida a celebração de contratos mistos se as prestações a abranger pelo respectivo objecto forem técnica ou funcionalmente incidíveis ou, não o sendo, se a sua separação causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante.

2 - Na formação de contrato misto cujo objeto abranja simultaneamente prestações típicas de mais do que um tipo de contrato, aplica-se, em matéria de escolha do procedimento, o regime previsto para o tipo contratual que caracteriza o objeto principal do mesmo, atendendo, designadamente, a elementos tais como o valor estimado do contrato ou as suas prestações essenciais.

3 - Quando for possível identificar separadamente as diferentes partes de um determinado contrato, o seu objeto principal é determinado em função do valor estimado mais elevado.

4 - Quando o contrato for composto por prestações típicas pertencentes a um ou mais contratos abrangidos, e a um ou mais contratos não abrangidos pela parte ii, aplica-se a todo o contrato o regime previsto para o tipo contratual que caracteriza o objeto principal do mesmo, determinado em função do valor estimado mais elevado das prestações respetivas.

5 - Se um dos tipos contratuais em causa na situação do número anterior for abrangido pelo regime do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, à formação do contrato é aplicável esse regime.

6 - Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 4, a formação do contrato misto está sujeita ao cumprimento dos trâmites procedimentais e outros requisitos legais específicos, devidamente conjugados, aplicáveis aos vários tipos contratuais abrangidos pelo contrato.

7 - [Revogado.]

8 - [Revogado.]

9 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 33.º

**Escolha do procedimento em função da entidade adjudicante**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º a 27.º, na formação de contratos a celebrar no âmbito do exercício de uma ou de várias das atividades dos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas entidades devem adotar, em alternativa, o concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação, o diálogo concorrencial, ou ainda, se cumpridos os pressupostos previstos no artigo 30.º-A, a parceria para a inovação.

2 - [Revogado.]

3 - Ainda que os contratos a celebrar não digam apenas respeito a uma ou a várias das atividades por elas exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, o disposto no n.º 1 é sempre aplicável às entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, desde que não seja possível determinar a que actividade tais contratos dizem principalmente respeito.

4 - O disposto no n.º 1 não é aplicável às entidades adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo 2.º quando os contratos a celebrar não digam apenas respeito a uma ou a várias das actividades por elas exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e não seja possível determinar a que actividade tais contratos dizem principalmente respeito.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Título II**

### ***Fase de formação do contrato***

## **Capítulo I**

### ***Preparação do procedimento***

Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 34.º**

### ***Anúncio de pré-informação***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - As entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º podem enviar para publicação no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio de pré-informação, nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da [Diretiva 2014/24/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, no qual indicam:

a) No caso de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços, o preço contratual estimado de todos os contratos a celebrar durante os 12 meses seguintes e cujo preço seja igual ou superior ao limiar aplicável nos termos do artigo 474.º;

b) No caso de contratos de empreitada ou concessão de obras públicas ou concessão de serviços, as respetivas características essenciais, quando o preço contratual estimado de todos os contratos a celebrar durante os 12 meses seguintes seja igual ou superior aos limiares referidos no artigo 474.º

2 - As entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º podem enviar para publicação no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio de pré-informação, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º da Diretiva n.º 2014/23/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, quando se trate de concessão de serviços sociais ou outros serviços específicos enumerados no anexo iv daquela diretiva.

3 - O período abrangido pelo anúncio de pré-informação não pode ser superior a 12 meses a contar da data em que o anúncio é enviado para publicação, exceto no caso dos contratos de serviços sociais e outros serviços específicos, em que o referido período pode ser superior a 12 meses.

4 - Os preços contratuais estimados de todos os contratos a celebrar previstos nos n.ºs 1 e 2 incluem o valor estimado dos acordos-quadro que as entidades adjudicantes estejam dispostas a celebrar naquele período e cujo objeto abranja prestações típicas dos contratos referidos no n.º 1.



5 - O preço contratual estimado de todos os contratos a celebrar para cuja formação as entidades adjudicantes adotem os procedimentos de consulta prévia ou ajuste direto em função de critérios materiais não é contabilizado para efeitos do preço contratual estimado de todos os contratos a celebrar previsto no n.º 1.

6 - Os anúncios de pré-informação relativos aos contratos referidos na alínea a) do n.º 1 são enviados imediatamente após o início de cada exercício orçamental.

7 - Os anúncios de pré-informação relativos aos contratos referidos na alínea b) do n.º 1 são enviados imediatamente após a aprovação do plano de actividades em que se inserem.

8 - O cálculo dos preços contratuais estimados referidos nos n.ºs 1 a 3 deve ser efetuado de acordo com as regras previstas no artigo 5.º da Diretiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.

9 - O anúncio de pré-informação não pode ser publicado num perfil de adquirente antes do envio ao Serviço das Publicações da União Europeia do anúncio da sua publicação sob essa forma, devendo constar expressamente do primeiro anúncio a data de envio do segundo.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 35.º**

### **Anúncio periódico indicativo**

1 - Quando os contratos a celebrar digam direta e principalmente respeito a uma ou a várias das atividades exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas podem enviar para publicação no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio periódico indicativo, contendo as menções previstas no artigo 67.º da Diretiva n.º 2014/25/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, ao qual é aplicável o disposto no artigo anterior, com as devidas adaptações.

2 - O período abrangido pelo anúncio de pré-informação não pode ser superior a 12 meses a contar da data em que o anúncio é enviado para publicação, exceto no caso dos contratos de serviços sociais e outros serviços específicos, em que o referido período pode ser superior a 12 meses.

3 - O anúncio periódico indicativo não pode ser publicado num perfil de adquirente antes do envio ao Serviço das Publicações da União Europeia do anúncio da sua publicação sob essa forma, devendo constar expressamente do primeiro anúncio a data de envio do segundo.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 35.º-A**

### **Consulta preliminar ao mercado e participação de candidatos ou concorrentes**

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Antes da abertura de um procedimento de formação de contrato público, a entidade adjudicante pode realizar consultas informais ao mercado, designadamente através da solicitação de informações ou pareceres de peritos, autoridades independentes ou agentes económicos, que possam ser utilizados no planeamento da contratação, sem prejuízo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 55.

2 - A consulta preliminar prevista no número anterior não pode ter por efeito distorcer a concorrência, nem resultar em qualquer violação dos princípios da não discriminação e da transparência.

3 - Quando um candidato ou concorrente, ou uma empresa associada a um candidato ou concorrente, tiver apresentado informação ou parecer à entidade adjudicante ou tiver sido consultada, nos termos dos números anteriores, ou tiver participado de qualquer outra forma na preparação do procedimento de formação do contrato, a entidade adjudicante deve tomar as medidas adequadas para evitar qualquer distorção da concorrência em virtude dessa participação.

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, são consideradas medidas adequadas, entre outras, a comunicação aos restantes

candidatos ou concorrentes de todas as informações pertinentes trocadas no âmbito da participação do candidato ou concorrente na preparação do procedimento de formação do contrato, bem como a fixação de prazos adequados para a apresentação de propostas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 35.º-B

### ***Iniciativas espontâneas***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Qualquer operador económico interessado pode apresentar à entidade adjudicante competente uma iniciativa espontânea para efetuar quaisquer prestações ao abrigo de contratos públicos.

2 - Para o efeito do número anterior, o operador interessado apresenta um estudo técnico que defina o objeto do contrato a celebrar, identifique o interesse público a realizar e indique as condições essenciais da concretização da pretensão, designadamente de natureza legal e económico-financeira.

3 - No prazo de 90 dias contado da receção da iniciativa espontânea, a entidade adjudicante procede à análise da legalidade, da conveniência e da exequibilidade da pretensão, podendo solicitar esclarecimentos ao interessado.

4 - Na ausência de resposta da entidade adjudicante, considera-se que a pretensão não é atendida.

5 - Se a entidade adjudicante entender que a pretensão é viável e tiver interesse na sua concretização, pode utilizar o estudo técnico na preparação das peças do procedimento de formação de um contrato público, devendo ser dado cumprimento ao disposto no artigo 49.º

6 - A versão original do estudo técnico referido no número anterior deve ser disponibilizada aos candidatos ou concorrentes, sendo aplicável o disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º-A.

7 - Se participar no procedimento de formação do contrato e a sua proposta não for excluída nem adjudicada, o autor da iniciativa espontânea tem direito a ser reembolsado pelos encargos comprovadamente incorridos com a elaboração do estudo técnico apresentado.

8 - No caso de não existir acordo quanto ao montante do reembolso referido no número anterior, podem as partes recorrer a meios judiciais ou arbitrais.

9 - Aos procedimentos de formação de contratos iniciados na sequência de apresentação de iniciativas espontâneas aplica-se o disposto nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 35.º-A.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 35.º-C

### ***Período de teste de sistemas e tecnologias de informação***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Para efeitos de preparação de procedimento de formação de contrato público que tenha por objeto a aquisição ou subscrição de sistemas e tecnologias de informação, a entidade adjudicante pode promover ou aceitar a disponibilização gratuita e temporária desses sistemas para fins de avaliação técnica, funcional, de interoperabilidade, de segurança e de adequação às necessidades públicas subjacentes.

2 - O período de teste deve ser publicitado no portal dos contratos públicos, mediante formulário eletrónico no qual se identifique:

- O objeto e os objetivos do teste;
- As entidades disponibilizadoras dos sistemas para teste;
- A duração do período de teste, que não pode exceder 30 dias, salvo prorrogação devidamente fundamentada, por uma única vez, até

ao limite de 90 dias;

d) A descrição do ambiente de teste e das condições de utilização, incluindo requisitos de segurança e continuidade;

e) As regras de proteção de dados pessoais, confidencialidade e sigilo, bem como as responsabilidades das partes;

f) As condições de reversibilidade, portabilidade e eliminação de dados;

g) A indicação expressa de que não existe obrigação de contratar, nem qualquer direito de preferência, exclusividade ou limitação à concorrência.

3 - A disponibilização gratuita prevista no presente artigo não é considerada atribuição a título gratuito para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 113.º, nem pode envolver contrapartidas diretas ou indiretas a favor das entidades disponibilizadoras, designadamente pagamentos, cessão de direitos, autorização de utilização de dados para fins próprios, incluindo treino, validação ou melhoria de modelos, publicidade, ou quaisquer outras vantagens suscetíveis de distorcer a concorrência.

4 - Sempre que o teste seja realizado com um único operador económico, a entidade adjudicante deve fundamentar a impossibilidade ou desadequação de realização do teste com pluralidade de soluções e adotar medidas reforçadas de prevenção de distorções da concorrência, incluindo a documentação integral do processo e a divulgação, no procedimento subsequente, das informações relevantes obtidas com o teste que sejam necessárias para assegurar igualdade de oportunidades.

5 - Decorrido o período de teste, se a entidade adjudicante pretender contratar a solução, deve promover o procedimento pré-contratual legalmente aplicável, não podendo a realização do teste, por si só, constituir fundamento para a adoção de procedimento menos concorrencial.

6 - É aplicável o disposto nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 35.º-A.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 35.º-D

### **Identificação das necessidades de contratação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

As entidades adjudicantes não devem iniciar procedimentos de formação de contratos públicos sem determinar previamente, de forma clara, objetiva e funcional, a natureza e extensão das necessidades que pretendem satisfazer.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Capítulo II

### **Início do procedimento**

## Artigo 36.º

### **Decisão de contratar e decisão de autorização da despesa**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O procedimento de formação de qualquer contrato inicia-se com a decisão de contratar, a qual deve ser fundamentada e cabe ao órgão competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar.

2 - Quando o contrato a celebrar não implique o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, a decisão de contratar cabe ao órgão desta que for competente para o efeito nos termos da respectiva lei orgânica ou dos seus estatutos.

3 - A decisão de contratar deve ter em consideração critérios de economicidade e qualidade, de modo a permitir alcançar o resultado mais vantajoso para a satisfação das necessidades da entidade adjudicante e, quando tal se revele adequado, prosseguir objetivos de desenvolvimento sustentável, de inovação e de responsabilidade social.

4 - Quando o valor estimado do contrato for igual ou superior a 5 000 000 € ou, no caso de parceria para a inovação, a 2 500 000 €, a fundamentação prevista no n.º 1 deve basear-se numa avaliação de custo-benefício e deve conter, quando aplicável:

a) A identificação do tipo de beneficiários do contrato a celebrar;

- b) A taxa prevista de utilização da infraestrutura, serviço ou bem;
  - c) A análise da rentabilidade;
  - d) Os custos de manutenção;
  - e) A avaliação dos riscos potenciais e formas de mitigação dos mesmos;
  - f) O impacto previsível para a melhoria da organização;
  - g) O impacto previsível no desenvolvimento ou na reconversão do país ou da região coberta pelo investimento.
- 5 - O disposto no número anterior não é aplicável aos procedimentos de formação de contratos que se destinem à execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, à promoção da habitação pública ou de custos controlados, ou que tenham por objeto a conservação, manutenção e reabilitação de imóveis, infraestruturas e equipamentos ou a aquisição de bens ou serviços essenciais de uso corrente.
- 6 - As peças do procedimento devem identificar todos os pareceres prévios, licenciamentos e autorizações necessárias que possam condicionar o procedimento e a execução do contrato.
- 7 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação de regimes especiais.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 37.º

### ***Decisão de contratar nas parcerias públicas-privadas***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Quando o contrato a celebrar por uma das entidades adjudicantes referidas nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 2.º configure, nos termos de legislação própria, uma parceria público-privada, a decisão de contratar compete, conjuntamente, ao membro do Governo ou ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças e ao membro do Governo ou ao membro do Governo Regional da tutela setorial, consoante o caso.

#### **Notas:**

[Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020 - Diário da República n.º 56/2020, Série I de 2020-03-19](#) Em virtude da cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, que procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, operada pela Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março, é repriminado o artigo 37.º na redação do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a [Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020 - Diário da República n.º 56/2020, Série I de 2020-03-19](#), em vigor a partir de 2020-03-19

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 170/2019 - Diário da República n.º 233/2019, Série I de 2019-12-04](#), em vigor a partir de 2019-12-05

## Artigo 38.º

### ***Decisão de escolha do procedimento***

A decisão de escolha do procedimento de formação de contratos, de acordo com as regras fixadas no presente Código, deve ser fundamentada e cabe ao órgão competente para a decisão de contratar.

## Artigo 39.º

### ***Agrupamento de entidades adjudicantes***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As entidades adjudicantes podem agrupar-se com vista à:

- a) Formação de contratos cuja execução seja do interesse de todas;

b) Formação de um acordo-quadro de que todas possam beneficiar;

c) Gestão conjunta de sistemas de aquisição dinâmicos;

d) Aquisição conjunta utilizando catálogos eletrónicos.

2 - As entidades adjudicantes devem designar qual delas constitui o representante do agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato ou do acordo quadro a celebrar.

3 - A decisão de contratar, a decisão de escolha do procedimento, a aprovação das peças do procedimento, a designação do júri, a decisão de qualificação dos candidatos e a decisão de adjudicação, bem como os restantes atos cuja competência esteja atribuída ao órgão com competência para a decisão de contratar, devem ser tomadas conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades que integram o agrupamento, eventualmente através de conferência procedimental, nos termos gerais.

4 - No caso de agrupamentos de entidades adjudicantes constituídos por pelo menos uma das referidas no n.º 1 do artigo 2.º, o ajuste direto, a consulta prévia, o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação adotados nos termos do disposto nos artigos 19.º e 20.º só permite a celebração de contratos de valor inferior ao mais baixo dos limites neles referidos, consoante o caso.

5 - No caso de agrupamentos de entidades adjudicantes, só pode ser adoptado um procedimento em função de um dos critérios materiais previstos nos capítulos iii e iv do título anterior quando tal critério se verifique relativamente a todas as entidades que o constituem.

6 - As entidades adjudicantes membro do agrupamento só são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações por si assumidas quando tais obrigações o sejam na sua totalidade pelo conjunto dos seus membros.

7 - Salvo disposição especial constante de acordo internacional celebrado entre os Estados em causa, quando o agrupamento for constituído com entidades adjudicantes de outros Estados-Membros da União Europeia, as entidades adjudicantes devem celebrar um acordo prévio que determine:

a) As responsabilidades das partes e as disposições nacionais aplicáveis, as quais, por sua vez, devem constar dos documentos do respetivo procedimento de contratação;

b) A organização interna do procedimento de contratação, nomeadamente a sua gestão, a distribuição das obras, fornecimentos ou serviços a adjudicar e a celebração dos contratos.

8 - Tendo em vista a gestão conjunta, com carácter regular, de procedimentos de formação de contratos públicos, uma ou mais entidades adjudicantes sujeitas ao presente Código podem associar-se com uma ou mais entidades adjudicantes de outros Estados-Membros da União Europeia, constituindo uma entidade jurídica comum, nomeadamente sob a forma de agrupamento europeu de cooperação territorial.

9 - Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades adjudicantes participantes devem definir, através de decisão do órgão competente da entidade jurídica comum, a legislação nacional aplicável em matéria de contratos públicos de entre:

a) Legislação do Estado onde a entidade jurídica comum tem a sua sede social;

b) Legislação do Estado onde a entidade jurídica comum desenvolve as suas atividades.

10 - Nos casos das alíneas a) e b) do n.º 1, o procedimento de contratação pode ser efetuado na totalidade ou apenas numa parte em conjunto pelas entidades adjudicantes, caso em que a atuação conjunta dos órgãos competentes das entidades que integram o agrupamento se limita à parte objeto dessa junção.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

### Capítulo III

#### **Peças do procedimento**

### Artigo 40.º

#### **Tipos de peças**

1 - As peças dos procedimentos de formação de contratos são as seguintes:

- a) No ajuste directo, o convite à apresentação das propostas e o caderno de encargos, sem prejuízo do disposto no artigo 128.º;
  - b) Na consulta prévia, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos;
  - c) No concurso público, o anúncio, o programa do procedimento e o caderno de encargos;
  - d) No concurso limitado por prévia qualificação, o anúncio, o programa do procedimento, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos;
  - e) No procedimento de negociação, o anúncio, o programa do procedimento, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos;
  - f) No diálogo concorrencial, o anúncio, o programa do procedimento, a memória descritiva, o convite à apresentação de soluções, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos;
  - g) Na parceria para a inovação, o anúncio, o programa do procedimento, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos.
- 2 - As peças do procedimento referidas no número anterior, com exceção da minuta do anúncio, são aprovadas pelo órgão competente para a decisão de contratar.
- 3 - Nos concursos de concepção, os termos de referência constituem a única peça do procedimento, sendo aprovados pelo órgão competente para a decisão de seleccionar um ou vários trabalhos de concepção.
- 4 - As indicações constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da memória descritiva prevalecem sobre as indicações do anúncio em caso de divergência.
- 5 - As peças do procedimento prevalecem sobre as indicações constantes da plataforma eletrónica de contratação, em caso de divergência.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 41.º**

### ***Programa do procedimento***

O programa do procedimento é o regulamento que define os termos a que obedece a fase de formação do contrato até à sua celebração.

## **Artigo 42.º**

### ***Caderno de encargos***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - O caderno de encargos é a peça do procedimento que contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar.
- 2 - Nos casos de manifesta simplicidade das prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar, as cláusulas do caderno de encargos podem consistir numa mera fixação de especificações técnicas e numa referência a outros aspectos essenciais da execução desse contrato, tais como o preço ou o prazo.
- 3 - As cláusulas do caderno de encargos relativas aos aspectos da execução do contrato submetidos à concorrência podem fixar os respectivos parâmetros base a que as propostas estão vinculadas.
- 4 - Os parâmetros base referidos no número anterior podem dizer respeito a quaisquer aspetos da execução do contrato, tais como o preço a pagar ou a receber pela entidade adjudicante, a sua revisão, o prazo de execução das prestações objeto do contrato ou as suas características técnicas ou funcionais, bem como às condições da modificação do contrato, devendo ser definidos através de limites mínimos ou máximos, consoante os casos, sem prejuízo dos limites resultantes das vinculações legais ou regulamentares aplicáveis.
- 5 - O caderno de encargos pode também descrever aspectos da execução do contrato não submetidos à concorrência, nomeadamente mediante a fixação de limites mínimos ou máximos a que as propostas estão vinculadas.
- 6 - Os aspetos da execução do contrato, constantes das cláusulas do caderno de encargos, podem dizer respeito, desde que ligados ao seu objeto, à prossecução de objetivos de natureza social e ambiental, ou que se destinem a favorecer:
  - a) A aplicação de medidas de promoção da igualdade de género e da igualdade salarial no trabalho;

- b) O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho;
- c) A conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal de todos os trabalhadores afetos à execução do contrato;
- d) A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho;
- e) [Revogada.]
- f) A promoção da economia circular e dos circuitos curtos de distribuição;
- g) A promoção da sustentabilidade ambiental;
- h) A valorização de processos, produtos ou materiais inovadores;
- i) A contribuição para a promoção da inovação ou de emprego científico ou qualificado;
- j) A promoção de atividades culturais e a dinamização de património cultural;
- k) A valorização da contratação coletiva;
- l) O combate ao trabalho precário;
- m) A eficiência energética.

7 - [Revogado.]

8 - [Revogado.]

9 - [Revogado.]

10 - [Revogado.]

11 - Para efeito do disposto nos n.ºs 3 e 5, consideram-se aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência aqueles que correspondam a fatores ou subfatores que densificam o critério de adjudicação, e aspetos não submetidos à concorrência todos os demais.

12 - A inclusão no caderno de encargos das condições elencadas no n.º 6 pode contemplar, nomeadamente, a fixação de quantidades mínimas de fornecimento de bens ou de prestação de serviços destinadas à promoção desses objetivos.

13 - Os cadernos de encargos dos procedimentos de formação de contratos de concessão de obras públicas, de concessão de serviços e de aquisição de serviços devem incluir uma cláusula determinando a obrigatoriedade de cumprimento do disposto no artigo 419.º-A.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 43.º

### ***Caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Nos casos em que a conceção da empreitada não configure uma prestação do contrato a celebrar, o caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada de obras públicas deve incluir um projeto de execução.

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - O projeto de execução deve ser acompanhado de:

- a) Uma descrição dos trabalhos preparatórios ou acessórios, tal como previstos no artigo 350.º;
- b) Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessárias à execução da obra a realizar e do respectivo mapa de quantidades.

5 - Em qualquer dos casos previstos no n.º 1 e no artigo 43.º-A, o projeto de execução deve ser acompanhado, para além dos demais elementos legalmente exigíveis, dos que, em função das características específicas da obra, se justifiquem, nomeadamente:

- a) Dos levantamentos e das análises de base e de campo;
- b) Dos estudos geológicos e geotécnicos;
- c) Dos estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos termos da legislação aplicável;
- d) Dos estudos de impacto social, económico ou cultural, nestes se incluindo a identificação das medidas de natureza expropriatória a



realizar, dos bens e direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor;

e) Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros;

f) Do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável.

6 - No caso previsto no n.º 1, o projecto de execução deve ainda ser acompanhado do planeamento das operações de consignação, seja esta total ou parcial nos termos do disposto nos artigos 358.º e 359.º

7 - O conteúdo obrigatório dos elementos referidos no n.º 1 e no artigo 43.º-A é fixado por portaria do membro do Governo responsável pela área das obras públicas.

8 - O caderno de encargos é nulo quando:

a) Não seja integrado pelo projeto de execução previsto no n.º 1 ou pelo programa preliminar previsto na parte final do n.º 1 do artigo 43.º-A;

b) Seja elaborado em violação do disposto no n.º 2;

c) O projecto de execução nele integrado não esteja acompanhado dos elementos previstos no n.º 5;

d) Os elementos da solução da obra nele integrados não observem o conteúdo obrigatório previsto na portaria referida no número anterior.

9 - A nulidade prevista no número anterior é suscetível de sanção, mediante a eliminação da disposição ou a junção do elemento cuja falta a determina, nos termos previstos no número seguinte.

10 - Considera-se sanada a nulidade:

a) Se, verificado o vício antes de decorrido o prazo para apresentação de propostas, a entidade adjudicante proceder à junção dos elementos em falta, no prazo de cinco dias, sendo prorrogado o prazo para apresentação de propostas, nos termos do artigo 64.º;

b) Se, no prazo de cinco dias após notificação pelo tribunal para, querendo, sanar a nulidade, a entidade adjudicante proceder à junção dos elementos em falta, desde que não alterem os pressupostos em que assentou a elaboração da proposta do concorrente;

c) Se, no prazo de cinco dias após notificação pelo tribunal para, querendo, sanar a nulidade, a entidade adjudicante apresentar as razões que justificam a não exigência dos elementos previstos no n.º 5.

11 - [Revogado.]

#### Notas:

Artigo 5.º, Decreto-Lei n.º 112/2025 - Diário da República n.º 205/2025, Série I de 2025-10-23 As alterações ao presente artigo produzidas pelo Decreto-Lei n.º 112/2025 são aplicáveis aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após 28 de outubro de 2025.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 112/2025 - Diário da República n.º 205/2025, Série I de 2025-10-23, em vigor a partir de 2025-10-28

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

Rectificado pelo/a Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

### Artigo 43.º-A

#### **Caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada de conceção-construção**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Nos casos em que a entidade adjudicante preveja a elaboração do projeto de execução como aspeto da execução do contrato a celebrar, o caderno de encargos deve ser integrado apenas por um programa preliminar e o valor estimado indicado no convite ou programa do procedimento deve discriminar separadamente os montantes correspondentes à conceção e à execução da obra.

2 - Nos casos previstos no número anterior, o caderno de encargos pode prever determinados marcos de execução relevantes para efeitos de pagamentos, bem como a distribuição percentual do preço contratual pelo cumprimento desses marcos.

3 - Nos casos previstos no número anterior, o projeto de execução elaborado pelo cocontratante não inclui a lista de preços unitários referida na alínea a) do n.º 2 do artigo 57.º

4 - No caso previsto no n.º 1, o contrato a celebrar não é considerado um contrato misto para os efeitos do disposto no artigo 32.º

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 44.º*****Cadernos de encargos relativos a contratos de concessão*****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

Sem prejuízo do disposto no artigo 42.º, os cadernos de encargos dos procedimentos de formação de contratos de concessão de obras públicas e de concessão de serviços integram um código de exploração que contém os direitos e as obrigações das partes relativas à exploração, incluindo, quando for o caso, as normas de exploração que são estabelecidas também no interesse dos utentes da obra ou do serviço a explorar.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

**Artigo 45.º*****Caderno de encargos das parcerias públicas-privadas***

Os cadernos de encargos dos procedimentos de formação de contratos que configurem parcerias públicas-privadas devem submeter à concorrência os aspectos da sua execução relativos aos encargos para a entidade adjudicante e aos riscos a ela directa ou indirectamente afectos decorrentes da configuração do modelo contratual.

**Artigo 46.º*****Formulários de caderno de encargos*****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

Podem ser aprovados formulários de cadernos de encargos nos seguintes termos:

- a) Por portaria do ministro responsável pela área das obras públicas, no caso de contratos de empreitada de obras públicas;
- b) Por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, no caso de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, sem prejuízo do disposto na alínea d);
- c) Por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças e do membro do Governo responsável pela área em causa, no caso de contratos de concessão de obras públicas e de concessão de serviços;
- d) Por portaria do membro do Governo responsável pela área da reforma do Estado, no caso de contratos de aquisição de bens móveis ou serviços relativos a sistemas e tecnologias de informação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 46.º-A*****Adjudicação por lotes*****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

- 1 - As entidades adjudicantes podem prever, nas peças do procedimento, a adjudicação por lotes.
- 2 - Na formação de contratos públicos de aquisição ou locação de bens, ou aquisição de serviços, de valor estimado superior a 250 000 €, e empreitadas de obras públicas de valor estimado superior a 500 000 €, a decisão de não adjudicação por lotes deve ser fundamentada na decisão de contratar, constituindo fundamento, designadamente, as seguintes situações:
  - a) Quando as prestações a abranger pelo respetivo objeto forem técnica ou funcionalmente incindíveis ou, não o sendo, a sua separação causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante;
  - b) Quando, por motivos de urgência ou por imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um único contrato se revele mais eficiente para a entidade adjudicante.

3 - O disposto no número anterior não se aplica às entidades adjudicantes referidas nos artigos 7.º e 12.º

4 - A entidade adjudicante pode limitar o número máximo de lotes que podem ser adjudicados a cada concorrente, devendo indicar essas limitações no convite ou no programa do procedimento, bem como os critérios objetivos e não discriminatórios em que se baseie a escolha dos lotes a adjudicar a cada concorrente nos casos em que a aplicação dos critérios de adjudicação resulte na atribuição, ao mesmo concorrente, de um número de lotes superior ao máximo fixado.

5 - O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de a entidade adjudicante celebrar contratos que combinem vários ou a totalidade dos lotes, desde que essa possibilidade seja expressamente incluída no convite ou no programa do procedimento, caso em que devem ser previamente estabelecidos e indicados os critérios que fundamentam as várias hipóteses de combinação previstas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 47.º**

### **Preço base**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A entidade adjudicante pode fixar no convite ou no programa do procedimento um parâmetro base para o preço a pagar, designado preço base, que é o montante máximo que esta entidade se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, incluindo as eventuais prorrogações.

2 - Quando o contrato a celebrar implique um preço a receber pela entidade adjudicante, o preço base corresponde ao montante mínimo que aquela entidade se dispõe a receber pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato.

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 48.º**

### **Fundamentação do prazo de vigência**

No caso de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços, a fixação no caderno de encargos de um prazo de vigência do contrato a celebrar superior a três anos deve ser fundamentada.

## **Artigo 49.º**

### **Especificações técnicas**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As especificações técnicas, tal como definidas no anexo vii ao presente Código, do qual faz parte integrante, devem constar no caderno de encargos e devem definir as características exigidas para as obras, bens móveis e serviços.

2 - As características exigidas para as obras, bens móveis e serviços podem também incluir uma referência ao processo ou método específico de produção ou execução das obras, bens móveis ou serviços solicitados ou a um processo específico para outra fase do seu ciclo de vida, mesmo que tais fatores não façam parte da sua substância material, desde que estejam ligados ao objeto do contrato e sejam proporcionais ao seu valor e aos seus objetivos.

3 - As especificações técnicas podem concretizar se é exigida a transmissão de direitos de propriedade intelectual.

4 - As especificações técnicas devem permitir a igualdade de acesso dos operadores económicos ao procedimento de contratação e não devem criar obstáculos injustificados à abertura dos contratos públicos à concorrência.

5 - Em relação a todos os contratos cujo objeto se destine a ser utilizado por pessoas singulares, quer seja o público em geral quer o pessoal da entidade adjudicante, as especificações técnicas devem, salvo em casos devidamente justificados, ser elaboradas de modo a ter em conta os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou de conceção para todos os utilizadores.

6 - Sempre que existam normas de acessibilidade obrigatórias adotadas por ato legislativo da União Europeia, as especificações técnicas devem ser definidas por referência a essas normas, no que respeita aos critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou de conceção para todos os utilizadores.

7 - Sem prejuízo das regras técnicas nacionais vinculativas, na medida em que sejam compatíveis com o direito da União Europeia, as especificações técnicas devem ser formuladas segundo uma das seguintes modalidades:

a) Em termos de desempenho ou de requisitos funcionais, que podem incluir aspetos ambientais e de eficiência energética, desde que sejam suficientemente precisos para delimitar o objeto do contrato e, se for o caso, que a entidade adjudicante os submeta à concorrência;

b) Por referência a especificações técnicas definidas e, por ordem de preferência, a normas nacionais que transponham normas europeias, a homologações técnicas europeias, a especificações técnicas comuns, a normas internacionais e a outros sistemas técnicos de referência estabelecidos pelos organismos europeus de normalização ou, quando estes não existam, a normas nacionais, a homologações técnicas nacionais ou a especificações técnicas nacionais em matéria de conceção, cálculo e execução das obras e de utilização dos fornecimentos, devendo cada referência ser acompanhada da menção «ou equivalente»;

c) Em termos do desempenho ou dos requisitos funcionais a que se refere a alínea a), com referência às especificações técnicas a que se refere a alínea b) como meio de presunção de conformidade com esse desempenho ou com esses requisitos funcionais;

d) Por referência às especificações técnicas a que se refere a alínea b), para determinadas características, e por referência ao desempenho ou aos requisitos funcionais a que se refere a alínea a), para outras.

8 - A menos que o objeto do contrato o justifique, as especificações técnicas não podem fazer referência a determinado fabrico ou proveniência, a um procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados que tenham por efeito favorecer ou eliminar determinadas empresas ou produtos.

9 - As referências mencionadas no número anterior só são autorizadas, a título excecional, no caso de não ser possível uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto do contrato nos termos do n.º 7, devendo, no entanto, ser acompanhada da menção «ou equivalente».

10 - Sempre que a entidade adjudicante recorra à possibilidade de remeter para as especificações técnicas a que se refere na alínea b) do n.º 7, não pode excluir uma proposta com o fundamento de que as obras, bens móveis ou serviços dela constantes não estão em conformidade com as suas especificações técnicas de referência, se o concorrente demonstrar na sua proposta por qualquer meio adequado, nomeadamente os meios de prova referidos no artigo seguinte, que as soluções propostas satisfazem de modo equivalente os requisitos definidos nas especificações técnicas.

11 - Sempre que a entidade adjudicante recorra à possibilidade, prevista na alínea a) do n.º 7, de formular especificações técnicas em termos de exigências de desempenho ou de requisitos funcionais, não deve excluir uma proposta que esteja em conformidade com uma norma nacional que transponha uma norma europeia, uma homologação técnica europeia, uma especificação técnica comum, uma norma internacional ou um sistema técnico de referência estabelecido por um organismo de normalização europeu, quando essas especificações corresponderem aos critérios de desempenho ou cumprirem os requisitos funcionais impostos.

12 - O concorrente pode demonstrar na sua proposta, por qualquer meio adequado, incluindo os meios referidos no artigo 49.º-A, que a obra, bem móvel ou serviço em conformidade com a norma em questão corresponde ao desempenho exigido ou cumpre os requisitos funcionais da entidade adjudicante.

13 - [Revogado.]

14 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#)

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 49.º-A

***Rótulos e relatórios de ensaio, certificação e outros meios de prova***

A entidade adjudicante pode exigir, nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das obras públicas:

- a) Rótulo específico para atestar que as obras, bens móveis ou serviços correspondem às características exigidas;
- b) Apresentação de um relatório de ensaio de um organismo de avaliação da conformidade ou um certificado emitido por tal organismo como meio de prova da conformidade com os requisitos ou critérios estabelecidos;
- c) Apresentação de amostras de produtos que pretendem adquirir.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017](#), 2º Suplemento, [Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 49.º-B

***Especificações técnicas e prioridade à eficiência energética***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Na definição das especificações técnicas no âmbito da formação de contratos de valor estimado superior aos limiares referidos no artigo 474.º, a entidade adjudicante deve ter em conta a preocupação de eficiência energética, nomeadamente através da consideração por bens, serviços e obras de elevado desempenho energético.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026](#), [Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 50.º

***Esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento***

1 - No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetados.

2 - Para efeitos do presente Código consideram-se erros e omissões das peças do procedimento os que digam respeito a:

- a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;
- b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato a celebrar;
- c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere exequíveis;
- d) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam nas alíneas anteriores.

3 - A lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve identificar, expressa e inequivocamente, os erros ou omissões detetados, com exceção dos referidos na alínea d) do número anterior e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execução do contrato, atuando com a diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas.

4 - O incumprimento do dever de identificar erros e omissões a que se referem os números anteriores tem a consequência prevista no n.º 3 do artigo 378.º

5 - Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, ou até ao prazo fixado no convite ou no programa de concurso:

- a) O órgão competente para a decisão de contratar, ou o órgão para o efeito indicado nas peças do procedimento, deve prestar os esclarecimentos solicitados;
- b) O órgão competente para a decisão de contratar pronuncia-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, não sejam por ele expressamente aceites.

6 - O órgão competente para a decisão de contratar deve identificar os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto na alínea b) do número anterior.

7 - Independentemente do disposto nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de contratar pode, oficiosamente, proceder à retificação de erros ou omissões das peças do procedimento, bem como prestar esclarecimentos, no mesmo prazo referido no n.º 5, ou até ao final do prazo de entrega de candidaturas ou propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64.º

8 - Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões detetados pelos interessados devem ser disponibilizados na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante e juntos às peças do procedimento que se encontrem

patentes para consulta, devendo todos os interessados que as tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto.

9 - Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## **Artigo 51.º**

### ***Prevalência***

As normas constantes do presente Código relativas às fases de formação e de execução do contrato prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes.

## **Capítulo IV**

### ***Regras de participação***

## **Artigo 52.º**

### ***Candidatos***

É candidato a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participa na fase de qualificação de um concurso limitado por prévia qualificação, de um procedimento de negociação, de um diálogo concorrencial ou de uma parceria para a inovação, mediante a apresentação de uma candidatura.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 53.º**

### ***Concorrentes***

É concorrente a entidade, pessoa singular ou colectiva, que participa em qualquer procedimento de formação de um contrato mediante a apresentação de uma proposta.

## **Artigo 54.º**

### ***Agrupamentos***

1 - Podem ser candidatos ou concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou colectivas, qualquer que seja a actividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação.

2 - Os membros de um agrupamento candidato ou de um agrupamento concorrente não podem ser candidatos ou concorrentes no mesmo procedimento, nos termos do disposto nos artigos anteriores, nem integrar outro agrupamento candidato ou outro agrupamento concorrente.

3 - Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta.

4 - Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica prevista no programa do procedimento.

## Artigo 54.º-A

**Contratos reservados**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As entidades adjudicantes podem reservar a possibilidade de ser candidato ou concorrente às:

- a) Entidades cujo objeto principal seja a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas, desde que pelo menos 30/prct. dos respetivos trabalhadores tenham deficiência devidamente reconhecida nos termos da lei ou sejam desfavorecidos, independentemente do objeto e do valor estimado do contrato a celebrar;
- b) Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de:
  - i) Contratos de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços de valor inferior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º, consoante o caso;
  - ii) Contratos de empreitada e de concessão de obras públicas e de concessão de serviços e de obras públicas de valor estimado inferior a 500 000 €;
- c) Entidades com sede e atividade efetiva no território da entidade intermunicipal em que se localize a entidade adjudicante, em procedimentos promovidos por entidades intermunicipais, associações de autarquias locais, autarquias locais ou empresas locais para a formação de contratos de locação ou aquisição de bens ou móveis ou aquisição de serviços de uso corrente, de valor inferior ao limiar referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º, e desde que os mesmos não revelem interesse transfronteiriço certo;
- d) Startups reconhecidas nos termos do artigo 2.º da [Lei n.º 21/2023](#), de 25 de maio, em procedimentos para a formação de contratos de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços de valor estimado inferior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º, consoante o caso, e desde que os mesmos não revelem interesse transfronteiriço certo.

2 - Quando a participação no procedimento se encontrar reservada nos termos do número anterior, o anúncio deve fazer referência ao presente artigo.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 55.º

**Impedimentos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que:

- a) Se encontrem em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, ou se encontrem em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, salvo quando se encontrarem abrangidas ou tenham pendente a celebração de um acordo de reestruturação ou a aprovação de um plano de recuperação de empresas, judicial ou extrajudicial, previsto na lei;
- b) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional, cometido há menos de três anos;
- c) Tenham sido objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional praticada há menos de três anos;
- d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
- e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
- f) Tenham sido objeto de aplicação de sanção acessória de proibição de participação em procedimentos de contratação pública prevista em legislação especial, nomeadamente nos regimes contraordenacionais em matéria laboral, de concorrência e igualdade e não discriminação, bem como da sanção prevista no artigo 460.º, durante o período fixado na decisão condenatória;
- g) Tenham sido objeto de aplicação de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço, há menos de três anos, de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;



- h) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado, há menos de cinco anos, por algum dos seguintes crimes:
- i) Participação numa organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 de outubro de 2008;
  - ii) Corrupção, tal como definida no artigo 3.º da Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários da União Europeia ou dos Estados-Membros da União Europeia e no n.º 1 do artigo 2.º da Decisão-Quadro 2003/568/JAI do Conselho, de 22 de julho de 2003, e nos artigos 372.º a 374.º-B do Código Penal;
  - iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
  - iv) Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, tal como definidos no artigo 1.º da Diretiva n.º 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
  - v) Infrações terroristas ou infrações relacionadas com um grupo terrorista, tal como definidas nos artigos 3.º e 4.º da Diretiva n.º 2017/541, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à luta contra o terrorismo, ou qualquer infração relacionada com atividades terroristas, incluindo cumplicidade, instigação e tentativa, nos termos do artigo 14.º da referida diretiva;
  - vi) Trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres humanos, tal como definidos no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011;
- i) Tenham, a qualquer título, prestado, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência;
- j) Tenham diligenciado no sentido de influenciar indevidamente a decisão de contratar do órgão competente, de obter informações confidenciais suscetíveis de lhe conferir vantagens indevidas no procedimento, ou tenham prestado informações erróneas suscetíveis de alterar materialmente as decisões de exclusão, qualificação ou adjudicação;
- k) Estejam abrangidas por conflitos de interesses que não possam ser eficazmente corrigidos por outras medidas menos gravosas que a exclusão;
- l) Tenham acusado deficiências significativas ou persistentes na execução de, pelo menos, um contrato público anterior nos últimos três anos, tendo tal facto conduzido à resolução desse contrato por incumprimento, ao pagamento de indemnização resultante de incumprimento, à aplicação de sanções que tenham atingido os valores máximos aplicáveis nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 329.º, ou a outras sanções equivalentes;
- m) Existam fortes indícios da prática de atos, da participação em acordos ou da troca de informações suscetíveis de falsear as regras de concorrência em procedimentos anteriores.
- 2 - Para efeitos do disposto nas alíneas d) e e) do n.º 1, considera-se que têm a situação contributiva ou tributária regularizada os candidatos ou concorrentes que, tendo dívidas relativas a contribuições para a segurança social ou relativas a impostos, se encontrem em alguma das situações previstas no n.º 2 do artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela [Lei n.º 110/2009](#), de 16 de setembro, ou nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 177.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo [Decreto-Lei n.º 433/99](#), de 26 de outubro, consoante o caso.
- 3 - As entidades adjudicantes podem autorizar a participação nos procedimentos de formação de contratos públicos de operadores económicos que não tenham a situação tributária ou contributiva regularizada, desde que se verifiquem, de forma cumulativa, as seguintes condições:
- a) A dívida não exceda 10 000 €;
  - b) O operador económico apresente declaração sob compromisso de honra de que, caso celebre contrato, cede o crédito à segurança social ou à administração tributária, autorizando a entidade adjudicante a reter as quantias em dívida, devendo esta entregá-las à segurança social e ou administração tributária, consoante o caso e até à integral satisfação.
- 4 - Para efeitos do disposto na alínea k) do n.º 1, podem ser ponderadas, como medidas menos gravosas que a exclusão, designadamente, a substituição de membros do júri ou de peritos que prestem apoio ao júri, a instituição de sistemas de reconfirmação de análises, apreciações ou aferições técnicas, ou a proibição de o concorrente recorrer a um determinado subcontratado.
- 5 - As situações referidas nas alíneas b), c) e h) do n.º 1 geram impedimento quando imputadas às próprias pessoas coletivas ou aos titulares dos respetivos órgãos sociais de administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 55.º-A

### **Relevação dos impedimentos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - [Revogado.]

2 - O candidato ou concorrente que se encontre numa das situações referidas nas alíneas b), c), g), h), l) ou m) do n.º 1 do artigo anterior pode provar, no momento da apresentação da proposta ou candidatura, ou em momento posterior, nomeadamente, no contexto da pronúncia em audiência prévia, que as medidas por si tomadas são suficientes para demonstrar a sua idoneidade para a execução do contrato e a não afetação dos interesses que justificam aqueles impedimentos, não obstante a existência abstrata de causa de exclusão, nomeadamente através de:

- a) Demonstração de que ressarciu ou tomou medidas para ressarcir eventuais danos causados pela infração penal ou falta grave;
- b) Esclarecimento integral dos factos e circunstâncias por meio de colaboração ativa com as autoridades competentes;
- c) Adoção de medidas técnicas, organizativas e de pessoal suficientemente concretas e adequadas para evitar outras infrações penais ou faltas graves.

3 - Tendo por base os elementos referidos no número anterior, bem como a gravidade e as circunstâncias específicas da infração ou falta cometida, a entidade adjudicante decide sobre a relevação do impedimento.

4 - Durante o período da proibição, não são suscetíveis de relevação os impedimentos resultantes de decisões judiciais de proibição de participação em procedimentos de formação de contratos públicos que tenham transitado em julgado ou de decisões administrativas insuscetíveis de impugnação judicial.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo V

### **Proposta**

## Artigo 56.º

### **Noção de proposta**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo.

2 - Para efeitos do presente Código, entende-se por atributo da proposta qualquer elemento ou característica da mesma que diga respeito a um aspecto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos.

3 - A apresentação da proposta equivale, em qualquer caso, à declaração pelo concorrente de que:

- a) Tomou perfeito conhecimento das peças do procedimento;
- b) Não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º;
- c) Se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do caderno de encargos, relativamente ao qual aceita, sem reservas, todas as suas cláusulas;
- d) Se obriga a apresentar, quando a entidade adjudicante o solicite, os documentos comprovativos da habilitação para celebrar e executar o contrato.

4 - A apresentação de proposta por concorrente que se encontre numa das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º constitui

prestação de falsas declarações para os efeitos previstos no artigo 456.º, salvo se tiver dado a conhecer tais situações à entidade adjudicante, designadamente para apuramento, por esta, da existência do impedimento ou para efeitos de relevação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 57.º

### **Documentos da proposta**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A proposta é constituída pelos seguintes documentos:

a) [Revogada.]

b) Documentos que, em função do objecto do contrato a celebrar e dos aspectos da sua execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar;

c) Documentos exigidos pelas peças do procedimento que contenham os termos ou condições relativas a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule;

d) [Revogada.]

2 - No caso de se tratar de procedimento de formação de contrato de empreitada ou de concessão de obras públicas, a proposta deve ainda ser constituída por:

a) Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução, quando o caderno de encargos seja integrado por um projeto de execução;

b) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução;

c) Um cronograma financeiro, quando o caderno de encargos seja integrado por um projeto de execução, contendo um resumo dos valores globais correspondentes à periodicidade definida para os pagamentos, subdividido pelas componentes da execução de trabalhos a que correspondam diferentes fórmulas de revisão de preços;

d) Um estudo prévio, no caso previsto no artigo 43.º-A, competindo a elaboração do projeto de execução ao cocontratante;

e) Salvo no caso previsto no artigo 43.º-A, a indicação dos preços parciais dos trabalhos:

i) Que o concorrente se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos certificados de empreiteiro de obras públicas, ou nas declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., nos termos da portaria referida no n.º 2 do artigo 81.º;

ii) Que cada um dos membros do agrupamento concorrente se propõe executar, se for o caso.

3 - Integram também a proposta quaisquer outros documentos, incluindo documentos que contenham termos ou condições relativos a aspetos de execução do contrato não regulados pelo caderno de encargos, que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para a execução do contrato.

4 - Os documentos referidos nos n.ºs 1 e 2 devem ser assinados pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.

5 - Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, os documentos referidos no n.º 1 devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, devem ser assinados por todos os seus membros ou respetivos representantes.

6 - Nos procedimentos com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, é apresentado o Documento Europeu Único de Contratação Pública.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - [Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 57.º-A

**Documento demonstrativo da estrutura de custos do trabalho**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A entidade adjudicante pode exigir no convite à apresentação de propostas ou no programa do procedimento que as propostas sejam constituídas por um documento demonstrativo da estrutura de custos do trabalho necessário à execução do contrato a celebrar, nomeadamente quando o mesmo respeite a setores em que o custo fixo do trabalho é determinante na formação dos preços.

2 - O documento identifica os custos que resultem de prestações impostas por lei ou por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, expressando os seus valores certos ou médios, bem como o respetivo peso relativo, indicado em percentagem.

3 - [Revogado.]

4 - O documento é classificado, independentemente da apresentação de requerimento para o efeito nos termos do n.º 1 do artigo 66.º, não podendo a entidade adjudicante divulgar, direta ou indiretamente, informações nele contidas.

5 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

## Artigo 58.º

**Idioma dos documentos da proposta**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

2 - Em função da especificidade técnica das prestações objeto do contrato a celebrar, o programa do procedimento ou o convite podem admitir que alguns dos documentos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 57.º sejam redigidos em língua estrangeira, indicando os idiomas admitidos.

3 - Os documentos referidos no n.º 3 do artigo 57.º podem ser redigidos em língua estrangeira, salvo se o programa do procedimento dispuser diferentemente.

4 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 59.º

**Propostas variantes**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - São variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspectos da execução do contrato a celebrar, contenham atributos que digam respeito a condições contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos pelo caderno de encargos.

2 - Nos casos em que o programa do procedimento permita a apresentação de propostas variantes, os concorrentes são obrigados a apresentar proposta base.

3 - Quando respeitem a aspectos da execução do contrato a celebrar que se encontrem submetidos à concorrência pelo caderno de encargos para efeitos da apresentação de propostas base, as alternativas referidas no n.º 1 só podem ser admitidas fora dos limites daquela concorrência.

4 - Quando o caderno de encargos admita condições contratuais alternativas nos termos do disposto no n.º 1, proposta base é aquela que não as apresenta.

5 - Os aspetos de execução do contrato constantes do caderno de encargos relativamente aos quais sejam admitidas alternativas para

efeitos da apresentação de propostas variantes devem corresponder a fatores ou subfatores de densificação do critério de adjudicação.

6 - A exclusão da proposta base implica necessariamente a exclusão das propostas variantes apresentadas pelo mesmo concorrente.

7 - Nos casos em que o programa do procedimento não permita a apresentação de propostas variantes, cada concorrente só pode apresentar uma única proposta.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 60.º**

### **Indicação do preço**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os preços constantes da proposta são indicados em algarismos e não incluem o IVA.

2 - Quando os preços constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de divergência, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.

3 - Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer divergência entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais, unitários ou não, mais decompostos.

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 61.º**

### **Erros e omissões do caderno de encargos**

1 - Para os efeitos do disposto no presente Código, são erros e omissões do caderno de encargos:

a) Os que digam respeito a:

i) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

ii) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato a celebrar; ou

iii) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere exequíveis;

b) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam na alínea anterior.

2 - Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados, com exceção dos referidos na alínea b) do número anterior e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execução do contrato, atuando com a diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas.

3 - A apresentação da lista referida no número anterior, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas desde o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão prevista no n.º 5 ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo.

4 - A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pelo órgão competente para a decisão de contratar por um período único de, no máximo, mais 60 dias contínuos, o qual não pode ser sujeito a prorrogação.

5 - Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas ou, no caso previsto no n.º 4, até ao termo do período de manutenção da suspensão daquele prazo, o órgão competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele expressamente aceites.

6 - O órgão competente para a decisão de contratar deve identificar os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto no número anterior.

7 - As listas com a identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados, bem como as decisões previstas nos n.os 4 a 6, são publicitadas em plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante e juntas às peças do procedimento que se encontrem

patentes para consulta, devendo todos os interessados que as tenham adquirido ser imediatamente notificados do facto.

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 62.º

### **Modo de apresentação das propostas**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente em plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, sem prejuízo do disposto na alínea h) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 115.º

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - Os termos a que deve obedecer a apresentação e a receção das propostas, conforme o disposto no n.º 1, são definidos por diploma próprio.

5 - Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta não possa ser apresentado nos termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em invólucro opaco e fechado:

a) No rosto do qual se deve indicar a designação do procedimento e da entidade adjudicante;

b) Que deve ser entregue directamente ou enviado por correio registado à entidade adjudicante, devendo, em qualquer caso, a respectiva recepção ocorrer dentro do prazo fixado para a apresentação das propostas;

c) Cujas recepção deve ser registada por referência à respectiva data e hora.

6 - Na formação dos contratos de empreitada de obras públicas devem, sempre que possível, ser utilizados meios eletrónicos específicos de modelização eletrónica de dados de construção.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 62.º-A

### **Catálogos eletrónicos**

1 - A entidade adjudicante pode exigir que as propostas sejam apresentadas através de catálogos eletrónicos ou que incluam catálogos eletrónicos, podendo ser especificados requisitos técnicos dos catálogos, mediante portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - As peças do procedimento fixam, ainda que por remissão, as especificações técnicas e outros requisitos adicionais necessários para a interligação.

3 - A entidade adjudicante pode ainda recorrer à aquisição através de catálogos eletrónicos existentes no mercado, quando se trate de adquirir bens móveis cujo valor possibilite o recurso ao procedimento de consulta prévia ou ajuste direto.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 63.º

### **Fixação do prazo para a apresentação das propostas**

1 - O prazo para a apresentação das propostas é fixado livremente, com respeito pelos limites mínimos estabelecidos no presente Código.

2 - Na fixação do prazo para a apresentação das propostas, deve ser tido em conta o tempo necessário à sua elaboração, em função da natureza, das características, do volume e da complexidade das prestações objecto do contrato a celebrar, em especial dos aspectos da

sua execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, bem como a necessidade de prévia inspeção ou visita a locais ou equipamentos, por forma a permitir a sua elaboração em condições adequadas e de efectiva concorrência.

#### Artigo 64.º

##### ***Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas*** (em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Quando as retificações ou os esclarecimentos previstos no artigo 50.º sejam comunicados para além do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado.

2 - Quando o anúncio do procedimento tiver sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, o período de prorrogação não pode ser inferior a seis dias ou, nas situações previstas no n.º 3 do artigo 136.º e nos n.os 2 e 3 do artigo 174.º, a quatro dias.

3 - Quando as retificações ou a aceitação de erros ou de omissões das peças do procedimento referidas no artigo 50.º, independentemente do momento da sua comunicação, implicarem alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação das retificações ou à publicitação da decisão de aceitação de erros ou de omissões.

4 - A pedido fundamentado de qualquer interessado, o prazo fixado para a apresentação das propostas pode ser prorrogado pelo período considerado adequado, o qual aproveita a todos os interessados.

5 - As decisões de prorrogação nos termos do disposto nos números anteriores cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e devem ser juntas às peças do procedimento, publicando-se imediatamente aviso daquelas decisões, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 130.º, nos n.os 1 e 3 do artigo 131.º, no n.º 1 do artigo 167.º, no artigo 197.º e no artigo 208.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

#### Artigo 65.º

##### ***Prazo da obrigação de manutenção das propostas***

Sem prejuízo da possibilidade de fixação de um prazo superior no programa do procedimento ou no convite, os concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.

#### Artigo 66.º

##### ***Classificação de documentos da proposta***

1 - Por motivos de segredo comercial, industrial, militar ou outro, os interessados podem requerer, até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, a classificação, nos termos da lei, de documentos que constituem a proposta, para efeitos da restrição ou da limitação do acesso aos mesmos na medida do estritamente necessário.

2 - A decisão sobre a classificação de documentos que constituem a proposta deve ser notificada aos interessados, pelo órgão competente para a decisão de contratar, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas.

3 - Considera-se não escrita ou não declarada a classificação de um documento que não tenha sido expressamente autorizada nos termos do disposto nos números anteriores.

4 - Se no decurso do procedimento deixarem de se verificar os pressupostos que determinaram a classificação de documentos que constituem as propostas, o órgão competente para a decisão de contratar deve promover, oficiosamente, a respectiva desclassificação, informando do facto todos os interessados.



5 - Quando, por força da classificação de documentos que constituem a proposta, não seja possível apresentá-los nos termos do disposto no artigo 62.º ou no prazo fixado no programa do procedimento, o órgão competente para a decisão de contratar pode estabelecer, oficiosamente ou a pedido do interessado, um modo alternativo de apresentação dos documentos em causa ou a prorrogação daquele prazo na medida do estritamente necessário.

6 - A entidade adjudicante não deve divulgar as informações constantes dos documentos classificados das propostas.

7 - A entidade adjudicante pode impor aos concorrentes requisitos destinados a proteger as informações de natureza confidencial por ela disponibilizadas ao longo do procedimento de formação do contrato público.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo VI

### **Júri do procedimento**

#### Artigo 67.º

##### **Júri**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no n.º 3, os procedimentos para a formação de contratos são conduzidos por um júri, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar, composto, em número ímpar, por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais preside, e dois suplentes.

2 - Os titulares do órgão competente para a decisão de contratar podem ser designados membros do júri.

3 - Tratando-se de consulta prévia ou de concurso público urgente, o órgão competente para a decisão de contratar pode decidir que os procedimentos sejam conduzidos pelos serviços da entidade adjudicante, considerando-se feitas a estes as referências feitas, no presente Código, ao júri.

4 - O júri pode ser dispensado nos procedimentos em que seja apresentada apenas uma proposta.

5 - Os membros do júri e todos os demais intervenientes no processo de análise e avaliação de propostas, designadamente peritos e consultores, estão obrigados a atuar de forma imparcial, não podendo estar em situação de conflitos de interesses, tal como identificada no n.º 4 do artigo 1.º-A.

6 - É aplicável aos sujeitos referidos no número anterior o disposto nos artigos 69.º a 76.º do Código do Procedimento Administrativo.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

#### Artigo 68.º

##### **Funcionamento**

1 - O júri do procedimento inicia o exercício das suas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para publicação ou do convite.

2 - O júri só pode funcionar quando o número de membros presentes na reunião corresponda ao número de membros efetivos.

3 - As deliberações do júri, que devem ser sempre fundamentadas, são tomadas por maioria de votos, não sendo admitida a abstenção.

4 - Nas deliberações em que haja voto de vencido de algum membro do júri, devem constar da acta as razões da sua discordância.

5 - O júri pode designar um secretário de entre o pessoal dos serviços da entidade adjudicante, com a aprovação do respectivo dirigente máximo.

6 - Quando o considerar conveniente, o órgão competente para a decisão de contratar pode designar peritos ou consultores para apoiarem o júri do procedimento no exercício das suas funções, podendo aqueles participar, sem direito de voto, nas reuniões do júri.

## Artigo 69.º

**Competência do júri**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Compete nomeadamente ao júri:

- a) Proceder à apreciação das candidaturas;
- b) Proceder à apreciação das propostas;
- c) Proceder à apreciação de soluções e projetos;
- d) Elaborar os relatórios de análise das candidaturas, das propostas e das soluções e projetos.

2 - Cabe ainda ao júri exercer a competência que lhe seja delegada pelo órgão competente para a decisão de contratar, não lhe podendo este, porém, delegar a competência para a decisão de qualificação dos candidatos ou a decisão de adjudicação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo VII

**Análise das propostas e adjudicação**

## Artigo 70.º

**Análise das propostas**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As propostas são analisadas em todos os seus atributos, representados pelos factores e subfactores que densificam o critério de adjudicação, e termos ou condições.

2 - São excluídas as propostas cuja análise revele:

- a) Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado para a sua apresentação;
- b) Que sejam apresentadas por concorrentes em violação do disposto no n.º 2 do artigo 54.º;
- c) Que sejam apresentadas por concorrentes relativamente aos quais ou, no caso de agrupamentos concorrentes, relativamente a qualquer dos seus membros, a entidade adjudicante tenha conhecimento que se verifica alguma das situações previstas no artigo 55.º;
- d) Que não sejam constituídas por todos os documentos exigidos nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 57.º e no n.º 1 do artigo 57.º-A;
- e) Que não cumpram o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º ou nos n.ºs 1 e 2 do artigo 58.º;
- f) Que sejam apresentadas como variantes quando estas não sejam admitidas pelo programa do concurso, ou em número superior ao número máximo por ele admitido;
- g) Que sejam apresentadas como variantes quando não seja apresentada a proposta base;
- h) Que sejam apresentadas como variantes quando seja proposta a exclusão da respetiva proposta base;
- i) Que violem o disposto no n.º 7 do artigo 59.º;
- j) Que não observem as formalidades do modo de apresentação das propostas fixadas nos termos do disposto no artigo 62.º;
- k) Que sejam constituídas por documentos falsos ou nas quais os concorrentes prestem culposamente falsas declarações;
- l) Que sejam apresentadas por concorrentes em violação do disposto nas regras referidas no n.º 4 do artigo 132.º, desde que o programa do concurso assim o preveja expressamente;
- m) Nos casos de incumprimento da obrigação a que se refere o n.º 3 do artigo 56.º ou de prestação de falsas declarações, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo;
- n) Que não sejam constituídas pelos documentos comprovativos do preenchimento de requisitos mínimos de capacidade técnica ou financeira, nos casos previstos no artigo 161.º-D do presente diploma.

3 - São igualmente excluídas as propostas cuja análise revele:

- a) Que desrespeitam manifestamente o objeto do contrato a celebrar, ou que não apresentam algum dos atributos ou algum dos termos ou condições, nos termos, respetivamente, do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 57.º;

- b) Que apresentam algum dos atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspetos da execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 10 a 12 do artigo 49.º;
- c) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação de algum dos respectivos atributos;
- d) Que o preço contratual seria superior ao preço base fixado no convite ou no programa do procedimento;
- e) Um preço ou custo anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não tenham sido apresentados ou não tenham sido considerados nos termos do disposto no artigo seguinte;
- f) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou regulamentares aplicáveis;
- g) A existência de fortes indícios de actos, acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear as regras de concorrência;
- h) Que o concorrente não preenche os requisitos mínimos de capacidade exigidos, nos casos previstos no artigo 161.º-D;
- i) Que, na avaliação técnica prevista no artigo 161.º-E, não atingem a pontuação mínima indicada no programa do concurso.

4 - A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alínea e) do número anterior, bem como a existência de indícios de práticas restritivas do comércio, ainda que não tenham dado origem à exclusão da proposta, devem ser comunicadas à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

5 - A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alínea g) do n.º 3, bem como a existência de indícios de práticas restritivas da concorrência, ainda que não tenham dado origem à exclusão da proposta, devem ser comunicadas à Autoridade da Concorrência.

6 - Nos casos previstos nas alíneas f) e i) do n.º 2 deve ser proposta a exclusão de todas as propostas variantes, a qual não implica a exclusão da proposta base.

7 - A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alínea e) do n.º 3, devido ao facto de o operador económico ter obtido um auxílio estatal e não poder provar que o mesmo é compatível com o mercado interno na aceção do artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, deve ser comunicada à Autoridade da Concorrência e, quando o anúncio do respetivo procedimento tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, também à Comissão Europeia.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - [Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 71.º

### **Preço ou custo anormalmente baixo**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As entidades adjudicantes podem definir, no convite ou no programa do procedimento, as situações em que o preço ou custo de uma proposta é considerado anormalmente baixo, devendo nesse caso indicar os critérios que presidiram a essa definição, designadamente por referência a preços médios obtidos em eventuais consultas preliminares ao mercado.

2 - Mesmo na ausência de definição no convite ou no programa do procedimento, o preço ou custo de uma proposta pode ser considerado anormalmente baixo, por decisão devidamente fundamentada do órgão competente para a decisão de contratar, designadamente por se revelar insuficiente para o cumprimento de obrigações legais em matéria ambiental, social e laboral ou para cobrir os custos inerentes à execução do contrato.

3 - Nos casos previstos nos números anteriores, o júri solicita previamente ao respetivo concorrente que preste esclarecimentos, por escrito e em prazo adequado, relativos aos elementos constitutivos relevantes da sua proposta.

4 - Na análise dos esclarecimentos prestados pelo concorrente nos termos do número anterior, pode tomar-se em consideração justificações inerentes, designadamente:

- a) À economia do processo de construção, de fabrico ou de prestação do serviço;
- b) Às soluções técnicas adoptadas ou às condições excepcionalmente favoráveis de que o concorrente comprovadamente disponha

para a execução da prestação objecto do contrato a celebrar;

c) À originalidade da obra, dos bens ou dos serviços propostos;

d) Às específicas condições de trabalho de que beneficia o concorrente;

e) À possibilidade de obtenção de um auxílio de Estado pelo concorrente, desde que legalmente concedido;

f) À verificação da decomposição do respetivo preço, por meio de documentos comprovativos dos preços unitários incorporados no mesmo, nomeadamente folhas de pagamento e declarações de fornecedores, que atestem a conformidade dos preços apresentados e demonstrem a sua racionalidade económica;

g) Ao cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em matéria ambiental, social e laboral, referidas no n.º 4 do artigo 1.º-B.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 72.º

### ***Esclarecimentos e suprimento de propostas e candidaturas***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que considere necessários para efeito da análise e da avaliação das mesmas.

2 - Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das propostas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, não alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissões que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 70.º

3 - O júri deve solicitar aos candidatos e concorrentes que, no prazo máximo de cinco dias, procedam ao suprimento de irregularidades formais das suas candidaturas e propostas que careçam de ser supridas, desde que tal suprimento não seja suscetível de modificar o respetivo conteúdo e não desrespeite os princípios da igualdade de tratamento e da concorrência, incluindo, designadamente:

a) A não apresentação ou a incorreta apresentação de documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores à data de apresentação da candidatura ou da proposta, incluindo as declarações dos anexos i e v ao presente Código ou o Documento Europeu Único de Contratação Pública;

b) A não junção de tradução em língua portuguesa de documentos apresentados em língua estrangeira;

c) A falta ou insuficiência da assinatura, incluindo a assinatura eletrónica, de quaisquer documentos que constituam a candidatura ou a proposta, as quais podem ser supridas através da junção de declaração de ratificação devidamente assinada e limitada aos documentos já submetidos.

4 - O júri procede à retificação oficiosa de erros de escrita ou de cálculo contidos nas candidaturas ou propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatário a existência do erro e os termos em que o mesmo deve ser corrigido.

5 - Os pedidos do júri formulados nos termos dos n.ºs 1 e 3, bem como as respetivas respostas, devem ser disponibilizados em plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, devendo todos os candidatos e concorrentes ser imediatamente notificados desse facto.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022 - Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 73.º

### ***Noção de adjudicação***

1 - A adjudicação é o acto pelo qual o órgão competente para a decisão de contratar aceita a única proposta apresentada ou escolhe uma de entre as propostas apresentadas.

2 - Quando seja feita a adjudicação por lotes nos termos do artigo 46.º-A, pode existir uma decisão de adjudicação para cada lote, podendo tais decisões ocorrer em momentos distintos.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 74.º

### **Critério de adjudicação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta mais vantajosa, determinado de modo a assegurar a melhor relação entre os custos suportados e os benefícios proporcionados pela execução do contrato, através de uma das seguintes modalidades:

- a) Multifator, de acordo com a qual o critério de adjudicação é densificado por um conjunto de fatores, e eventuais subfatores, correspondentes a diversos aspetos da execução do contrato a celebrar;
- b) Monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicação é densificado por um fator correspondente a um único aspeto da execução do contrato a celebrar, designadamente o preço.

2 - Quando seja adotada a modalidade multifator deve ser elaborado um modelo de avaliação das propostas nos termos do artigo 139.º, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 115.º

3 - Quando seja adotada a modalidade monofator e o aspeto da execução do contrato a celebrar submetido à concorrência não possua natureza quantitativa, deve ser elaborada uma grelha de avaliação das propostas com base num conjunto ordenado de diferentes atributos suscetíveis de serem propostos, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 115.º

4 - O convite ou o programa do procedimento pode definir critérios de desempate na avaliação das propostas, designadamente através da utilização dos fatores e subfatores densificadores do critério de adjudicação.

5 - Para efeitos do disposto no número anterior:

- a) É vedada a utilização do critério do momento de entrega das propostas;
- b) Caso não seja definido o critério de desempate no convite ou no programa do procedimento, devem ser utilizados os respetivos fatores e subfatores densificadores, por ordem decrescente de ponderação relativa;
- c) Quando o critério de desempate aplicável não permita desempatar as propostas, deve recorrer-se ao sorteio.

6 - [Revogado.]

7 - A utilização da modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 implica que o caderno de encargos não submeta à concorrência todos os restantes aspetos da execução do contrato a celebrar.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 75.º

### **Fatores e subfatores**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os fatores e eventuais subfatores que densificam o critério de adjudicação e o critério de desempate devem estar ligados ao objeto do contrato a celebrar.

2 - Os fatores e os eventuais subfatores podem ser, em função dos objetivos e das necessidades da entidade adjudicante, designadamente os seguintes:

- a) Qualidade, designadamente valor técnico, características estéticas e funcionais, acessibilidade, conceção para todos os utilizadores, características sociais, ambientais e inovadoras e condições de fornecimento;
- b) Organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato em questão, caso a qualidade do pessoal empregue tenha um impacto significativo no nível de execução do contrato, designadamente, em contratos de serviços de natureza intelectual, tais como a consultoria ou os serviços de projeto de obras;
- c) Serviço e assistência técnica pós-venda e condições de entrega, designadamente a data de entrega, o processo de entrega, o prazo

de entrega ou de execução e o tempo de prestação de assistência;

d) Sustentabilidade ambiental ou social do modo de execução do contrato, designadamente no que respeita ao tempo de transporte e de disponibilização do produto ou serviço, em especial no caso de produtos perecíveis, à denominação de origem ou indicação geográfica, no caso de produtos certificados, à eficiência energética, em especial no fornecimento de energia, e à utilização de produtos provenientes de produção em modo biológico.

e) Circularidade, designadamente a utilização de produtos e serviços circulares, a opção por circuitos curtos de distribuição, a eficiência no uso de materiais e a redução de impactos ambientais;

f) Grau de inovação de processos, produtos ou materiais utilizados na execução do contrato;

g) Promoção da inovação ou de emprego científico ou qualificado na execução do contrato;

h) Promoção de atividades culturais e dinamização de património cultural;

i) [Revogada.]

3 - Sem prejuízo do disposto na alínea b) do número anterior, os fatores e subfatores não podem dizer respeito, direta ou indiretamente, a situações, qualidades, características ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes.

4 - Para os efeitos previstos no n.º 1, os fatores e subfatores consideram-se ligados ao objeto do contrato quando estiverem relacionados com as obras, bens ou serviços a executar ou fornecer ao abrigo desse contrato, sob qualquer aspeto e em qualquer fase do seu ciclo de vida.

5 - Ainda que não façam parte da sua substância material, consideram-se relacionados com o objeto do contrato os fatores envolvidos no processo específico de produção ou fornecimento das obras, bens ou serviços ou num processo específico em relação a outra fase do seu ciclo de vida.

6 - Quando a organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato tenham sido adotados como fatores de avaliação da relação qualidade-preço, o contrato deve garantir que o pessoal empregue cumpre efetivamente as especificações de qualidade especificadas no caderno de encargos e nos requisitos propostos, prevendo expressamente que o pessoal proposto pelo adjudicatário só pode ser substituído com o expresse e prévio consentimento da entidade adjudicante, após verificação de que essa substituição proporciona um nível de qualidade equivalente.

7 - Quando o custo seja calculado com base no ciclo de vida, o modelo de avaliação das propostas pode abranger custos suportados ou não pela entidade adjudicante, como sejam:

a) Custos relacionados com a aquisição propriamente dita;

b) Custos de utilização, tais como consumo de energia, de consumíveis e de outros recursos;

c) Custos de manutenção e assistência técnica;

d) Custos de fim de vida, tais como custos de recolha e reciclagem;

e) Custos imputados a externalidades ambientais ligadas ao bem, serviço ou obra durante o seu ciclo de vida, desde que seja possível determinar e confirmar o seu valor monetário, os quais podem incluir o custo das emissões de gases com efeito de estufa e de outras emissões poluentes, assim como outros custos de atenuação das alterações climáticas.

8 - Quando o caderno de encargos submeter à concorrência os custos do ciclo de vida do objeto do contrato a celebrar, o programa do procedimento ou convite deve indicar a metodologia que será utilizada para os calcular.

9 - A metodologia referida no número anterior, quando for aplicada para o cálculo dos custos referidos na alínea e) do n.º 7, deve basear-se também em regras objetivamente verificáveis e não discriminatórias, permitindo que os dados a fornecer pelos concorrentes sejam por estes obtidos mediante esforço razoável.

10 - Caso seja obrigatória, por força do Direito da União Europeia, a utilização de uma metodologia comum para o cálculo dos custos do ciclo de vida, a mesma deve ser aplicada.

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-10-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 76.º

### **Dever de adjudicação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º e no n.º 1 do artigo 80.º-A, o órgão competente para a decisão de contratar deve tomar a decisão de adjudicação e notificá-la aos concorrentes até ao termo do prazo da obrigação de manutenção das propostas.
- 2 - Por motivo devidamente justificado, a decisão de adjudicação pode ser tomada e notificada aos concorrentes após o termo do prazo referido no número anterior, sem prejuízo do direito de recusa da adjudicação pelo concorrente cuja proposta foi a escolhida.
- 3 - Quando a decisão de adjudicação seja tomada e notificada aos concorrentes após o termo do prazo referido no n.º 1, a entidade adjudicante deve indemnizar o concorrente que recuse a adjudicação pelos encargos em que comprovadamente incorreu com a elaboração da respectiva proposta.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 77.º

### **Notificação da decisão de adjudicação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - A decisão de adjudicação é notificada em simultâneo a todos os concorrentes, indicando-se, quando aplicável, o prazo de suspensão previsto no n.º 3 do artigo 95.º ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 104.º, conforme o caso.
- 2 - Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário para:
  - a) Apresentar os documentos de habilitação previstos no artigo 81.º cuja obtenção oficiosa não seja possível nos termos do seu n.º 10;
  - b) Prestar caução, se esta for devida, indicando expressamente o seu valor;
  - c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada;
  - d) Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reduzido a escrito;
  - e) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constituição da sociedade comercial, de acordo com os requisitos fixados nas peças do procedimento e os termos da proposta adjudicada.
- 3 - As notificações referidas nos números anteriores devem ser acompanhadas do relatório final de análise das propostas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 131/2010](#) - [Diário da República n.º 240/2010, Série I de 2010-12-14](#), em vigor a partir de 2011-01-13

## Artigo 78.º

### **Anúncio da adjudicação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Quando o procedimento de formação do contrato tenha sido publicitado através de anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia, a entidade adjudicante deve publicar no referido jornal, no prazo de 30 dias após a celebração de um contrato, um anúncio conforme modelos constantes do anexo v da Diretiva n.º 2014/24/UE, ou do anexo xii da Diretiva n.º 2014/25/UE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, consoante o caso.
- 2 - O disposto no número anterior é também aplicável quando a adjudicação tenha sido decidida na sequência de ajuste direto adotado ao abrigo do disposto nas alíneas a) a c) e e) do n.º 1 do artigo 24.º, nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 25.º, nas alíneas a) a d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 26.º e nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 27.º, sempre que o preço contratual seja igual ou superior:
  - a) Ao referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º, no caso de se tratar de um contrato de empreitada de obras públicas;
  - b) Ao referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º, no caso de se tratar de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de um contrato de aquisição de serviços;
  - c) Ao referido na alínea b) do n.º 3 do artigo 474.º no caso de se tratar de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de um contrato de aquisição de serviços, quando a entidade adjudicante seja o Estado.



3 - Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o disposto no número anterior só é aplicável quando o preço contratual seja igual ou superior:

- a) Ao referido na alínea a) do n.º 4 do artigo 474.º, no caso de se tratar de um contrato de empreitada de obras públicas;
- b) Ao referido na alínea b) do n.º 4 do artigo 474.º, no caso de se tratar de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de um contrato de aquisição de serviços.

4 - O disposto no n.º 1 é ainda aplicável aos procedimentos de formação de acordos quadro e aos procedimentos de formação de contratos a celebrar ao abrigo de um sistema de aquisição dinâmico quando o anúncio com indicação expressa da instituição desse sistema tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia.

5 - A publicação referida no n.º 1 é igualmente aplicável aos contratos celebrados ao abrigo de um acordo-quadro, ou de um sistema de aquisição dinâmico quando o preço contratual acumulado por trimestre ultrapassar os limiares referidos nas alíneas do n.º 2, no prazo de 30 dias após o fim de cada trimestre.

6 - No caso de se tratar da adjudicação de contratos de concessão, devem ainda ser publicados os anúncios conforme os modelos aplicáveis referidos nos artigos 32.º e 33.º da Diretiva n.º 2014/23/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.

7 - Nas situações em que a publicitação do concurso tenha sido efetuada sob a forma de anúncio de pré-informação, ou de anúncio periódico indicativo, e a entidade adjudicante tenha decidido não celebrar mais contratos durante o período abrangido por esse anúncio, o anúncio da adjudicação deve conter uma indicação específica nesse sentido.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 78.º-A

### **Anúncio voluntário de transparência**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Quando a decisão de adjudicação tenha sido tomada na sequência de um procedimento de formação do contrato sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, a entidade adjudicante pode nele publicar um anúncio voluntário de transparência divulgando a sua intenção de celebrar o contrato.

2 - Quando a entidade adjudicante pretenda divulgar a sua intenção de celebrar um contrato no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos do número anterior, deve fazê-lo através de um anúncio conforme modelo constante do formulário-tipo «Pré-anúncio de adjudicação direta» do [Regulamento de Execução \(UE\) 2019/1780](#) da Comissão, de 23 de setembro de 2019, que estabelece os formulários-tipo para publicação de anúncios no âmbito dos processos de adjudicação de contratos públicos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 131/2010 - Diário da República n.º 240/2010, Série I de 2010-12-14](#), em vigor a partir de 2011-01-13

## Artigo 79.º

### **Causas de não adjudicação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Não há lugar a adjudicação, extinguindo-se o procedimento, quando:

- a) [Revogada.]
- b) [Revogada.]
- c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do procedimento;

- d) Circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de contratar o justifiquem;
- e) Não tendo fixado um preço base, a entidade adjudicante considere, fundamentadamente, que todos os preços apresentados são inaceitáveis, nomeadamente por se apurar uma acentuada discrepância entre os preços apresentados e os preços normalmente praticados no mercado;
- f) No procedimento de diálogo concorrencial e de parceria para a inovação, nenhuma das soluções apresentadas satisfaça as necessidades e as exigências da entidade adjudicante;
- g) No procedimento para a celebração de acordo-quadro com várias entidades o número de candidaturas ou propostas apresentadas ou admitidas seja inferior ao número mínimo previsto no programa de concurso;
- h) Todas as propostas sejam consideradas insatisfatórias para a entidade adjudicante por nenhuma delas ter alcançado a pontuação global mínima definida no programa do procedimento ou no convite.

2 - A decisão de não adjudicação, bem como os respectivos fundamentos, deve ser notificada a todos os concorrentes.

3 - No caso da alínea c) do n.º 1, é obrigatório dar início a um novo procedimento no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação da decisão de não adjudicação.

4 - Quando o órgão competente para a decisão de contratar decida não adjudicar com fundamento no disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1, a entidade adjudicante deve indemnizar os concorrentes, cujas propostas não tenham sido excluídas, pelos encargos em que comprovadamente incorreram com a elaboração das respectivas propostas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 80.º

### ***Revogação da decisão de contratar***

1 - A decisão de não adjudicação prevista no artigo anterior determina a revogação da decisão de contratar.

2 - (Revogado)

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 80.º-A

### ***Extinção do procedimento por impossibilidade de adjudicação***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O procedimento extingue-se por impossibilidade de adjudicação, quando:

- a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;
- b) Todas as propostas tenham sido excluídas.

2 - No caso da alínea b) do número anterior, a decisão que verifica a extinção do procedimento, bem como os respetivos fundamentos, deve ser notificada a todos os concorrentes.

3 - Na adjudicação por lotes, a impossibilidade de adjudicação relativa a um ou mais lotes implica a extinção do procedimento apenas quanto a esse ou esses lotes.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Capítulo VIII

### ***Habilitação***

## Artigo 81.º

**Habilitação para contratar**  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 10, nos procedimentos de formação de quaisquer contratos, o adjudicatário deve apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º

2 - A habilitação profissional, bem como o modo de apresentação dos respetivos documentos, obedece às regras e termos a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pela área das obras públicas e da reforma do Estado.

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

7 - [Revogado.]

8 - O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatário, ainda que tal não conste do convite ou do programa do procedimento, a apresentação de quaisquer documentos comprovativos da titularidade das habilitações legalmente exigidas para a execução das prestações objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

9 - Nos casos em que o valor do contrato a celebrar determine a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, o órgão competente para a decisão de contratar deve solicitar ao adjudicatário a apresentação de um plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas, salvo se este for uma pessoa singular ou uma micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei.

10 - As entidades adjudicantes devem obter oficiosamente as informações e documentos necessários à comprovação da habilitação do adjudicatário através de sistemas de interoperabilidade com outras autoridades públicas, nomeadamente os referidos no n.º 1, apenas podendo solicitar a apresentação de documentos cuja obtenção oficiosa não seja possível.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - [Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - [Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 82.º

**Idioma dos documentos de habilitação**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 83.º

**Modo de apresentação dos documentos de habilitação**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

Artigo 83.º-A

**Força probatória dos documentos de habilitação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatário não se encontra abrangido por nenhuma das situações referidas nas alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 55.º um certificado de registo criminal, um documento equivalente emitido pela autoridade judicial ou administrativa competente, ou informação obtida através de ferramentas de interoperabilidade do Estado,

incluindo soluções que permitam a agregação e consulta centralizada de documentos, nomeadamente carteiras digitais, que evidencie que o adjudicatário não se encontra em nenhuma daquelas situações.

2 - As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatário não se encontra abrangido por nenhuma das situações referidas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 55.º um certificado emitido pela entidade competente ou informação obtida através de ferramentas de interoperabilidade do Estado, incluindo soluções que permitam a agregação e consulta centralizada de documentos, nomeadamente carteiras digitais, que evidencie que o adjudicatário não se encontra em nenhuma daquelas situações.

3 - No caso de não emissão dos documentos ou certificados referidos nos números anteriores ou se estes não se referirem a todos os casos referidos nas alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 55.º, podem os mesmos ser substituídos por uma declaração solene, sob compromisso de honra, feita pelo interessado perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um notário, ou um organismo profissional qualificado.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 84.º

### ***Apresentação dos documentos de habilitação por agrupamentos***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 85.º

### ***Notificação da apresentação dos documentos de habilitação***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - O órgão competente para a decisão de contratar notifica em simultâneo todos os concorrentes cujas propostas não tenham sido excluídas da habilitação do adjudicatário para contratar, indicando, se for o caso, o dia em que ocorreu a apresentação dos documentos comprovativos pelo adjudicatário.

2 - O prazo fixado para a apresentação dos documentos de habilitação pode ser prorrogado, por solicitação do adjudicatário formulada ao órgão competente para a decisão de contratar, por um período não superior a cinco dias.

3 - Os documentos de habilitação devem ser disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes cujas propostas não tenham sido excluídas, em plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 86.º

### ***Não apresentação dos documentos de habilitação***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Sempre que possível, o órgão competente para a decisão de contratar deve solicitar ao adjudicatário que proceda ao suprimimento de irregularidades formais relativas à sua habilitação, sendo aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 72.º, com as devidas adaptações.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário:

- Não apresentar os documentos de habilitação no prazo fixado no programa do procedimento ou nos termos do n.º 2 do artigo anterior;
- Não apresentar os documentos solicitados pelo órgão competente para a decisão de contratar nos termos do n.º 8 do artigo 81.º no prazo fixado para o efeito;
- Não proceder ao suprimimento de irregularidades nos termos do disposto no n.º 1, incluindo não apresentar os documentos de habilitação redigidos em língua portuguesa, ou acompanhados de tradução devidamente legalizada no caso de estarem, pela sua

natureza ou origem, redigidos numa outra língua, salvo se o programa do procedimento dispuser diferentemente e estabelecer a suficiência da redação dos documentos em língua estrangeira sem necessidade de tradução.

3 - Sempre que se verifique um facto que determine a caducidade da adjudicação nos termos do n.º 2, o órgão competente para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário relativamente ao qual o facto ocorreu, fixando-lhe um prazo, não superior a cinco dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.

4 - Quando as situações previstas no n.º 2 se verifiquem por facto que não seja imputável ao adjudicatário, o órgão competente para a decisão de contratar deve conceder-lhe, em função das razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos em falta, sob pena de caducidade da adjudicação.

5 - [Revogado.]

6 - Nos casos previstos nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 87.º

### ***Falsidade de documentos e declarações***

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal, a falsificação de qualquer documento de habilitação ou a prestação culposa de falsas declarações determina a caducidade da adjudicação, sendo aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo anterior.

## Artigo 87.º-A

### ***Outras causas de caducidade da adjudicação***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo de outras causas de caducidade previstas no presente Código ou resultantes de outra legislação aplicável, determina ainda a caducidade da adjudicação a ocorrência superveniente de circunstâncias que inviabilizem a celebração do contrato, designadamente por impossibilidade natural ou jurídica, extinção da entidade adjudicante ou do adjudicatário ou como efeito da verificação de que o adjudicatário se encontra em alguma das situações previstas no artigo 55.º, no n.º 6 do artigo 113.º ou nos n.ºs 2 e 3 do artigo 114.º

2 - A caducidade da adjudicação com fundamento no facto de o adjudicatário se encontrar em alguma das situações previstas no artigo 55.º, no n.º 6 do artigo 113.º ou nos n.ºs 2 e 3 do artigo 114.º não deve ser declarada antes de o órgão competente para a decisão de contratar notificar o adjudicatário, fixando-lhe um prazo, não superior a cinco dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, podendo aplicar-se, se for o caso, o regime da relevação de impedimentos previsto no artigo 55.º-A.

3 - Quando as causas de caducidade da adjudicação referidas no n.º 1 respeitem ao adjudicatário, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.

4 - O adjudicatário deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos prejuízos que culposamente tenha causado.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo IX

**Caução****Artigo 88.º****Função da caução****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - No caso de contratos que impliquem o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, deve ser exigida ao adjudicatário a prestação de uma caução destinada a garantir a sua celebração, bem como o exacto e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que assume com essa celebração.

2 - Pode não ser exigida prestação de caução:

- a) Quando o preço contratual for inferior a 1 000 000 €;
- b) Quando se trate de contratos em que o adjudicatário seja uma entidade prevista nos artigos 2.º ou 7.º; ou
- c) Quando se trate dos contratos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 95.º, ainda que exista contrato escrito.

3 - Quando, no caso previsto no número anterior, não tenha sido exigida a prestação de caução, pode a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10 % do valor dos pagamentos a efectuar, desde que tal faculdade seja prevista no caderno de encargos.

4 - Pode não ser exigida a prestação de caução, nos termos previstos no programa do procedimento ou no convite, quando o adjudicatário apresente seguro da execução do contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respectivo preço contratual, ou declaração de assunção de responsabilidade solidária com o adjudicatário, pelo mesmo montante, emitida por entidade bancária, desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado membro da União Europeia, emitido pela entidade que nesse Estado exerça a supervisão seguradora ou bancária, respectivamente.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 89.º****Valor da caução****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o valor da caução é, no máximo, de 5 % do preço contratual, devendo ser fixado em função da complexidade e expressão financeira do respetivo contrato.

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5, quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo por aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 71.º, o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é, no máximo, de 10 % do preço contratual.

3 - Quando, em contratos que não impliquem o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, for exigida a prestação de caução, o valor desta não pode ser superior a 2 % do montante correspondente à utilidade económica imediata do contrato para a entidade adjudicante.

4 - Quando o contrato previr prorrogações, o valor da caução tem por referência o preço do seu período de vigência inicial e cada prorrogação deve ser condicionada à prestação de nova caução, que terá por referência o preço de cada um dos respetivos períodos de vigência.

5 - No caso de contratos de execução duradoura superior a cinco anos, o valor de referência para a aplicação das percentagens referidas nos n.ºs 1 e 2 limita-se ao primeiro terço da duração do contrato.

6 - Na falta de fixação, o valor da caução previsto nos n.ºs 1 e 2 é de 5 % ou de 10 % do preço contratual, respetivamente.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 90.º

**Modo de prestação da caução**

- 1 - O adjudicatário deve prestar a caução no prazo de 10 dias a contar da notificação prevista no n.º 2 do artigo 77.º, devendo comprovar essa prestação junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.
- 2 - A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.
- 3 - O depósito em dinheiro ou títulos é efectuado em Portugal, em qualquer instituição de crédito, à ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a que se destina.
- 4 - Quando o depósito for efectuado em títulos, estes são avaliados pelo respectivo valor nominal, salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliação é feita em 90 % dessa média.
- 5 - O programa do procedimento deve conter os modelos referentes à caução que venha a ser prestada por garantia bancária, por seguro-caução ou por depósito em dinheiro ou títulos.
- 6 - Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita.
- 7 - Tratando-se de seguro-caução, o programa do procedimento pode exigir a apresentação de apólice pela qual uma entidade legalmente autorizada a realizar este seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita.
- 8 - Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, resultar uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são asseguradas pelas outras formas admitidas de prestação da caução.
- 9 - Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário.

## Artigo 91.º

**Não prestação da caução**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não prestar, em tempo e nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, a caução que lhe seja exigida.
- 2 - A caducidade da adjudicação em virtude de o adjudicatário não prestar a caução nos termos do numero anterior não deve ser declarada antes de o órgão competente para a decisão de contratar notificar o adjudicatário, fixando-lhe um prazo, não superior a cinco dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.
- 3 - Quando o adjudicatário não prestar a caução que lhe for exigida, nos termos do n.º 1, em virtude da verificação de facto que não lhe seja imputável, o órgão competente para a decisão de contratar deve conceder-lhe, em função das razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos em falta, sob pena de caducidade da adjudicação.
- 4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, no caso previsto no n.º 1, o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.
- 5 - A não prestação da caução pelo adjudicatário, no caso de empreitadas ou de concessões de obras públicas, deve ser imediatamente comunicada ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 88.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Capítulo X

**Confirmação de compromissos**



## Artigo 92.º

**Prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos**

A pedido fundamentado do adjudicatário, o órgão competente para a decisão de contratar pode prorrogar o prazo que tenha sido fixado para a confirmação dos compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da sua proposta.

## Artigo 93.º

**Não confirmação de compromissos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A adjudicação caduca se o adjudicatário não confirmar os compromissos referidos no artigo anterior no prazo fixado para o efeito ou até ao termo da respectiva prorrogação.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o órgão competente para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário, fixando-lhe um prazo, não superior a cinco dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso previsto no n.º 1, o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Capítulo XI

**Celebração do contrato**

## Artigo 94.º

**Redução do contrato a escrito**

1 - Salvo nos casos previstos no artigo seguinte, o contrato deve ser reduzido a escrito através da elaboração de um clausulado em suporte informático com a aposição de assinaturas eletrónicas, podendo sê-lo em suporte de papel quando não tiver sido utilizada plataforma eletrónica para a tramitação do procedimento.

2 - Salvo disposição em contrário constante do programa do procedimento, as despesas e os encargos inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade da entidade adjudicante, com excepção dos impostos legalmente devidos pelo adjudicatário.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 95.º

**Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato a escrito**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Salvo previsão expressa no programa do procedimento, não é exigível a redução do contrato a escrito:

- a) Quando se trate de contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo preço contratual não exceda 30 000 €;
- b) Quando se trate de locar ou de adquirir bens móveis ou de adquirir serviços ao abrigo de um contrato público de aprovisionamento;
- c) Quando se trate de locar ou de adquirir bens móveis ou de adquirir serviços nos seguintes termos:
  - i) O fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços deva ocorrer integralmente no prazo máximo de 20 dias a contar da data em que o adjudicatário comprove a prestação da caução ou, se esta não for exigida, da data da notificação da adjudicação;

ii) A relação contratual se extinga com o fornecimento dos bens ou com a prestação dos serviços, sem prejuízo da manutenção de obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas inequivocamente em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia dos bens ou serviços adquiridos; e

iii) O contrato não esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas; ou

d) Quando se trate de contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e cujo preço contratual não exceda 75 000 €.

2 - A redução do contrato a escrito pode ser dispensada pelo órgão competente para a decisão de contratar, mediante decisão fundamentada, quando:

a) A segurança pública interna ou externa o justifique;

b) Seja adoptado um concurso público urgente; ou

c) Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja necessário dar imediata execução ao contrato.

3 - Quando a redução do contrato a escrito não tenha sido exigida ou tenha sido dispensada nos termos do disposto nos números anteriores, entende-se que o contrato resulta da conjugação do caderno de encargos com o conteúdo da proposta adjudicada, não se podendo, porém, dar início a qualquer aspecto da sua execução antes de decorrido o prazo de 10 dias a contar da data da notificação da decisão de adjudicação e, em qualquer caso, nunca antes da apresentação de todos os documentos de habilitação exigidos, da comprovação da prestação da caução, quando esta for devida, e da confirmação dos compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º

4 - O prazo de 10 dias previsto no número anterior não é aplicável quando:

a) Não tenha sido publicado anúncio do procedimento no Jornal Oficial da União Europeia;

b) [Revogada.]

c) Se trate da celebração de contrato ao abrigo de acordo quadro cujos termos abranjam todos os seus aspectos ou que tenha sido celebrado apenas com uma entidade;

d) Só tenha sido apresentada uma proposta.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 131/2010 - Diário da República n.º 240/2010, Série I de 2010-12-14](#), em vigor a partir de 2011-01-13

## **Artigo 96.º**

### **Conteúdo do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Faz parte integrante do contrato, quando este for reduzido a escrito, um clausulado que deve conter os seguintes elementos:

a) A identificação das partes e dos respectivos representantes, assim como do título a que intervêm, com indicação dos actos que os habilitem para esse efeito;

b) A indicação do acto de adjudicação e do acto de aprovação da minuta do contrato;

c) A descrição do objecto do contrato;

d) O preço contratual ou o preço a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu cálculo, os elementos necessários à sua determinação;

e) O prazo de execução das principais prestações objecto do contrato;

f) Os ajustamentos aceites pelo adjudicatário;

g) A referência à caução prestada pelo adjudicatário;

h) Se for o caso, a classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente ao contrato, a realizar no ano económico da celebração do mesmo ou, no caso de tal despesa se realizar em mais de um ano económico, a indicação da disposição legal habilitante ou do plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execução ou ainda do instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela repartição de despesa;

i) A identificação do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do artigo 290.º-A;

j) As eventuais condições de modificação do contrato expressamente previstas no caderno de encargos, incluindo cláusulas de revisão ou opção, claras, precisas e inequívocas.

2 - Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito:

- a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
- b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao caderno de encargos;
- c) O caderno de encargos;
- d) A proposta adjudicada;
- e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.

3 - Sempre que a entidade adjudicante considere conveniente, o clausulado do contrato pode também incluir uma reprodução do caderno de encargos completada por todos os elementos resultantes dos documentos referidos nas alíneas a), b), d) e e) do número anterior.

4 - [Revogado.]

5 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2, a prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número.

6 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º

7 - São nulos os contratos a que falte algum dos elementos essenciais referidos nas alíneas a) a i) do n.º 1, salvo se os mesmos constarem dos documentos identificados no n.º 2.

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 97.º

### **Preço contratual**

1 - Para efeitos do presente Código, entende-se por preço contratual o preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do contrato.

2 - Está incluído no preço contratual, nomeadamente, o preço a pagar pela execução das prestações objecto do contrato na sequência de qualquer prorrogação contratualmente prevista, expressa ou tácita, do respectivo prazo.

3 - Não está incluído no preço contratual o acréscimo de preço a pagar em resultado de:

- a) Modificação objectiva do contrato;
- b) Reposição do equilíbrio financeiro prevista na lei ou no contrato;
- c) Prémios por antecipação do cumprimento das prestações objecto do contrato.

## Artigo 98.º

### **Aprovação da minuta do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Nos casos em que a celebração do contrato implique a sua redução a escrito, a respetiva minuta é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar em simultâneo com a decisão de adjudicação.

2 - [Revogado.]

3 - A aprovação da minuta do contrato a celebrar tem por objectivo verificar se o seu conteúdo está conforme à decisão de contratar e a todos os documentos que o integram nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 5 do artigo 96.º, sem prejuízo de serem propostos ajustamentos nos termos do disposto no artigo seguinte.

4 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 99.º

**Ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O órgão competente para a decisão de contratar pode propor ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar, desde que estes resultem de exigências de interesse público e, tratando-se de procedimento em que se tenha analisado e avaliado mais de uma proposta, seja objectivamente demonstrável que a respectiva ordenação não seria alterada se os ajustamentos propostos tivessem sido reflectidos em qualquer das propostas.

2 - Os ajustamentos referidos no número anterior não podem implicar, em caso algum:

a) A violação dos parâmetros base fixados no caderno de encargos nem a dos aspectos da execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência;

b) A inclusão de soluções contidas em proposta apresentada por outro concorrente.

3 - Os ajustamentos propostos nos termos do n.º 1 podem abranger a exclusão de termos ou condições constantes da proposta adjudicada que se reportem a aspetos da execução do contrato não regulados pelo caderno de encargos e que não sejam considerados necessários a essa execução ou sejam considerados desproporcionados.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 100.º

**Notificação da minuta do contrato**

1 - Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, o órgão competente para a decisão de contratar notifica-a ao adjudicatário, assinalando expressamente os ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo anterior.

2 - (Revogado).

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 101.º

**Aceitação da minuta do contrato**

A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos cinco dias subsequentes à respetiva notificação, ou nos dois dias subsequentes no caso dos procedimentos de ajuste direto ou consulta prévia.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 102.º

**Reclamação da minuta do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 5 do artigo 96.º ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos.

2 - No prazo de 10 dias a contar da recepção da reclamação, o órgão que aprovou a minuta do contrato notifica o adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação.

3 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatário não fazem parte integrante do contrato.

4 - Fazem parte integrante do contrato os ajustamentos propostos nos termos do n.º 3 do artigo 99.º relativos à exclusão de termos ou condições constantes da proposta adjudicada considerados desnecessários ou desproporcionados, quando, recusados pelo adjudicatário, tenham sido confirmados pelo órgão competente para a decisão de contratar.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 103.º

#### **Notificação dos ajustamentos ao contrato**

Os ajustamentos ao contrato que sejam aceites pelo adjudicatário devem ser notificados a todos os concorrentes cujas propostas não tenham sido excluídas.

### Artigo 104.º

#### **Outorga do contrato**

1 - A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitação da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de:

- a) Decorridos 10 dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes;
- b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos;
- c) Comprovada a prestação da caução, quando esta for devida, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 90.º;
- d) Confirmados os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º

2 - O prazo de 10 dias previsto na alínea a) do número anterior não é aplicável quando:

- a) O contrato tenha sido celebrado ao abrigo de um procedimento de ajuste direto ou de consulta prévia, ou, nos demais procedimentos, quando o anúncio não tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia;
- b) (Revogada.)
- c) Se trate da celebração de contrato ao abrigo de acordo quadro cujos termos abranjam todos os seus aspectos ou que tenha sido celebrado apenas com uma entidade.
- d) Só tenha sido apresentada uma proposta.

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de contratar comunica ao adjudicatário o seguinte:

- a) No caso de assinatura presencial do contrato, a data, a hora e o local em que ocorrerá a respetiva outorga, com a antecedência mínima de cinco dias;
- b) No caso de assinatura por meios eletrónicos, o prazo para a outorga e remessa do contrato, não podendo em caso algum esse prazo ser inferior a três dias.

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nos procedimentos pré-contratuais que tenham sido adotados segundo critério de urgência, ou em qualquer outro tipo de procedimento, desde que por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, ainda que posteriores à decisão de contratar, caso seja necessário dar imediata execução ao contrato, a redução a escrito pode ocorrer em momento posterior ao do início das prestações contratuais, devendo o contrato ser outorgado no prazo máximo de 30 dias após essa data.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 131/2010](#) - [Diário da República n.º 240/2010, Série I de 2010-12-14](#), em vigor a partir de 2011-01-13

### Artigo 105.º

#### **Não outorga do contrato**

1 - A adjudicação caduca nos seguintes casos:

- a) Se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato;
- b) Se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não remeter o contrato assinado eletronicamente, no prazo fixado pelo órgão competente para a decisão de contratar;

c) Se, no caso de o adjudicatário ser um agrupamento, os seus membros não se tiverem associado nos termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º

2 - Nos casos previstos no número anterior, o adjudicatário perde a caução prestada a favor da entidade adjudicante, devendo o órgão competente para a decisão de contratar adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.

3 - Se, por facto que lhe seja imputável, a entidade adjudicante não outorgar o contrato no prazo previsto no n.º 1 do artigo anterior, o adjudicatário pode desvincular-se da proposta, devendo aquela liberar a caução que este haja prestado, sem prejuízo do direito a ser indemnizado por todas as despesas e demais encargos em que comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com a prestação da caução.

4 - No caso previsto no número anterior, o adjudicatário pode, em alternativa, exigir judicialmente a celebração do contrato.

5 - (Revogado).

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 106.º

### ***Representação na outorga do contrato***

1 - Na outorga do contrato, a representação das entidades adjudicantes referidas nas alíneas a) a c), f) e g) do n.º 1 do artigo 2.º cabe ao órgão competente para a decisão de contratar.

2 - No caso das entidades adjudicantes referidas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 2.º, a representação na outorga do contrato cabe ao órgão designado no respectivo diploma orgânico ou nos respectivos estatutos, independentemente do órgão que tenha tomado a decisão de contratar.

3 - Nos casos em que o órgão competente nos termos do disposto nos números anteriores seja um órgão colegial, a representação na outorga do contrato cabe ao presidente desse órgão.

4 - Relativamente às entidades adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo 2.º ou no n.º 1 do artigo 7.º, a representação na outorga do contrato cabe a quem, nos termos da lei ou dos respectivos estatutos, tiver poderes para as obrigar.

5 - A competência prevista nos números anteriores para a representação da entidade adjudicante na outorga do contrato pode ser delegada nos termos gerais.

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Capítulo XII

### ***Relatórios***

## Artigo 107.º

### ***Informações sobre o procedimento***

1 - A entidade adjudicante deve conservar, pelo prazo de quatro anos a contar da data da celebração do contrato, todos os documentos relativos ao procedimento de formação que permitam justificar todas as decisões tomadas e fornecer à Comissão Europeia as informações que esta solicitar sobre o mesmo, nomeadamente:

- a) A decisão de escolha do procedimento e respectivos fundamentos;
- b) A identificação dos candidatos e dos concorrentes;
- c) O teor das candidaturas e das propostas apresentadas;
- d) A decisão de qualificação e respectivos fundamentos;
- e) A decisão de adjudicação e respectivos fundamentos;
- f) Os fundamentos da eventual exclusão de candidaturas e de propostas;
- g) As eventuais causas de não adjudicação;
- h) O objecto do contrato e o respectivo preço contratual.

2 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável a todas as notificações e comunicações.

3 - A entidade adjudicante deve enviar à Comissão Europeia, a pedido desta, um relatório contendo as informações sobre o procedimento e as decisões nele tomadas.

## Artigo 108.º

### **Relatório de contratação**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo XIII

### **Delegação de competências**

## Artigo 109.º

### **Norma de habilitação**

1 - Todas as competências atribuídas pelo presente Código ao órgão competente para a decisão de contratar podem ser delegadas, sem prejuízo do disposto na parte final no n.º 2 do artigo 69.º

2 - As competências atribuídas pelo artigo 37.º ao ministro ou ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças e ao ministro ou ao membro do Governo Regional da tutela sectorial só podem ser delegadas em membros do Governo ou do Governo Regional, consoante o caso.

3 - A delegação da competência para autorização da despesa inerente ao contrato a celebrar ou, quando o contrato a celebrar não implique o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, a delegação da competência para a decisão de contratar, implica a delegação das demais competências do órgão competente para a decisão de contratar atribuídas pelo presente Código, excepto daquelas que o delegante expressamente reservar para si.

#### **Notas:**

[Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020 - Diário da República n.º 56/2020, Série I de 2020-03-19](#) Em virtude da cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, que procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, operada pela Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março, é respristinado o artigo 109.º na redação do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

Alterado pelo/a [Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020 - Diário da República n.º 56/2020, Série I de 2020-03-19](#), em vigor a partir de 2020-03-19

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 170/2019 - Diário da República n.º 233/2019, Série I de 2019-12-04](#), em vigor a partir de 2019-12-05

## Artigo 110.º

### **Delegação de competências nos órgãos dos institutos públicos**

Quando a entidade adjudicante seja um instituto público e a competência para a autorização da despesa inerente ao contrato a celebrar tenha sido exercida pelo ministro ou pelo membro do Governo Regional da tutela, consideram-se delegadas no respectivo órgão de direcção todas as competências atribuídas pelo presente Código ao órgão competente para a decisão de contratar, sem prejuízo de o delegante poder reservar para si qualquer daquelas competências.

## Artigo 111.º

### **Delegação das competências do Conselho de Ministros ou do Conselho do Governo Regional**

Quando o órgão competente para a decisão de contratar seja o Conselho de Ministros ou o Conselho do Governo Regional, consideram-se delegadas no Primeiro-Ministro ou no Presidente do Governo Regional, consoante o caso, todas as competências atribuídas pelo presente Código.



Título III  
***Tramitação procedimental***

Capítulo I  
***Consulta prévia e ajuste direto***

Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Secção I  
***Regime geral***

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Artigo 112.º  
***Noção de consulta prévia e de ajuste direto***

1 - A consulta prévia é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar os aspetos da execução do contrato a celebrar.

2 - O ajuste direto é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua escolha a apresentar proposta.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 113.º  
***Escolha das entidades convidadas***  
**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 128.º, a escolha das entidades convidadas a apresentar proposta nos procedimentos de consulta prévia ou de ajuste direto cabe ao órgão competente para a decisão de contratar.

2 - Não podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência de consulta prévia ou ajuste direto adotados nos termos do disposto nas alíneas c) e d) do artigo 19.º e alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 20.º, consoante o caso, propostas para a celebração de contratos cujo preço contratual acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alíneas.

3 - Para efeitos do disposto no número anterior:

a) Quando a entidade adjudicante seja o Estado ou uma região autónoma, apenas são tidos em conta os contratos celebrados no âmbito do mesmo gabinete governamental, serviço central ou serviço periférico de cada ministério ou secretaria regional, respetivamente;

b) Quando a entidade adjudicante seja um município, são tidos em conta, autonomamente, os contratos celebrados no âmbito de cada serviço municipalizado.

4 - O disposto no n.º 2 não se aplica aos procedimentos de ajuste direto para a formação de contratos de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços de uso corrente promovidos por autarquias locais sempre que:

a) A entidade convidada seja uma pessoa singular ou uma micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei, com sede e atividade efetiva no território do concelho em que se localize a entidade adjudicante; e

b) A entidade adjudicante demonstre fundamentadamente que, nesse território, a entidade convidada é a única fornecedora do tipo de bens ou serviços a locar ou adquirir.

5 - Não podem igualmente ser convidadas a apresentar propostas entidades que tenham executado obras, fornecido bens móveis ou prestado serviços à entidade adjudicante, a título gratuito, no ano económico em curso ou nos dois anos económicos anteriores, exceto se o tiverem feito ao abrigo do Estatuto do Mecenato.

6 - Não podem também ser convidadas a apresentar propostas entidades criadas ou utilizadas com o propósito ou com o resultado de se defraudar o disposto nos n.ºs 2 e 5.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 114.º

### **Número de entidades convidadas**

1 - No procedimento de consulta prévia, a entidade adjudicante deve convidar a apresentar proposta, pelo menos, três entidades.

2 - As entidades a convidar nos termos do número anterior não podem ser especialmente relacionadas entre si, considerando-se existir uma relação especial entre as entidades que:

- a) Partilhem o mesmo beneficiário efetivo;
- b) Partilhem pelo menos um membro de órgão de administração ou direção;
- c) Se encontrem em relação de simples participação, participação recíproca, domínio ou grupo, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

3 - Não podem também ser convidadas a apresentar propostas entidades criadas ou utilizadas com o propósito ou com o resultado de se defraudar o disposto no número anterior.

4 - No caso de o ajuste direto ser adotado ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, a entidade adjudicante deve convidar a apresentar propostas para a concretização ou o desenvolvimento dos trabalhos de conceção todos os selecionados no concurso de conceção.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 115.º

### **Convite**

1 - O convite à apresentação de proposta deve indicar:

- a) A identificação do procedimento e da entidade adjudicante;
- b) O órgão que tomou a decisão de contratar e, no caso de esta ter sido tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu, com menção das decisões de delegação ou subdelegação e do local da respectiva publicação;
- c) O fundamento da escolha do procedimento de consulta prévia ou de ajuste direto;
- d) O valor estimado do contrato ou, se for o caso, o preço base;
- e) Os documentos referidos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 57.º e, se for o caso, no artigo 57.º-A;
- f) Os documentos que constituem a proposta que podem ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º;
- g) O prazo para a apresentação da proposta;
- h) O modo de apresentação da proposta, através de meio de transmissão eletrónica de dados ou de plataforma eletrónica;

- i) O modo de prestação da caução ou os termos em que não seja exigida essa prestação de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 88.º;
- j) O valor da caução, quando esta for exigida;
- k) O prazo para a apresentação, pelo adjudicatário, dos documentos de habilitação, que pode ser até cinco dias, bem como o prazo a conceder pela entidade adjudicante para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação;
- l) A pontuação global mínima das propostas, para os efeitos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 79.º, se for o caso;
- m) Uma lista, meramente indicativa e tendo por referência o momento do início do procedimento, das categorias, retribuições e quaisquer regalias dos trabalhadores cujos contratos poderão ser transmitidos ao adjudicatário, quando a execução do contrato envolva a transmissão do estabelecimento.

2 - Tratando-se de procedimento de consulta prévia, o convite deve também indicar:

a) Se as propostas apresentadas serão objecto de negociação e, em caso afirmativo:

- i) Quais os aspectos da execução do contrato a celebrar que a entidade adjudicante não está disposta a negociar;
- ii) Se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por via electrónica e os respectivos termos;
- b) A modalidade do critério de adjudicação e os eventuais fatores e subfatores que o densificam, não sendo, porém, necessário um modelo ou uma grelha de avaliação das propostas.

3 - [Revogado.]

4 - O convite e a proposta devem ser enviados através de meios eletrónicos ou através de plataforma eletrónica.

5 - Quando o ajuste directo seja adoptado ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º:

- a) O critério de adjudicação pode ter em conta a ordenação das propostas efectuada no âmbito do concurso de concepção;
- b) O caderno de encargos deve ser substancialmente idêntico ao que acompanhou os termos de referência do concurso de concepção.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 116.º

### ***Esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento***

Quando o prazo fixado para a apresentação da proposta seja inferior a seis dias, os esclarecimentos sobre as peças do procedimento podem ser prestados e as retificações das mesmas podem ser efetuadas até ao dia anterior ao termo daquele prazo.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 117.º

### ***Agrupamentos***

1 - Pode apresentar proposta num procedimento de consulta prévia ou de ajuste direto um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, desde que um dos seus membros tenha sido a entidade convidada para esse efeito.

2 - A entidade convidada não pode integrar um agrupamento quando a consulta prévia ou o ajuste direto seja adotado:

- a) Ao abrigo das alíneas c) e d) do artigo 19.º, das alíneas c) e d) do artigo 20.º e das alíneas b) e c) do artigo 21.º; ou
- b) Para a formação de um contrato ao abrigo de um acordo quadro.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 118.º

### ***Negociações***

1 - No procedimento de consulta prévia, quando constar do convite a indicação de que as propostas apresentadas são objeto de negociação, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º, há lugar a uma fase de negociação, conduzida pelo júri, ou pelos serviços da entidade adjudicante, se for o caso, que deve incidir apenas sobre os atributos das propostas.

2 - O número anterior não se aplica às propostas que sejam excluídas por qualquer dos motivos previstos no n.º 2 do artigo 70.º, aplicáveis com as necessárias adaptações.

3 - À exclusão de propostas a que se refere o número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o regime de audiência prévia constante do artigo 123.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 119.º

### ***Representação dos concorrentes nas sessões de negociação***

Os concorrentes devem fazer-se representar nas sessões de negociação pelos seus representantes legais ou pelos representantes comuns dos agrupamentos concorrentes, se existirem, podendo ser acompanhados por técnicos por eles indicados.

## Artigo 120.º

### ***Formalidades a observar***

1 - O júri notifica os concorrentes, com uma antecedência mínima de três dias, da data, da hora e do local da primeira sessão de negociações, agendando as restantes sessões nos termos que tiver por convenientes.

2 - Na notificação referida no número anterior o júri deve indicar o formato adoptado para as negociações, nomeadamente se decorrem em separado ou em conjunto com os diversos concorrentes, podendo, porém, a qualquer momento, alterar esse formato, desde que os informe previamente.

3 - De cada sessão de negociações é lavrada acta, a qual deve ser assinada pelos membros presentes do júri e pelos representantes presentes dos concorrentes, devendo fazer-se menção da recusa de algum destes em assiná-la.

4 - Os concorrentes devem ter idênticas oportunidades de propor, de aceitar e de contrapor modificações das respectivas propostas durante as sessões de negociação.

5 - As actas e quaisquer outras informações ou comunicações, escritas ou orais, prestadas pelos concorrentes à entidade adjudicante devem manter-se sigilosas durante a fase de negociação.

## Artigo 121.º

### ***Versões finais das propostas***

1 - Quando o júri der por terminada a negociação, notifica imediatamente os concorrentes para, em prazo por ele para o efeito fixado, apresentarem as versões finais integrais das propostas, as quais não podem conter atributos diferentes dos constantes das respectivas versões iniciais no que respeita aos aspectos da execução do contrato a celebrar que a entidade adjudicante tenha indicado não estar disposta a negociar.

2 - Depois de entregues as versões finais das propostas, não podem as mesmas ser objecto de quaisquer alterações.

## Artigo 122.º

### ***Relatório preliminar***

1 - Após a análise das versões iniciais e finais das propostas e a aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora um relatório preliminar fundamentado no prazo de três dias, no qual deve propor a ordenação das mesmas, salvo no caso previsto no n.º 4 do

artigo 67.º

2 - No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o júri deve também propor, fundamentadamente, a exclusão das propostas por qualquer dos motivos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º, aplicáveis com as necessárias adaptações, bem como das que sejam apresentadas em violação do disposto na parte final do n.º 1 do artigo anterior.

3 - Do relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos concorrentes nos termos do disposto no artigo 72.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 123.º

### ***Audiência prévia***

1 - Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o júri envia-o a todos os concorrentes, fixando-lhes um prazo, não inferior a três dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.

2 - Durante a fase de audiência prévia, os concorrentes têm acesso às actas das sessões de negociação com os demais concorrentes e às informações e comunicações escritas de qualquer natureza que estes tenham prestado, bem como às versões finais integrais das propostas apresentadas.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 124.º

### ***Relatório final***

1 - Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera as observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a exclusão de propostas se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º

2 - No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte uma alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, restrita aos concorrentes interessados, sendo subsequentemente aplicável o disposto no número anterior.

3 - O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de ajuste directo, é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar.

4 - Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de adjudicação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 125.º

### ***Adjudicação no caso de apresentação de uma única proposta***

1 - Quando tenha sido apresentada uma única proposta, compete aos serviços da entidade adjudicante pedir esclarecimentos sobre a mesma e submeter o projecto da decisão de adjudicação ao órgão competente para a decisão de contratar.

2 - No caso previsto no número anterior, não há lugar às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final, podendo, porém, o concorrente ser convidado a melhorar a sua proposta.

## Artigo 126.º

### ***Apresentação de documentos de habilitação***

REVOGADO pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 127.º

### **Publicitação e eficácia do contrato**

1 - A celebração de quaisquer contratos na sequência de consulta prévia ou ajuste direto deve ser publicitada, pela entidade adjudicante, no portal dos contratos públicos através de uma ficha conforme modelo constante de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - [Revogado.]

3 - A publicitação referida no n.º 1 é condição de eficácia do respetivo contrato para efeitos de quaisquer pagamentos, independentemente da sua redução ou não a escrito.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 27.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

## Secção II

### **Regime geral**

## Secção III

### **Consulta prévia especial**

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 127.º-A

### **Noção e regime de consulta prévia especial**

1 - A consulta prévia especial é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos cinco entidades à sua escolha a apresentar proposta.

2 - A consulta prévia especial rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam a consulta prévia de regime geral, em tudo o que não esteja especialmente previsto na presente secção.

3 - À consulta prévia especial é aplicável o disposto nos n.ºs 2 a 6 do artigo 161.º-B.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 127.º-B

### **Âmbito e condicionalismos de adoção da consulta prévia especial**

O procedimento de consulta prévia especial pode ser adotado para a formação de contratos, quando o valor estimado do contrato for, simultaneamente, inferior aos limiares referidos nos n.ºs 2, 3 ou 4 do artigo 474.º, consoante o caso, e inferior a 2 000 000 euros, que tenham por objeto:

a) A execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus;

b) A promoção de habitação pública ou de custos controlados, bem como naquela cujas competências de gestão patrimonial foram transferidas para os municípios;

- c) A intervenção nos imóveis cuja titularidade e gestão tenha sido transferida para os municípios, no âmbito do processo de descentralização de competências;
- d) A locação ou a aquisição de equipamentos informáticos, a aquisição, renovação, prorrogação ou manutenção de licenças ou serviços de software, a aquisição de serviços de computação ou de armazenamento em cloud, assim como a aquisição de serviços de consultoria ou assessoria e a realização de obras necessárias ao desenvolvimento de processos de transformação digital;
- e) A locação ou aquisição de bens móveis, a aquisição de serviços ou a realização de obras públicas e se destinem à construção, renovação ou reabilitação de imóveis no âmbito do setor da saúde, das unidades de cuidados continuados e integrados, e do apoio social no âmbito das pessoas idosas, da deficiência, da infância e da juventude;
- f) A promoção de intervenções que, por despacho do membro do Governo responsável pelo respetivo setor de atividade, sejam consideradas prioritárias ou estratégicas para o desenvolvimento regional ou nacional.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 127.º-C

### ***Escolha das entidades convidadas***

1 - Além das referidas nos n.ºs 5 e 6 do artigo 113.º, também não podem ser convidadas a apresentar propostas em procedimentos de consulta prévia especial entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência de consulta prévia especial, propostas para a celebração de contratos cujo objeto seja constituído por prestações do mesmo tipo das do contrato a celebrar e cujo preço contratual acumulado seja:

- a) Igual ou superior a 2 000 000 €, no caso de empreitadas e concessões de obras públicas ou de concessões de serviços;
- b) Igual ou superior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n.º 3 ou na alínea b) do n.º 4 do artigo 474.º, consoante o caso.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, são do mesmo tipo as prestações que se revelem aptas a satisfazer uma mesma necessidade da entidade adjudicante.

#### **Notas:**

[Artigo 7.º, Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#) Os valores previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo, aplicam-se aos procedimentos iniciados a partir de 1 de outubro de 2026, devendo o cálculo aí previsto ter em consideração o valor acumulado dos contratos celebrados através do procedimento de consulta prévia simplificada ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Secção IV

### ***Ajuste direto simplificado***

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 128.º

### ***Tramitação***

1 - No caso de se tratar de ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição de serviços cujo preço contratual não seja superior a (euro) 5 000, ou no caso de empreitadas de obras públicas, a (euro) 10 000, a adjudicação pode ser feita pelo órgão competente para a decisão de contratar, diretamente, sobre uma fatura ou um documento equivalente apresentado pela entidade convidada, com dispensa de tramitação eletrónica.

2 - À decisão de adjudicação prevista no número anterior está subjacente a decisão de contratar e a decisão de escolha do ajuste direto nos termos do disposto na alínea d) do artigo 19.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º

3 - O procedimento de ajuste direto regulado na presente secção está dispensado de quaisquer outras formalidades previstas no presente Código, incluindo as relativas à celebração do contrato, à publicitação prevista no artigo 465.º e à designação do gestor do



contrato previsto no artigo 290.º-A, assim como do regime de faturação eletrónica.

4 - O regime previsto no presente artigo é aplicável, nos limites previstos no n.º 1, às aquisições de bens e serviços realizadas através de plataformas de intermediação online.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 129.º**

### **Prazo e preços**

Nos contratos celebrados na sequência do ajuste directo regulado na presente secção:

- a) O prazo de vigência não pode ter duração superior a três anos a contar da decisão de adjudicação nem pode ser prorrogado, sem prejuízo da existência de obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas inequivocamente em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia dos bens ou serviços adquiridos;
- b) O preço contratual não é passível de revisão.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## **Artigo 129.º-A**

### **Contratação em situações excecionais**

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - As entidades adjudicantes podem ainda adotar o procedimento previsto na presente secção para a realização das intervenções necessárias à reconstrução e reabilitação de áreas afetadas e à prestação de apoio a pessoas singulares e coletivas na sequência da verificação de eventos que impliquem uma declaração de estado de sítio, de estado de emergência ou de situação de calamidade, até aos seguintes limiares:

- a) 500 000 € na formação de contratos de empreitada de obras públicas;
- b) 100 000 € na formação de contratos de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços.

2 - Nos procedimentos de ajuste direto simplificado adotados ao abrigo do número anterior cujo valor seja superior ao previsto no n.º 1 do artigo 128.º, as partes devem, antes do início da execução do contrato, proceder à estipulação e redução a escrito da descrição sumária do objeto, do prazo de execução do contrato e do preço contratual.

3 - Com fundamento no presente artigo, o ajuste direto pode ser adotado apenas pelo período de um ano após o termo da vigência da declaração de estado de sítio, de estado de emergência ou de situação de calamidade.

4 - Aos procedimentos de formação de contratos previstos no n.º 1 não se aplica o disposto nos n.ºs 2 a 4 e 6 do artigo 113.º

5 - Os contratos cujo preço contratual seja igual ou superior ao previsto no n.º 1 do artigo 128.º devem ser publicitados no portal dos contratos públicos, mediante formulário eletrónico no qual se identifique:

- a) O objeto do contrato;
- b) O tipo de procedimento;
- c) A entidade adjudicante;
- d) O adjudicatário;
- e) O preço contratual;
- f) O prazo de execução.

6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, sempre que a necessidade de dar imediata execução às prestações contratuais o justifique, a estipulação e redução a escrito ali prevista pode ocorrer no prazo máximo de 30 dias a contar do início da execução material do contrato, ou concomitantemente com a emissão da primeira fatura, consoante o que ocorrer primeiro.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Capítulo II

### **Concurso público**

### Secção I

#### **Anúncio e peças do concurso**

#### Artigo 130.º

##### **Anúncio**

- 1 - O concurso público é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.
- 2 - O anúncio referido no número anterior ou um resumo dos seus elementos mais importantes pode ser posteriormente divulgado por qualquer outro meio considerado conveniente, nomeadamente através da sua publicação em plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.

#### Artigo 131.º

##### **Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Quando a entidade adjudicante tenha de publicitar o concurso público no Jornal Oficial da União Europeia deve fazê-lo através de um anúncio contendo as menções previstas na parte C do anexo v da [Diretiva 2014/24/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.
- 2 - No caso de se tratar de um contrato de concessão de obras públicas ou de serviços, o anúncio a que se refere o número anterior deve conter a informação constante do anexo v da [Diretiva 2014/23/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.
- 3 - Quando o contrato a celebrar diga respeito a uma ou a várias das atividades exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o anúncio a publicar no Jornal Oficial da União Europeia deve conter a informação constante do anexo xi da [Diretiva 2014/25/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.
- 4 - [Revogado.]
- 5 - Deve ser junto ao processo de concurso documento comprovativo da data do envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
- 6 - A publicação do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia não dispensa a publicação do anúncio referido no n.º 1 do artigo anterior.
- 7 - O envio para publicação dos anúncios referidos no número anterior deve ocorrer em simultâneo.
- 8 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

#### Artigo 132.º

##### **Programa do concurso**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O programa do concurso público deve indicar:

- a) A identificação do concurso;
- b) A entidade adjudicante;
- c) O órgão que tomou a decisão de contratar e, no caso de esta ter sido tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu, com menção das decisões de delegação ou subdelegação e do local da respectiva publicação;
- d) O fundamento da escolha do concurso público, quando seja feita ao abrigo do disposto no artigo 28.º;
- e) O valor estimado do contrato ou, se for o caso, o preço base;
- f) O órgão competente para prestar esclarecimentos;
- g) Os documentos de habilitação, diretamente relacionados com o objeto do contrato a celebrar, a apresentar nos termos do n.º 2 do artigo 81.º;
- h) O prazo para a apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário;
- i) Os documentos referidos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 57.º e, se for o caso, no artigo 57.º-A;
- j) Os documentos que constituem a proposta que podem ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º;
- k) Se é ou não admissível a apresentação de propostas variantes e, em caso afirmativo, o número máximo de propostas variantes admitidas;
- l) O prazo para a apresentação das propostas;
- m) O prazo da obrigação de manutenção das propostas, quando superior ao previsto no artigo 65.º;
- n) A modalidade do critério de adjudicação, bem como, se necessário, o modelo ou a grelha de avaliação das propostas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 74.º, respetivamente;
- o) O modo de prestação da caução ou os termos em que não seja exigida essa prestação de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 88.º;
- p) O valor da caução, quando esta for exigida;
- q) A possibilidade de adoção de um ajuste direto, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, quando for o caso;
- r) A indicação de que se trata de um contrato reservado, nos termos dos artigos 54.º-A ou 250.º-D, se for o caso;
- s) A pontuação global mínima das propostas, para os efeitos previstos na alínea h) do n.º 1 do artigo 79.º, se for o caso;
- t) Uma lista, meramente indicativa e tendo por referência o momento do início do procedimento, das categorias, retribuições e quaisquer regalias dos trabalhadores cujos contratos poderão ser transmitidos ao adjudicatário, quando a execução do contrato a celebrar envolva a transmissão de estabelecimento.

2 - O programa de concurso pode indicar as situações em que o preço de uma proposta é considerado anormalmente baixo.

3 - [Revogado.]

4 - O programa do concurso pode ainda conter regras destinadas a proteger o carácter confidencial das informações contidas nas peças do procedimento, bem como quaisquer regras específicas consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência.

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02, em vigor a partir de 2008-07-30

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 133.º

**Disponibilização eletrónica das peças do concurso**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - As entidades adjudicantes disponibilizam na respetiva plataforma eletrónica de contratação pública de forma livre, completa e gratuita as peças do procedimento, a partir da data da publicação do respetivo anúncio.
- 2 - As peças procedimentais que não possam, total ou parcialmente, ser disponibilizadas sem restrições de acesso, designadamente por motivos de segurança, são disponibilizadas por outros meios adequados, que devem ser indicados aos interessados.
- 3 - [Revogado.]
- 4 - [Revogado.]
- 5 - [Revogado.]
- 6 - Quando, por qualquer motivo, as peças do procedimento não tiverem sido disponibilizadas, nos termos do disposto no n.º 1, desde o dia da publicação do anúncio, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, oficiosamente ou a pedido dos interessados, no mínimo pelo período equivalente ao do atraso verificado.
- 7 - A decisão de prorrogação prevista no número anterior cabe ao órgão competente para a decisão de contratar e deve ser junta às peças do procedimento, publicando-se imediatamente aviso daquela decisão nos mesmos termos em que foi publicitado o anúncio do procedimento e na plataforma eletrónica.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 134.º

**Devolução do preço pago pela disponibilização das peças do concurso**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Secção II

**Apresentação das propostas**

## Artigo 135.º

**Prazo mínimo para a apresentação das propostas em concursos públicos sem publicidade internacional**

- 1 - Quando o anúncio do concurso público não seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a seis dias ou, no caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, a 14 dias, a contar da data do envio, para publicação, do anúncio previsto no n.º 1 do artigo 130.º
- 2 - Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos necessários à realização da obra, o prazo mínimo de 14 dias referido no número anterior pode ser reduzido até um prazo mínimo de seis dias.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 136.º

**Prazos mínimos para a apresentação das propostas em concursos públicos com publicidade internacional**

- 1 - Quando o anúncio do concurso público seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 30 dias a contar da data do envio desse anúncio ao Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia.

2 - Quando tenha sido publicado o anúncio de pré-informação previsto no artigo 34.º, ou anúncio periódico indicativo, previsto no artigo 35.º, o prazo mínimo referido no número anterior é de 15 dias desde que:

- a) O anúncio de pré-informação tenha sido enviado para publicação com uma antecedência mínima de 35 dias e máxima de 12 meses em relação à data do envio do anúncio previsto no número anterior; e
- b) O anúncio de pré-informação tenha incluído todas as informações, disponíveis à data da sua publicação, exigidas nos termos da parte B do anexo v da Diretiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.

3 - O prazo mínimo previsto no n.º 1 pode ser reduzido para 15 dias nos casos em que uma situação de urgência devidamente fundamentada pela entidade adjudicante inviabilize o cumprimento do prazo mínimo de 30 dias.

4 - (Revogado.);

5 - Na situação prevista no n.º 2 do artigo 133.º, os prazos mínimos referidos nos n.os 1 e 2 do presente artigo são prorrogados por cinco dias.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### **Artigo 137.º**

#### ***Retirada da proposta***

1 - Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados que já as tenham apresentado podem retirá-las, bastando comunicarem tal facto à entidade adjudicante.

2 - O exercício da faculdade prevista no número anterior não prejudica o direito de apresentação de nova proposta dentro daquele prazo.

### **Artigo 138.º**

#### ***Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas***

1 - O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, procede à publicitação da lista dos concorrentes na plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.

2 - Mediante a atribuição de um login e de uma password aos concorrentes incluídos na lista é facultada a consulta, directamente na plataforma electrónica referida no número anterior, de todas as propostas apresentadas.

3 - O interessado que não tenha sido incluído na lista dos concorrentes pode reclamar desse facto, no prazo de três dias contados da publicitação da lista, devendo para o efeito apresentar comprovativo da tempestiva apresentação da sua proposta.

4 - Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida mas não se encontre a proposta do reclamante, o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 e 2.

### **Secção III**

#### ***Avaliação das propostas***

### **Artigo 139.º**

#### ***Modelo de avaliação das propostas***

1 - Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º, deve ser elaborado um modelo de avaliação das propostas que explicita claramente os fatores e os eventuais subfatores relativos aos aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos.

2 - A pontuação global de cada proposta, expressa numericamente, corresponde ao resultado da soma das pontuações parciais obtidas em cada factor ou subfactor elementar, multiplicadas pelos valores dos respectivos coeficientes de ponderação.

3 - Para cada factor ou subfactor elementar deve ser definida uma escala de pontuação através de uma expressão matemática ou em função de um conjunto ordenado de diferentes atributos susceptíveis de serem propostos para o aspecto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos respeitante a esse factor ou subfactor.

4 - Na elaboração do modelo de avaliação das propostas não podem ser utilizados quaisquer dados que dependam, directa ou indirectamente, dos atributos das propostas a apresentar, com excepção dos da proposta a avaliar.

5 - As pontuações parciais de cada proposta são atribuídas pelo júri através da aplicação da expressão matemática referida no n.º 3 ou, quando esta não existir, através de um juízo de comparação do respectivo atributo com o conjunto ordenado referido no mesmo número.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Secção IV**

### ***Leilão electrónico***

#### **Artigo 140.º**

##### ***Âmbito***

1 - No caso de procedimentos de formação de contratos de empreitadas de obras públicas em que o caderno de encargos inclua um projeto de execução, de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços, a entidade adjudicante pode recorrer a um leilão electrónico, através de um processo interativo baseado num dispositivo electrónico destinado a permitir aos concorrentes melhorar progressivamente os atributos das respetivas propostas, depois de avaliadas, obtendo-se a sua nova pontuação global por via de um tratamento automático.

2 - Só podem ser objecto de um leilão electrónico os atributos das propostas, desde que:

- a) O caderno de encargos fixe os parâmetros base dos respectivos aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência; e
- b) Tais atributos sejam definidos apenas quantitativamente.

3 - A entidade adjudicante não pode utilizar o leilão electrónico de forma abusiva ou de modo a impedir, restringir ou falsear a concorrência.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

#### **Artigo 141.º**

##### ***Indicações relativas ao leilão electrónico***

Quando a entidade adjudicante decidir utilizar um leilão electrónico, o programa do concurso deve indicar, para além dos elementos referidos no artigo 132.º:

- a) Os atributos das propostas objecto do leilão electrónico;
- b) As condições em que os concorrentes podem propor novos valores relativos aos atributos das propostas objecto do leilão electrónico, nomeadamente as diferenças mínimas exigidas entre licitações;
- c) Outras regras de funcionamento do leilão electrónico;
- d) As informações relativas ao dispositivo electrónico a utilizar e às modalidades e especificações técnicas de ligação dos concorrentes ao mesmo.

#### **Artigo 142.º**

##### ***Convite***

1 - Todos os concorrentes são simultaneamente convidados pela entidade adjudicante, por via electrónica, a participar no leilão electrónico.

2 - O convite previsto no número anterior deve indicar:

- a) A pontuação global e a ordenação da proposta do concorrente convidado;
- b) A data e a hora de início do leilão;
- c) O modo de encerramento do leilão.

### Artigo 143.º

#### **Regras do leilão electrónico**

1 - Não pode ser dado início ao leilão electrónico antes de decorridos, pelo menos, dois dias a contar da data do envio dos convites.

2 - O dispositivo electrónico utilizado deve permitir informar permanentemente todos os concorrentes acerca da pontuação global e da ordenação de todas as propostas, bem como dos novos valores relativos aos atributos das propostas objecto do leilão.

### Artigo 144.º

#### **Confidencialidade**

No decurso do leilão electrónico, a entidade adjudicante não pode divulgar, directa ou indirectamente, a identidade dos concorrentes que nele participam.

### Artigo 145.º

#### **Modos de encerramento do leilão electrónico**

1 - A entidade adjudicante pode encerrar o leilão electrónico:

- a) Na data e hora previamente fixadas no convite para participação no leilão electrónico; ou
- b) Quando, decorrido o prazo máximo contado da recepção da última licitação, não receber novos valores correspondentes às diferenças mínimas exigidas entre licitações;
- c) Quando tiver sido atingido o número de fases previamente definido no convite para participação no leilão, o qual deve indicar o calendário para cada fase.

2 - O prazo máximo referido na alínea b) do número anterior deve ser fixado no convite para participação no leilão electrónico.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Secção V

### **Preparação da adjudicação**

### Artigo 146.º

#### **Relatório preliminar**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Após a análise das propostas, a utilização de um leilão electrónico e a aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no qual deve constar:

- a) Referência aos esclarecimentos prestados pelos concorrentes nos termos do disposto no artigo 72.º;
- b) A indicação das propostas excluídas, com a indicação dos respetivos motivos;
- c) A ordenação das propostas objeto de avaliação, com indicação das pontuações atribuídas em cada fator.



2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - O júri só pode propor a exclusão de propostas que contenham irregularidades supráveis nos termos do n.º 3 do artigo 72.º quando, depois de solicitados a fazê-lo, os concorrentes não tiverem efetuado o suprimento.

6 - Quando, nos termos do disposto na secção seguinte, seja adoptada uma fase de negociação aberta a todos os concorrentes cujas propostas não sejam excluídas, o júri não deve aplicar o critério de adjudicação nem propor a ordenação das propostas no relatório preliminar para efeitos do disposto no n.º 1.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - [Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - [Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 147.º

### **Audiência prévia**

Elaborado o relatório preliminar, o júri envia-o a todos os concorrentes, fixando-lhes um prazo, não inferior a cinco dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, salvo se tiver sido apresentada uma única proposta, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 125.º

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 148.º

### **Relatório final**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera as observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º

2 - No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte uma alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, sendo subsequentemente aplicável o disposto no número anterior.

3 - O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de concurso, é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar.

4 - Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de adjudicação ou para efeitos de selecção das propostas ou dos concorrentes para a fase de negociação quando, nos termos do disposto na secção seguinte, seja adoptada essa fase.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Secção VI

### **Fase de negociação das propostas**

**Artigo 149.º****Âmbito**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A entidade adjudicante pode adotar uma fase de negociação das propostas nos seguintes casos:

- a) Na formação de contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços, independentemente do valor estimado do contrato a celebrar;
- b) Na formação de contratos de empreitadas de obras públicas cujo valor estimado seja inferior ao limiar referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º;
- c) Na formação de contratos de locação ou aquisição de bens e aquisição de serviços cujo valor estimado seja inferior ao limiar referido na alínea b) do n.º 3 do artigo 474.º

2 - A fase de negociação das propostas pode ser restringida aos concorrentes cujas propostas sejam ordenadas nos primeiros lugares ou aberta a todos os concorrentes cujas propostas não sejam excluídas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 150.º****Indicações relativas à fase de negociação**

1 - Quando a entidade adjudicante decidir adoptar uma fase de negociação das propostas, o programa do concurso deve indicar, para além dos elementos referidos no artigo 132.º:

- a) Se a negociação é restringida aos concorrentes cujas propostas foram ordenadas nos primeiros lugares e, nesse caso, qual o número mínimo e máximo de propostas ou de concorrentes a seleccionar;
- b) Quais os aspectos da execução do contrato a celebrar que a entidade adjudicante não está disposta a negociar;
- c) Se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por via electrónica e os respectivos termos.

2 - Em alternativa à indicação prevista na alínea a) do número anterior, o programa do concurso pode reservar, para o termo da fase de avaliação das propostas, a possibilidade de o órgão competente para a decisão de contratar adoptar uma fase de negociação restringida aos concorrentes cujas propostas foram ordenadas nos primeiros lugares.

**Artigo 151.º****Remissão**

À negociação e à apresentação das versões finais integrais das propostas é aplicável o disposto no n.º 1 do artigo 118.º e nos artigos 119.º a 121.º, sem prejuízo do disposto na presente secção.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 152.º****Segundo relatório preliminar**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Após a análise das versões finais das propostas e a aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora fundamentadamente um segundo relatório preliminar, no qual deve propor a ordenação das mesmas, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 70.º

2 - O júri deve também propor a exclusão das versões finais das propostas que sejam apresentadas em violação do disposto na parte

final do n.º 1 do artigo 121.º

3 - Quando seja adoptada uma fase de negociação restringida aos concorrentes cujas propostas sejam ordenadas nos primeiros lugares, o júri deve ainda propor a exclusão das versões finais cuja pontuação global seja inferior à das respectivas versões iniciais.

4 - No caso previsto no número anterior, bem como no caso de o júri propor a exclusão das versões finais das propostas por ocorrer qualquer dos motivos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º, ou ainda no caso de não serem apresentadas versões finais das propostas, as respetivas versões iniciais mantêm-se para efeitos de adjudicação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 153.º

### **Audiência prévia**

Durante a fase de audiência prévia, cada concorrente tem acesso às actas das sessões de negociação com os demais concorrentes e às informações e comunicações escritas de qualquer natureza que estes tenham prestado à entidade adjudicante, bem como às versões finais integrais das propostas apresentadas.

## Artigo 154.º

### **Segundo relatório final**

Ao segundo relatório final é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 148.º

## Secção VII

### **Concurso público urgente**

## Artigo 155.º

### **Âmbito e pressupostos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Em caso de urgência na celebração de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços de uso corrente, ou de contratos de empreitada, pode adotar-se o procedimento de concurso público nos termos previstos na presente secção, desde que:

- a) O valor estimado do contrato a celebrar não exceda os limiares referidos no artigo 474.º, no caso de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços, ou 300 000 €, no caso de empreitada de obras públicas; e
- b) O critério de adjudicação seja na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 156.º

### **Tramitação**

1 - O procedimento de concurso público urgente rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso público, em tudo o que não esteja especialmente previsto nos artigos seguintes ou que com eles seja incompatível.

2 - Ao procedimento de concurso público urgente não é aplicável, nomeadamente, o disposto nos artigos 50.º, 64.º, 67.º a 69.º, 72.º, 88.º a 91.º, 138.º e 146.º a 154.º

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 157.º

**Anúncio**

1 - O concurso público urgente é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pela edição do Diário da República, pelas finanças e pelas obras públicas, aplicando-se o disposto no artigo 133.º quanto à disponibilização do programa do concurso e caderno de encargos.

2 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 158.º

**Prazo mínimo para a apresentação das propostas**

O prazo mínimo para a apresentação das propostas é de 24 horas, no caso de aquisição ou locação de bens móveis ou de aquisição de serviços, e de 72 horas, no caso de empreitada de obras públicas, desde que o prazo decorra integralmente em dias úteis.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 159.º

**Prazo da obrigação de manutenção das propostas**

O prazo da obrigação de manutenção das propostas é de 10 dias, não havendo lugar a qualquer prorrogação.

## Artigo 160.º

**Adjudicação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Da decisão de adjudicação devem constar os motivos da exclusão de propostas previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º

2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 161.º

**Prazo para a apresentação dos documentos de habilitação**

Sem prejuízo de o programa do procedimento poder fixar um prazo inferior, o adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo de dois dias a contar da data da notificação da adjudicação.

## Secção VIII

**Regime de flexibilização do concurso público**

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 161.º-A

**Âmbito e condicionalismos de aplicação**

- 1 - Na formação de quaisquer contratos cujo valor estimado seja inferior aos limiares referidos no artigo 474.º, as entidades adjudicantes podem adotar um regime de flexibilização do concurso público.
- 2 - Na definição das peças do procedimento, a entidade adjudicante pode afastar ou incluir quaisquer regras ou formalidades, desde que, respeitando os princípios gerais da contratação pública, tal seja útil para promover a simplificação, a eficiência ou a celeridade do procedimento.
- 3 - No regime de flexibilização, a entidade adjudicante pode, designadamente, de forma isolada ou cumulativa:
  - a) Definir requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira dos concorrentes e proceder à verificação do preenchimento desses requisitos no momento de análise das propostas;
  - b) Adotar a avaliação faseada das propostas;
  - c) Recorrer a leilão eletrónico, nos termos do artigo 140.º e seguintes;
  - d) Adotar uma fase de negociação das propostas, nos termos do artigo 149.º e seguintes.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 161.º-B****Regras especiais**

- 1 - A adoção do regime de flexibilização do concurso público autoriza a entidade adjudicante:
  - a) A dispensar o cumprimento do dever de fundamentar as decisões de não adjudicação por lotes a que se refere o n.º 2 do artigo 46.º-A;
  - b) A reduzir para três dias o prazo de pronúncia dos concorrentes sobre o relatório preliminar.
- 2 - Além das situações previstas no n.º 2 do artigo 88.º, a prestação de caução também pode não ser exigida, caso o adjudicatário demonstre a impossibilidade de:
  - a) Proceder ao depósito em dinheiro por falta de liquidez, comprovada por termo de revisor oficial de contas ou de contabilista certificado; e
  - b) Obtenha seguro da execução do contrato a celebrar ou declaração de assunção de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 88.º, junto de, pelo menos, duas entidades seguradoras ou bancárias.
- 3 - Quando, no caso previsto no número anterior, não tenha sido exigida a prestação de caução, é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 88.º
- 4 - Os prazos de apresentação de impugnações, de pronúncia dos contrainteressados e de decisão de impugnações administrativas previstos nos artigos 270.º, 273.º e 274.º são de três dias.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 161.º-C****Programa do concurso**

- Além dos elementos indicados no artigo 132.º, sendo adotado o regime de flexibilização do concurso público, o programa do concurso deve indicar as regras específicas que a entidade adjudicante decida adotar, bem como, quando seja o caso:
- a) Os requisitos mínimos de capacidade técnica e ou financeira que os candidatos devem preencher e a exigência de apresentação, conjuntamente com a proposta, dos documentos comprovativos do preenchimento dos referidos requisitos;
  - b) A pontuação mínima na avaliação técnica, se for adotada a avaliação faseada das propostas.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 161.º-D****Requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira**

1 - Sendo exigido o preenchimento pelos concorrentes de requisitos mínimos de capacidade técnica e, ou financeira, aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 165.º-A e 182.º

2 - A análise das propostas nos termos do n.º 1 do artigo 70.º contempla a verificação do preenchimento dos requisitos de capacidade exigidos.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 161.º-E

#### ***Avaliação faseada das propostas***

1 - A avaliação faseada das propostas consiste na separação entre a avaliação técnica, que abrange todas as propostas apresentadas, e a avaliação global, que abrange as propostas que atinjam uma pontuação mínima na avaliação técnica.

2 - Entende-se por:

- a) Avaliação técnica da proposta, a avaliação, efetuada nos termos do n.º 2 do artigo 74.º, dos fatores correspondentes a aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos diferentes do preço ou do custo;
- b) Avaliação global das propostas, a avaliação, efetuada de acordo com o modelo previsto no artigo 139.º, em todos os fatores correspondentes a aspetos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, das propostas que tenham atingido a pontuação mínima na avaliação técnica.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Capítulo III

### ***Concurso limitado por prévia qualificação***

#### Secção I

#### ***Disposições gerais***

### Artigo 162.º

#### ***Regime***

1 - O concurso limitado por prévia qualificação rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso público, em tudo o que não esteja especialmente previsto nos artigos seguintes.

2 - Ao concurso limitado por prévia qualificação não é aplicável o disposto nos artigos 149.º a 161.º

### Artigo 163.º

#### ***Fases do procedimento***

O procedimento de concurso limitado por prévia qualificação integra as seguintes fases:

- a) Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos;
- b) Apresentação e análise das propostas e adjudicação.

### Artigo 164.º

#### ***Programa do concurso***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O programa do concurso limitado por prévia qualificação deve indicar:

- a) A identificação do concurso;
- b) A entidade adjudicante;
- c) O órgão que tomou a decisão de contratar e, no caso de esta ter sido tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu, com menção das decisões de delegação ou subdelegação e do local da respectiva publicação;
- d) O fundamento da escolha do concurso limitado, quando seja feita ao abrigo do disposto no artigo 28.º;
- e) O valor estimado do contrato ou, se for o caso, o preço base;
- f) O órgão competente para prestar esclarecimentos;
- g) Os documentos de habilitação, diretamente relacionados com o objeto do contrato a celebrar, a apresentar nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 81.º, e o prazo para a respetiva apresentação;
- h) Os requisitos mínimos de capacidade técnica ou financeira, se aplicável, que os candidatos devem preencher;
- i) [Revogada.]
- j) Os documentos comprovativos do cumprimento de requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira que devam ser apresentados com a candidatura ou, não sendo este o caso, o prazo para a respetiva apresentação após a decisão de qualificação;
- l) Os documentos comprovativos de que o candidato irá efetivamente dispor dos recursos necessários disponibilizados por terceiros que devam ser apresentados com a candidatura ou, não sendo este o caso, o prazo para a respetiva apresentação após a decisão de qualificação;
- m) Os documentos que constituem a candidatura que podem ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 169.º;
- n) No caso de a qualificação assentar no sistema de selecção:
  - i) O modelo de avaliação dos candidatos, nos termos do artigo 139.º, aplicável com as necessárias adaptações;
  - ii) O número de candidatos a qualificar, não inferior a cinco;
- o) O prazo para a apresentação das candidaturas;
- p) O prazo para a decisão de qualificação, quando superior ao previsto no artigo 187.º;
- q) Se há lugar a um leilão electrónico e, em caso afirmativo, estabelecer as indicações previstas no artigo 141.º;
- r) A modalidade do critério de adjudicação, bem como, se necessário, o modelo ou a grelha de avaliação das propostas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 74.º, respetivamente;
- s) A possibilidade de adopção de um ajuste directo nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, quando for o caso;
- t) [Revogada.]
- u) A indicação de que se trata de um contrato reservado, nos termos dos artigos 54.º-A ou 250.º-D, se for o caso.

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

6 - O programa do concurso pode ainda conter regras destinadas a proteger o carácter confidencial das informações contidas nas peças do procedimento, bem como quaisquer regras específicas sobre o procedimento de concursos públicos consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 165.º

### ***Requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira***



(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As entidades adjudicantes podem impor requisitos mínimos de capacidade técnica, os quais devem ser adequados à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar, descrevendo situações, qualidades, características ou outros elementos de facto relativos, designadamente:

- a) À experiência curricular dos candidatos;
- b) Aos recursos humanos, tecnológicos, de equipamento ou outros utilizados, a qualquer título, pelos candidatos;
- c) Ao modelo e à capacidade organizacionais dos candidatos, designadamente no que respeita à direcção e integração de valências especializadas, aos sistemas de informação de suporte e aos sistemas de controlo de qualidade;
- d) À capacidade dos candidatos adoptarem medidas de gestão ambiental no âmbito da execução do contrato a celebrar;
- e) [Revogada.]

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - Quando, no caso de empreitadas ou de concessões de obras públicas, os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos no programa do concurso se basearem em elementos de facto já tidos em consideração para efeitos da concessão do alvará ou título de registo contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar, tais requisitos devem ser mais exigentes que os legalmente previstos para aquela concessão.

5 - [Revogado.]

6 - Quando for exigida a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, nacionais ou estabelecidos noutros Estados membros da União Europeia, que atestem que o interessado respeita determinadas normas de garantia de qualidade ou normas de gestão ambiental, deve referir-se, respetivamente, aos sistemas de garantia de qualidade ou aos sistemas de gestão ambiental baseados no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) ou no conjunto de normas europeias, e certificados por organismos conformes com as séries de normas europeias respeitantes à certificação.

7 - Para os efeitos do disposto no número anterior, as entidades adjudicantes devem reconhecer também outras provas de medidas de garantia de qualidade ou de medidas de gestão ambiental equivalentes apresentadas por interessados que não tenham acesso aos referidos certificados ou que demonstrem que os não possam obter dentro do prazo de apresentação das candidaturas.

8 - As entidades adjudicantes podem também impor requisitos destinados a assegurar que os candidatos dispõem da capacidade financeira necessária para executar o contrato, podendo, nomeadamente, exigir que eles tenham um determinado volume de negócios anual mínimo ou que forneçam informações sobre as suas contas anuais.

9 - Para os efeitos do disposto no número anterior, o volume de negócios anual mínimo exigido não pode exceder o dobro do valor estimado do contrato, salvo em casos devidamente justificados.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 165.º-A

### **Recurso às capacidades de terceiros**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Para efeitos da verificação do cumprimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, os candidatos podem recorrer às capacidades de outras entidades, independentemente do vínculo que com elas estabeleça.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 166.º

### **Esclarecimentos e rectificação das peças do concurso**

1 - Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso podem ser solicitados e devem ser prestados nas fases referidas no artigo 163.º, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 50.º

2 - O disposto no número anterior é aplicável à rectificação de erros ou omissões das peças do concurso.

## Secção II

### ***Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos***

#### Artigo 167.º

##### **Anúncio**

1 - O concurso limitado por prévia qualificação é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - Ao concurso limitado por prévia qualificação é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 131.º

3 - Não há lugar à publicação do anúncio previsto no número anterior nem do anúncio previsto no n.º 3 do artigo 131.º quando tenha sido publicado o anúncio periódico indicativo previsto no artigo 35.º e este indique, expressamente:

a) As prestações objecto do contrato a celebrar;

b) O concurso limitado por prévia qualificação como o procedimento a adoptar para a formação do contrato a celebrar; e

c) Um prazo, que não pode ser superior a 11 meses a contar da data da publicação do anúncio periódico indicativo, para os interessados manifestarem à entidade adjudicante o seu interesse em participar no concurso.

4 - A manifestação de interesse referida na alínea c) do número anterior deve ser formulada por qualquer meio escrito, contendo o nome ou a denominação social do interessado, bem como o seu número de identificação fiscal, o seu domicílio ou sede e, se o tiver, o endereço de correio electrónico.

5 - No prazo máximo de um mês após o termo do prazo referido na alínea c) do n.º 3, o órgão competente para a decisão de contratar envia aos interessados, em simultâneo, um convite à apresentação de candidaturas, o qual deve ser acompanhado de um exemplar do programa do concurso.

6 - O convite referido no número anterior deve indicar:

a) O anúncio periódico indicativo do concurso no qual os interessados manifestaram o seu interesse em participar;

b) A identificação, tão completa quanto possível, das prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar;

c) O sítio da Internet onde o caderno de encargos se encontra disponível para aquisição e o respectivo preço;

d) O prazo de vigência do contrato.

#### Artigo 168.º

##### **Documentos da candidatura**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A candidatura é constituída por uma declaração na qual o candidato manifesta a sua vontade de ser qualificado ou pelo Documento Europeu Único de Contratação Pública nos procedimentos com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia.

2 - A declaração ou o Documento Europeu Único de Contratação Pública referido no número anterior devem ser assinados pelo candidato ou por representante que tenha poderes para o obrigar.

3 - Quando a candidatura seja apresentada por um agrupamento candidato, a declaração ou o Documento Europeu Único de Contratação Pública referido no n.º 1 devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos ao respetivo documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes que tenham poderes para os obrigar.

4 - Se o programa do concurso o exigir, a candidatura deve ser constituída:

a) Pelos documentos comprovativos do cumprimento, pelo candidato, dos requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira;

b) Quando o candidato recorra a terceiros para efeitos do preenchimento dos requisitos mínimos, por documento comprovativo de que o candidato irá efetivamente dispor dos recursos necessários disponibilizados por terceiros, que poderá ser uma declaração através da

qual aqueles terceiros se comprometem, incondicionalmente, a realizar determinadas prestações objeto do contrato a celebrar.

5 - A apresentação de candidatura equivale, em qualquer caso, à declaração pelo candidato de que tomou conhecimento das peças do procedimento e de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º

6 - A apresentação de candidatura por candidato que se encontre numa das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º constitui prestação de falsas declarações para os efeitos previstos no artigo 456.º, salvo se tiver dado a conhecer tais situações à entidade adjudicante, designadamente para apuramento, por esta, da existência do impedimento ou para efeitos de relevação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 169.º

### ***Idioma dos documentos da candidatura***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os documentos destinados à qualificação dos candidatos são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

2 - Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos destinados à qualificação dos candidatos estiverem redigidos em língua estrangeira, deve o interessado fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada.

3 - Em função da especificidade técnica dos documentos destinados à qualificação dos candidatos, o programa do procedimento pode admitir que alguns dos documentos referidos nas alíneas j) e l) do n.º 1 do artigo 164.º sejam redigidos em língua estrangeira, indicando os idiomas admitidos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 170.º

### ***Modo de apresentação das candidaturas***

1 - Os documentos que constituem a candidatura devem ser apresentados directamente na plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante, através de meio de transmissão escrita e electrónica de dados.

2 - A recepção das candidaturas deve ser registada com referência às respectivas data e hora, sendo entregue aos candidatos um recibo electrónico comprovativo dessa recepção.

3 - Os termos a que deve obedecer a apresentação e a recepção das candidaturas nos termos do disposto nos números anteriores são definidos por diploma próprio.

4 - Quando algum documento destinado à qualificação se encontre disponível na Internet, o candidato pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade adjudicante o endereço do sítio onde aquele pode ser consultado, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documento dele constante estejam redigidos em língua portuguesa.

5 - O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre exigir ao candidato a apresentação dos originais de quaisquer documentos cuja reprodução tenha sido apresentada nos termos do disposto no n.º 1, em caso de dúvida fundada sobre o conteúdo ou a autenticidade destes.

6 - Quando, pela sua natureza, qualquer documento que constitui a candidatura não possa ser apresentado nos termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em invólucro opaco e fechado:

- a) No rosto do qual se deve indicar a designação do procedimento e da entidade adjudicante;
- b) Que deve ser entregue directamente ou enviado por correio registado à entidade adjudicante, devendo, em qualquer caso, a respectiva recepção ocorrer dentro do prazo fixado para a apresentação das candidaturas;
- c) Cujas recepção deve ser registada por referência à respectiva data e hora.

## Artigo 171.º

***Apresentação das candidaturas por agrupamentos***

Quando o candidato for um agrupamento de pessoas singulares ou colectivas, os documentos destinados à qualificação podem ser apresentados por apenas um ou alguns dos seus membros, salvo se o programa do concurso dispuser diferentemente.

## Artigo 172.º

***Fixação do prazo para a apresentação das candidaturas***

1 - O prazo para a apresentação das candidaturas é fixado livremente, com respeito pelos limites mínimos estabelecidos nos artigos seguintes.

2 - Na fixação do prazo para a apresentação das candidaturas, deve ser tido em conta o tempo necessário à respectiva elaboração, em função da natureza, das características, do volume e da complexidade dos documentos que as constituem.

## Artigo 173.º

***Prazo mínimo para a apresentação das candidaturas em concursos limitados por prévia qualificação sem publicidade internacional***

Quando o anúncio do concurso limitado por prévia qualificação não seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a seis dias a contar da data do envio, para publicação, do anúncio previsto no n.º 1 do artigo 167.º

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017](#), 2º Suplemento, [Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 174.º

***Prazos mínimos para a apresentação das candidaturas em concursos limitados por prévia qualificação com publicidade internacional***

1 - Quando o anúncio do concurso limitado por prévia qualificação seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a 30 dias a contar da data do envio desse anúncio ao Serviço das Publicações da União Europeia.

2 - O prazo mínimo previsto no número anterior pode ser reduzido para 15 dias nos casos em que uma situação de urgência devidamente fundamentada pela entidade adjudicante inviabilize o cumprimento do prazo mínimo de 30 dias.

3 - Quando o contrato a celebrar diga direta e principalmente respeito a uma ou a várias das atividades exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o prazo mínimo para a apresentação das candidaturas é, em regra, de 30 dias a contar da data do envio do anúncio para publicação, não podendo em caso algum ser inferior a 15 dias desde aquele envio.

4 - Se as peças procedimentais não puderem, total ou parcialmente, ser disponibilizadas sem restrições de acesso, designadamente por motivos de segurança, devem ser disponibilizadas por meios adequados, sendo, nesse caso, os prazos mínimos previstos nos n.os 1 e 3 do presente artigo prorrogados por cinco dias.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021](#), [Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017](#), 2º Suplemento, [Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 175.º

***Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das candidaturas***

1 - Quando as rectificações ou os esclarecimentos previstos no artigo 166.º, respeitantes à fase da apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos, sejam comunicados para além do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentação das

candidaturas deve ser prorrogado, no mínimo por período equivalente ao do atraso verificado.

2 - Quando as rectificações referidas no artigo 166.º implicarem alterações de aspectos fundamentais das peças do concurso, independentemente do momento da sua comunicação, o prazo fixado para a apresentação das candidaturas deve ser prorrogado, no mínimo por período equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação das rectificações.

3 - A pedido fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as peças do concurso, o prazo fixado para a apresentação das candidaturas pode ser prorrogado pelo período considerado adequado, o qual aproveita a todos os interessados.

4 - As decisões de prorrogação nos termos do disposto nos números anteriores cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e devem ser juntas às peças do concurso e notificadas a todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se imediatamente aviso daquelas decisões, nos termos do disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 131.º e no n.º 1 do artigo 167.º

### Artigo 176.º

#### ***Retirada da candidatura***

1 - Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, os interessados que já as tenham apresentado podem retirá-las através de comunicação à entidade adjudicante.

2 - O exercício da faculdade prevista no número anterior não prejudica o direito de apresentação de nova candidatura dentro daquele prazo.

### Artigo 176.º-A

#### ***Classificação de documentos da candidatura***

À classificação de documentos que constituem a candidatura aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 66.º

Aditado pelo/a Artigo 22.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

### Artigo 177.º

#### ***Lista dos candidatos e consulta das candidaturas apresentadas***

1 - O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, procede à publicitação da lista dos candidatos na plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.

2 - Mediante a atribuição de um login e de uma password, aos candidatos incluídos na lista é facultada a consulta, directamente na plataforma electrónica referida no número anterior, de todas as candidaturas apresentadas.

3 - O interessado que não tenha sido incluído na lista dos candidatos pode reclamar desse facto, no prazo de três dias contados da publicitação da lista, devendo para o efeito apresentar comprovativo da tempestiva apresentação da sua candidatura.

4 - Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida mas não se encontre a candidatura do reclamante, o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 e 2.

### Artigo 178.º

#### ***Análise das candidaturas***

1 - O júri do concurso analisa as candidaturas para efeitos da qualificação dos respectivos candidatos.

2 - O preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira referidos no artigo 165.º é comprovado pela avaliação dos elementos constantes dos documentos destinados à qualificação dos candidatos.

### Artigo 179.º

#### ***Modelo simples de qualificação***

1 - No caso de a qualificação não assentar no sistema de selecção, previsto no artigo 181.º, são qualificados todos os candidatos que preencham os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira.

2 - Quando, para efeitos do preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, o candidato recorra a terceiras entidades, a capacidade destas apenas aproveita àquele na estrita medida das prestações objecto do contrato a celebrar que essas entidades se comprometam a realizar.

3 - Exclusivamente para os efeitos do disposto no n.º 1, considera-se que equivale ao preenchimento do requisito mínimo de capacidade financeira:

a) A apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo vi do presente Código e do qual faz parte integrante; ou

b) No caso de o candidato ser um agrupamento, um dos membros que o integram ser uma instituição de crédito que apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado membro da União Europeia, emitido pela entidade que exerça a supervisão bancária nesse Estado.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017](#), 2º Suplemento, [Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 180.º

### ***Revogação, invalidade, ineficácia ou extinção da declaração bancária***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A revogação, a invalidade, a ineficácia ou a extinção, a qualquer título, da declaração que o candidato tenha apresentado nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo anterior determina a sua exclusão do concurso, ou, no caso de a respectiva proposta já ter sido objecto de adjudicação, a caducidade desta última.

2 - No caso de caducidade da adjudicação previsto no número anterior, é aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 86.º

3 - Quando se produza após a celebração do contrato, a revogação, a invalidade, a ineficácia ou a extinção, a qualquer título, da declaração bancária referida no n.º 1 é inoponível à entidade adjudicante.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026](#), [Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009](#), [Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 181.º

### ***Modelo complexo de qualificação: Sistema de selecção***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O sistema de selecção consiste na qualificação efectuada segundo o critério da maior capacidade técnica e financeira.

2 - O critério de qualificação da maior capacidade técnica e financeira implica a utilização de um modelo de avaliação ao qual é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 139.º

3 - Os candidatos que preencham os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira são ordenados de acordo com o critério de qualificação previsto no número anterior, sendo qualificados apenas os que sejam ordenados nos lugares correspondentes ao número fixado nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea n) do n.º 1 do artigo 164.º, salvo se os candidatos que preencham aqueles requisitos mínimos sejam menos de cinco.

4 - No caso previsto na parte final do número anterior, são qualificados todos os candidatos que preencham os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026](#), [Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 182.º

### ***Preenchimento dos requisitos mínimos por agrupamentos candidatos***

1 - Salvo se o programa do concurso dispuser diferentemente e sem prejuízo do disposto no número seguinte, no caso de o candidato ser um agrupamento, considera-se que preenche os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira, desde que, relativamente a cada requisito:

- a) Algum dos membros que o integram o preencha individualmente; ou
- b) Alguns dos membros que o integram o preencham conjuntamente, quando tal seja possível em função da natureza do requisito exigido.

2 - Quando os requisitos mínimos de capacidade técnica digam respeito a elementos de facto relativos ao exercício de uma actividade regulamentada, os membros do agrupamento candidato a que se referem as alíneas do número anterior devem ser entidades que prossigam aquela actividade.

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

### Artigo 183.º

#### ***Esclarecimentos sobre os documentos destinados à qualificação dos candidatos***

1 - O júri do procedimento pode pedir aos candidatos quaisquer esclarecimentos sobre os documentos, da sua autoria, destinados à qualificação que considere necessários para efeitos da análise das candidaturas.

2 - Os esclarecimentos referidos no número anterior fazem parte integrante das respectivas candidaturas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem ou não visem suprir omissões que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo seguinte.

### Artigo 184.º

#### ***Relatório preliminar da fase de qualificação***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Após a análise das candidaturas e a aplicação às mesmas do critério de qualificação, o júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no qual deve propor a qualificação dos candidatos.

2 - No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o júri deve também propor a exclusão das candidaturas:

- a) Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado para a sua apresentação;
- b) Que sejam apresentadas por candidatos em violação do disposto no n.º 2 do artigo 54.º;
- c) Que sejam apresentadas por candidatos relativamente aos quais ou, no caso de agrupamentos candidatos, relativamente a qualquer dos seus membros, a entidade adjudicante tenha conhecimento que se verifica alguma das situações previstas no artigo 55.º;
- d) Que sejam apresentadas por candidatos que não preencham os requisitos referidos no n.º 8 do artigo 165.º, desde que o programa do concurso assim o preveja expressamente;
- e) Que não sejam constituídas por todos os documentos exigidos pelo programa do concurso, salvo por aqueles que se refiram ao requisito de capacidade financeira e tenha sido apresentado o Documento Europeu Único de Contratação Pública ou um dos documentos previstos no n.º 3 do artigo 179.º;
- f) Que não cumpram o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 168.º;
- g) Que sejam constituídas por documentos destinados à qualificação não redigidos em língua portuguesa ou, nos casos previstos no n.º 2 do artigo 169.º, não acompanhados de tradução devidamente legalizada;
- h) Que sejam constituídas por documentos destinados à qualificação que contenham qualquer referência indiciadora de algum dos atributos da proposta;
- i) Que não observem as formalidades do modo de apresentação das candidaturas fixadas nos termos do disposto no artigo 170.º;
- j) Que sejam constituídas por documentos falsos ou nas quais os candidatos prestem culposamente falsas declarações;
- k) No caso previsto no n.º 6 do artigo 168.º;
- l) Cuja análise revele que os respectivos candidatos não preenchem os requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira.

3 - O júri só pode propor a exclusão de candidaturas que contenham irregularidades supráveis nos termos do n.º 3 do artigo 72.º



quando, depois de solicitados a fazê-lo, os candidatos não tiverem efetuado o suprimento.

4 - No caso de a qualificação assentar no sistema de selecção, previsto no artigo 181.º, o relatório preliminar da fase de qualificação deve propor a ordenação dos candidatos que preencham os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos.

5 - Do relatório preliminar da fase de qualificação deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos candidatos nos termos do disposto no artigo anterior.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 185.º**

### ***Audiência prévia***

Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o júri envia-o a todos os candidatos, fixando-lhes um prazo, não inferior a cinco dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.

## **Artigo 186.º**

### ***Relatório final da fase de qualificação***

1 - Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera as observações dos candidatos efectuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda determinar a exclusão de qualquer candidatura se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no n.º 2 do artigo 184.º

2 - No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte uma desqualificação de candidatos relativamente ao disposto no relatório preliminar, o júri procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, sendo subsequentemente aplicável o disposto no número anterior.

3 - O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de concurso, é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar.

4 - Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de qualificação de candidatos.

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## **Artigo 187.º**

### ***Dever de qualificação***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 6, o órgão competente para a decisão de contratar deve tomar a decisão de qualificação e notificá-la aos candidatos, acompanhada do relatório final da fase de qualificação, no prazo máximo de 44 dias após o termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, sem prejuízo da possibilidade de fixação de um prazo superior no programa do concurso.

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

6 - Não há lugar a qualificação nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 79.º

7 - O procedimento extingue-se por impossibilidade de qualificação, quando:

a) Nenhum candidato se haja apresentado;

b) Todas as candidaturas tenham sido excluídas.

8 - As decisões de não qualificação ou de extinção do procedimento, no caso da alínea b) do número anterior, devem ser notificadas a todos os candidatos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 188.º**

### ***Notificação da decisão de qualificação***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - O órgão competente para a decisão de contratar notifica todos os candidatos da decisão de qualificação.

2 - Juntamente com a notificação da decisão de qualificação, o órgão competente para a decisão de contratar deve notificar os candidatos, concedendo-lhes um prazo mínimo de cinco dias, para:

a) Apresentar os documentos comprovativos do cumprimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira exigidos no programa do concurso, sempre que tais requisitos tenham apenas sido declarados;

b) Confirmar, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos aos requisitos referidos na alínea anterior.

3 - A decisão de qualificação caduca quanto ao candidato que, no prazo fixado no programa do concurso ou na notificação a que se refere o n.º 1:

a) Não apresente qualquer um dos documentos comprovativos do cumprimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira exigidos no programa do concurso;

b) Não demonstre o cumprimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira exigidos no programa do concurso;

c) Não apresente a confirmação dos compromissos assumidos por terceiras entidades.

4 - Sempre que se verifique um facto que determine a caducidade da qualificação nos termos do número anterior, o órgão competente para a decisão de contratar deve notificar o candidato relativamente ao qual o facto ocorreu, fixando-lhe um prazo, não superior a cinco dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 1, 4 e 6 do artigo 86.º

5 - Os candidatos qualificados passam à fase seguinte em condições de igualdade.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Secção III**

### ***Fase da apresentação e análise das propostas e da adjudicação***

## **Artigo 189.º**

### ***Convite***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Com a notificação referida no artigo anterior, o órgão competente para a decisão de contratar envia aos candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à apresentação de propostas.

2 - O convite à apresentação de propostas deve indicar:

a) A identificação do concurso;

b) A referência ao anúncio do concurso previsto no n.º 1 do artigo 167.º e, quando for o caso, ao previsto nos n.os 1 a 3 do artigo 131.º;

c) Os documentos referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, se for o caso;

d) Os documentos que constituem a proposta que podem ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º;

e) Se é admissível ou não a apresentação de propostas variantes, e o número máximo de propostas variantes admitidas;

- f) O prazo para a apresentação das propostas;
- g) O prazo da obrigação de manutenção das propostas, quando superior ao previsto no artigo 65.º;
- h) O modo de prestação da caução, ou os termos em que não seja exigida essa prestação de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 88.º;
- i) O valor da caução, quando esta for exigida;
- j) [Revogada.]
- k) [Revogada.]
- 3 - [Revogado.]
- 4 - O convite pode ainda conter quaisquer regras destinadas a proteger o carácter confidencial das informações contidas nas peças do procedimento, bem como quaisquer específicas sobre o procedimento de concurso público consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência.
- 5 - [Revogado.]
- 6 - As normas do convite prevalecem sobre quaisquer indicações constantes dos anúncios com elas desconformes, mas as normas contidas no programa do concurso prevalecem sobre aquelas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 190.º

### ***Prazo mínimo para a apresentação das propostas em concursos limitados por prévia qualificação sem publicidade internacional***

- 1 - Quando o anúncio do concurso limitado por prévia qualificação não seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a seis dias ou, no caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, inferior a 14 dias, a contar da data do envio do convite.
- 2 - Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos necessários à realização da obra, o prazo mínimo referido na parte final do número anterior pode ser reduzido até um prazo mínimo de seis dias.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 191.º

### ***Prazos mínimos para a apresentação das propostas em concursos limitados por prévia qualificação com publicidade internacional***

- 1 - Quando o anúncio do concurso limitado por prévia qualificação seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 25 dias a contar da data do envio do convite.
- 2 - Quando tenha sido publicado o anúncio de pré-informação previsto no artigo 34.º e o mesmo contemple as prestações objeto do contrato a celebrar, o prazo mínimo referido no número anterior é de 10 dias, desde que:
  - a) O anúncio de pré-informação tenha sido enviado para publicação com uma antecedência mínima de 35 dias e máxima de 12 meses em relação à data do envio do anúncio previsto no número anterior; e
  - b) O anúncio de pré-informação tenha incluído todas as informações, disponíveis à data da sua publicação, exigidas nos termos do anexo v, parte B, secção i da Diretiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro.
- 3 - Quando o contrato a celebrar diga direta e principalmente respeito a uma ou a várias das atividades exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o prazo mínimo para a apresentação das propostas previsto no n.º 1 é de 10 dias a contar da data do envio do convite.
- 4 - Aos prazos mínimos para a apresentação das propostas previstos nos n.os 1 a 3 não é aplicável a redução prevista no n.º 3 do artigo 136.º
- 5 - O prazo mínimo previsto no n.º 1 pode ser reduzido para 10 dias nos casos em que uma situação de urgência devidamente fundamentada pela entidade adjudicante inviabilize o cumprimento do prazo mínimo de 25 dias.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 192.º

### ***Acordo sobre a fixação do prazo para a apresentação das propostas***

1 - Quando o concurso limitado por prévia qualificação respeitar à formação de contratos que digam directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas entidades podem fixar, para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 189.º, um prazo para a apresentação das propostas inferior ao prazo mínimo previsto no n.º 3 do artigo anterior.

2 - O prazo previsto no número anterior não pode, em qualquer caso, ser inferior a 10 dias a contar da data do envio do convite.

3 - Se, no prazo de dois dias a contar da recepção do convite, nenhum dos candidatos qualificados manifestar discordância sobre o prazo fixado para a apresentação das propostas fixado nos termos do disposto nos números anteriores, considera-se o mesmo aceite para todos os efeitos.

4 - Se, no prazo referido no número anterior, algum dos candidatos qualificados manifestar, por qualquer meio escrito, discordância sobre o prazo fixado nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, a entidade adjudicante deve notificar imediatamente todos os candidatos qualificados de que o prazo fixado para a apresentação das propostas passa a ser de 19 dias a contar da data do envio do convite.

5 - No caso previsto no n.º 3, ao prazo fixado para a apresentação das propostas não é aplicável o disposto no artigo 64.º

## Capítulo IV

### ***Procedimento de negociação***

## Secção I

### ***Disposições gerais***

## Artigo 193.º

### ***Regime***

O procedimento de negociação rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso limitado por prévia qualificação, em tudo o que não esteja especialmente previsto nos artigos seguintes.

## Artigo 194.º

### ***Fases do procedimento***

O procedimento de negociação integra as seguintes fases:

- a) Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos;
- b) Apresentação e análise das versões iniciais das propostas;
- c) Negociação das propostas;
- d) Análise das versões finais das propostas e adjudicação.

## Artigo 195.º

### ***Inadmissibilidade de leilão electrónico***

No procedimento de negociação a entidade adjudicante não pode recorrer a um leilão electrónico.

## Artigo 196.º

### **Programa do procedimento de negociação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Para além dos elementos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 150.º e nas alíneas a) a s) e u) do n.º 1 do artigo 164.º, o programa do procedimento de negociação deve ainda indicar:

- a) No caso de a qualificação assentar no sistema de selecção, o número mínimo de candidatos a qualificar, que não pode ser inferior a três;
- b) Quais os aspectos da execução do contrato a celebrar que a entidade adjudicante não está disposta a negociar;
- c) Se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por via electrónica e os respectivos termos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Secção II

### **Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos**

## Artigo 197.º

### **Anúncios**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O procedimento de negociação é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - Ao procedimento de negociação é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 131.º

3 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 198.º

### **Prazos mínimos para a apresentação das candidaturas**

1 - Não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a 30 dias a contar da data do envio do anúncio referido no n.º 2 do artigo anterior ao Serviço das Publicações da União Europeia.

2 - Quando tenha sido publicado o anúncio periódico indicativo com as indicações referidas no n.º 3 do artigo 167.º, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a 25 dias a contar da data do envio do convite previsto no n.º 5 do mesmo artigo.

3 - Os prazos mínimos para a apresentação das candidaturas previstos nos números anteriores podem ser reduzidos em até sete dias quando os anúncios forem preparados e enviados por meios electrónicos conforme formato e modalidades de transmissão indicados no portal da Internet <http://simap.eu.int>.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Secção III

***Fase da apresentação e análise das versões iniciais das propostas***

## Artigo 199.º

**Convite**

Para além dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 189.º, o convite pode ainda conter quaisquer regras específicas sobre a fase de apresentação e análise das versões iniciais das propostas.

## Artigo 200.º

**Remissão**

À análise das versões iniciais das propostas é aplicável o disposto no artigo 139.º e, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 146.º a 148.º

## Secção IV

***Fase da negociação das propostas***

## Artigo 201.º

**Início da negociação**

No caso de ter havido reclamação nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 138.º, a negociação das propostas não pode iniciar-se:

- a) Antes da notificação da decisão de indeferimento ou do decurso do respectivo prazo; ou
- b) Antes de cumprido o disposto no n.º 4 do artigo 138.º, no caso de a reclamação ser deferida.

## Artigo 202.º

***Negociação e apresentação das versões finais das propostas***

À negociação e à apresentação das versões finais integrais das propostas é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 118.º e nos artigos 119.º a 121.º

## Secção V

***Fase da análise das versões finais das propostas e da adjudicação***

## Artigo 203.º

**Remissão**

À fase da análise das versões finais das propostas e adjudicação é aplicável o disposto nos artigos 152.º a 154.º

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

## Capítulo V

***Diálogo concorrencial***

Secção I  
**Disposições gerais**

Artigo 204.º  
**Regime**

- 1 - O procedimento de diálogo concorrencial rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso limitado por prévia qualificação, em tudo o que não esteja especialmente previsto nos artigos seguintes.
- 2 - No procedimento de diálogo concorrencial, a entidade adjudicante não pode recorrer a um leilão electrónico nem adoptar uma fase de negociações.

Artigo 205.º  
**Fases do procedimento**

O procedimento de diálogo concorrencial integra as seguintes fases:

- a) Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos;
- b) Apresentação das soluções e diálogo com os candidatos qualificados;
- c) Apresentação e análise das propostas e adjudicação.

Artigo 206.º  
**Programa do procedimento de diálogo concorrencial**

- 1 - Para além dos elementos previstos no n.º 1 do artigo 164.º, o programa do procedimento de diálogo concorrencial deve ainda indicar o montante da eventual remuneração, ou o critério do respectivo cálculo, a atribuir aos candidatos qualificados para participar no diálogo que apresentem soluções que sejam admitidas.
- 2 - O número de candidatos a qualificar indicado no programa do procedimento de diálogo concorrencial não pode ser inferior a três.
- 3 - A modalidade do critério de adjudicação das propostas no procedimento de diálogo concorrencial é a prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º
- 4 - Quando, fundamentadamente, não estiverem ainda reunidas as condições para definir os valores dos coeficientes de ponderação dos fatores e dos eventuais subfatores que densificam a modalidade prevista no número anterior, estes devem ser indicados no programa do procedimento por ordem decrescente de importância.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 207.º  
**Memória descritiva e caderno de encargos**

- 1 - No procedimento de diálogo concorrencial, o órgão competente para a decisão de contratar deve aprovar uma memória descritiva, na qual identifica as necessidades e as exigências que pretende satisfazer com o contrato a celebrar.
- 2 - À memória descritiva é aplicável o disposto no artigo 133.º
- 3 - No procedimento de diálogo concorrencial só há lugar à elaboração do caderno de encargos depois de concluída a fase de apresentação das soluções e de diálogo.



## Secção II

***Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos***

## Artigo 208.º

**Anúncios**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O procedimento do diálogo concorrencial é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - No caso de contratos de empreitada ou de concessão de obras públicas, de concessão de serviços, de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços, deve ainda ser publicado anúncio do diálogo concorrencial nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 ou no n.º 2 do artigo 131.º

3 - Ao anúncio referido no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 5 a 7 do artigo 131.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

## Secção III

***Fase da apresentação das soluções e de diálogo com os candidatos qualificados***

## Artigo 209.º

**Convite à apresentação das soluções**

1 - Com a notificação da decisão de qualificação, o órgão competente para a decisão de contratar envia aos candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à apresentação de soluções susceptíveis de satisfazer as necessidades e as exigências identificadas na memória descritiva.

2 - O convite à apresentação das soluções deve indicar:

- a) A identificação do procedimento de diálogo concorrencial;
- b) A referência ao anúncio do procedimento de diálogo concorrencial previsto no n.º 1 do artigo anterior e, quando for o caso, ao previsto no n.º 2 do mesmo artigo;
- c) O prazo de apresentação das soluções elaboradas pelos candidatos qualificados;
- d) Se é admissível a utilização de línguas estrangeiras na fase de diálogo e, em caso afirmativo, quais as línguas.

## Artigo 210.º

**Apresentação de soluções**

1 - Ao modo de apresentação das soluções é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 62.º

2 - Cada candidato só pode apresentar uma solução.

## Artigo 211.º

**Idioma das soluções**

1 - Os documentos que constituem as soluções são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

2 - Em função da especificidade técnica das prestações objecto do contrato a celebrar, o convite pode admitir que alguns dos documentos referidos no número anterior sejam redigidos em língua estrangeira, indicando os idiomas admitidos.

## Artigo 212.º

**Admissão e exclusão das soluções**

- 1 - Após a apresentação das soluções, o júri elabora um relatório preliminar onde deve propor fundamentadamente a admissão e a exclusão das soluções apresentadas.
- 2 - O júri deve propor a exclusão das soluções que:
  - a) Tenham sido apresentadas depois do termo do prazo fixado para a sua apresentação;
  - b) Tenham sido apresentadas em violação do disposto no artigo 210.º;
  - c) Não cumpram o disposto no artigo anterior;
  - d) Se revelem manifestamente desadequadas à satisfação das necessidades ou das exigências identificadas na memória descritiva.
- 3 - Elaborado o relatório preliminar referido no n.º 1, o júri procede à audiência prévia nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 123.º
- 4 - Cumprido o disposto no número anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera as observações dos candidatos qualificados efectuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar.
- 5 - O relatório final é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar, ao qual cabe decidir sobre a admissão e a exclusão das soluções apresentadas.
- 6 - O órgão competente para a decisão de contratar notifica a decisão de admissão e de exclusão das soluções, acompanhada do relatório final, em simultâneo, a todos os candidatos qualificados.

## Artigo 213.º

**Diálogo**

O júri do procedimento estabelece com os candidatos qualificados cujas soluções tenham sido admitidas um diálogo com vista a discutir todos os aspectos nelas previstos ou omitidos relativos à execução do contrato a celebrar e que permitam a elaboração do caderno de encargos.

## Artigo 214.º

**Formalidades a observar**

- 1 - O júri notifica os candidatos qualificados cujas soluções tenham sido admitidas, com uma antecedência mínima de três dias, da data, da hora e do local da primeira sessão de diálogo, agendando as restantes sessões nos termos que tiver por convenientes.
- 2 - Na fase de diálogo, o júri reúne sempre em separado com cada candidato qualificado, devendo garantir a igualdade de tratamento de todos eles, designadamente não facultando, de forma discriminatória, informações que possam dar vantagem a uns relativamente a outros.
- 3 - As soluções apresentadas ou outras informações que, no todo ou em parte, tenham sido transmitidas com carácter de confidencialidade pelos candidatos durante as sessões da fase de diálogo, só com o consentimento expresso e por escrito dos mesmos é que podem ser divulgadas aos outros candidatos ou a terceiros.
- 4 - Às sessões da fase de diálogo é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 e 5 do artigo 120.º
- 5 - O diálogo com os candidatos prossegue até o júri:
  - a) Identificar, se necessário por comparação, a solução susceptível de satisfazer as necessidades e as exigências da entidade adjudicante;
  - b) Declarar que nenhuma das soluções apresentadas e discutidas satisfaz as necessidades e as exigências da entidade adjudicante.
- 6 - Os candidatos qualificados devem fazer-se representar nas sessões da fase de diálogo pelos seus representantes legais ou pelos representantes comuns dos agrupamentos candidatos, se existirem, podendo ser acompanhados por técnicos por eles indicados.

## Artigo 215.º

**Relatório do diálogo**

1 - Concluída a fase do diálogo, o júri elabora um relatório fundamentado, no qual propõe, clara e distintamente, a solução susceptível de satisfazer as necessidades e as exigências da entidade adjudicante ou, em alternativa, que nenhuma das soluções apresentadas satisfaz aquelas necessidades e exigências.

2 - O relatório previsto no número anterior, juntamente com os demais documentos que compõem o processo, é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar.

3 - Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório, nomeadamente para efeitos de convite à apresentação de propostas.

## Artigo 216.º

**Notificação da conclusão do diálogo**

O órgão competente para a decisão de contratar notifica todos os candidatos qualificados cujas soluções tenham sido admitidas da decisão tomada nos termos do disposto no n.º 3 do artigo anterior, remetendo-lhes o relatório.

## Secção IV

**Fase da apresentação e análise das propostas e da adjudicação**

## Artigo 217.º

**Convite**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Caso tenha sido identificada uma solução susceptível de satisfazer as necessidades e as exigências da entidade adjudicante, o órgão competente para a decisão de contratar envia a todos os candidatos qualificados cujas soluções tenham sido admitidas, simultaneamente com a notificação referida no artigo anterior, um convite à apresentação de propostas.

2 - Para além dos elementos previstos nos n.ºs 2 e 4 do artigo 189.º, o convite à apresentação das propostas deve ainda indicar o modelo de avaliação das mesmas.

3 - O convite à apresentação das propostas deve ser acompanhado do caderno de encargos ou da indicação do endereço do sítio da Internet onde este é disponibilizado.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 218.º

**Prazos mínimos para a apresentação das propostas em procedimento de diálogo concorrencial**

Não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 30 dias a contar da data do envio do convite.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

## Capítulo VI

**Parceria para a inovação**

Aditado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 218.º-A*****Regime***

1 - A parceria para a inovação integra as seguintes fases, as quais podem ser adaptadas em função da complexidade e relevância financeira da parceria a celebrar:

- a) Fase de apresentação das candidaturas, podendo a respetiva seleção incluir a qualificação dos candidatos quando se trate do desenvolvimento de projetos dotados de especial complexidade;
- b) Fase de apresentação de propostas de projetos de investigação e desenvolvimento;
- c) Fase de análise das propostas de projetos de investigação e celebração da parceria.

2 - Aplica-se ao anúncio da parceria para a inovação, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 167.º

3 - Nas peças do procedimento a entidade adjudicante deve:

- a) Identificar a necessidade de bens, serviços ou obras inovadores que não possam ser obtidos mediante a aquisição de bens, serviços ou obras já disponíveis no mercado, indicando ainda os requisitos mínimos que concretizam a necessidade;
- b) Definir as disposições aplicáveis aos direitos de propriedade intelectual;
- c) Incluir os requisitos inerentes às capacidades que os concorrentes devem possuir no domínio da investigação e desenvolvimento, bem como no desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras.

4 - A parceria para a inovação não pode ser utilizada com o intuito de restringir ou falsear a concorrência.

5 - À parceria para a inovação aplica-se supletivamente o regime previsto para o procedimento de negociação.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 218.º-B*****Convite à apresentação de propostas de projetos de investigação e desenvolvimento***

1 - A entidade adjudicante deve enviar aos candidatos admitidos, em simultâneo, um convite à apresentação de propostas de projetos de investigação e desenvolvimento suscetíveis de satisfazer as necessidades e as exigências identificadas nas peças do procedimento.

2 - O convite à apresentação das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento deve indicar:

- a) A identificação do procedimento de parceria para a inovação;
- b) A referência ao anúncio do procedimento de parceria para a inovação;
- c) O prazo de apresentação das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento elaboradas pelos concorrentes qualificados.

3 - Ao modo de apresentação das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 62.º

4 - Cada concorrente só pode apresentar uma proposta de projeto de investigação e desenvolvimento.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 218.º-C*****Negociação das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento***

1 - As entidades adjudicantes devem negociar com os concorrentes a proposta inicialmente apresentada por cada um deles, bem como todas as propostas posteriormente apresentadas, com exceção da proposta final de cada um.

2 - O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, na forma prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º

3 - Os requisitos mínimos e o critério de adjudicação, incluindo os seus fatores e subfatores, não podem ser objeto de negociação.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 218.º-D*****Análise das propostas e celebração da parceria***

- 1 - À fase de análise das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento aplicam-se os trâmites previstos nos artigos 146.º a 148.º, com as necessárias adaptações.
- 2 - A entidade adjudicante pode decidir estabelecer a parceria para a inovação com um só concorrente ou com vários concorrentes, designados parceiros, competindo, neste caso, a cada um deles realizar atividades de investigação e desenvolvimento distintas.
- 3 - A parceria para a inovação deve ser estruturada em fases sucessivas de acordo com a sequência de etapas do processo de investigação e desenvolvimento, que pode incluir o fabrico do bem, a prestação do serviço ou a realização da obra.
- 4 - A parceria para a inovação deve fixar as metas intermédias que devem ser alcançadas pelos parceiros e prever o pagamento de remuneração em frações adequadas.
- 5 - A entidade adjudicante é livre de, no final de cada fase, decidir pôr termo à parceria ou, no caso de parceria com vários parceiros, reduzir o número de parceiros pondo termos a contratos individuais, desde que tal possibilidade e respetivas condições estejam previstas nas peças do procedimento.
- 6 - A entidade adjudicante deve assegurar que a estrutura da parceria, em especial, a duração e o valor das diferentes fases refletem o grau de inovação da solução proposta e a sequência das atividades de investigação, desenvolvimento e inovação necessárias para o desenvolvimento de uma solução inovadora que ainda não se encontre disponível no mercado.
- 7 - Para efeitos do disposto no número anterior, o valor estimado dos fornecimentos, serviços ou obras não deve ser desproporcionado em relação ao investimento exigido para o respetivo desenvolvimento.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Título IV

### ***Instrumentos procedimentais especiais***

## Capítulo I

### ***Concurso de conceção***

## Artigo 219.º

### ***Âmbito***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12, em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 219.º-A

### ***Âmbito e modalidades***

- 1 - O concurso de conceção visa selecionar um ou vários trabalhos de conceção, ao nível de programa base ou similar, designadamente nos domínios artístico, do ordenamento do território, do planeamento urbanístico, da arquitetura, da engenharia ou do processamento de dados.
- 2 - Quando a entidade adjudicante pretenda adquirir por ajuste direto, adotado ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, planos, projetos ou quaisquer criações conceptuais que consistam na concretização ou no desenvolvimento dos trabalhos de conceção referidos no número anterior, deve a mesma conduzir previamente um concurso de conceção, nos termos previstos no presente capítulo.
- 3 - O concurso de conceção reveste, em regra, a modalidade de concurso público, podendo ser adotada a modalidade de concurso limitado por prévia qualificação quando a natureza dos trabalhos de conceção exija a avaliação prévia da capacidade técnica dos concorrentes.

4 - Os requisitos mínimos da capacidade técnica referida no número anterior devem ser adequados à natureza dos trabalhos de conceção pretendidos e devem ser fixados de forma não discriminatória.

5 - A entidade adjudicante pode recorrer ao concurso de conceção simplificado, quando o valor dos prémios a pagar aos participantes, acrescido do valor de quaisquer valores a pagar na sequência do eventual ajuste direto referido na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, seja igual ou inferior a (euro) 75 000.

6 - As formalidades aplicáveis na realização dos procedimentos de concurso público, de concurso limitado por prévia qualificação e concurso de conceção simplificado são as estabelecidas no presente capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as restantes disposições do Código em matéria de formação dos contratos.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 219.º-B**

### **Disposições gerais**

1 - Salvo disposição em contrário nos termos de referência, cada concorrente pode apresentar vários trabalhos de conceção, devendo organizar para cada um deles uma candidatura autónoma.

2 - Qualquer que seja a modalidade adotada, a identidade dos concorrentes autores dos trabalhos de conceção apresentados só pode ser conhecida e revelada depois de elaborado o relatório a que se refere o n.º 1 do artigo 219.º-I.

3 - A entidade adjudicante, o júri do concurso e os concorrentes devem praticar, ou abster-se de praticar, se for o caso, todos os atos necessários ao cumprimento do disposto no número anterior.

4 - O procedimento decorre em plataforma eletrónica, podendo ser estabelecido que certos elementos da candidatura possam ser apresentados por correio registado ou entrega presencial, com registo da data e hora da receção, que deve acontecer dentro do prazo fixado para o efeito, e em qualquer dos casos salvaguardando-se o anonimato, sob pena de exclusão da candidatura.

5 - O prazo para a apresentação dos documentos que materializam os trabalhos de conceção não pode ser inferior a 30 dias, nos concursos público e limitado, e 15 dias, no concurso simplificado.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 219.º-C**

### **Publicidade**

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - O concurso de conceção é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - Deve ainda ser publicado um anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, exceto se se verificarem, cumulativamente as seguintes condições:

a) A entidade adjudicante manifeste expressamente que, posteriormente, não pretende celebrar contrato, por ajuste direto ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, de aquisição do plano, do projeto ou da criação conceptual que consista na concretização ou no desenvolvimento do ou dos trabalhos de conceção selecionados;

b) A despesa autorizada para pagamento de prémios no âmbito do concurso de conceção seja inferior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º

3 - Quando o anúncio do concurso de conceção tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, a entidade adjudicante deve enviar ao Serviço das Publicações da União Europeia, no prazo de 30 dias após a decisão de seleção, um anúncio conforme formulário-tipo «Resultado» constante do [Regulamento de Execução \(UE\) 2019/1780](#) da Comissão, de 23 de setembro de 2019.

4 - O concurso de conceção simplificado é publicitado da forma mais adequada à sua plena difusão e, no mínimo, no sítio na Internet da entidade adjudicante.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 219.º-D*****Termos de referência***

1 - Os termos de referência devem indicar:

- a) A identificação do concurso, bem como a respetiva modalidade escolhida;
- b) Uma descrição, tão completa quanto possível, das características, das particularidades, das referências e de quaisquer outros requisitos de natureza estética, funcional ou técnica que os trabalhos de conceção apresentados devem observar;
- c) A entidade adjudicante e o órgão competente para a decisão de contratar;
- d) A identidade dos membros, efetivos e suplentes, que compõem o júri e, quando for o caso, as respetivas habilitações profissionais específicas;
- e) As habilitações profissionais específicas de que os concorrentes devem ser titulares, se for o caso;
- f) Os documentos que devem materializar os trabalhos de conceção apresentados e a identificação do prazo e do local para a apresentação desses documentos;
- g) O critério de seleção, explicitando claramente os fatores e eventuais subfatores que o concretizam;
- h) O montante global dos eventuais prémios de participação a atribuir aos concorrentes cujos trabalhos de conceção não sejam excluídos;
- i) O número de trabalhos de conceção a selecionar;
- j) O valor do prémio de consagração a atribuir a cada um dos concorrentes selecionados;
- k) A intenção ou não de celebrar, na sequência do concurso, por ajuste direto ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, um contrato de prestação de serviços destinado a adquirir planos, projetos ou quaisquer criações conceptuais que consistam na concretização ou no desenvolvimento do ou dos trabalhos de conceção selecionados neste concurso.

2 - Quando for adotada a modalidade de concurso limitado por prévia qualificação, os termos de referência devem ainda indicar:

- a) Os requisitos mínimos de capacidade técnica que os candidatos devem preencher;
- b) Os documentos destinados à qualificação dos candidatos e a identificação do prazo e modo para a sua apresentação.

3 - Os termos de referência podem ainda conter quaisquer regras específicas sobre o concurso de conceção consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência, bem como ser acompanhados de quaisquer documentos complementares necessários à cabal descrição referida na alínea b) do n.º 1 ou indicar a entidade e o local onde esses documentos podem ser obtidos diretamente pelos interessados.

4 - Quando se verificar a situação prevista na alínea k) do n.º 1, os termos de referência devem ser acompanhados do caderno de encargos relativo ao procedimento de ajuste direto.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 219.º-E*****Júri do concurso de conceção***

1 - O júri do concurso de conceção, designado pelo órgão competente para a decisão prevista no artigo 219.º-I, é composto, em número ímpar, por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais preside, e dois suplentes, salvo no caso do concurso de conceção simplificado, que pode ter júri singular.

2 - Quando, nos termos de referência, for exigida aos concorrentes a titularidade de habilitações profissionais específicas, um terço dos membros do júri, ou o júri singular, deve ser titular da mesma habilitação ou equivalente.

3 - As deliberações do júri do concurso de conceção sobre a ordenação dos trabalhos de conceção apresentados ou sobre a exclusão dos mesmos por inobservância da descrição a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo anterior têm carácter vinculativo para a entidade adjudicante, não podendo, em qualquer caso, ser alteradas depois de conhecida a identidade dos concorrentes.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 219.º-F*****Formalidades do concurso público de conceção***



1 - Os documentos que materializam os trabalhos de conceção devem ser elaborados e apresentados de tal forma que fique assegurado o total e absoluto anonimato dos concorrentes, não podendo conter qualquer elemento que permita, de forma direta ou indireta, identificar o seu autor ou autores.

2 - O júri do concurso procede à apreciação dos trabalhos de conceção e elabora um relatório, assinado por todos os seus membros, no qual deve indicar, fundamentadamente:

- a) A ordenação dos trabalhos de conceção apresentados, de acordo com o critério de seleção fixado nos termos de referência;
- b) A exclusão dos trabalhos de conceção apresentados em violação de quaisquer regras relativas à apresentação dos trabalhos.

3 - O júri do concurso só pode tomar conhecimento da identidade dos concorrentes depois de integralmente cumprido o disposto no número anterior.

4 - Desde que isso tenha ficado previsto nos termos de referência, o júri pode fazer pedidos de esclarecimento aos concorrentes sobre os seus trabalhos ou realizar uma fase de demonstrações ou experiências dos trabalhos de conceção, destinadas a aferir o cumprimento dos termos de referência, a adequação ou exequibilidade das soluções propostas.

5 - Caso sejam realizadas as diligências referidas no número anterior, o júri elabora novo relatório, refletindo o resultado das mesmas e propondo a ordenação final dos concorrentes.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 219.º-G

### **Formalidades do concurso limitado de conceção**

1 - Quando a modalidade escolhida for a de concurso limitado por prévia qualificação, depois do termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, o júri do concurso procede à sua apreciação, propondo, fundamentadamente, a qualificação dos candidatos que, tendo apresentado as respetivas candidaturas tempestivamente, cumpram os requisitos mínimos de capacidade técnica fixados nos termos de referência.

2 - Efetuada a qualificação, o júri do concurso envia aos candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à apresentação dos trabalhos de conceção de acordo com as regras fixadas nos termos de referência.

3 - Cumprido o disposto no número anterior, o concurso de conceção prossegue os seus termos de acordo com o disposto no artigo anterior.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 219.º-H

### **Formalidades do concurso de conceção simplificado**

O concurso de conceção simplificado segue as formalidades determinadas nos respetivos termos de referência, devendo ser observado o disposto no artigo 219.º-B e no artigo seguinte.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 219.º-I

### **Decisão de seleção e prémios**

1 - O órgão competente da entidade adjudicante seleciona um ou mais trabalhos de conceção, consoante o número fixado nos termos de referência do concurso, de acordo com o teor e as conclusões do relatório final, nomeadamente com as deliberações vinculativas tomadas pelo júri.

2 - Da decisão de seleção deve também constar a atribuição dos prémios de consagração aos concorrentes selecionados, bem como a atribuição dos eventuais prémios de participação.

3 - A decisão de seleção referida nos números anteriores é notificada simultaneamente a todos os concorrentes e, quando a modalidade escolhida for a de concurso limitado por prévia qualificação, também aos concorrentes excluídos.

4 - Os concorrentes sobre cujos trabalhos de conceção recaia a decisão de seleção consideram-se selecionados para efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º

5 - Quando os termos de referência do concurso de conceção exigirem aos concorrentes a titularidade de habilitações profissionais específicas, os concorrentes selecionados devem apresentar documentos comprovativos das mesmas no prazo de cinco dias a contar da notificação da decisão de seleção.

6 - A decisão de seleção caduca se o concorrente selecionado não apresentar os documentos referidos no número anterior no prazo nele fixado, devendo, nesse caso, selecionar-se o trabalho de conceção ordenado em lugar subsequente.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 219.º-J**

### **Concurso de ideias**

1 - As disposições do presente capítulo aplicam-se, igualmente, aos concursos de ideias destinados a adquirir uma ou várias propostas de ideias, remuneradas através da atribuição de um prémio apropriado.

2 - O candidato ou concorrente prepara a proposta de ideia da forma que considerar mais adequada à respetiva apresentação.

3 - O prazo para a apresentação de propostas deve ser estabelecido tendo em consideração a importância e complexidade da questão e não pode ser inferior a 60 dias a partir da data de publicação do anúncio.

4 - A participação no concurso de ideias deve ser feita de forma anónima.

5 - O anúncio do procedimento prevê a atribuição de um prémio razoável, o qual não pode exceder os limiares estabelecidos nos n.os 2 e 3 do artigo 474.º, à pessoa ou pessoas que desenvolverem as ideias consideradas mais adequadas ao fim público a prosseguir.

6 - A ideia ou ideias escolhidas implicam a transferência dos respetivos direitos de propriedade intelectual para a entidade adjudicante, após aceitação pelo concorrente e pagamento do respetivo prémio.

7 - Após eventuais definições das disposições técnicas a aplicar, a ideia ou ideias escolhidas podem servir de base para um procedimento pré-contratual posterior.

8 - A entidade adjudicante pode prever, no anúncio do procedimento, a possibilidade de o vencedor ou vencedores do concurso de ideias realizarem sucessivos níveis de desenvolvimento do projeto apresentado, através de um procedimento de ajuste direto, desde que se encontre demonstrado que reúnem os requisitos de capacidade técnica e financeira previstos no anúncio, em relação ao projeto a desenvolver.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 220.º**

### **Modalidades do concurso de conceção**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 221.º**

### **Início do concurso de conceção**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 222.º**

### **Decisão de escolha da modalidade do concurso de conceção**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 223.º

**Agrupamento de entidades adjudicantes**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 224.º

**Anúncio do concurso de concepção**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 225.º

**Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 226.º

**Termos de referência**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 227.º

**Júri do concurso de concepção**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008 - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 228.º

**Anonimato**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 229.º

**Apresentação dos trabalhos de concepção**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 230.º

**Fixação dos prazos para a apresentação dos documentos**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 231.º

***Regras do concurso público***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28, em vigor a partir de 2008-07-30

**Artigo 232.º*****Regras do concurso limitado por prévia qualificação***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 233.º*****Decisão de selecção e prémios***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 234.º*****Caducidade da decisão de selecção***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 235.º*****Anúncio da decisão de selecção***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 236.º*****Prevalência***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

**Capítulo II*****Sistemas de aquisição dinâmicos*****Artigo 237.º*****Noção***

1 - A entidade adjudicante pode, através de um sistema de aquisição dinâmico, celebrar contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços de uso corrente, bem como contratos de empreitada de obras públicas de complexidade técnica reduzida, cujas características e modos de execução genericamente disponíveis no mercado satisfaçam as suas necessidades.

2 - O sistema de aquisição dinâmico é totalmente eletrónico e deve admitir a apresentação de candidaturas durante toda a sua vigência não podendo ser cobradas quaisquer quantias relacionadas com a instituição ou a operacionalização do sistema aos interessados, candidatos e concorrentes.

3 - O sistema de aquisição dinâmico rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso limitado por prévia qualificação, em tudo o que não esteja especialmente previsto nos artigos seguintes e seja com eles compatível.

4 - A instituição de um sistema de aquisição dinâmico sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia só permite a celebração de contratos ao abrigo do mesmo enquanto o somatório dos respetivos preços contratuais seja inferior ao valor referido nas alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º, a partir do qual a referida publicação é obrigatória.

5 - O sistema de aquisição dinâmico pode ser instituído por centrais de compras para a celebração de contratos por parte das entidades adjudicantes por ele abrangidas.

6 - A entidade adjudicante não pode instituir um sistema de aquisição dinâmico de modo a impedir, restringir ou falsear a concorrência.

7 - Salvo disposição em contrário constante do caderno de encargos relativo ao sistema de aquisição dinâmico, as entidades adjudicantes não são obrigadas a celebrar contratos ao seu abrigo.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 238.º**

### ***Fases do sistema***

O sistema de aquisição dinâmico compreende as seguintes fases:

- a) Instituição do sistema, divulgado através da publicação de anúncio no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, quando obrigatório, nos termos das alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º;
- b) Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos, a qual se prolonga durante o período de vigência do sistema de aquisição dinâmico;
- c) Apresentação e análise das propostas e adjudicação.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 239.º**

### ***Instituição do sistema***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 240.º**

### ***Peças do procedimento***

1 - Para além do disposto no artigo 164.º, o programa do procedimento deve ainda:

- a) Fixar a duração do sistema de aquisição dinâmico, que não pode ser superior a quatro anos, salvo em casos excecionais devidamente fundamentados;
- b) Fixar o prazo para apresentação de candidaturas até ao envio do 1.º convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema, quando seja conhecida a data previsível em que o mesmo ocorre, o qual não pode ser inferior a 30 dias;
- c) Fornecer todas as informações necessárias ao acesso dos interessados ao sistema de aquisição dinâmico, indicando o equipamento eletrónico utilizado, as modalidades e os aspetos técnicos de ligação ao sistema.

2 - O programa do procedimento do sistema de aquisição dinâmico deve prever as regras para a fase de apresentação e análise das propostas e adjudicação, designadamente o critério de adjudicação a ser adotado e desenvolvido naquela fase do procedimento, não sendo necessário um modelo de avaliação das propostas.

3 - As peças do procedimento devem ser integralmente disponibilizadas, até ao encerramento do sistema, de forma gratuita e direta, na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 241.º**

### ***Versões iniciais de proposta***

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 241.º-A

### ***Participação e qualificação dos candidatos***

- 1 - São admitidos todos os candidatos que satisfaçam os requisitos mínimos exigidos nos termos do artigo 165.º durante o período de vigência do sistema.
- 2 - Após decurso do prazo para apresentação das candidaturas fixado nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 240.º, os interessados que queiram participar no sistema de aquisição dinâmico devem apresentar a sua candidatura de acordo com as regras previstas no programa de procedimento.
- 3 - As candidaturas apresentadas nos termos do número anterior são analisadas pela entidade adjudicante no prazo máximo de 10 dias o qual pode ser prorrogado por mais cinco dias, caso seja necessário analisar documentação adicional ou em casos de manifesta complexidade do processo de candidatura.
- 4 - Os prazos previstos no número anterior podem ser prorrogados pela entidade adjudicante desde que, durante esse prazo, não sejam enviados convites à apresentação de propostas para a celebração de um contrato ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico.
- 5 - As decisões de qualificação cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e são publicadas na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 241.º-B

### ***Convite à apresentação de proposta***

- 1 - Para a celebração de contratos ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico, a entidade adjudicante deve enviar convite à apresentação de proposta aos candidatos que, à data da decisão de contratar, estejam qualificados.
- 2 - Caso o sistema de aquisição dinâmico tenha sido dividido em lotes, a entidade adjudicante convida apenas os candidatos qualificados para o lote que abrange o bem ou serviço a contratar.
- 3 - O convite à apresentação de propostas deve indicar:
  - a) A identificação do sistema de aquisição dinâmico;
  - b) O prazo para a apresentação das propostas, o qual não pode ser inferior a 10 dias;
  - c) O critério de adjudicação e os eventuais fatores e subfatores de avaliação;
  - d) O valor e o modo de prestação da caução, se exigível.
- 4 - O convite pode ainda conter quaisquer regras específicas sobre a fase da apresentação e análise das propostas e adjudicação consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 241.º-C

### ***Leilão e catálogos eletrónicos***

- 1 - As entidades adjudicantes podem recorrer ao leilão eletrónico para melhoria dos atributos das propostas, aplicando-se, com as necessárias adaptações, os artigos 140.º a 145.º, podendo também utilizar, nos termos gerais, catálogos eletrónicos.
- 2 - Desde que tal tenha ficado previsto nas peças do procedimento, a utilização dos catálogos eletrónicos pode fazer-se mediante a definição, pela entidade adjudicante, de um determinado objeto contratual, através da combinação de prestações de diferentes tipos que estejam disponíveis no catálogo eletrónico, nos termos previstos no anexo xiv ao presente Código, que dele faz parte integrante.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 241.º-D

**Atualização da documentação dos candidatos qualificados**

A entidade adjudicante pode, durante a vigência do sistema de aquisição dinâmico e a qualquer momento, exigir aos candidatos admitidos que, no prazo de cinco dias, apresentem uma versão atualizada do Documento Europeu Único de Contratação Pública, se o mesmo tiver sido apresentado na fase de instituição do sistema.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 242.º

**Anúncio simplificado**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 243.º

**Convite**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 244.º

**Avaliação das propostas e adjudicação**

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Capítulo III

**Sistemas de qualificação**

## Artigo 245.º

**Instituição de sistemas de qualificação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas podem instituir sistemas de qualificação de interessados em participar em concursos limitados por prévia qualificação ou em procedimentos de negociação para a formação de contratos de empreitada de obras públicas, de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços.

2 - A instituição de um sistema de qualificação é publicitada no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

3 - O anúncio referido no número anterior ou um resumo dos seus elementos mais importantes pode ser posteriormente divulgado por qualquer outro meio considerado conveniente, nomeadamente através da sua publicação em plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.

4 - Deve ainda ser publicado no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio do sistema de qualificação, formulário-tipo «Concurso» constante do [Regulamento de Execução \(UE\) 2019/1780](#) da Comissão, de 23 de setembro de 2019.

5 - Quando o sistema de qualificação tiver uma duração superior a três anos, os anúncios previstos nos n.ºs 2 e 4 devem ser



repblicados anualmente.

6 - Aos anúncios previstos nos números anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 5 a 7 do artigo 131.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 246.º

### ***Regras dos sistemas de qualificação***

1 - Os sistemas de qualificação, que podem compreender várias fases de qualificação, devem basear-se em regras e critérios objectivos e não discriminatórios, nomeadamente relativos ao preenchimento de requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira dos interessados, devendo ser aplicados em condições de igualdade.

2 - As regras e os critérios de qualificação devem ser adequados ao tipo e às características das prestações abrangidas pelo objecto do contrato a celebrar, podendo consistir no cumprimento de especificações técnicas, caso em que é aplicável o disposto no artigo 49.º

3 - No caso de a entidade adjudicante exigir a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, nacionais ou estabelecidos noutros Estados membros da União Europeia, que atestem que o interessado respeita determinadas normas de garantia de qualidade, deve referir-se aos sistemas de garantia de qualidade baseados no conjunto de normas europeias, certificados por organismos conformes com as séries de normas europeias respeitantes à certificação.

4 - No caso de a entidade adjudicante exigir a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, nacionais ou estabelecidos noutros Estados membros da União Europeia, que atestem que o interessado respeita determinadas normas de garantia de gestão ambiental, deve referir-se aos sistemas de gestão ambiental baseados no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) ou em normas europeias ou internacionais, certificados por organismos conformes com as séries de normas europeias ou regulamentos comunitários respeitantes à certificação.

5 - Para os efeitos do disposto no n.º 3, a entidade adjudicante deve reconhecer também outras provas de medidas de garantia de qualidade equivalente apresentadas por interessados que não tenham acesso aos referidos certificados ou que demonstrem que os não possam obter dentro do prazo de duração do sistema de qualificação.

6 - A entidade adjudicante não pode exigir aos interessados testes ou outras diligências que constituam duplicação de provas objectivas já disponíveis.

7 - Os interessados podem, para preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira, recorrer a terceiras entidades, independentemente do vínculo que com elas estabeleçam, desde que apresentem declarações através das quais estas se comprometam, incondicionalmente, a disponibilizar, até ao termo da duração do sistema de qualificação, os meios necessários àquele preenchimento.

## Artigo 247.º

### ***Participação num sistema de qualificação***

1 - A entidade adjudicante que tenha instituído um sistema de qualificação deve assegurar que os interessados possam, durante todo o tempo de duração do sistema, solicitar a sua qualificação.

2 - A entidade adjudicante deve fornecer, a pedido dos interessados, todos os documentos que contenham regras e critérios de qualificação para além dos constantes dos anúncios previstos no artigo 245.º

## Artigo 248.º

### ***Actualização das regras e dos critérios de qualificação***

1 - As regras e os critérios de qualificação podem ser actualizados pela entidade adjudicante a todo o tempo, devendo essa actualização ser comunicada aos interessados que já se encontravam qualificados, àqueles cujo pedido de qualificação foi anteriormente recusado e àqueles cujo processo se encontra pendente.

2 - A actualização das regras ou dos critérios de qualificação implica a revisão da decisão de qualificação dos interessados que já se encontrem qualificados.

## Artigo 249.º

### **Decisão de qualificação**

1 - O órgão da entidade adjudicante que para tal for competente deve pronunciar-se sobre o pedido de qualificação, no prazo de seis meses a contar da data da respectiva apresentação, equivalendo o silêncio ao deferimento do pedido.

2 - O indeferimento do pedido de qualificação deve ser fundamentado com base nas regras e nos critérios aplicáveis e comunicado aos interessados.

3 - O órgão referido no n.º 1 apenas pode revogar a decisão de qualificação de qualquer interessado por motivos relativos ao incumprimento superveniente das regras ou dos critérios aplicáveis, ainda que resultantes de uma actualização dos mesmos.

## Artigo 250.º

### **Seleção dos interessados qualificados**

1 - Os interessados qualificados são seleccionados pelo órgão referido no artigo anterior, de acordo com as regras fixadas no sistema de qualificação, para apresentarem propostas em concurso limitado por prévia qualificação ou em procedimento de negociação.

2 - O órgão referido no artigo anterior pode também recorrer a sistemas de qualificação instituídos por outras entidades adjudicantes para proceder à selecção dos interessados qualificados de acordo com as regras fixadas nesses sistemas.

3 - Aos interessados seleccionados nos termos do disposto nos números anteriores é enviado o programa do procedimento contendo as regras do concurso limitado por prévia qualificação ou do procedimento de negociação aplicáveis a partir da fase da apresentação das propostas.

4 - Nos concursos limitados por prévia qualificação e nos procedimentos de negociação adoptados na sequência da instituição de um sistema de qualificação não há lugar à publicação dos anúncios previstos nos artigos 167.º e 197.º, respectivamente.

## Capítulo IV

### **Serviços sociais e outros serviços específicos**

Aditado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 250.º-A

### **Contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos**

Os contratos públicos de valor igual ou superior ao limiar previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 474.º que tenham por objeto a aquisição de serviços sociais ou de outros serviços específicos enumerados no anexo IX ao presente Código, são adjudicados em conformidade com o disposto na parte II, com as adaptações constantes dos artigos 250.º-B e 250.º-C.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - [Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - [Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 250.º-B

### **Publicação de anúncios**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1- As entidades adjudicantes que pretendam celebrar um contrato público para aquisição de serviços mencionados no artigo anterior devem publicitar a sua intenção no Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República por uma das seguintes formas, quando o respetivo valor seja igual ou superior ao limiar previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 474.º:

a) Através da publicação de um anúncio de concurso do qual constem as informações referidas no formulário-tipo «Concurso» do [Regulamento de Execução \(UE\) 2019/1780](#) da Comissão de 23 de setembro de 2019; ou

b) Através de um anúncio de pré-informação do qual constem:

i) As informações constantes do anexo referido na alínea anterior;

ii) Os tipos de serviços que são objeto dos contratos a celebrar;

iii) A indicação de que os procedimentos são adjudicados sem nova publicitação, convidando-se os operadores económicos interessados a manifestar-se por escrito.

2 - A adjudicação deve ser publicitada por meio de anúncio do qual constem as informações referidas no formulário-tipo «Resultado» do [Regulamento de Execução \(UE\) 2019/1780](#) da Comissão de 23 de setembro de 2019, em conformidade com o modelo aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

3 - Em alternativa ao disposto no número anterior, as adjudicações podem ser agrupadas e publicitadas através da publicação de um anúncio por trimestre.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 250.º-C

### **Procedimentos pré-contratuais**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Atendendo à natureza específica das prestações a adquirir e observados os princípios gerais aplicáveis à contratação pública, as entidades adjudicantes gozam de autonomia na definição das peças procedimentais, podendo afastar ou incluir quaisquer regras ou formalidades, desde que isso seja necessário para atingir os seguintes objetivos:

a) Garantia de uma elevada qualidade, continuidade, acessibilidade, disponibilidade e exaustividade dos serviços a adquirir;

b) Consideração adequada das necessidades específicas das diferentes categorias de utilizadores dos bens e serviços, incluindo os grupos desfavorecidos e vulneráveis;

c) Envolvimento e capacitação dos utilizadores e inovação.

2 - [Revogado.]

3 - No caso de a entidade adjudicante utilizar a modalidade do critério de adjudicação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º, podem ser utilizados fatores como:

a) A qualidade e humanidade dos cuidados a prestar, avaliada através de histórico de satisfação, entrevistas ou qualidade da descrição dos cuidados na proposta;

b) Os indicadores ou níveis estimados de impacto social positivo a obter com a execução do contrato.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 250.º-D

### **Contratos reservados para determinados serviços**

1 - As entidades adjudicantes podem lançar procedimentos de formação de contratos reservados quando estejam em causa os serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino e serviços culturais que se encontrem incluídos no anexo x ao presente Código, do qual faz parte integrante.

2 - Podem ser candidatos ou concorrentes aos procedimentos referidos no número anterior quaisquer organizações que preencham, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

- a) Terem por objeto a prossecução de uma missão de serviço público ligada à prestação dos serviços a que se refere o número anterior;
- b) Reinvestirem os seus lucros com vista à consecução do objetivo da organização ou, caso sejam distribuídos ou redistribuídos, fazê-lo com base em considerações de natureza participativa;
- c) Contarem com a participação dos trabalhadores no capital social da organização que executa o contrato ou basearem a sua estrutura de gestão em princípios participativos que requerem o envolvimento ativo dos trabalhadores, utilizadores ou partes interessadas;
- d) Não terem celebrado nos últimos três anos, com a mesma entidade adjudicante, qualquer contrato abrangido pelo presente artigo.

3 - Os contratos abrangidos pelo presente artigo não podem ter um prazo de vigência superior a três anos.

4 - Quando a participação no procedimento se encontrar reservada nos termos dos números anteriores, o anúncio deve fazer referência ao presente artigo.

5 - Consideram-se preenchidos os requisitos previstos no n.º 2 quando as organizações ali indicadas sejam constituídas ou participadas, nos termos legalmente admitidos, por entidades que preencham, individualmente ou em conjunto, os referidos requisitos.

6 - O regime previsto no presente artigo é, ainda, aplicável às empresas sociais, constituídas nos termos legalmente previstos, desde que se encontrem cumpridos os requisitos previstos no n.º 2.

7 - Para efeitos do disposto no presente artigo, são consideradas empresas sociais aquelas que se dedicam à produção de bens e serviços com forte componente de empreendedorismo social ou de inovação social, e promovendo a integração no mercado de trabalho, através do desenvolvimento de programas de investigação, de inovação e de desenvolvimento social, nas áreas dos serviços previstos no n.º 1.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Título V**

### ***Acordos quadro***

## **Capítulo I**

### ***Celebração de acordos quadro***

## **Artigo 251.º**

### ***Noção***

Acordo quadro é o contrato celebrado entre uma ou várias entidades adjudicantes e uma ou mais entidades, com vista a disciplinar relações contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período de tempo, mediante a fixação antecipada dos respectivos termos.

## **Artigo 252.º**

### ***Modalidades de acordos quadro***

1 - As entidades adjudicantes só podem celebrar acordos quadro:

- a) Com uma ou várias entidades, quando neles estejam suficientemente especificados todos os aspetos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo;
- b) Com várias entidades, quando neles não estejam totalmente contemplados ou não estejam suficientemente especificados os aspetos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo.

2 - As entidades adjudicantes não podem recorrer à celebração de acordos quadro, em qualquer das modalidades referidas no número anterior, de forma abusiva ou de modo a impedir, restringir ou falsear a concorrência.

3 - O caderno de encargos do procedimento relativo à celebração de acordo-quadro com várias entidades deve indicar as regras para os procedimentos a realizar ao abrigo do mesmo, incluindo os critérios objetivos que permitirão selecionar o ou os cocontratantes do acordo-quadro a convidar.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 253.º**

### ***Procedimento de formação dos acordos quadro***

1 - Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente capítulo, à escolha do procedimento para a formação de um acordo quadro e à respectiva tramitação são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as normas previstas no título i, nos capítulos ii a xiii do título ii e no título iii da parte ii do presente Código.

2 - A escolha do procedimento de formação do acordo-quadro nos termos do disposto nos artigos 19.º a 21.º só permite a celebração de contratos ao seu abrigo enquanto o somatório dos respetivos preços contratuais seja inferior aos valores correspondentemente aplicáveis nos termos do artigo 474.º

3 - A titularidade do alvará ou do certificado de empreiteiro de obras públicas para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 81.º apenas é relevante para as categorias e as subcategorias, independentemente das respetivas classes.

4 - O programa do procedimento de formação de acordos-quadro com várias entidades deve indicar o número de propostas a adjudicar que não deve ser inferior a três, salvo quando o número de candidatos qualificados, ou de propostas apresentadas e não excluídas, seja inferior.

5 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 254.º**

### ***Caução***

1 - A entidade adjudicante pode exigir a cada adjudicatário a prestação de uma caução destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento da obrigação prevista no n.º 1 do artigo seguinte.

2 - À caução referida no número anterior é aplicável o disposto nos artigos 90.º e 91.º

## **Artigo 255.º**

### ***Obrigações de celebração de contratos ao abrigo de acordo quadro***

1 - O co-contratante do acordo quadro obriga-se a celebrar contratos nas condições naquele previstas à medida que a entidade adjudicante parte no acordo quadro o requeira.

2 - Salvo disposição em contrário constante do caderno de encargos relativo ao acordo quadro, as entidades adjudicantes não são obrigadas a celebrar contratos ao seu abrigo.

## **Artigo 256.º**

### ***Prazo máximo de vigência dos acordos quadro***

1 - O prazo de vigência dos acordos quadro não pode ser superior a quatro anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas ou tácitas.

2 - O caderno de encargos relativo ao acordo quadro pode, excepcionalmente e com respeito pelo disposto no n.º 2 do artigo 252.º, fixar um prazo de vigência do acordo quadro a celebrar superior a quatro anos, desde que tal se revele necessário ou conveniente em

função da natureza das prestações objecto desse acordo quadro ou das condições da sua execução.

3 - A fixação do prazo de vigência do acordo quadro nos termos do disposto no número anterior deve ser fundamentada.

4 - A extinção do acordo-quadro não tem qualquer efeito sobre os procedimentos já iniciados ou sobre os contratos celebrados ao abrigo do mesmo.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### **Artigo 256.º-A**

#### ***Obtenção de preço mais vantajoso fora do acordo-quadro*** **(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - As entidades adjudicantes abrangidas por sistemas de compra vinculada ao abrigo de um acordo-quadro ficam excecionadas dessa vinculação caso demonstrem que, para uma dada aquisição ou locação de bens móveis ou aquisição de serviços, a utilização do acordo-quadro levaria ao pagamento de um preço, por unidade de medida, pelo menos, 10 % superior ao preço demonstrado pela entidade adjudicante para objeto com as mesmas características e nível de qualidade, nos termos dos números seguintes.

2 - Para os efeitos do número anterior, o preço por unidade de medida do acordo-quadro a considerar é:

a) O preço obtido na última aquisição realizada ao seu abrigo, nos acordos-quadro correspondentes à modalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º; ou

b) O mais baixo preço indicado pelos fornecedores nos procedimentos de aquisição ao seu abrigo, nos acordos-quadro correspondentes à modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 252.º

3 - A demonstração a que se refere o n.º 1 é feita:

a) No caso da formação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo preço contratual não seja superior a (euro) 5000, mediante uma fatura pró-forma ou um documento equivalente e uma declaração da entidade convidada de que o bem ou serviço tem as mesmas características e nível de qualidade dos bens ou serviços objeto do acordo-quadro;

b) No caso da formação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo preço contratual não seja superior ao previsto nos termos da alínea b) do n.º 3 e n.º 5 do artigo 474.º, mediante:

i) [Revogada.]

ii) Documento que contenha versão simplificada dos atributos da proposta, de acordo com os quais a entidade convidada se dispõe a contratar, incluindo os aspetos da execução do contrato aos quais a entidade adjudicante pretende que a entidade convidada se vincule;

c) [Revogada.]

4 - Nos casos previstos na alínea a) do número anterior em que a entidade adjudicante demonstre os requisitos do n.º 1, a adjudicação pode ser feita pelo órgão competente para a decisão de contratar, diretamente sobre a fatura pró-forma ou documento equivalente apresentado pela entidade convidada.

5 - Nos casos previstos na alínea b) do n.º 3 em que a entidade adjudicante demonstre os requisitos do n.º 1, a declaração e os documentos a que aludem as subalíneas i) a ii) da referida alínea equivalem a uma proposta, seguindo-se o procedimento subsequente conforme previsto na parte ii.

6 - Nos casos previstos na alínea c) em que a entidade adjudicante demonstre os requisitos do n.º 1, a aquisição ou locação de bens ou aquisição de serviços fora do acordo-quadro segue o procedimento aplicável nos termos da parte ii, ficando a entidade convidada vinculada a apresentar proposta no âmbito do procedimento pré-contratual correspondente, por preço não superior ao declarado nos termos da referida alínea.

7 - Nos acordos-quadro correspondentes à modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 252.º:

a) A decisão de contratar ao abrigo do acordo-quadro deve ser tomada em simultâneo com a de remeter convite à entidade ou às entidades para efeitos do disposto no presente artigo; e

b) A apresentação das declarações e dos documentos previstos no n.º 3 do presente artigo, nos casos em que permita à entidade adjudicante demonstrar os requisitos do n.º 1, determina não haver lugar a adjudicação ao abrigo do acordo-quadro, aplicando-se o disposto no n.º 2 do artigo 79.º

8 - As entidades cocontratantes ao abrigo do acordo-quadro respetivo não podem apresentar as declarações e os documentos previstos no n.º 3.

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - [Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo II

### ***Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro***

#### Artigo 257.º

##### ***Regras gerais***

- 1 - Só podem celebrar contratos ao abrigo de um acordo quadro as partes nesse acordo quadro.
- 2 - Da celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro não podem resultar alterações substanciais das condições consagradas nestes últimos.
- 3 - Quando expressamente previsto no caderno de encargos relativo ao acordo quadro, a entidade adjudicante pode actualizar as características dos bens ou dos serviços a adquirir ao abrigo do acordo quadro, modificando-as ou substituindo-as por outras, desde que se mantenha o tipo de prestação e os objectivos das especificações fixadas no procedimento de formação do acordo quadro e desde que tal se justifique em função da ocorrência de inovações tecnológicas.
- 4 - O disposto no n.º 1 não obsta à adesão de novas entidades adjudicantes, desde que o programa do procedimento ou o convite relativos ao procedimento que deu origem à celebração do acordo-quadro tenha indicado tal possibilidade e tenha identificado, de forma suficiente, designadamente por recurso a categorias gerais ou delimitação geográfica, as entidades adjudicantes que poderiam aderir.
- 5 - A celebração de contratos ao abrigo de acordo-quadro pode ser realizada mediante catálogos eletrónicos desde que tal possibilidade, bem como as regras sobre o seu funcionamento e utilização, sejam expressamente previstas naquele acordo-quadro.
- 6 - No caso previsto no número anterior, a entidade adjudicante pode definir um objeto contratual combinando prestações de diferentes tipos, desde que disponíveis no catálogo eletrónico, e nos termos do anexo xiv ao presente Código.
- 7 - As entidades adjudicantes responsáveis pela celebração de acordos-quadro podem disponibilizar sistemas eletrónicos de apresentação e atualização dos documentos de habilitação dos cocontratantes, permitindo a divulgação ou consulta do estado em que os mesmos se encontrem para as entidades que celebrem contratos ao abrigo daqueles acordos-quadro.
- 8 - Quando disponibilizado, o sistema eletrónico previsto no número anterior é de uso obrigatório para os cocontratantes do acordo-quadro, sendo dispensada a habilitação dos adjudicatários sempre que se celebrem contratos ao abrigo dos mesmos.
- 9 - A não atualização dos documentos de habilitação no sistema eletrónico referido no n.º 7 determina a suspensão do acordo-quadro relativamente ao cocontratante em incumprimento.
- 10 - O procedimento por consulta prévia para a formação de contratos ao abrigo de acordos-quadro não está sujeito ao limite previsto no artigo 114.º, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 259.º

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

#### Artigo 258.º

##### ***Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro cujos termos abranjam todos os seus aspectos submetidos à concorrência***

- 1 - Deve adoptar-se o ajuste directo para a formação de contratos a celebrar ao abrigo de acordos quadro celebrados na modalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º
- 2 - O conteúdo dos contratos a que se refere o número anterior deve corresponder às condições contratuais estabelecidas no acordo quadro, não sendo necessária a elaboração de um caderno de encargos.
- 3 - Caso tal se revele necessário, a entidade adjudicante pode solicitar, por escrito, ao co-contratante do acordo quadro, que pormenorize, igualmente por escrito, aspectos constantes da sua proposta.



Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 259.º

### ***Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro cujos termos não abranjam todos os seus aspectos submetidos à concorrência***

1 - Para a formação de contratos a celebrar ao abrigo de acordos quadro celebrados na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 252.º, a entidade adjudicante deve dirigir aos co-contratantes do acordo quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações objecto desses contratos um convite à apresentação de propostas circunscritas:

- a) Aos termos do acordo quadro a concretizar, a desenvolver ou a complementar em virtude das particularidades da necessidade cuja satisfação se visa com a celebração do contrato; ou
- b) Aos aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência pelo caderno de encargos do acordo quadro para os efeitos do procedimento de formação do contrato a celebrar ao seu abrigo.

2 - O convite deve indicar o prazo e o modo de apresentação das propostas, bem como os termos ou os aspectos referidos no número anterior e, ainda, o modelo de avaliação das propostas com base nos factores e eventuais subfactores que densificaram o critério de adjudicação previamente previsto no programa do procedimento de formação do acordo quadro.

3 - Ao procedimento previsto no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 139.º e seguintes.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Título VI

### ***Centrais de compras***

## Capítulo I

### ***Disposições gerais***

## Artigo 260.º

### ***Centrais de compras***

1 - As entidades adjudicantes referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º podem constituir centrais de compras para centralizar a contratação de empreitadas de obras públicas, de locação e de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços.

2 - As entidades adjudicantes referidas no número anterior podem ainda constituir centrais de compras exclusivamente destinadas a um determinado sector de actividade.

3 - A constituição, a estrutura orgânica e o funcionamento das centrais de compras regem-se por diploma próprio.

4 - As entidades adjudicantes nacionais podem recorrer a atividades de compras centralizadas oferecidas por centrais de compras situadas noutros Estados da União Europeia sempre que estas ofereçam condições mais vantajosas do que as oferecidas pelas centrais de compras previstas no n.º 1.

5 - Os contratos celebrados pelas centrais de compras situadas noutros Estados da União Europeia regem-se pelas disposições nacionais do respetivo Estado.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 261.º

### ***Principais actividades das centrais de compras***

1 - As centrais de compras destinam-se a:

- a) Adjudicar propostas de execução de empreitadas de obras públicas, de fornecimento de bens móveis e de prestação de serviços, a pedido e em representação das entidades adjudicantes;
- b) Locar ou adquirir bens móveis ou adquirir serviços destinados a entidades adjudicantes, nomeadamente por forma a promover o agrupamento de encomendas;
- c) Celebrar acordos quadro, designados contratos públicos de aprovisionamento, que tenham por objecto a posterior celebração de contratos de empreitadas de obras públicas ou de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços.
- d) Instituir sistemas de aquisição dinâmicos para utilização por parte das entidades adjudicantes pelos mesmos abrangidos;
- e) Instituir catálogos eletrónicos para utilização por parte das entidades adjudicantes;
- f) Adjudicar contratos públicos de prestação de atividades auxiliares de aquisição, que consistam no apoio às atividades de aquisição.

2 - Para os efeitos do exercício das actividades previstas no número anterior, as centrais de compras estão sujeitas às disposições do presente Código.

3 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 262.º

### ***Âmbito subjectivo das centrais de compras***

1 - São abrangidas pela contratação centralizada a efectuar por cada central de compras as entidades previstas no diploma que regula o seu funcionamento.

2 - As entidades não abrangidas pela contratação centralizada a efectuar por uma determinada central de compras podem dela beneficiar, para a aquisição da totalidade ou de apenas algumas categorias de obras, de bens móveis ou de serviços, nos termos previstos no diploma que regula o funcionamento da mesma.

## Capítulo II

### ***Acordos quadro celebrados por centrais de compras***

## Artigo 263.º

### ***Admissibilidade da celebração de acordos quadro por centrais de compras***

1 - As centrais de compras podem celebrar acordos quadro, em qualquer das modalidades previstas no artigo 252.º, que tenham por objecto a futura celebração de contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição serviços.

2 - Salvo nos casos especialmente previstos na lei, sempre que as entidades adjudicantes referidas nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 2.º se encontrem abrangidas pela contratação centralizada a efectuar por uma central de compras, os acordos quadro em qualquer das modalidades previstas no artigo 252.º devem ser celebrados por essa central de compras.

## Artigo 264.º

### ***Remissão***

Em tudo o que não se encontrar especificamente regulado no presente capítulo, aos contratos públicos de aprovisionamento, bem como aos contratos celebrados ao seu abrigo, é aplicável o disposto nos capítulos i e ii do título v.

## Artigo 265.º

***Procedimento de formação dos contratos públicos de aprovisionamento***

- 1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º a 29.º, para a formação dos contratos públicos de aprovisionamento deve ser adoptado o procedimento de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação.
- 2 - O anúncio do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação para a formação de contratos públicos de aprovisionamento deve ser sempre publicado no Jornal Oficial da União Europeia.

## Artigo 266.º

***Prazo máximo de vigência dos contratos públicos de aprovisionamento***

O prazo de vigência dos contratos públicos de aprovisionamento não pode ser superior a quatro anos.

## Título VI-A

***Alienação de bens móveis***

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 266.º-A

***Âmbito***

- 1 - O presente título estabelece o regime da alienação dos bens móveis das entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 2.º
- 2 - Para os efeitos do presente título entende-se por alienação qualquer forma de transmissão definitiva ou temporária da propriedade ou do gozo de bens móveis, incluindo a locação e o comodato.
- 3 - Não são abrangidos pelo presente título:
  - a) Os bens que integrem o património financeiro do Estado;
  - b) Os bens culturais móveis integrantes do património cultural, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;
  - c) Os bens móveis do Estado abrangidos pelo Regulamento das Alfândegas, aprovado pelo Decreto n.º 31 730, de 15 de dezembro de 1941;
  - d) Os bens móveis afetos às Forças Armadas e que revistam a natureza de material militar;
  - e) Os veículos automóveis e motociclos.
- 4 - O inventário e o cadastro dos bens móveis são regidos por diploma próprio.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 266.º-B

***Disponibilização***

- 1 - Os bens móveis de que os serviços não careçam para o exercício das suas competências são disponibilizados, com vista à sua reafetação a outros serviços ou à sua alienação.
- 2 - São competentes para determinar a disponibilização prevista no número anterior, bem como para ordenar a destruição ou remoção dos bens que se mostrem insuscetíveis de reutilização e, ainda, para autorizar a entrega de bens disponibilizados por conta do preço a pagar em quaisquer contratos públicos, os dirigentes máximos dos serviços aos quais os móveis estejam afetos.
- 3 - A disponibilização é publicitada durante pelo menos cinco dias no portal dos contratos públicos.
- 4 - No caso de obras de arte, objetos com interesse histórico, de coleção e antiguidades, entre outros, não abrangidos pela alínea b) do n.º 3 do artigo anterior, deve a sua disponibilização ser comunicada ao serviço competente da área da cultura.
- 5 - Em caso de falta de manifestações de interesse por parte de outras entidades na sequência da publicitação prevista no n.º 3 ou de qualquer outro contacto que a entidade adjudicante entenda adequado fazer, pode ser promovida a alienação nos termos dos artigos seguintes.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 266.º-C**

### ***Alienação***

1 - A alienação é precedida de avaliação, que pode ser solicitada a outras entidades ou serviços públicos com conhecimentos adequados para o efeito, nos termos do artigo 66.º do Código do Procedimento Administrativo.

2 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a alienação dos bens considerados disponíveis faz-se em hasta pública, com publicação de anúncio no Diário da República, e cujos trâmites e condições, designadamente a base de licitação, são fixados pela entidade alienante.

3 - A alienação pode realizar-se por negociação direta com pessoa determinada:

a) Quando o adquirente for uma entidade adjudicante;

b) Quando o valor do bem ou do conjunto de bens a alienar seja inferior a (euro) 30 000;

c) Quando fosse possível recorrer ao ajuste direto por fundamentos materiais, designadamente por motivos de urgência imperiosa ou deserção de anterior hasta pública.

4 - Por razões de interesse público devidamente fundamentadas e, no caso das entidades ou serviços da administração direta e indireta do Estado, mediante parecer favorável da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, pode ser autorizada pelos dirigentes máximos dos serviços a alienação a título gratuito.

5 - É dispensado o parecer referido no número anterior quando o adquirente for uma entidade adjudicante referida no n.º 1 do artigo 2.º, uma instituição particular de solidariedade social ou uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa.

6 - Salvo disposição legal em contrário, no caso de entidades adjudicantes da administração direta do Estado, 25 % do produto da alienação dos bens constitui receita do serviço alienante, sendo o restante entregue nos cofres do Estado após deduzidos os encargos de alienação.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Título VII**

### ***Garantias administrativas***

## **Artigo 267.º**

### ***Direito aplicável***

1 - As impugnações administrativas das decisões relativas à formação dos contratos públicos regem-se pelo disposto no presente título e, subsidiariamente, pelo disposto no Código do Procedimento Administrativo.

2 - Os prazos previstos no presente título contam-se nos termos do disposto no artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo e não lhes é aplicável, em caso algum, o artigo 88.º do mesmo código.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 268.º**

### ***Natureza***

As impugnações administrativas são facultativas.

## **Artigo 269.º**

***Decisões impugnáveis***

- 1 - São susceptíveis de impugnação administrativa quaisquer decisões administrativas ou outras àquelas equiparadas proferidas no âmbito de um procedimento de formação de um contrato público.
- 2 - As peças do procedimento são também susceptíveis de impugnação administrativa.

**Artigo 270.º*****Prazo de impugnação***

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 138.º e no n.º 3 do artigo 177.º, as impugnações administrativas de quaisquer decisões administrativas ou de outras àquelas equiparadas relativas à formação de um contrato público devem ser apresentadas no prazo de cinco dias a contar da respectiva notificação.

**Artigo 271.º*****Apresentação da impugnação***

- 1 - O interessado deve expor, na reclamação ou no requerimento de interposição do recurso, todos os fundamentos da impugnação, podendo juntar os documentos que considere convenientes.
- 2 - O recurso administrativo das deliberações do júri deve ser interposto para o órgão competente, por lei ou por delegação, para a decisão de contratar.

**Artigo 272.º*****Efeitos da impugnação***

- 1 - A apresentação de quaisquer impugnações administrativas não suspende a realização das operações subsequentes do procedimento em causa.
- 2 - Enquanto as impugnações administrativas não forem decididas ou não tiver decorrido o prazo para a respectiva decisão, não se pode proceder:
  - a) À decisão de qualificação;
  - b) Ao início da fase de negociação;
  - c) À decisão de adjudicação.

**Artigo 273.º*****Audiência dos contra-interessados***

Quando a impugnação administrativa tiver por objecto a decisão de qualificação, a decisão de adjudicação ou a rejeição de impugnação administrativa de qualquer dessas decisões, o órgão competente para dela conhecer deve, nos dois dias seguintes à respectiva apresentação, notificar os candidatos ou os concorrentes para, querendo, se pronunciarem no prazo de cinco dias, sobre o pedido e os seus fundamentos.

**Artigo 274.º*****Decisão***

- 1 - As impugnações administrativas são decididas no prazo de cinco dias a contar da data da sua apresentação, equivalendo o silêncio à rejeição das mesmas.

2 - Quando haja lugar a audiência dos contra-interessados nos termos do disposto no artigo anterior, o prazo para a decisão da impugnação administrativa conta-se do termo do prazo fixado para aquela audiência.

## Título VIII

### **Extensão do âmbito de aplicação**

#### Artigo 275.º

##### **Contratos subsidiados**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A parte ii aplica-se igualmente à formação de contratos celebrados por entidades não previstas no artigo 2.º e no artigo 7.º, nos seguintes termos:

a) Contratos de empreitada de obras subsidiados diretamente em mais de 50 % do respetivo preço contratual por entidades adjudicantes, sendo o referido preço contratual igual ou superior ao limiar previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º, caso envolvam uma das seguintes atividades:

i) Atividades de construção civil enumeradas no anexo xi ao presente Código, do qual faz parte integrante;

ii) Obras de construção de hospitais, instalações desportivas, recreativas e de ocupação de tempos livres, estabelecimentos escolares e universitários e edifícios para uso administrativo;

b) Contratos de serviços subsidiados diretamente em mais de 50 % do respetivo preço contratual por entidades adjudicantes, sendo o referido preço igual ou superior ao limiar previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º, quando estejam associados a um contrato de empreitada de obras na aceção da alínea anterior.

2 - As entidades adjudicantes que concedem os subsídios referidos no número anterior são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas do presente Código, quando não forem elas próprias a celebrar os contratos subsidiados ou quando celebrarem esses contratos em nome e por conta de outras entidades.

3 - A formação de contratos celebrados por entidades não previstas no artigo 2.º e no artigo 7.º, que sejam financiados com recurso a subsídios sujeitos a reembolso de pelo menos 85 % do seu valor, fica excecionada do disposto no n.º 1.

4 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

#### Artigo 276.º

##### **Contratos a celebrar por concessionários de obras públicas que não sejam entidades adjudicantes**

(em vigor até: 2026-09-30)

1 - A intenção de celebrar contratos de empreitada de obras públicas cujo preço contratual seja igual ou superior ao valor referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º, por parte de concessionários de obras públicas que não sejam entidades adjudicantes, deve ser publicitada no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.

2 - Deve ainda ser publicado no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio da intenção referida no n.º 1, conforme modelo constante do anexo II do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/1986, da Comissão, de 11 de novembro de 2015.

3 - Aos anúncios referidos nos números anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 131.º

4 - Os anúncios previstos nos n.os 1 e 2 não têm de ser publicados quando:

- a) Se verificar alguma das situações previstas nos artigos 24.º ou 25.º;
- b) O adjudicatário seja uma empresa associada do concessionário de obras públicas, nos termos do disposto no artigo 14.º
- c) O adjudicatário seja membro do agrupamento que apresentou a proposta adjudicada no procedimento de formação do contrato de concessão ou uma empresa associada a qualquer dos seus membros nos termos do disposto no artigo 14.º

5 - Para efeitos da formação dos contratos de empreitada de obras públicas referidos no n.º 1, o concessionário não pode fixar um prazo para a apresentação de candidaturas inferior a 37 dias a contar da data do envio do anúncio referido no n.º 2, nem um prazo para a apresentação das propostas inferior a 40 dias a contar daquela mesma data ou do convite à apresentação de propostas.

6 - Aos prazos mínimos previstos no número anterior são aplicáveis as reduções previstas no n.º 3 do artigo 136.º e no n.º 3 do artigo 174.º, consoante o caso.

7 - Quando, por qualquer motivo, as peças do procedimento não sejam disponibilizadas no prazo máximo de três dias a contar da data da sua solicitação, o prazo fixado para a apresentação das candidaturas ou das propostas deve ser prorrogado, a pedido dos interessados, por período, no mínimo, equivalente ao do atraso verificado.

**REVOGADO** pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 277.º

### ***Contratos a celebrar por entidades beneficiárias de direitos especiais ou exclusivos no exercício de actividades de serviço público***

(em vigor até: 2026-09-30)

1 - Na formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis por entidades não referidas no artigo 2.º ou no n.º 1 do artigo 7.º às quais tenham sido atribuídos direitos especiais ou exclusivos no exercício de actividades de serviço público por uma das entidades adjudicantes neles referidas, devem aquelas respeitar o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade.

2 - No acto de atribuição dos direitos especiais ou exclusivos, as entidades adjudicantes devem mencionar a obrigação prevista no número anterior.

**REVOGADO** pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Parte III

### ***Regime substantivo dos contratos administrativos***

## Título I

### ***Regime substantivo dos contratos administrativos***

Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo I

### ***Disposições gerais***



## Artigo 278.º

**Utilização do contrato administrativo**

Na prossecução das suas atribuições ou dos seus fins, os contraentes públicos podem celebrar quaisquer contratos administrativos, salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza das relações a estabelecer.

## Artigo 279.º

**Contrato como fonte da relação jurídica administrativa**

Sem prejuízo do disposto no presente título em matéria de conformação da relação contratual, esta rege-se pelas cláusulas e pelos demais elementos integrantes do contrato que sejam conformes com a Constituição e a lei.

## Artigo 280.º

**Direito aplicável**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A parte iii aplica-se aos contratos administrativos, entendendo-se como tal aqueles em que pelo menos uma das partes seja um contraente público e que se integrem em qualquer uma das seguintes categorias:

- a) Contratos que, por força do presente Código, da lei ou da vontade das partes, sejam qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de direito público;
- b) Contratos com objeto passível de ato administrativo e demais contratos sobre o exercício de poderes públicos;
- c) Contratos que confirmam ao cocontratante direitos especiais sobre coisas públicas ou o exercício de funções dos órgãos do contraente público;
- d) Contratos que a lei submeta, ou que admita que sejam submetidos, a um procedimento de formação regulado por normas de direito público e em que a prestação do cocontratante possa condicionar ou substituir, de forma relevante, a realização das atribuições do contraente público.

2 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as disposições do presente título só se aplicam quando o tipo contratual em questão não afaste, pela sua natureza, as razões justificativas da disciplina em causa.

3 - As disposições do presente título relativas à invalidade, limites à modificação objetiva, cessão da posição contratual e subcontratação são aplicáveis, com as devidas adaptações e sem prejuízo do disposto em lei especial, a todos os contratos públicos a cuja formação seja aplicável a parte ii do presente Código, independentemente da sua qualificação como contratos administrativos nos termos do n.º 1.

4 - Em tudo quanto não estiver regulado no presente Código ou em lei especial, ou não resultar da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo, é subsidiariamente aplicável à execução dos contratos administrativos, com as necessárias adaptações, o direito civil.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 281.º

**Proporcionalidade e conexão material das prestações contratuais**

O contraente público não pode assumir direitos ou obrigações manifestamente desproporcionados ou que não tenham uma conexão material directa com o fim do contrato.

## Artigo 282.º

**Reposição do equilíbrio financeiro do contrato**

- 1 - Há lugar à reposição do equilíbrio financeiro apenas nos casos especialmente previstos na lei ou, a título excepcional, no próprio contrato.
- 2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o co-contratante só tem direito à reposição do equilíbrio financeiro quando, tendo em conta a repartição do risco entre as partes, o facto invocado como fundamento desse direito altere os pressupostos nos quais o co-contratante determinou o valor das prestações a que se obrigou, desde que o contraente público conhecesse ou não devesse ignorar esses pressupostos.
- 3 - A reposição do equilíbrio financeiro produz os seus efeitos desde a data da ocorrência do facto que alterou os pressupostos referidos no número anterior, sendo efectuada, na falta de estipulação contratual, designadamente, através da prorrogação do prazo de execução das prestações ou de vigência do contrato, da revisão de preços ou da assunção, por parte do contraente público, do dever de prestar à contraparte o valor correspondente ao decréscimo das receitas esperadas ou ao agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato.
- 4 - A reposição do equilíbrio financeiro efectuada nos termos do presente artigo é, relativamente ao evento que lhe deu origem, única, completa e final para todo o período do contrato, sem prejuízo de tal reposição poder ser parcialmente diferida em relação a quaisquer efeitos específicos do evento em causa que, pela sua natureza, não sejam susceptíveis de uma razoável avaliação imediata ou sobre cuja existência, incidência ou quantificação não exista concordância entre as partes.
- 5 - Na falta de estipulação contratual, o valor da reposição do equilíbrio financeiro corresponde ao necessário para repor a proporção financeira em que assentou inicialmente o contrato e é calculado em função do valor das prestações a que as partes se obrigaram e dos efeitos resultantes do facto gerador do direito à reposição no valor dessas mesmas prestações.
- 6 - A reposição do equilíbrio financeiro não pode colocar qualquer das partes em situação mais favorável que a que resultava do equilíbrio financeiro inicialmente estabelecido, não podendo cobrir eventuais perdas que já decorriam desse equilíbrio ou eram inerentes ao risco próprio do contrato.

## Capítulo II

**Invalidade do contrato**

## Artigo 283.º

**Invalidade consequente de actos procedimentais inválidos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Os contratos são nulos se a nulidade do ato procedimental em que tenha assentado a sua celebração tiver sido judicialmente declarada ou possa ainda sê-lo.
- 2 - Os contratos são anuláveis se os atos procedimentais em que tenha assentado a sua celebração tiverem sido judicialmente anulados ou puderem ainda sê-lo, devendo demonstrar-se que o vício é causa adequada e suficiente da invalidade do contrato, designadamente por implicar uma modificação subjetiva do contrato celebrado ou uma alteração do seu conteúdo essencial.
- 3 - [Revogado.]
- 4 - O efeito anulatório previsto no n.º 2 pode ser afastado por decisão judicial ou arbitral, quando, ponderados os interesses públicos e privados em presença e a gravidade da ofensa geradora do vício do ato procedimental em causa, tais efeitos se revelem desproporcionados ou contrários à boa-fé.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 283.º-A

**Anulabilidade de contratos com fundamento em vícios procedimentais**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os contratos são anuláveis, designadamente quando tenham sido celebrados:

- a) Na sequência de um procedimento de formação de contrato sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, quando exigível;
- b) Antes de decorrido, quando aplicável, o prazo de suspensão previsto no n.º 3 do artigo 95.º ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 104.º, conforme o caso.

2 - Os contratos não são anuláveis com fundamento na alínea a) do número anterior quando, cumulativamente:

- a) O respetivo procedimento de formação tenha sido escolhido em função de um critério material previsto nos artigos 24.º a 27.º;
- b) Tenha sido publicado o anúncio voluntário de transparência previsto no artigo 78.º-A;
- c) A outorga do contrato não tenha ocorrido antes de 10 dias após a data da referida publicação.

3 - O efeito anulatório previsto no n.º 1 pode ser afastado por decisão judicial ou arbitral, quando existam razões imperiosas de interesse geral que exijam a manutenção da vigência do contrato, devendo, nesse caso, a decisão determinar uma das seguintes consequências alternativas:

- a) Redução da duração do contrato; ou
- b) Sanção pecuniária de montante inferior ou igual ao preço contratual.

4 - Não constitui razão de interesse geral o interesse económico diretamente relacionado com o contrato em causa, quando tal interesse assente, designadamente, nos custos resultantes de atraso na execução do contrato, de abertura de um novo procedimento de formação do contrato, de mudança do cocontratante ou de obrigações legais resultantes da anulação.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 25/2021 - Diário da República n.º 140/2021, Série I de 2021-07-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 131/2010 - Diário da República n.º 240/2010, Série I de 2010-12-14](#), em vigor a partir de 2011-01-13

## Artigo 284.º

**Invalidade própria do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os contratos celebrados com ofensa de princípios ou normas injuntivas são anuláveis.

2 - Os contratos são nulos quando se verifique algum dos fundamentos de nulidade previstos no presente Código, no artigo 161.º do Código do Procedimento Administrativo ou em lei especial e ainda os que sejam celebrados:

- a) Com alteração dos elementos essenciais do caderno de encargos e da proposta adjudicada que devessem constar do respetivo clausulado;
- b) Com aposição de cláusulas de modificação que violem o regime previsto no presente Código quanto aos respetivos limites;
- c) Na falta do ato ou dos atos em que, nos termos da lei, tenha de assentar a respetiva celebração.

3 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 285.º

**Regime de invalidade**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Aos contratos públicos aplica-se o regime de invalidade definido no presente Código, sem prejuízo do que se encontre previsto em legislação especial.
- 2 - No que respeita à falta e vícios da vontade das partes dos contratos públicos, aplicam-se as disposições pertinentes do Código Civil.
- 3 - Os contratos públicos são suscetíveis de redução e conversão, nos termos do disposto nos artigos 292.º e 293.º do Código Civil, independentemente do respetivo desvalor jurídico.
- 4 - Caso não seja possível a redução ou a conversão do contrato e o efeito anulatório se revele desproporcionado ou contrário à boa-fé, pode este ser afastado por decisão judicial ou arbitral, ponderados os interesses público e privado em presença e a gravidade do vício do contrato em causa.
- 5 - A anulação ou declaração de nulidade do contrato implica a restituição de tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, do valor correspondente, ficando a parte a quem seja imputável o vício determinante da invalidade obrigada a indemnizar a outra parte pelos prejuízos que haja sofrido em consequência da celebração do contrato, nos termos gerais da responsabilidade civil.
- 6 - Aos contratos com objeto passível de ato administrativo e outros contratos sobre o exercício de poderes públicos é aplicável o regime de invalidade previsto para o ato administrativo.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 214-G/2015](#) - [Diário da República n.º 193/2015, 3º Suplemento, Série I de 2015-10-02](#)

### Capítulo III

#### **Execução do contrato**

#### Artigo 286.º

##### **Princípios fundamentais**

O contrato constitui, para o contraente público e para o co-contratante, situações subjectivas activas e passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e em conformidade com os ditames do interesse público, nos termos da lei.

#### Artigo 287.º

##### **Eficácia do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - A plena eficácia do contrato depende da emissão dos atos de aprovação, de visto, de publicidade, ou de outros atos integrativos de eficácia exigidos por lei, quer em relação ao próprio contrato, quer ao tipo de ato administrativo que o mesmo eventualmente substitua, no caso de se tratar de contrato com objeto passível de ato administrativo.
- 2 - As partes podem atribuir eficácia retroativa ao contrato quando razões de interesse público o justifiquem, desde que a produção antecipada de efeitos:
- a) Não seja proibida por lei;
  - b) Não lese direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros; e
  - c) Não impeça, restrinja ou falseie a concorrência garantida pelo disposto no presente Código relativamente à formação do contrato, não podendo ser anterior:
    - i) Quando tenha sido adotado o procedimento de ajuste direto, à data da decisão de contratar ou de autorização da respetiva despesa, consoante a que ocorra em último lugar; ou
    - ii) Quando tenha sido adotado procedimento com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, ao termo do prazo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 104.º; ou
    - iii) Quando tenha sido adotado qualquer outro procedimento previsto na parte ii, à data da decisão de adjudicação.

3 - O contrato que constitui situações subjectivas passivas para terceiros ou do qual resultem efeitos modificativos, impeditivos ou extintivos de direitos de terceiros só se torna eficaz nessa parte mediante consentimento dos titulares dos direitos ou obrigações visados.

4 - Exceptuam-se do disposto no número anterior as cláusulas contratuais de efeito normativo, cuja eficácia depende de publicidade conferida segundo as formalidades aplicáveis aos regulamentos do contraente público.

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

7 - [Revogado.]

8 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 26.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### Artigo 288.º

#### **Execução pessoal**

Sem prejuízo do disposto em matéria de cessão da posição contratual e de subcontratação, incumbe ao co-contratante a exacta e pontual execução das prestações contratuais, em cumprimento do convencionado, não podendo este transmitir a terceiros as responsabilidades assumidas perante o contraente público.

### Artigo 289.º

#### **Colaboração recíproca**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Na execução dos contratos e nas relações entre si, as partes devem pautar-se pelo princípio da boa-fé e da confiança mútua.

2 - As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 290.º

#### **Informação e sigilo**

1 - O co-contratante deve prestar ao contraente público todas as informações que este lhe solicitar e que sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo o contraente público satisfazer os pedidos de informação formulados pelo co-contratante e que respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessário à execução do contrato.

2 - Salvo quando, por força do contrato, caiba ao co-contratante o exercício de poderes públicos, compete exclusivamente ao contraente público a satisfação do direito à informação por parte de particulares sobre o teor do contrato e quaisquer aspectos da respectiva execução.

3 - O contraente público e o co-contratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da lei às quais tenham acesso por força da execução do contrato.

### Artigo 290.º-A

#### **Gestor do contrato**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - O contraente público deve designar um ou mais gestores do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.
- 2 - Caso o contraente público designe mais do que um gestor do contrato, deve definir de forma clara as funções e responsabilidades de cada um.
- 3 - Quando se trate de contratos com especiais características de complexidade técnica ou financeira ou de duração superior a três anos, e sem prejuízo das funções que sejam definidas por cada contraente público, o gestor ou os gestores devem elaborar indicadores de execução quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os níveis de desempenho do cocontratante, a execução financeira, técnica e material do contrato.
- 4 - Caso o gestor ou os gestores detetem desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, devem comunicá-los de imediato ao órgão competente, propondo, em relatório fundamentado, as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.
- 5 - Ao gestor do contrato podem ser delegados poderes para a adoção das medidas a que se refere o número anterior, exceto em matéria de modificação e cessação do contrato.
- 6 - Em casos excecionais, devidamente fundamentados, o contraente público pode contratualizar a gestão do contrato com um terceiro.
- 7 - O gestor do contrato está obrigado a atuar de forma imparcial, sendo-lhe aplicável o disposto nos artigos 69.º a 76.º do Código do Procedimento Administrativo e não pode encontrar-se em situação de conflito de interesses tal como identificada no n.º 4 do artigo 1.º-A do presente Código.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 291.º

### ***Protecção do co-contratante pelo contraente público***

O contraente público deve exercer as respectivas competências de autoridade a fim de reprimir ou prevenir a violação por terceiros de vínculos jurídico-administrativos de que resulte a impossibilidade ou grave dificuldade da boa execução do contrato pelo co-contratante e da obtenção por este das receitas a que tenha direito.

## Artigo 292.º

### ***Adiantamentos de preço***

- 1 - No caso de contratos que impliquem o pagamento de um preço pelo contraente público, este pode efectuar adiantamentos de preço por conta de prestações a realizar ou de actos preparatórios ou acessórios das mesmas quando:
  - a) O valor dos adiantamentos não seja superior a 30 % do preço contratual; e
  - b) Seja prestada caução de valor igual ou superior aos adiantamentos efectuados, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 88.º e 90.º
- 2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se realizar em mais de um ano económico, o contraente público só pode efectuar adiantamentos de preço quando, até ao final do ano económico no qual são efectuados os adiantamentos, sejam realizadas prestações ou praticados actos preparatórios ou acessórios das mesmas de montante igual ou superior aos valores adiantados.
- 3 - Em casos excepcionais, podem ser efectuados adiantamentos sem que estejam reunidas as condições previstas nos números anteriores, mediante decisão fundamentada do órgão competente para autorizar a correspondente despesa.
- 4 - Em qualquer caso, só são admitidos adiantamentos contratualmente previstos, não podendo as partes, durante a fase de execução contratual, acordar em regime de pagamentos que implique a realização de adiantamentos inicialmente não previstos, salvo havendo fundamento de modificação do contrato que justifique uma alteração de tal regime e desde que sejam respeitados os limites previstos no presente Código.

5 - Na falta de estipulação contratual, os adiantamentos são imputados aos pagamentos contratualmente previstos.

6 - Os termos concretos da imputação a que se refere o número anterior, incluindo a aplicação das fórmulas que sejam julgadas relevantes, devem ser fixados no contrato.

#### Artigo 293.º

##### **Garantia suplementar dos adiantamentos**

Nos contratos que envolvam a afectação de bens móveis à actividade do co-contratante e em que haja adiantamentos de preço por virtude de tal afectação, para além de outras garantias que sejam devidas, o contraente público goza de privilégio mobiliário especial, graduado em primeiro lugar, sobre os bens a que digam respeito os adiantamentos concedidos, não podendo o co-contratante aliená-los, onerá-los ou desafectá-los da actividade de execução do contrato sem prévio consentimento escrito daquele.

#### Artigo 294.º

##### **Substituição da caução**

1 - A requerimento do co-contratante, o contraente público pode autorizar a substituição da caução que tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos já efectuados, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 90.º

2 - Da substituição a que se refere o número anterior não pode resultar a diminuição das garantias do contraente público.

#### Artigo 295.º

##### **Liberação da caução**

1 - O regime de liberação das cauções prestadas pelo co-contratante deve ser estabelecido no contrato, não podendo as partes acordar em regime diverso durante a fase de execução contratual, salvo havendo fundamento de modificação do contrato que justifique uma alteração do regime de liberação das cauções e desde que sejam respeitados os limites previstos no presente Código.

2 - A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem prestados ou entregues os bens ou serviços correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo contraente público.

3 - Nos contratos em que não haja obrigações de correcção de defeitos pelo co-contratante, designadamente obrigações de garantia, o contraente público deve promover a liberação integral da caução destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais no prazo de 30 dias após o cumprimento de todas as obrigações do co-contratante.

4 - Nos contratos em que haja obrigações de correção de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigações de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a três anos, o contraente público deve promover a liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais no prazo de 30 dias após o termo do respetivo prazo.

5 - Nos contratos referidos no número anterior em que o prazo aí referido das obrigações de correção de defeitos seja superior a três anos, o contraente público promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos:

- a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução;
- b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caução;
- c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução;
- d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caução;
- e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

6 - (Revogado.)

7 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 397.º, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a recepções provisórias e definitivas parciais, a liberação parcial da caução, nos termos do disposto nos números anteriores, é promovida na proporção do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compõem a obra, designadamente estruturais, construtivos não estruturais ou instalações técnicas e equipamentos.



8 - A liberação da caução prevista nos n.os 4 a 7 depende da inexistência de defeitos da prestação do co-contratante ou da correcção daqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberação, sem prejuízo de o contraente público poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e não corrigidos são de pequena importância e não justificam a não liberação.

9 - Decorrido o prazo previsto nos números anteriores para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o co-contratante pode notificar o contraente público para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, o contraente público não tiver dado cumprimento à referida obrigação.

10 - A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao co-contratante o direito de indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da caução prestada por período superior ao que seria devido.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 296.º

### **Execução da caução**

1 - As cauções prestadas pelo co-contratante podem ser executadas pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que se mostrem devidas por força do não cumprimento por aquele das obrigações legais ou contratuais, designadamente as seguintes:

- a) Sanções pecuniárias aplicadas nos termos previstos no contrato;
- b) Prejuízos incorridos pelo contraente público, por força do incumprimento do contrato;
- c) Importâncias fixadas no contrato a título de cláusulas penais.

2 - A execução parcial ou total de caução prestada pelo co-contratante implica a renovação do respectivo valor, no prazo de 15 dias após a notificação pelo contraente público para esse efeito.

3 - A execução indevida da caução confere ao co-contratante o direito a indemnização pelos prejuízos daí advenientes.

## Artigo 297.º

### **Suspensão da execução**

A execução das prestações que constituem o objecto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os seguintes fundamentos:

- a) A impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à respectiva execução; ou
- b) A excepção de não cumprimento.

## Artigo 298.º

### **Recomeço da execução**

1 - A execução das prestações que constituem objecto do contrato recomeça logo que cessem as causas que determinaram a suspensão, devendo o contraente público notificar por escrito o co-contratante para o efeito.

2 - A suspensão, total ou parcial, da execução das prestações objecto do contrato determina a prorrogação do prazo de execução das mesmas por período igual ao prazo inicialmente fixado no contrato para a sua execução, acrescido do prazo estritamente necessário à organização de meios e execução de trabalhos preparatórios ou acessórios com vista ao recomeço da execução.

3 - Na determinação do prazo acrescido a que se refere a segunda parte do número anterior devem ser considerados o objecto contratual em causa, as necessidades de mobilização de meios humanos e materiais do co-contratante e a duração do período de suspensão.

4 - A prorrogação prevista no n.º 2 não aproveita à parte a quem seja imputável o facto gerador da suspensão.

### Artigo 299.º

#### **Prazo de pagamento**

1 - Sempre que do contrato não conste data ou prazo de pagamento, a obrigação pecuniária vence-se, sem necessidade de novo aviso:

- a) 30 dias após a data em que o contraente público tiver recebido a factura ou documento equivalente;
- b) 30 dias após a data de recepção efectiva dos bens ou da prestação dos serviços quando a data de recepção da factura ou de documento equivalente seja incerta;
- c) 30 dias após a data de recepção efectiva dos bens ou da prestação dos serviços quando o contraente público receba a factura ou documento equivalente antes do fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços;
- d) 30 dias após a data de aceitação ou verificação quando esteja previsto um processo mediante o qual deva ser determinada a conformidade dos bens ou serviços e o contraente público receba a factura ou documento equivalente em data anterior.

2 - O período máximo de duração do procedimento de aceitação ou verificação referido na alínea d) do número anterior não pode exceder os 30 dias, salvo disposição em contrário devidamente justificada no contrato.

3 - Constando do contrato data ou prazo de pagamento, os pagamentos devidos pelo contraente público devem ser efectuados no prazo de 30 dias após a entrega das respectivas facturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação a que se referem.

4 - O contrato pode estabelecer prazo diverso do fixado no número anterior, não devendo este exceder, em qualquer caso, 60 dias.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 3/2010 - Diário da República n.º 81/2010, Série I de 2010-04-27](#), em vigor a partir de 2010-09-01

### Artigo 299.º-A

#### **Vencimento das obrigações pecuniárias**

1 - São nulas as cláusulas contratuais que, sem motivo atendível e justificado face às circunstâncias concretas, estabeleçam prazos superiores a 60 dias para o vencimento das obrigações pecuniárias.

2 - No caso previsto no número anterior, a cláusula tem-se por não escrita e a obrigação considera-se vencida de acordo com as regras do artigo anterior.

Aditado pelo/a Artigo 4.º do/a [Lei n.º 3/2010 - Diário da República n.º 81/2010, Série I de 2010-04-27](#), em vigor a partir de 2010-09-01

### Artigo 299.º-B

#### **Fatura eletrónica**

1 - No âmbito da execução de contratos públicos, os cocontratantes são obrigados a emitir faturas eletrónicas, as quais, sem prejuízo dos requisitos exigidos na legislação fiscal, contêm imperativamente os seguintes elementos, sempre que aplicáveis:

- a) Identificadores do processo e da fatura;
- b) Período de faturação;
- c) Informações sobre o cocontratante;
- d) Informações sobre o contraente público;
- e) Informações sobre a entidade beneficiária, se distinta da anterior;
- f) Informações sobre o representante fiscal do cocontratante;
- g) Referência do contrato;
- h) Condições de entrega;
- i) Instruções de pagamento;
- j) Informações sobre ajustamentos e encargos;
- l) Informações sobre as rubricas da fatura;
- m) Totais da fatura.

- 2 - Não são exigidas faturas eletrónicas quando se trate da execução de contratos declarados secretos ou acompanhados de medidas especiais de segurança.
- 3 - O modelo de fatura eletrónica é o estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissão Europeia e publicitada no portal dos contratos públicos.
- 4 - Os dados pessoais obtidos para efeitos de faturação eletrónica só podem ser usados para esse fim ou para fins que com ele sejam compatíveis.
- 5 - A regulamentação dos aspetos complementares da faturação eletrónica é feita por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas.

**Notas:**

[Decreto-Lei n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-07](#) Com a presente publicação, é aplicável até 31 de dezembro de 2020, os cocontratantes poderem utilizar mecanismos de faturação diferentes dos previstos no artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos. O prazo é alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias empresas e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Recomendação 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades públicas enquanto entidades cocontratantes.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 300.º*****Revisão de preços***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Sem prejuízo do disposto nos artigos 282.º, 341.º e 382.º, há lugar à revisão de preços quando o contrato o determinar e fixar os respetivos termos, nomeadamente o método de cálculo e a periodicidade.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 301.º*****Prémios por cumprimento antecipado***

- 1 - Salvo quando a natureza do contrato ou a lei não o permitam, o contraente público pode atribuir ao co-contratante prémios por cumprimento antecipado das prestações objecto do contrato.
- 2 - A possibilidade de atribuição de prémios a que se refere o número anterior, as condições da sua atribuição e o respectivo valor devem constar do contrato.

**Artigo 301.º-A*****Contratos com forte componente de inovação***

- 1 - É reconhecida a especificidade dos contratos cujo objeto abranja prestações particularmente ligadas à inovação sob qualquer das suas formas, como os contratos emergentes de parcerias para a inovação, ou relativos à aquisição de serviços sociais, de saúde ou ensino, ou de serviços de investigação e desenvolvimento.
- 2 - Tal especificidade traduz-se, designadamente, nos seguintes aspetos:
- a) Possibilidade de definição das prestações contratuais por referência aos resultados a atingir, sem no entanto haver garantia de obtenção dos mesmos;
  - b) Possibilidade de adoção de mecanismos de pagamento associados ao grau de obtenção dos objetivos e resultados, podendo dar origem a situações de ausência de remuneração, com ou sem reembolso dos valores despendidos, bem como a situações em que a remuneração apenas se torna certa após o final da execução das prestações do cocontratante;
  - c) Nos casos em que se preveja o pagamento associado a resultados, devem ser previstos indicadores que permitam a quantificação do grau de obtenção dos mesmos e formas adequadas de o fazer, designadamente com recurso a avaliações independentes;

- d) Previsão de um faseamento adequado da execução do contrato, associada à medição do grau de obtenção dos objetivos, com atribuição de adequados poderes de fiscalização por parte do contraente público;
- e) Adequada flexibilidade das prestações contratuais e dos indicadores de controlo dos resultados, respeitando os limites para as modificações objetivas, nomeadamente, através da previsão, no contrato, de cenários alternativos;
- f) Possibilidade de o contraente público pôr termo ao contrato, designadamente em fases intermédias de avaliação dos resultados, sem outra compensação além do pagamento dos valores despendidos com a tentativa de obtenção dos resultados.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo IV

### **Conformação da relação contratual**

#### Artigo 302.º

##### **Poderes do contraente público**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Salvo quando outra coisa resultar da natureza do contrato ou da lei, o contraente público pode, nos termos do disposto no contrato e no presente Código:

- a) Dirigir o modo de execução das prestações;
- b) Fiscalizar o modo de execução do contrato;
- c) Modificar unilateralmente o contrato, com os limites previstos no presente Código;
- d) Aplicar as sanções previstas para a inexecução do contrato;
- e) Resolver unilateralmente o contrato, a título sancionatório ou por razões de interesse público, nos termos previstos no presente Código;
- f) Ordenar a cessão da posição contratual do cocontratante para terceiro.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

#### Artigo 303.º

##### **Princípios respeitantes aos poderes de direcção e de fiscalização**

- 1 - Cabe ao contraente público assegurar, mediante o exercício de poderes de direcção e de fiscalização, a funcionalidade da execução do contrato quanto à realização do interesse público visado pela decisão de contratar.
- 2 - O exercício dos poderes de direcção e de fiscalização deve salvaguardar a autonomia do co-contratante, limitando-se ao estritamente necessário à prossecução do interesse público, e processando-se de modo a não perturbar a execução do contrato, com observância das regras legais ou contratuais aplicáveis e sem diminuir a iniciativa e a correlativa responsabilidade do co-contratante.
- 3 - Nos contratos que envolvam prestações de concepção por parte do co-contratante, o contraente público deve abster-se designadamente de, por via do exercício de poderes de direcção e de fiscalização relativos a fases posteriores à de concepção, diminuir a responsabilidade e o grau de risco assumido pelo co-contratante relativamente à fase de concepção.

#### Artigo 304.º

##### **Direcção do modo de execução das prestações**

- 1 - O contraente público dispõe do poder de direcção do modo de execução das prestações do co-contratante no que respeita a matérias necessárias à execução do contrato carentes de regulamentação ou insuficientemente reguladas de forma a impedir que o contrato seja executado de modo inconveniente ou inoportuno para o interesse público, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo

anterior e, designadamente, da reserva de autonomia técnica ou de gestão do co-contratante que se encontre assegurada no contrato ou que decorra do tipo contratual aplicável ou, ainda, dos usos sociais.

2 - Para além das acções tipificadas no contrato, a direcção pelo contraente público consiste na emissão de ordens, directivas ou instruções sobre o sentido das escolhas necessárias nos domínios da execução técnica, financeira ou jurídica das prestações contratuais, consoante o contrato em causa.

3 - As ordens, directivas ou instruções devem ser emitidas por escrito ou, quando as circunstâncias impuserem a forma oral, reduzidas a escrito e notificadas ao co-contratante no prazo de cinco dias, salvo justo impedimento.

### Artigo 305.º

#### ***Fiscalização do modo de execução do contrato***

1 - O contraente público dispõe de poderes de fiscalização técnica, financeira e jurídica do modo de execução do contrato por forma a poder determinar as necessárias correcções e aplicar as devidas sanções.

2 - Sem prejuízo do disposto em matéria de segredo profissional ou comercial e do regime aplicável a outra informação protegida por lei, a fiscalização deve limitar-se a aspectos que se prendam imediatamente com o modo de execução do contrato, podendo realizar-se, designadamente, através de inspecção de locais, equipamentos, documentação, registos informáticos e contabilidade ou mediante pedidos de informação,

3 - O exercício do poder de fiscalização deve ficar documentado em autos, relatórios ou livros próprios.

4 - As tarefas de fiscalização podem ser parcial ou totalmente delegadas em comissões paritárias de acompanhamento ou entidades públicas ou privadas especializadas.

5 - À relação entre o contraente público e as entidades públicas ou privadas referidas no número anterior são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras próprias da delegação de poderes constantes do Código do Procedimento Administrativo.

### Artigo 306.º

#### ***Fiscalização do modo de execução dos projectos de investigação e desenvolvimento***

O regime da fiscalização da execução dos projectos de investigação e desenvolvimento é objecto de regulamentação própria, aprovada por portaria dos ministros responsáveis pelas áreas das obras públicas e da ciência.

### Artigo 307.º

#### ***Natureza das declarações do contraente público***

1 - Com exceção dos casos previstos no número seguinte, as declarações do contraente público sobre interpretação e validade do contrato ou sobre a sua execução são meras declarações negociais, pelo que, na falta de acordo do cocontratante, o contraente público apenas pode obter os efeitos pretendidos através do recurso à ação administrativa.

2 - Revestem a natureza de acto administrativo as declarações do contraente público sobre a execução do contrato que se traduzam em:

- a) Ordens, directivas ou instruções no exercício dos poderes de direcção e de fiscalização;
- b) Modificação unilateral das cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao modo de execução das prestações previstas no contrato por razões de interesse público;
- c) Aplicação das sanções previstas para a inexecução do contrato;
- d) Resolução unilateral do contrato;
- e) Cessão da posição contratual do cocontratante para terceiro.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 308.º*****Formação dos actos administrativos do contraente público***

- 1 - A formação dos actos administrativos emitidos no exercício dos poderes do contraente público não está sujeita ao regime da marcha do procedimento estabelecido pelo Código do Procedimento Administrativo.
- 2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior a aplicação de sanções contratuais através de acto administrativo, a qual está sujeita a audiência prévia do co-contratante, nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.
- 3 - O contraente público pode, todavia, dispensar a audiência prévia referida no número anterior se a sanção a aplicar tiver natureza pecuniária e se encontrar caucionada por garantia bancária à primeira solicitação ou por instrumento equivalente, desde que haja fundado receio de a execução da mesma se frustrar por virtude daquela audiência.

**Artigo 309.º*****Executividade dos actos administrativos do contraente público***

- 1 - Os actos administrativos do contraente público relativos à execução do contrato constituem título executivo.
- 2 - O cumprimento das obrigações determinadas pelos actos administrativos a que se refere o número anterior não pode ser imposto coercivamente pelo contraente público, salvo quando se trate de actos que determinem, em geral, a resolução do contrato ou, em especial, o sequestro e o resgate de concessões, bem como outras situações previstas na lei.

**Artigo 310.º*****Acordos endocontratuais***

- 1 - Salvo se outra coisa resultar da natureza dos efeitos jurídicos pretendidos, podem as partes no contrato celebrar entre si, sob forma escrita, acordos pelos quais substituam a prática de actos administrativos pelo contraente público em matéria de execução do contrato ou que tenham por objecto a definição consensual de parte ou da totalidade do conteúdo de tais actos administrativos.
- 2 - Os acordos endocontratuais sobre a modificação do contrato dependem dos pressupostos e estão sujeitos aos limites estatuídos no capítulo seguinte.
- 3 - Os acordos endocontratuais integram o contrato a que dizem respeito.

**Capítulo V*****Modificações objectivas do contrato*****Artigo 311.º*****Fonte***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - O contrato pode ser modificado por:
  - a) Acordo das partes, que não pode revestir forma menos solene do que a do contrato;
  - b) Decisão judicial ou arbitral, exceto nos casos em que a modificação interfira com o resultado do exercício da margem de livre decisão administrativa subjacente ao mesmo ou implique a formulação de valorações próprias do exercício da função administrativa;
  - c) Ato administrativo do contraente público, conforme o disposto na alínea c) do artigo 302.º
- 2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 312.º

**Permissões de modificação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A modificação do contrato pode ocorrer em qualquer dos seguintes casos:

- a) Se o respetivo valor for inferior aos limiares referidos nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 474.º, consoante o caso, e inferior a 10 % ou, em contratos de empreitada de obras públicas, a 15 % do preço contratual inicial;
- b) De acordo com os termos previstos em cláusulas contratuais que indiquem de forma clara, precisa e inequívoca o âmbito e a natureza das eventuais modificações, bem como as condições em que podem ser aplicadas;
- c) Se houver necessidade de trabalhos, serviços ou bens complementares, desde que o valor da modificação não exceda 50 % do preço contratual inicial e caso a mudança de cocontratante:
  - i) Não seja viável por razões económicas ou técnicas, designadamente em função da necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, serviços ou instalações existentes; e
  - ii) Seja altamente inconveniente ou provoque um aumento considerável de custos para o contraente público;
- d) Em caso de necessidade, como consequência de circunstâncias que uma entidade adjudicante diligente não poderia ter previsto, desde que o seu valor não exceda 50 % do preço contratual inicial;
- e) Se, independentemente do seu valor, não for uma modificação substancial.

2 - Para os efeitos previstos na alínea c) do número anterior, entende-se por trabalhos, serviços ou bens complementares aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e cuja realização ou aquisição se revele necessária.

3 - Para os efeitos previstos na alínea e) do número anterior, entende-se como substancial a modificação que torna o contrato materialmente diferente do contrato inicial e, em qualquer caso, aquela que implicar uma das seguintes situações:

- a) Introdz condições que, se inicialmente previstas no caderno de encargos, teriam ocasionado no procedimento pré-contratual, de forma objetivamente demonstrável, a alteração da qualificação dos candidatos, a alteração da ordenação das propostas avaliadas, a não exclusão ou a apresentação de outras candidaturas ou propostas;
- b) Altera o equilíbrio económico do contrato a favor do cocontratante, colocando-o numa situação mais favorável do que a resultante do equilíbrio economicamente estabelecido;
- c) Alarga consideravelmente o âmbito do contrato.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 313.º

**Limites**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A modificação não pode alterar a natureza global do contrato, considerando as prestações principais que constituem o seu objeto, nem pode configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência.

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - Em caso de modificações sucessivas, o valor a considerar para efeitos do n.º 1 do artigo 312.º é, no caso da alínea c), o do acumulado das modificações e, no caso da alínea d), o de cada modificação.

5 - [Revogado.]

6 - As modificações que não respeitem os limites estabelecidos no presente Código determinam a adoção de um novo procedimento de formação de contrato, caso a entidade adjudicante mantenha a decisão de contratar.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - [Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01



Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 314.º**

### ***Consequências***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A modificação gera, para o cocontratante, o direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos previstos no artigo 282.º

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 314.º-A**

### ***Alteração das circunstâncias***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, tem a parte lesada direito a uma compensação financeira, desde que a exigência das obrigações por ela assumida afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato.

2 - A compensação financeira a que se refere o número anterior é fixada segundo critérios de equidade, por acordo entre as partes ou por decisão judicial ou arbitral.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 314.º-B**

### ***Alteração das circunstâncias imputável a decisão do contraente público***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

O cocontratante tem um direito à reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do artigo 282.º, se a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias for imputável a decisão do contraente público, adotada fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação contratual, mas com uma repercussão específica na situação contratual do cocontratante.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 315.º**

### ***Publicidade das modificações***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As modificações, incluindo as que tenham por objeto a realização de prestações complementares, devem ser publicitadas pelo contraente público no portal dos contratos públicos até cinco dias após a sua concretização, devendo a publicidade ser mantida até seis meses após a extinção do contrato.

2 - Tratando-se de contratos celebrados na sequência de procedimento com publicidade no Jornal Oficial da União Europeia, as modificações que se fundem na alínea c) ou na alínea d) do n.º 1 do artigo 312.º devem ser nele também publicitadas, mediante

anúncio de modelo próprio.

3 - A publicitação referida nos números anteriores ou, nos casos previstos no n.º 2 do artigo 375.º, a declaração unilateral ali referida, é condição de eficácia dos atos ou acordos modificativos para efeitos de quaisquer pagamentos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo VI

### ***Cessão da posição contratual e subcontratação***

#### Artigo 316.º

##### ***Âmbito***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Quando outra coisa não resultar da natureza do contrato ou de estipulação contratual, são admitidas a cessão da posição contratual e a subcontratação, nos termos do disposto nos artigos seguintes.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 317.º

##### ***Limites à cessão e à subcontratação pelo co-contratante***

1 - A cessão da posição contratual e a subcontratação são sempre vedadas:

- a) Quando a escolha do co-contratante tenha sido determinada por ajuste directo, nos casos em que só possa ser convidada uma entidade;
- b) Às entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo 55.º;
- c) Quando existam fortes indícios de que a cessão da posição contratual ou a subcontratação resultem de actos, acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear as regras de concorrência.

2 - Sempre que se trate de subcontratação, o limite constante da alínea a) do número anterior restringe-se às prestações objecto do contrato que tiverem sido determinantes para a escolha do ajuste directo.

3 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, deve o contraente público, de imediato, comunicar, à Autoridade da Concorrência e, no caso de empreitadas ou de concessões de obras públicas, igualmente ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., os indícios dos actos, acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear as regras de concorrência.

#### Artigo 318.º

##### ***Cessão da posição contratual***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - A substituição do cocontratante originário por um novo cocontratante pode ser autorizada pelo contraente público nas seguintes situações:

- a) Quando a eventualidade de cessão da posição contratual conste das peças do procedimento em cláusula clara, precisa e inequívoca;
- b) Quando haja transmissão universal ou parcial da posição do cocontratante, na sequência de reestruturação societária, nomeadamente, oferta pública de aquisição, aquisição ou fusão ou de insolvência;
- c) Quando o próprio contraente público assume as obrigações do cocontratante para com os subcontratados;
- d) No quadro da aplicação da alínea b) do n.º 3 do artigo 322.º

2 - A autorização da cessão da posição contratual depende:

- a) Da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial cessionário que sejam exigidos ao cedente na fase de formação do contrato em causa;
- b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionário, dos requisitos de habilitação e dos requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificação, quando esta tenha tido lugar na fase de formação do contrato em causa.

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

6 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 66/2025 - Diário da República n.º 71/2025, Série I de 2025-04-10](#), em vigor a partir de 2025-04-15

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 318.º-A

### ***Cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O contrato pode prever que, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do contrato, o cocontratante ceda a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência do qual foi celebrado o contrato em execução, que venha a ser indicado pelo contraente público, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 - Para o efeito previsto na parte final do número anterior, o contraente público interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificação final, a fim de concluir a cessão da posição contratual.

3 - A execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

4 - A cessão da posição contratual opera por mero efeito de ato do contraente público, sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 - Os direitos e obrigações do cocontratante, desde que constituídos em data anterior à da notificação do ato referido no número anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionário na data de produção de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigações assumidas pelo cocontratante depois da notificação referida no n.º 4 apenas vinculam a entidade cessionária quando este assim o declare, após a cessão.

7 - A caução e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial são objeto de redução na proporção do valor das prestações efetivamente executadas e são liberadas seis meses após a data da cessão, ou, no caso de existirem obrigações de garantia, após o final dos respetivos prazos, mediante comunicação dirigida pelo contraente público aos respetivos depositários ou emitentes.

8 - A posição contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a entidade cessionária, salvo em caso de recusa por parte desta.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 25/2021 - Diário da República n.º 140/2021, Série I de 2021-07-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 319.º

### ***Autorização à subcontratação pelo cocontratante na fase de execução***

(em vigor até: 2026-09-30)

- 1 - Na fase de execução do contrato é admitida a subcontratação desde que autorizada pelo contraente público.
- 2 - Para efeitos da autorização referida no número anterior, o cocontratante deve apresentar uma proposta fundamentada e instruída com todos os documentos comprovativos da verificação dos requisitos que seriam exigíveis para a autorização da subcontratação no próprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.º
- 3 - O contraente público deve pronunciar-se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30 dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída.
- 4 - Se o contraente público não efetuar nenhuma comunicação ao cocontratante dentro do prazo previsto no número anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada.

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### Artigo 319.º-A

#### **Subcontratação**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - A subcontratação pode ser autorizada no contrato ou no decurso da execução do contrato.
- 2 - Por razões relativas ao respetivo objeto, o contrato pode exigir que determinadas prestações contratuais críticas sejam executadas diretamente pelo cocontratante.
- 3 - A estipulação contratual referida no n.º 1 deve ser adequada e limitada ao necessário e não pode ter por efeito restringir, limitar ou falsear a concorrência garantida pelo disposto no presente Código relativamente à formação do contrato.
- 4 - A autorização da subcontratação depende sempre:
  - a) Da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formação do contrato em causa;
  - b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar expressamente a subcontratação à avaliação dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos mínimos de capacidade técnica relativos às prestações a subcontratar, sempre que o cocontratante recorra à capacidade de potenciais subcontratados, para efeitos de qualificação na fase de formação do contrato.
- 5 - A autorização estabelecida no contrato não dispensa a observância, no momento da subcontratação, dos limites e requisitos previstos no número anterior.
- 6 - Não sendo a subcontratação autorizada no contrato, o cocontratante deve apresentar uma proposta fundamentada e instruída com todos os documentos comprovativos da verificação dos requisitos a que se refere o n.º 4.
- 7 - O contraente público deve pronunciar-se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30 dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída.
- 8 - Se o contraente público não efetuar nenhuma comunicação ao cocontratante dentro do prazo previsto no número anterior, considera-se que a proposta deste foi atendida.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 320.º

#### **Recusa de autorização à subcontratação**

Observados os limites previstos no artigo 317.º e sempre que o potencial subcontratado se encontre habilitado e reúna as capacidades técnica e financeira, nos termos previstos nos artigos anteriores, o contraente público apenas pode recusar a subcontratação no contrato ou negar a sua autorização na fase de execução quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato.

## Artigo 321.º

**Responsabilidade do co-contratante**

Nos casos de subcontratação, o co-contratante permanece integralmente responsável perante o contraente público pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais.

## Artigo 321.º-A

**Pagamento direto ao subcontratado**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O subcontratado pode reclamar, junto do contraente público, os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos pelo cocontratante, exercendo o contraente público o direito de retenção sobre as quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por força do contrato principal.

2 - O contraente público notifica o cocontratante para proceder à liquidação ou apresentar motivo justificativo para o não pagamento, devendo neste caso indicar o prazo, não superior a 30 dias, no qual se propõe liquidar a dívida ao subcontratado.

3 - O contraente público efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso, na situação concreta:

- a) O quadro normativo especificamente aplicável à execução do contrato não proíba a realização de pagamentos a terceiros; e
- b) O cocontratante não se oponha justificadamente nos termos do número anterior, ou não liquide os valores devidos no prazo por si indicado.

4 - O contraente público deve exercer o direito à compensação entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por si devidos ao cocontratante.

5 - O pagamento direto aos subcontratados pelo contraente público está limitado ao valor dos débitos vencidos e não pagos ao cocontratante ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

6 - A presente disposição não se aplica aos contratos de concessão de obras públicas ou de serviços, nem aos contratos que configurem parcerias público-privadas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 322.º

**Direitos de step in e step out**

1 - Quando haja estipulação contratual nesse sentido, as entidades financiadoras podem, mediante autorização do contraente público e nos termos contratualmente estabelecidos, intervir no contrato, com o objectivo de assegurar a continuidade das prestações objecto do mesmo, devendo assegurar o respeito pelas normas legais reguladoras da actividade subjacente às prestações em causa.

2 - O disposto no número anterior só é aplicável em caso de incumprimento grave pelo co-contratante de obrigações contratuais perante o contraente público ou perante terceiros com quem o co-contratante tenha celebrado subcontratos essenciais para a prossecução do objecto do contrato desde que o incumprimento esteja iminente ou se verifiquem os pressupostos para a resolução do contrato pelo contraente público ou dos subcontratos por terceiros.

3 - A intervenção das entidades financiadoras pode revestir as seguintes modalidades:

- a) Transferência do controlo societário do co-contratante para as entidades financiadoras ou para a entidade indicada pelas entidades financiadoras;
- b) Cessão da posição contratual do co-contratante para as entidades financiadoras ou para a entidade indicada pelas entidades financiadoras.

4 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, a posição contratual do co-contratante nos subcontratos celebrados transmitir-se-á automaticamente para as entidades financiadoras ou para a entidade por esta indicada, transmitindo-se novamente para o co-contratante no termo do período de intervenção, se aplicável.

## Artigo 323.º

**Alterações societárias**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Nos casos em que o cocontratante deva constituir-se sob a forma de sociedade, o contrato pode sujeitar a autorização do contraente público qualquer alteração do contrato constitutivo da sociedade, bem como a alienação ou oneração das participações no respetivo capital social.

2 - A autorização só pode ser recusada se houver fundado receio de que a alteração societária envolve um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato ou de grave lesão do interesse público.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 324.º

**Cessão da posição contratual pelo contraente público**

A cessão da posição contratual pelo contraente público só pode ser recusada pelo co-contratante quando haja fundado receio de que a cessão envolva um aumento do risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato pelo potencial cessionário ou a diminuição das garantias do co-contratante.

## Capítulo VII

**Incumprimento do contrato**

## Artigo 325.º

**Incumprimento por facto imputável ao co-contratante**

1 - Se o co-contratante não cumprir de forma exacta e pontual as obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir dentro de um prazo razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou o contraente público tenha perdido o interesse na prestação.

2 - Mantendo-se a situação de incumprimento após o decurso do prazo referido no número anterior, o contraente público pode optar pela efectivação das prestações de natureza fungível em falta, directamente ou por intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.º

3 - Se o contraente público optar pela execução das prestações fungíveis por terceiro, à formação do contrato com esse terceiro é aplicável o disposto na parte ii do presente Código.

4 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação pelo contraente público de sanções previstas no contrato para o caso de incumprimento pelo co-contratante, por facto que lhe seja imputável, nem a aplicação das disposições relativas à obrigação de indemnização por mora e incumprimento definitivo previstas no Código Civil.

## Artigo 326.º

**Atrasos nos pagamentos**

1 - Em caso de atraso do contraente público no cumprimento de obrigações pecuniárias, tem o co-contratante direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.

2 - A obrigação de pagamento de juros de mora vence-se automaticamente, sem necessidade de novo aviso, consoante o caso, uma vez vencida a obrigação pecuniária nos termos do n.º 1 do artigo 299.º ou decorrido o prazo previsto nos n.os 3 e 4 do mesmo artigo.

- 3 - São nulas as cláusulas contratuais que excluam a responsabilidade pela mora, bem como as cláusulas contratuais que, sem motivo atendível e justificado face às circunstâncias concretas, limitem a responsabilidade pela mora.
- 4 - Em caso de desacordo sobre o montante devido, deve o contraente público efectuar o pagamento sobre a importância em que existe concordância do co-contratante.
- 5 - Quando as importâncias pagas nos termos previstos no número anterior forem inferiores àquelas que sejam efectivamente devidas ao co-contratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a juros de mora sobre essa diferença, nos termos do disposto no n.º 1.
- 6 - Na falta de disposição contratual, o atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de pagamento.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 3/2010 - Diário da República n.º 81/2010, Série I de 2010-04-27](#), em vigor a partir de 2010-09-01

### Artigo 327.º

#### **Excepção de não cumprimento invocável pelo co-contratante**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Nos contratos bilaterais, quando o incumprimento seja imputável ao contraente público, o cocontratante, independentemente do direito de resolução do contrato que lhe assista, nos termos do disposto no artigo 332.º, pode invocar a excepção de não cumprimento, nos termos dos números seguintes.
- 2 - [Revogado.]
- 3 - A invocação da excepção de não cumprimento é exercida pelo cocontratante através de notificação ao contraente público da intenção de exercício do direito e dos respetivos fundamentos, com a antecedência mínima de 15 dias, se outra não for estipulada no contrato.
- 4 - O contraente público pode opor-se, no prazo de 15 dias contado da notificação a que se refere o número anterior, mediante resolução fundamentada, em que declare que a recusa em cumprir seria gravemente prejudicial para o interesse público.
- 5 - Se a realização das prestações contratuais puser manifestamente em causa a sua viabilidade económico-financeira ou se revelar excessivamente onerosa, o cocontratante pode pedir ao tribunal competente a anulação da resolução fundamentada, bem como a suspensão dos respetivos efeitos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 328.º

#### **Direito de retenção**

O disposto no artigo anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, à invocação do direito de retenção pelo co-contratante.

### Artigo 329.º

#### **Aplicação das sanções contratuais**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Nos termos previstos no presente Código, o contraente público pode, a título sancionatório, resolver o contrato e aplicar as sanções previstas no contrato ou na lei em caso de incumprimento pelo co-contratante.
- 2 - Quando as sanções a que se refere o número anterior revistam natureza pecuniária, o respectivo valor acumulado não pode exceder 20 % do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato prevista no capítulo seguinte.
- 3 - Nos casos em que seja atingido o limite previsto no número anterior e o contraente público decida não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30 %.
- 4 - Para efeitos dos limites previstos nos n.ºs 2 e 3, quando o contrato previr prorrogações expressas ou tácitas, o valor das sanções a aplicar deve ter por referência o preço do seu período de vigência inicial.



5 - Quando as sanções aplicadas atingirem o valor a que se refere o n.º 2, o contraente público deve comunicar tal facto ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., no prazo de 10 dias após os atos que as aplicaram se tornarem inimpugnáveis, para publicação na área pública do portal dos contratos públicos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Capítulo VIII**

### ***Extinção do contrato em geral***

#### **Artigo 330.º**

##### ***Causas de extinção***

São causas de extinção do contrato:

- a) O cumprimento, a impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extinção das obrigações reconhecidas pelo direito civil;
- b) A revogação;
- c) A resolução, por via de decisão judicial ou arbitral ou por decisão do contraente público, nos casos previstos nos artigos 333.º a 335.º

#### **Artigo 331.º**

##### ***Revogação***

- 1 - As partes podem, por acordo, revogar o contrato em qualquer momento.
- 2 - Os efeitos da revogação são os que tiverem sido validamente fixados no acordo.
- 3 - A revogação não pode revestir forma menos solene do que a do contrato.

#### **Artigo 332.º**

##### ***Resolução do contrato por iniciativa do co-contratante***

1 - Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo contraente público especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnização, o co-contratante tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situações:

- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
- b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao contraente público;
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo contraente público por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados no capítulo sobre conformação da relação contratual pelo contraente público, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;
- e) Incumprimento pelo contraente público de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.

2 - No caso previsto na alínea a) do n.º 1, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do co-contratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao contraente público, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o contraente público cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

## Artigo 333.º

**Resolução sancionatória**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo co-contratante especialmente previstas no contrato, o contraente público pode resolver o contrato a título sancionatório nos seguintes casos:

- a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao co-contratante;
- b) Incumprimento, por parte do co-contratante, de ordens, directivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direcção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
- c) Oposição reiterada do co-contratante ao exercício dos poderes de fiscalização do contraente público;
- d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo co-contratante da manutenção das obrigações assumidas pelo contraente público contrarie o princípio da boa fé;
- e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º;
- f) Incumprimento pelo co-contratante de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- g) Não renovação do valor da caução pelo co-contratante;
- h) O co-contratante se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal.

2 - O disposto no número anterior não prejudica o direito de indemnização nos termos gerais, nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da adopção de novo procedimento de formação de contrato.

3 - Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do co-contratante, será o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público poder executar as garantias prestadas pelo co-contratante.

4 - Quando se verificar a situação prevista na alínea a) do n.º 1, o contraente público deve comunicar tal facto ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., no prazo de 10 dias após os atos que as aplicaram se tornarem inimpugnáveis, para publicação na área pública do portal dos contratos públicos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 334.º

**Resolução por razões de interesse público**

1 - O contraente público pode resolver o contrato por razões de interesse público, devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao co-contratante de justa indemnização.

2 - A indemnização a que o co-contratante tem direito corresponde aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

3 - A falta de pagamento da indemnização prevista nos números anteriores no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao co-contratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importância.

## Artigo 335.º

**Outros fundamentos de resolução pelo contraente público**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O contraente público tem o direito de resolver o contrato com fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias que fundaram a decisão de contratar.

2 - Quando a resolução do contrato por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias seja imputável a decisão do contraente

público adoptada fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação contratual, o co-contratante tem direito ao pagamento de justa indemnização nos termos do disposto no artigo anterior.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022 - Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

## Capítulo IX

### **Regras especiais**

### Secção I

#### **Contratos sobre o exercício de poderes públicos**

#### Artigo 336.º

##### **Negociabilidade da vigência dos vínculos contratuais**

Nos contratos com objecto passível de acto administrativo e demais contratos sobre o exercício de poderes públicos, as partes têm a faculdade de fixar livremente o respectivo prazo de vigência e os pressupostos da sua modificação, caducidade, revogação ou resolução, salvo quando se trate de direitos ou interesses legalmente protegidos indisponíveis, ou quando outra coisa resultar da lei ou da natureza do poder exercido através do contrato.

#### Artigo 337.º

##### **Causas específicas de caducidade**

- 1 - Os contratos com objecto passível de acto administrativo extinguem-se por força da verificação dos factos determinantes da caducidade dos actos administrativos que aqueles substituem.
- 2 - Os contratos pelos quais o contraente público se vincula a praticar, ou não praticar, um acto administrativo com certo conteúdo extinguem-se por força da alteração ou da impossibilidade superveniente de concretização dos pressupostos que ditariam o exercício da discricionariedade administrativa no sentido convencionado.

### Secção II

#### **Contratos interadministrativos**

#### Artigo 338.º

##### **Contratos entre contraentes públicos**

- 1 - A parte iii é aplicável aos contratos celebrados entre contraentes públicos, sem prejuízo das necessárias adaptações quando os mesmos sejam celebrados num plano de igualdade jurídica, designadamente no que respeita ao exercício dos poderes de conformação da relação contratual.
- 2 - O disposto na parte final do artigo anterior não afasta a possibilidade de qualquer um dos contraentes públicos exercer o poder de resolução unilateral do contrato por razões de interesse público.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Secção III

**Execução e modificação de parcerias públicas-privadas**

## Artigo 339.º

**Dever de informação**

Quando o serviço ou a entidade que represente o contraente público na execução do contrato que configure uma parceria pública-privada tomar conhecimento de situações susceptíveis de gerarem encargos adicionais para o parceiro público ou para o Estado, designadamente os decorrentes de atrasos imputáveis a entidades públicas intervenientes na respectiva implementação ou execução, devem, de imediato, comunicar tais factos ao ministro responsável pela área das finanças e ao ministro da tutela, indicando, sempre que possível, os valores estimados envolvidos.

## Artigo 340.º

**Fiscalização, acompanhamento e modificação de parcerias públicas-privadas**

1 - Nos contratos que configurem uma parceria pública-privada, compete ao ministro ou ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças ou ao ministro ou ao membro do Governo Regional da tutela sectorial, consoante o caso:

- a) O exercício de poderes de fiscalização;
- b) O acompanhamento do contrato, tendo por objectivo a avaliação dos seus custos e riscos, bem como a melhoria do processo de constituição de novas parcerias públicas-privadas.

2 - A modificação do contrato que configure uma parceria pública-privada depende de decisão conjunta dos ministros ou dos membros do Governo Regional responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela sectorial.

3 - No âmbito da administração indirecta do Estado ou das Regiões Autónomas, a decisão de modificação depende de parecer favorável do ministro ou do membro do Governo Regional da tutela sectorial.

**Notas:**

[Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020 - Diário da República n.º 56/2020, Série I de 2020-03-19](#) Em virtude da cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, que procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, operada pela Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março, é respristinado o artigo 340.º na redação do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

Alterado pelo/a [Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020 - Diário da República n.º 56/2020, Série I de 2020-03-19](#), em vigor a partir de 2020-03-19

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 170/2019 - Diário da República n.º 233/2019, Série I de 2019-12-04](#), em vigor a partir de 2019-12-05

## Artigo 341.º

**Partilha de benefícios**

1 - Nos contratos que configurem uma parceria pública-privada, sempre que ocorrer um acréscimo anormal e imprevisível dos benefícios financeiros para o co-contratante que não resulte da sua eficiente gestão e das oportunidades por si criadas, há lugar à partilha equitativa desses benefícios entre o co-contratante e o contraente público.

2 - Na falta de estipulação contratual, a partilha equitativa dos benefícios financeiros deve ser efectuada através da revisão de preços ou da assunção, por parte do co-contratante, do dever de prestar ao contraente público o valor correspondente ao acréscimo das receitas ou ao decréscimo dos encargos previstos com a execução do contrato.

## Artigo 342.º

**Acompanhamento de processos arbitrais**

1 - Quando, nos termos do contrato que configure uma parceria pública-privada, seja requerida a constituição de um tribunal arbitral para a resolução de litígios entre as partes, o respectivo contraente público deve comunicar imediatamente ao ministro ou ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças ou ao ministro ou ao membro do Governo Regional da tutela sectorial, consoante o caso, a ocorrência desse facto, fornecendo todos os elementos que se revelem úteis ao acompanhamento do processo arbitral.

2 - Devem ser remetidas, periodicamente, à entidade directamente incumbida de proceder ao acompanhamento do respectivo processo arbitral cópias dos actos processuais que sejam entretanto praticados por qualquer das partes e pelo tribunal, bem como dos pareceres técnicos e jurídicos e quaisquer outros elementos relevantes para a compreensão, desenvolvimento ou desfecho da lide.

## Título II

### ***Contratos administrativos em especial***

## Capítulo I

### ***Empreitadas de obras públicas***

## Secção I

### ***Disposições gerais***

## Artigo 343.º

### ***Noção***

1 - Entende-se por empreitada de obras públicas o contrato oneroso que tenha por objecto quer a execução quer, conjuntamente, a concepção e a execução de uma obra pública que se enquadre nas subcategorias previstas no regime de ingresso e permanência na actividade de construção.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se obra pública o resultado de quaisquer trabalhos de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou adaptação, conservação, restauro, reparação, reabilitação, beneficiação e demolição de bens imóveis executados por conta de um contraente público.

## Artigo 344.º

### ***Partes***

1 - São partes no contrato de empreitada de obras públicas o dono da obra e o empreiteiro.

2 - Durante a execução do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalização da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros aspetos da execução do contrato, e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação contratual, se estabeleça diferente mecanismo de representação.

3 - Sem prejuízo de outras limitações previstas no contrato, o diretor de fiscalização da obra e o gestor do contrato não têm poderes de representação do dono da obra em matéria de modificação, resolução ou revogação do contrato.

4 - Na falta de estipulação contratual, durante os períodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalização da obra, o gestor do contrato e o diretor de obra são substituídos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalização da obra, a designação do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 345.º

**Garantias administrativas do empreiteiro relativamente a eventos que devam ser formalizados em auto**

- 1 - O empreiteiro tem direito a reclamar ou a apresentar reservas ao conteúdo dos actos referentes à obra que devam ser formalizados em auto.
- 2 - Os autos são reduzidos a escrito e assinados pelos representantes das partes, sendo um duplicado dos mesmos entregue ao empreiteiro.
- 3 - As reclamações ou reservas podem ser exaradas no próprio auto ou apresentadas nos 10 dias subsequentes à notificação do mesmo ao empreiteiro.
- 4 - As reclamações ou reservas exaradas no próprio auto podem limitar-se ao enunciado genérico do respectivo objecto, podendo o empreiteiro, neste caso, apresentar por escrito exposição fundamentada, no prazo de 15 dias.
- 5 - O dono da obra decide a reclamação ou pronuncia-se sobre as reservas apresentadas e notifica o empreiteiro no prazo de 15 dias a contar da data da assinatura do auto ou da entrega da reclamação ou da exposição escrita referida no número anterior, equivalendo o silêncio a deferimento da reclamação ou aceitação da reserva.
- 6 - Se o empreiteiro se recusar a assinar o auto, nele se fará menção desse facto e da razão invocada para a recusa, devendo o representante do dono da obra promover a assinatura do auto por duas testemunhas que confirmem a ocorrência.
- 7 - Se, sem justificação nos termos do presente Código e por facto que lhe seja imputável, o dono da obra não formalizar em auto qualquer acto que esteja sujeito a essa formalidade, tal omissão não é oponível ao empreiteiro.

## Secção II

**Direitos e obrigações das partes**

## Artigo 346.º

**Manutenção da boa ordem no local dos trabalhos**

- 1 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos.
- 2 - Para os efeitos do número anterior, o empreiteiro deve retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

## Artigo 347.º

**Publicidade**

A afixação pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorização do dono da obra.

## Artigo 348.º

**Menções obrigatórias no local dos trabalhos**

Sem prejuízo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo número de alvará ou número de certificado de empreiteiro de obras públicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.º 2 do artigo 81.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017](#) - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017](#) - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30, em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 349.º

***Meios destinados à execução da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios***

Na falta de estipulação contratual, cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

## Artigo 350.º

***Trabalhos preparatórios ou acessórios***

Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:

- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
- b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
- c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
- d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

## Artigo 351.º

***Expropriações, servidões e ocupação de prédios***

1 - Incumbe ao dono da obra promover os procedimentos administrativos para a realização de quaisquer expropriações que se revelem necessárias à execução da obra, bem como para a constituição das servidões e para a ocupação de prédios necessários à execução dos trabalhos.

2 - Na falta de estipulação contratual, no caso de obras públicas integradas em concessões, a promoção dos procedimentos referidos nos números anteriores incumbe ao concedente.

3 - O pagamento das indemnizações devidas por expropriação, constituição de servidões e ocupação de prédios é da responsabilidade do dono da obra.

## Artigo 352.º

***Posse administrativa e constituição de servidões***

1 - Antes da celebração do contrato, o dono da obra deve estar na posse administrativa da totalidade dos terrenos a expropriar, salvo quando o número de prédios a expropriar associado ao prazo de execução da obra tornem esta obrigação desproporcionada.

2 - No caso previsto na segunda parte do número anterior, o dono da obra deve, antes da celebração do contrato, estar na posse administrativa dos prédios necessários ao início da execução da obra.

3 - As servidões necessárias à execução de trabalhos preparatórios ou acessórios e ao início da execução da obra devem ser constituídas antes da celebração do contrato.

4 - O disposto nos números anteriores não é aplicável quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução.

5 - A posse administrativa e a constituição de servidões que, nos termos do disposto nos números anteriores, não estejam concretizadas até à celebração do contrato devem sê-lo de forma a não determinar a suspensão da obra e a não prejudicar o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.



## Artigo 353.º

**Reforço da caução**

1 - Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o contrato fixar percentagem inferior ou dispensar tal dedução.

2 - A dedução prevista no número anterior pode ser substituída por títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-caução, nos mesmos termos estabelecidos para a caução destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais.

## Artigo 354.º

**Reposição do equilíbrio financeiro por agravamento dos custos na realização da obra**

1 - Se o dono da obra praticar ou der causa a facto donde resulte maior dificuldade na execução da obra, com agravamentos dos encargos respectivos, o empreiteiro tem o direito à reposição do equilíbrio financeiro.

2 - O direito à reposição do equilíbrio financeiro previsto no número anterior caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que o constitua ou do momento em que o empreiteiro dele tome conhecimento, sem que este apresente reclamação dos danos correspondentes nos termos do número seguinte, ainda que desconheça a extensão integral dos mesmos.

3 - A reclamação é apresentada por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.

4 - O dono da obra aprecia e decide a reclamação no prazo de 90 dias, podendo este prazo ser prorrogado por decisão daquele, caso se revele necessário proceder à realização de diligências complementares.

5 - A decisão, ou a sua omissão no prazo devido, pode ser objeto de impugnação nos tribunais administrativos, nos termos do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Secção III

**Consignação da obra**

## Artigo 355.º

**Regra geral**

O regime da consignação da obra consta do contrato, sem prejuízo das disposições estabelecidas na presente secção.

## Artigo 356.º

**Dever de consignar**

O dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que, nos termos contratuais, sejam necessários para o início dos trabalhos.

## Artigo 357.º

**Plano final de consignação**

1 - O contrato pode prever a elaboração pelo dono da obra de um plano final de consignação que densifique e concretiza o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.

2 - (Revogado).

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 358.º

### **Consignação total e parcial**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O dono da obra só pode proceder a consignações parciais nos seguintes casos:

- Quando, antes da celebração do contrato, não esteja na posse administrativa da totalidade dos prédios necessários à execução da obra;
- Quando o período de tempo necessário às operações preparatórias da consignação total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o início da execução dos trabalhos no momento projectado por este e o respectivo adiamento cause grave prejuízo para o interesse público;
- Nos casos previstos no artigo 360.º;
- Quando as peças do procedimento prevejam a execução da empreitada por fases e a consignação total cause grave prejuízo para o interesse público.

2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 359.º

### **Prazo e auto de consignação**

1 - Na falta de estipulação contratual, a consignação deve estar concluída em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato, no caso de consignação total ou da primeira consignação parcial, ou logo que o dono da obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das demais consignações parciais.

2 - A consignação é formalizada em auto e, em caso de consignações parciais, a cada uma deve corresponder um auto autónomo.

3 - Caso o empreiteiro não compareça no local, na data e na hora que o dono da obra comunicar para efeitos de assinatura do auto de consignação, é notificado para comparecer em outra data e hora, com indicação do local, sem prejuízo de o dono da obra poder resolver o contrato, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 405.º

## Artigo 360.º

### **Modificação das condições locais e suspensão do procedimento de consignação**

1 - Quando se verifique uma modificação relevante das condições locais existentes por comparação com os elementos da solução da obra ou com os dados que serviram de base à sua elaboração, a qual determine a necessidade de um projecto de alteração, o prazo referido no n.º 1 do artigo anterior é suspenso, salvo se for possível a realização de consignações parciais quanto às zonas da obra não afectadas pelo projecto de alteração, que, nesse caso, devem respeitar os prazos ali estabelecidos.

2 - A contagem do prazo referido no n.º 1 do artigo anterior só é retomada depois de terem sido notificadas ao empreiteiro as alterações introduzidas no projecto.

3 - Sem prejuízo do direito de resolução previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 332.º, a suspensão de prazo prevista no n.º 1 implica a suspensão do prazo previsto na alínea a) do artigo 406.º

## Secção IV

### **Execução dos trabalhos**

**Artigo 361.º*****Plano de trabalhos***

- 1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execução da obra, à fixação da sequência e dos prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas e à especificação dos meios com que o empreiteiro se propõe executá-los.
- 2 - No caso em que o empreiteiro tenha a obrigação contratual de elaborar o programa ou o projecto de execução, o plano de trabalhos compreende as prestações de concepção sob responsabilidade do empreiteiro.
- 3 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignação apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.º
- 4 - Os ajustamentos referidos no número anterior não podem implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo de execução da obra, nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.
- 5 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovação pelo dono da obra, no prazo de cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o silêncio a aceitação.
- 6 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluído antes da data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial.
- 7 - O dono da obra não pode proceder à aceitação parcial do plano de trabalhos.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#)

**Artigo 361.º-A*****Plano de pagamentos***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - O plano de pagamentos contém a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
- 2 - O plano de pagamentos é concluído para aprovação pelo dono da obra antes da data de conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial, não podendo traduzir-se em alterações dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de apresentação de propostas.
- 3 - Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, por facto não imputável ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisão do plano de pagamentos no prazo indicado no n.º 5 do artigo anterior, equivalendo o silêncio a aceitação.
- 4 - O disposto no presente artigo não se aplica nos casos previstos no n.º 2 do artigo 43.º-A.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 22.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

**Artigo 362.º*****Prazo de execução da obra e das prestações de concepção***

- 1 - O prazo de execução da obra começa a contar-se da data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, nos termos previstos na lei, caso esta última data seja posterior.

2 - Nos casos em que o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução, o contrato pode estabelecer prazos de elaboração e entrega dos elementos de projecto relevantes com termo final anterior à data da consignação.

3 - Verificando-se o disposto no número anterior, o contrato deve estabelecer prazos máximos de pronúncia do dono da obra sobre os elementos de projecto entregues pelo empreiteiro de forma que a execução dos trabalhos não seja prejudicada por demoras na apreciação que ao dono da obra caiba sobre tais elementos de projecto.

4 - Na falta de estipulação contratual, entende-se que o prazo de execução da obra a que alude o n.º 1 compreende a fase de concepção, seja qual for o respectivo conteúdo.

### Artigo 363.º

#### ***Início dos trabalhos***

1 - A execução dos trabalhos inicia-se na data em que começa a correr o prazo de execução da obra.

2 - Sem prejuízo do disposto quanto à fase de concepção nos contratos em que o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução, o dono da obra apenas pode consentir o início dos trabalhos em data anterior ou posterior à definida no número anterior se ocorrerem circunstâncias justificativas.

### Artigo 364.º

#### ***Património cultural e restos humanos***

1 - Todos os bens com valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico encontrados no decurso da execução da obra são entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objecto da entrega.

2 - Quando se trate de bens móveis cuja extracção ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessário, suspende a execução dos trabalhos até receber instruções sobre como proceder.

3 - O dono da obra está obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos números anteriores às autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detectados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto às autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

### Secção V

#### ***Suspensão dos trabalhos***

### Artigo 365.º

#### ***Suspensão pelo dono da obra***

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de suspensão previstos no presente Código e de outros previstos no contrato, o dono da obra pode ordenar a suspensão da execução dos trabalhos nos seguintes casos:

- a) Falta de condições de segurança;
- b) Verificação da necessidade de estudar alterações a introduzir ao projecto;
- c) Determinação vinculativa ou recomendação tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas competentes.

### Artigo 366.º

#### ***Suspensão pelo empreiteiro***

1 - Nos contratos que prevejam um prazo de execução da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execução dos trabalhos por um período não superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra não se oponha de forma expressa e não fiquem comprometidos os prazos parciais e o termo final de execução da obra.

2 - São da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensão prevista no número anterior.

3 - Para além dos fundamentos gerais de suspensão previstos no presente Código e de outros previstos no contrato, o empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execução dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condições de segurança;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um mês sobre a data do respectivo vencimento.

4 - A suspensão pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicação escrita ao dono da obra, imediatamente após a verificação do evento que a fundamenta, com menção expressa do fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

5 - No caso da alínea b) do n.º 3, a comunicação a que se refere o número anterior deve ser efectuada com antecedência não inferior a 15 dias relativamente à data prevista da suspensão e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efectuar o pagamento das quantias em dívida.

6 - Quando a urgência ou a necessidade de suspensão imediata for incompatível com a exigência de prévia comunicação escrita, as comunicações referidas nos números anteriores podem ser efectuadas oralmente, devendo o empreiteiro formalizá-las por escrito nos cinco dias subsequentes.

#### Artigo 367.º

##### ***Suspensão autorizada pelo dono da obra***

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensão da execução dos trabalhos se a mesma não comprometer o termo final de execução da obra e não implicar a assunção de novos encargos da sua parte.

#### Artigo 368.º

##### ***Suspensão por período excessivo***

Se a suspensão resultar de facto imputável ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutenção da suspensão por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensão excedente não é imputável ao empreiteiro.

#### Artigo 369.º

##### ***Auto de suspensão***

A suspensão é sempre formalizada em auto, cujo conteúdo deve compreender, no mínimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possível determiná-los, assim como quaisquer reclamações apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que directamente relacionadas com a suspensão.

### Secção VI

#### ***Modificações objectivas***

#### Artigo 370.º

##### ***Trabalhos complementares***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - São trabalhos complementares os trabalhos executados ao abrigo de uma modificação do contrato de empreitada, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 312.º

2 - [Revogado.]

3 - [Revogado.]

4 - [Revogado.]

5 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022 - Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

### Artigo 370.º-A

#### **Alterações ao projeto da iniciativa do empreiteiro**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Em qualquer momento da execução dos trabalhos, e obtida a anuência do autor do projeto, o empreiteiro pode propor ao dono da obra alterações ao projeto de execução relativamente a parte ou partes dele ainda não executadas.

2 - As alterações propostas pelo empreiteiro devem conter todos os elementos necessários à sua completa compreensão e definição e não podem alterar a natureza e a finalidade da obra contratada, nem diminuir a qualidade e funcionalidade do projeto de execução.

3 - Dentro das permissões previstas no artigo 312.º e desde que seja alcançado o acordo entre as partes quanto aos preços unitários indicados pelo empreiteiro, as alterações propostas podem ser aprovadas pelo dono da obra e a sua execução ordenada.

4 - Às alterações propostas pelo empreiteiro aplica-se o disposto no n.º 2 do artigo 378.º

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 371.º

#### **Obrigação de execução de trabalhos complementares**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alterações aos elementos da solução da obra necessárias à sua execução, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formação do contrato.

2 - Nos casos de contratos de empreitada de conceção-construção, e quando a ordem de execução de trabalhos complementares ocorra na fase de elaboração do projeto de execução, o disposto no número anterior concretiza-se mediante a entrega, pelo dono da obra, de ordem escrita acompanhada da alteração ao programa preliminar.

3 - Nos casos de contratos de empreitada de conceção-construção, e quando a ordem de execução de trabalhos complementares ocorra na fase de construção, o disposto no n.º 1 concretiza-se mediante a entrega, pelo dono da obra, de ordem escrita acompanhada da identificação e descrição clara e suficiente das alterações ao projeto pretendidas.

4 - O empreiteiro não está sujeito à obrigação prevista no n.º 1 quando opte por exercer o direito de resolução do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condições diferentes, o empreiteiro não disponha dos meios humanos ou técnicos indispensáveis para a sua execução.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Parte III do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 372.º*****Recusa da execução de trabalhos complementares*****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo anterior, bem como quando entenda não estarem verificados os pressupostos constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 312.º, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da receção da ordem do dono da obra de execução dos trabalhos complementares, reclamar da mesma fundamentadamente.

2 - Recebida a reclamação do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 dias a contar da sua recepção.

3 - Quanto considere injustificada a não execução dos trabalhos a mais, o dono da obra pode:

- a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedência, para execução dos trabalhos complementares; ou
- b) Optar pela execução dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentória a intenção de não os executar, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 325.º

4 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, quando o empreiteiro não dê início à execução dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuízo do poder de resolução do contrato:

- a) Aplicar ao empreiteiro uma sanção pecuniária compulsória, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preço contratual, sem prejuízo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou
- b) Optar pela execução dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 373.º*****Preço e prazo de execução dos trabalhos complementares*****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Na falta de estipulação contratual, o preço a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execução são fixados nos seguintes termos:

- a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condições semelhantes, são aplicáveis o preço contratual e os prazos parciais de execução previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
- b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a executar em condições diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preço e de prazo de execução.

2 - Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta de preço e de prazo de execução dos trabalhos complementares, no prazo de 15 dias a contar da data da receção do pedido para a sua apresentação, o qual deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessários à sua completa definição e execução.

3 - Nos casos de contratos de empreitada de conceção-construção, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta de preço e de prazo de execução dos trabalhos complementares, no prazo de 15 dias a contar da data da receção do pedido para a sua apresentação, discriminando entre o preço e prazo para a elaboração dos elementos de projeto necessários à completa definição e execução dos trabalhos complementares de construção, e, sendo caso disso, o preço e prazo dos trabalhos complementares de construção propriamente ditos.

4 - Quando, nos casos previstos no número anterior, for manifestamente irrazoável apresentar o preço e prazo dos trabalhos complementares de construção propriamente ditos, estes podem ser apresentados juntamente com a entrega dos elementos de projeto necessários à completa definição e execução dos trabalhos complementares de construção.

5 - O dono da obra dispõe de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de não aceitação da mesma, apresentar uma contraproposta.

6 - Se o dono da obra não efectuar nenhuma comunicação ao empreiteiro dentro do prazo previsto no número anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

7 - Sem prejuízo do disposto no artigo 372.º, enquanto não houver acordo sobre todos ou alguns preços ou sobre o prazo de

execução, os trabalhos respectivos são executados e pagos com base na contra-proposta do dono da obra, efectuando-se, se for caso disso, a correspondente correcção, acrescida, no que respeita aos preços, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinação judicial ou arbitral sobre a matéria.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## **Artigo 374.º**

### ***Prorrogação do prazo de execução da obra***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Quando haja lugar à execução de trabalhos complementares, o prazo de execução da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.º

2 - O disposto no número anterior não é aplicável quando estejam em causa trabalhos complementares cuja execução não prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 375.º**

### ***Formalização dos trabalhos complementares***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Definidos todos os termos e condições a que deve obedecer a execução dos trabalhos complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder à respetiva formalização por escrito.

2 - Quando os trabalhos complementares são executados nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 373.º, a publicitação prevista no artigo 315.º é feita através de uma declaração unilateral do dono da obra, da qual deve constar o preço e o prazo indicados na contraproposta referida no n.º 5 do artigo 373.º

3 - Sem prejuízo da publicitação referida no número anterior, logo que haja um eventual acordo entre o dono da obra e o empreiteiro sobre o preço e prazo para execução dos trabalhos complementares, esse acordo deve ser publicitado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 315.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 376.º**

### ***Obrigação de execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## **Artigo 377.º**

### ***Preço e prazo de execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012](#) - [Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11



## Artigo 378.º

**Responsabilidade pelos trabalhos complementares**

- 1 - O dono da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execução ordene ao empreiteiro.
- 2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projeto de execução, é o mesmo responsável pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissões, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
- 3 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de formação do contrato, nos termos do artigo 50.º, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas não tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
- 4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial, reclamar sobre a existência de erros ou omissões só detetáveis nesse momento, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissões.
- 5 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões que, não sendo exigível que tivessem sido detetados nem na fase de formação do contrato nem no prazo a que se refere o número anterior, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.
- 6 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de obrigações de concepção assumidas por terceiros perante o dono da obra:
- a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;
- b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assiste ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.os 3, 4 e 5.
- 7 - No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em título contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respectivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das suas obrigações.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Artigo 379.º

**Trabalhos a menos**

- 1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro só pode deixar de executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteúdo, especificando os trabalhos a menos.
- 2 - O preço correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preço contratual, sem prejuízo do disposto no artigo 381.º

## Artigo 380.º

**Inutilização de trabalhos já executados**

Se da execução de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilização de trabalhos já realizados em conformidade com o contrato ou com instruções do dono da obra, o seu valor não é deduzido ao preço contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos já realizados e pelos trabalhos necessários à reposição da situação anterior.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 381.º

**Indemnização por redução do preço contratual**

1 - Quando, por virtude da ordem de supressão de trabalhos ou de outros atos ou factos imputáveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 % ao preço contratual inicial, este tem direito a uma indemnização correspondente a 10 % do valor da diferença verificada.

2 - A indemnização prevista no número anterior é liquidada na conta final da empreitada.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009](#) - [Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

## Artigo 382.º

### **Revisão ordinária de preços**

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 282.º, 300.º e 341.º, o preço fixado no contrato para os trabalhos de execução da obra é obrigatoriamente revisto nos termos contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.

2 - Na falta de estipulação contratual quanto à fórmula de revisão de preços, é aplicável a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

## Secção VII

### **Subempreitadas**

## Artigo 383.º

### **Limites às subempreitadas**

1 - Sem prejuízo dos limites gerais previstos no presente Código, a subcontratação é vedada:

- a) A entidades que não sejam titulares de alvará ou de título de registo emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., contendo as habilitações adequadas à execução da obra a subcontratar; ou
- b) A entidades nacionais de Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial de Comércio que, não sendo titulares do alvará ou do título de registo, não apresentem uma declaração, emitida pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., comprovativa de que podem executar as prestações objecto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvará ou de um título de registo contendo as habilitações adequadas à execução da obra a realizar.

2 - (Revogado.)

3 - (Revogado.)

4 - O disposto no n.º 1 é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

Alterado pelo/a Artigo 13.º do/a [Decreto-Lei n.º 54/2023](#) - [Diário da República n.º 136/2023, Série I de 2023-07-14](#), em vigor a partir de 2023-07-15

## Artigo 384.º

### **Forma e conteúdo**

1 - O subcontrato está sujeito à forma escrita e o seu clausulado deve conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos:

- a) A identificação das partes e dos respectivos representantes, assim como do título a que intervêm, com indicação dos actos que os habilitam para esse efeito;
- b) A identificação dos alvarás ou certificados de empreiteiro de obras públicas das partes;
- c) A descrição do objecto do subcontrato;
- d) O preço;
- e) A forma e o prazo de pagamento do preço;

f) O prazo de execução das prestações objecto do subcontrato.

2 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no número anterior, não podendo, consequentemente, invocar a nulidade aí prevista.

3 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

4 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros são obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que são intervenientes pelo período de cinco anos a contar da data da conclusão das obras.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 385.º**

### ***Subempreitadas na fase de execução***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - A subcontratação no decurso da execução do contrato não carece de autorização do dono da obra, salvo o disposto no número seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificação técnica do empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formação do contrato, o contrato pode subordinar expressamente a subcontratação na fase de execução a autorização do dono da obra, dependente da verificação da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relação ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos no número anterior, aos quais é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 a 5 do artigo 320.º, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.

4 - Na comunicação prevista no número anterior, o empreiteiro fundamenta a decisão de recorrer à subempreitada e atesta a observância dos limites fixados no artigo 383.º

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 54/2023](#) - [Diário da República n.º 136/2023, Série I de 2023-07-14](#), em vigor a partir de 2023-07-15

## **Artigo 386.º**

### ***Oposição e recusa de autorização à subempreitada***

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior, recusar a autorização à subempreitada quando não sejam observados os limites fixados no artigo 383.º e com os fundamentos previstos no artigo 320.º

2 - Sempre que a oposição ou a recusa de autorização se fundamentem na inobservância dos limites fixados no artigo 383.º, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., no prazo de cinco dias.

## **Secção VIII**

### ***Medição e pagamento***

## **Subsecção I**

### ***Medição***

## **Artigo 387.º**

### ***Objecto da medição***

O dono da obra deve proceder à medição de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projecto ou não devidamente ordenados pelo dono da obra.

### Artigo 388.º

#### **Procedimento e critérios da medição**

- 1 - Na falta de estipulação contratual, a medição é efectuada mensalmente, devendo estar concluída até ao 8.º dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeita.
- 2 - As medições são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizadas em auto.
- 3 - Os métodos e os critérios a adoptar para realização das medições devem ser definidos no contrato.

### Artigo 388.º-A

#### **Cumprimento de marcos de execução**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Caso o caderno de encargos determine o pagamento do preço contratual com base em marcos de execução nos termos do n.º 2 do artigo 43.º-A, a medição dos trabalhos tem como finalidade a verificação do cumprimento desses marcos.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 389.º

#### **Situação de trabalhos**

- 1 - Feita a medição, elabora-se a respectiva conta corrente no prazo de 10 dias, com especificação das quantidades de trabalhos apuradas, dos respectivos preços unitários, do total creditado, dos descontos a efectuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a pagar a este.
- 2 - A conta corrente e os demais documentos que constituem a situação de trabalhos devem ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.
- 3 - Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no número anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura, sendo aplicável o disposto no artigo 345.º

### Artigo 390.º

#### **Erros de medição**

- 1 - Se, até à conclusão da obra, forem detectados erros ou faltas em qualquer auto de medição anteriormente lavrado, a correcção deve ser efectuada no auto de medição imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relação ao objecto e às quantidades a corrigir.
- 2 - A correcção da medição é reflectida na conta corrente elaborada no mês seguinte, nos termos do disposto no artigo anterior.

### Artigo 391.º

#### **Situação provisória de trabalhos**

- 1 - Quando seja impossível a realização da medição nos termos do n.º 1 do artigo 388.º e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazê-la, o empreiteiro deve apresentar, até ao fim do mês seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efectuados no mês em causa, juntamente com os documentos respectivos.

2 - O mapa apresentado nos termos do número anterior é considerado como situação de trabalhos provisória para os efeitos do artigo 389.º

3 - A exactidão das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos números anteriores é verificada no primeiro auto de medição posterior à sua apresentação, no qual o dono da obra procede às rectificações a que houver lugar, ou, estando concluída a obra, em auto de medição avulso, a elaborar até à recepção provisória.

4 - Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos não efectuados nos mapas apresentados nos termos dos números anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Público para competente procedimento criminal e ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., que, sendo o caso, comunica o mesmo à entidade que comprova a inscrição na lista oficial de empreiteiros aprovados do país de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

## **Subsecção II**

### **Pagamento**

#### **Artigo 392.º**

##### **Liquidação e pagamento**

1 - Após a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situação de trabalhos, promove-se a liquidação do preço correspondente às quantidades de trabalhos medidos sobre as quais não haja divergências, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa liquidação para efeito do respectivo pagamento, no prazo estipulado.

2 - Quando não forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no número anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respectiva conta corrente.

3 - Logo que sejam resolvidas as reclamações apresentadas pelo empreiteiro, o dono da obra procede, sendo caso disso, à rectificação da conta corrente, liquidando e efectuando o pagamento ao empreiteiro da importância apurada a seu favor, no prazo estipulado.

#### **Artigo 393.º**

##### **Pagamento provisório**

1 - Se nas datas dos autos de medição ou nas datas de apresentação dos mapas a que se refere o n.º 1 do artigo 391.º ainda não forem conhecidos os valores finais dos indicadores económicos a utilizar na revisão dos preços dos trabalhos executados, o dono da obra deve proceder ao pagamento provisório com base no respectivo preço previsto no contrato, revisto em função dos últimos indicadores conhecidos.

2 - Nos casos previstos no número anterior, logo que sejam publicados os indicadores económicos respeitantes ao mês de execução dos trabalhos ou do período para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao cálculo definitivo da revisão, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situação de trabalhos que se seguir, a diferença apurada.

#### **Artigo 393.º-A**

##### **Liquidação e pagamento por marcos de execução**

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Caso o caderno de encargos determine o pagamento do preço contratual com base em marcos de execução, esse pagamento é realizado faseadamente, de acordo com o cumprimento dos marcos de execução definidos no caderno de encargos nos termos do n.º 2 do artigo 43.º-A.

2 - Nos casos previstos no número anterior não se aplica o disposto nos artigos 389.º, 392.º e 393.º

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Secção IX  
***Recepção provisória e definitiva***

Artigo 394.º

***Vistoria***

- 1 - A recepção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.
- 2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboração do empreiteiro, e tem como finalidade, em relação à obra a receber, designadamente:
- a) Verificar se todas as obrigações contratuais e legais do empreiteiro estão cumpridas de forma integral e perfeita;
  - b) Atestar a correcta execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável.
- 3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedência mínima de cinco dias e, no caso de este não comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervenção de duas testemunhas, que também assinam o respectivo auto.
- 4 - No caso a que se refere o número anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os efeitos previstos nos artigos seguintes.
- 5 - Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizá-la no prazo de 30 dias contados da data da recepção da referida solicitação, convocando o empreiteiro nos termos do n.º 3.
- 6 - O não agendamento ou realização atempada e sem motivo justificado da vistoria por facto imputável ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
- 7 - No caso previsto no número anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra não agendar ou não proceder à vistoria no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo previsto no n.º 5, sem prejuízo das sanções a que haja lugar, nos termos da legislação aplicável, designadamente quando o empreiteiro não executou correctamente o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 278/2009 - Diário da República n.º 192/2009, Série I de 2009-10-02](#), em vigor a partir de 2009-10-07

Artigo 395.º

***Auto de recepção provisória***

- 1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra está, no todo ou em parte, em condições de ser recebida.
- 2 - O auto a que se refere o número anterior deve conter informação sobre:
- a) O modo como se encontram cumpridas as obrigações contratuais e legais do empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
  - b) O modo como foi executado o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável;
  - c) Quaisquer condições que o dono da obra julgue necessário impor, nos termos do presente Código ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.
- 3 - Sem prejuízo de estipulação contratual que exclua a recepção provisória parcial, se a obra estiver, no todo ou em parte, em condições de ser recebida, a assinatura do auto de recepção nos termos do disposto nos números anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso público ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferência para o domínio público, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra não está em condições de ser recebida se o dono da obra não atestar a correcta execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável, devendo tal condição ser declarada no auto de recepção provisória.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam, no todo ou em parte, a recepção provisória da mesma, a especificação de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 é acrescida da declaração de não recepção da obra ou da parte da mesma que não estiver em condições de ser recebida e dos respectivos fundamentos.

6 - Caso o dono da obra se recuse a assinar o auto, a obra não é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recepção provisória na sequência da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que não tenha sido observado o disposto nos números anteriores, a obra considera-se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afectada pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuízo da obrigação de garantia regulada na presente secção e das sanções a que haja lugar nos termos da legislação aplicável, designadamente quando o empreiteiro não executou correctamente o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.

### Artigo 396.º

#### **Defeitos da obra**

1 - O auto que declare a não recepção da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detectados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoável para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcção de defeitos da obra que se revele necessária após a realização de vistoria não começa a contar antes do decurso do prazo para apresentação de reclamação ou reservas pelo empreiteiro ou da decisão do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a correcção dos defeitos ordenada não for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela execução dos referidos trabalhos, directamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 325.º

4 - Logo que os trabalhos de correcção de defeitos estejam concluídos, há lugar a novo procedimento de recepção provisória.

### Artigo 397.º

#### **Garantia da obra**

1 - Na data da assinatura do auto de recepção provisória inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

- a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
- b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a instalações técnicas;
- c) 3 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.

3 - O contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no número anterior, mas tais prazos apenas podem ser superiores àqueles quando, tratando-se de aspecto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alínea c) do n.º 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.

5 - O empreiteiro tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

6 - Se os defeitos identificados não forem susceptíveis de correcção, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execução da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossível ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.

7 - Sem prejuízo da opção pelo exercício do direito de resolução do contrato, não sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no número anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redução do preço e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

### **Artigo 398.º**

#### ***Recepção definitiva***

1 - Findo o período de garantia, há lugar, em relação à totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova vistoria para efeitos de recepção definitiva da empreitada, cujo procedimento deve ser definido no contrato.

2 - A recepção definitiva é formalizada em auto.

3 - A recepção definitiva depende da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.

4 - O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, aos casos de recepção definitiva parcial.

5 - Se, em consequência da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que reúnam as condições enunciadas no n.º 3 e que sejam susceptíveis de recepção parcial, procedendo o dono da obra, em relação às restantes, nos termos previstos no artigo 396.º

6 - São aplicáveis à vistoria e ao auto de recepção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepção provisória quanto às mesmas matérias.

7 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados após a recepção definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe são culposamente imputáveis.

### **Secção X**

#### ***Liquidação da empreitada e relatório final***

### **Artigo 399.º**

#### ***Elaboração da conta***

1 - Na falta de estipulação contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses após a primeira revisão ordinária de preços subsequente à recepção provisória.

2 - Se não houver lugar à revisão ordinária de preços, o prazo a que se refere o número anterior inicia-se na data da recepção provisória.

3 - Os trabalhos e os valores em relação aos quais existam reclamações pendentes de decisão são liquidados à medida que aquelas forem definitivamente decididas.

### **Artigo 400.º**

#### ***Elementos da conta***

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente à qual são levados, por verbas globais, os valores de todas as medições e revisões ou acertos decorrentes de reclamações decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as sanções contratuais aplicadas;



- b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões e dos trabalhos a menos, com a indicação dos preços unitários pelos quais se procedeu à sua liquidação;
- c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamações ou reservas do empreiteiro ainda não decididas, com expressa referência ao mapa da alínea anterior, sempre que os mesmos também constem daquele.

## Artigo 401.º

**Notificação da conta final ao empreiteiro**

- 1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 dias, ao empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder à sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamação fundamentada.
- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de suporte à elaboração da conta final da empreitada.
- 3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisão sobre a reclamação apresentada no prazo de 30 dias a contar da recepção desta.
- 4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a não apresentação, no prazo fixado no n.º 1, de reclamação pelo empreiteiro equivale à aceitação da mesma, sem prejuízo das reclamações pendentes.

## Artigo 402.º

**Relatório final da obra**

- 1 - No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura da conta final ou da data em que a conta final se considera aceite pelo empreiteiro, o dono da obra deve enviar ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., o relatório final da obra.
- 2 - O disposto no número anterior é aplicável a empreitadas de obras públicas integradas em concessões, incumbindo ao concessionário a elaboração e o envio do referido relatório.
- 3 - O modelo do relatório referido no n.º 1 é aprovado por portaria do ministro responsável pela área das obras públicas e deve conter todos os elementos e menções exigíveis, nos termos do presente Código.

## Secção XI

**Incumprimento do contrato**

## Artigo 403.º

**Atraso na execução da obra**

- 1 - Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preço contratual inicial, sem prejuízo de o contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.
- 2 - Em caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no número anterior, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.
- 3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento de prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 404.º

***Desvio do plano de trabalhos***

- 1 - Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.
- 2 - Realizada a notificação prevista no número anterior, se o empreiteiro não apresentar um plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memória justificativa da sua viabilidade, devendo notificá-lo ao empreiteiro.
- 3 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do disposto no número anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens móveis e imóveis à mesma afectos, e executar a obra, directamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.os 2 a 4 do artigo 325.º, procedendo aos inventários, medições e avaliações necessários.
- 4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o empreiteiro é responsável perante o dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteúdo da respectiva prestação quer no que respeita ao prazo de execução da obra.

**Secção XII*****Extinção do contrato*****Artigo 405.º*****Resolução pelo dono da obra*****(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

- 1 - Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
- a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
  - b) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
  - c) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;
  - d) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
  - e) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
  - f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro não apresentar um plano de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 404.º;
  - g) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º, sem prejuízo do disposto na alínea anterior;
  - h) Se não foram corrigidos os defeitos detectados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º
- 2 - Em caso de resolução, o dono da obra deve informar, no prazo de 10 dias após ato de resolução se tornar inimpugnável, o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., para publicitação de tal facto na área pública do portal dos contratos públicos, e, no caso previsto na alínea a) do número anterior, a Autoridade para as Condições de Trabalho.
- 3 - O Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., sendo o caso, dá conhecimento da resolução do contrato à entidade que comprova a inscrição na lista oficial de empreiteiros aprovados do país de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do

empregado.

4 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das sanções que se mostrem devidas nos termos da legislação que regula o exercício da actividade de construção.

5 - Resolvido o contrato, o dono da obra toma logo, com a assistência do empregado, posse administrativa da obra.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## **Artigo 406.º**

### ***Resolução pelo empregado***

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o empregado tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato por facto não imputável ao empregado;
- b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
- c) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos não imputáveis ao empregado, ocorrer uma redução superior a 20 % do preço contratual;
- d) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
  - i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
  - ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra;
- e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º, os danos do empregado excederem 20 % do preço contratual.

## **Capítulo II**

### ***Concessões de obras públicas e de serviços***

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Secção I**

### ***Disposições gerais***

## **Artigo 407.º**

### ***Noção***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - Entende-se por concessão de obras públicas o contrato pelo qual um contraente público encarrega um cocontratante da execução ou da concessão e execução de obras públicas, cuja contrapartida consiste no direito de exploração da obra que constitui o objeto do contrato ou nesse direito acompanhado do pagamento de um preço.

2 - Entende-se por concessão de serviços o contrato pelo qual um contraente público encarrega um cocontratante da gestão e exploração de um serviço, cuja contrapartida consiste no direito de gestão e exploração do serviço que constitui o objeto do contrato ou nesse direito acompanhado do pagamento de um preço.

3 - Nos contratos referidos nos números anteriores, o contraente público é o concedente e o cocontratante é o concessionário.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 407.º-A*****Transferência de risco de exploração***  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - O contrato de concessão envolve uma significativa e efetiva transferência para o concessionário de um risco de exploração das obras públicas ou dos serviços, podendo consistir num risco ligado à procura ou à oferta, ou a ambos.

2 - Considera-se que o concessionário assume um risco de exploração quando, cumulativamente:

- a) Em condições normais de exploração, não há garantia de que recupere os investimentos efetuados ou as despesas suportadas no âmbito da exploração das obras ou dos serviços que são objeto da concessão;
- b) A parte do risco transferido para o concessionário envolve uma exposição real às incertezas do mercado.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 408.º*****Aplicação subsidiária***

A presente secção é aplicável, subsidiariamente, ao contrato de concessão de exploração de bens do domínio público.

**Artigo 409.º*****Exercício de poderes e prerrogativas de autoridade***  
(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - As entidades adjudicantes podem conceder a execução ou a conceção e execução de obras públicas, bem como gestão e exploração de serviços, incluindo serviços públicos.

2 - Mediante estipulação contratual, o concessionário pode ser autorizado a exercer os seguintes poderes e prerrogativas de autoridade:

- a) Expropriação por utilidade pública;
- b) Utilização, proteção e gestão das infraestruturas afetas aos serviços concedidos;
- c) Licenciamento e concessão, nos termos da legislação aplicável à utilização do domínio público, da ocupação ou do exercício de qualquer actividade nos terrenos, edificações e outras infra-estruturas que lhe estejam afectas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 410.º*****Prazo***

1 - O prazo de vigência do contrato é fixado em função do período de tempo necessário para amortização e remuneração, em normais condições de rendibilidade da exploração, do capital investido pelo concessionário.

2 - Na falta de estipulação contratual, o prazo a que se refere o número anterior é de 30 anos, nele se incluindo a duração de qualquer prorrogação contratualmente prevista, sem prejuízo de lei especial que fixe prazo supletivo diferente, ou prazo máximo.

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o prazo inicial da concessão pode ser prorrogado com fundamento na necessidade de assegurar a amortização e remuneração, em normais condições de rendibilidade da exploração, do capital investido pelo concessionário, nos termos previstos no artigo 282.º

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 410-A*****Valor do contrato de concessão***

(em vigor até: 2026-09-30)

- 1 - O valor de um contrato de concessão corresponde ao total do volume de negócios do concessionário gerado ao longo da duração do contrato, sem IVA, conforme estipulado no contrato, em contrapartida das obras e dos serviços que foram objeto da concessão, bem como dos fornecimentos relacionados com tais obras e serviços.
- 2 - O valor do contrato deve ter em conta, nomeadamente, o seguinte:
  - a) O valor de qualquer tipo de opção e eventuais prorrogações da duração da concessão;
  - b) As receitas provenientes do pagamento de taxas pelos utilizadores das obras ou dos serviços distintas das cobradas em nome da entidade adjudicante;
  - c) Os pagamentos ou qualquer vantagem financeira, independentemente da forma, que a entidade adjudicante ou qualquer outra autoridade pública proporcione ao concessionário, incluindo a compensação pelo cumprimento de uma obrigação de serviço público e os subsídios ao investimento público;
  - d) O valor das subvenções ou de quaisquer outras vantagens financeiras, independentemente da forma, provenientes de terceiros pela execução da concessão;
  - e) A receita da venda de ativos que façam parte do estabelecimento da concessão;
  - f) O valor de todos os fornecimentos e serviços postos à disposição do concessionário pelas entidades adjudicantes, desde que sejam necessários à execução das obras ou à prestação dos serviços;
  - g) Os prémios ou pagamentos a candidatos ou proponentes.

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 411.º

### **Concessionário**

- 1 - Na falta de estipulação contratual, o concessionário deve manter a sua sede em Portugal e a forma de sociedade anónima.
- 2 - O concessionário deve ter por objecto social exclusivo, ao longo de todo o período de duração do contrato, as actividades que se encontram integradas na concessão.

## Artigo 412.º

### **Outras actividades**

- 1 - Mediante autorização do concedente, o concessionário pode exercer actividades não previstas no contrato desde que complementares ou acessórias das que constituem o objecto principal do mesmo.
- 2 - A autorização referida no número anterior pressupõe a apresentação pelo concessionário de uma projecção económico-financeira da actividade ou actividades a desenvolver e de uma proposta de partilha da correspondente receita entre as partes.
- 3 - Mediante acordo do concedente, a partilha de receita entre as partes pode ser substituída, total ou parcialmente, pela redução do valor das tarifas aplicadas pelo concessionário ou por outras contrapartidas, com expressão financeira, que beneficiem os utilizadores da obra ou dos serviços concedidos ou o próprio concedente.

## Artigo 413.º

### **Partilha de riscos**

(em vigor até: 2026-09-30)

- 1 - O contrato deve implicar uma significativa e efetiva transferência para o concessionário do risco de exploração dessas obras ou serviços, que se traduz no risco ligado à procura ou à oferta, ou a ambos.
- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que o concessionário assume o risco de exploração quando:

- a) Em condições normais de exploração, não há garantia de que recupere os investimentos efetuados ou as despesas suportadas no âmbito da exploração das obras ou dos serviços que são objeto da concessão; ou
- b) A parte do risco transferido para o concessionário envolve uma exposição real à imprevisibilidade do mercado, o que implica que quaisquer perdas potenciais por ele incorridas não sejam meramente nominais ou insignificantes.

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 414.º

### **Obrigações do concessionário**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Constituem obrigações do concessionário:

- a) Informar o concedente, ou quem este designar, de qualquer circunstância que possa condicionar o normal desenvolvimento das atividades concedidas;
- b) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar para o efeito, qualquer informação ou elaborar relatórios específicos sobre aspectos relacionados com a execução do contrato, desde que solicitados por escrito;
- c) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao exercício das actividades integradas ou de algum modo relacionadas com o objecto do contrato, salvo estipulação contratual em contrário;
- d) Quaisquer outras previstas na lei ou no contrato.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 415.º

### **Direitos do concessionário**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Constituem direitos do concessionário:

- a) Explorar a obra pública ou o serviço concedidos;
- b) Receber a retribuição prevista no contrato;
- c) Utilizar, nos termos da lei e do contrato, os bens do domínio público necessários ao desenvolvimento das actividades concedidas;
- d) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 416.º

### **Viabilidade económico-financeira do projecto**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

O contrato só pode atribuir ao concessionário o direito a prestações económico-financeiras desde que as mesmas não violem as regras da União Europeia e nacionais da concorrência, sejam essenciais à viabilidade económico-financeira da concessão e não eliminem a efetiva e significativa transferência de um risco de exploração para o concessionário.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 417.º

### **Cedência de elementos ao concedente**

1 - O concessionário deve disponibilizar ao concedente todos os projectos, planos, plantas e outros elementos, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis ao exercício dos direitos ou ao desempenho de funções atribuídas pela lei ou pelo contrato ao concedente.

2 - O disposto no número anterior é aplicável aos elementos adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades concedidas, seja directamente pelo concessionário seja por terceiros por aquele subcontratados.

#### Artigo 418.º

##### **Indicadores de acompanhamento e avaliação do desempenho do concessionário**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Salvo quando incompatível ou desnecessário em face da natureza da obra pública ou do serviço concedidos, o contrato deve estabelecer indicadores de acompanhamento e de avaliação do desempenho do concessionário, da perspectiva do utilizador e do interesse público, bem como procedimentos de cálculo para a sua aferição periódica, designadamente no que respeita ao número de utilizadores e seus níveis de satisfação.

2 - O concedente pode, nos termos do contrato e em função dos resultados da aplicação dos indicadores referidos no número anterior, atribuir vantagens económicas ou aplicar penalizações económicas ao concessionário.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 419.º

##### **Estabelecimento da concessão**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - À concessão corresponde um estabelecimento, que integra os bens móveis e imóveis afectos àquela e os direitos e obrigações destinados à realização do interesse público subjacente à celebração do contrato.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se afectos à concessão todos os bens existentes à data de celebração do contrato, assim como os bens a criar, construir, adquirir ou instalar pelo concessionário em cumprimento do mesmo, que sejam indispensáveis para o adequado desenvolvimento das actividades concedidas, independentemente de o direito de propriedade pertencer ao concedente, ao concessionário ou a terceiros.

3 - O concessionário só pode onerar bens do domínio público afectos à concessão mediante autorização, que deve acautelar a compatibilidade daquela oneração com o normal desenvolvimento das actividades concedidas.

4 - O concessionário só pode alienar ou onerar bens próprios essenciais ao desenvolvimento das actividades concedidas mediante autorização do concedente, que deve salvaguardar a existência de bens funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades.

5 - O concessionário pode alienar ou onerar bens próprios não essenciais ao desenvolvimento das actividades concedidas desde que garanta a existência de bens funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades.

6 - Tratando-se de bens abrangidos, nos termos do contrato, por cláusula de transferência, à respectiva alienação ou oneração é aplicável o disposto no n.º 4.

7 - O concessionário pode tomar de aluguer, por locação financeira ou por figuras contratuais afins bens e equipamentos a afectar à concessão desde que seja reservado ao concedente o direito de, mediante contrapartida, aceder ao uso desses bens e suceder na respectiva posição contratual em caso de sequestro, resgate ou resolução da concessão, não devendo, em qualquer caso, o prazo de vigência do respectivo contrato exceder o prazo de vigência do contrato de concessão a que diga respeito.

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 419.º-A

##### **Trabalhadores afetos à concessão**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Os trabalhadores afetos a concessões cujo prazo seja superior a um ano prestam a sua atividade em regime de contrato de trabalho sem termo.
- 2 - Os trabalhadores afetos a concessões cujo prazo seja igual ou inferior a um ano podem prestar a sua atividade em regime de contrato de trabalho a termo, desde que por período de tempo não inferior ao prazo da concessão.
- 3 - O disposto no n.º 1 não se aplica aos trabalhadores com contrato a termo de substituição celebrado nas situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 2 do artigo 140.º do Código do Trabalho.
- 4 - O disposto nos n.ºs 1 e 2 não se aplica a trabalhadores que executem tarefas ocasionais ou serviços específicos e não duradouros, ou serviços que pela sua própria natureza sejam habitualmente realizados por profissionais liberais.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

## **Artigo 420.º**

### ***Direitos do concedente***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Constituem direitos do concedente, a exercer nos termos e condições do contrato ou da lei e com os efeitos que destes resultem:

- a) Estabelecer as tarifas mínimas e máximas pela utilização das obras públicas ou dos serviços concedidos;
- b) Sequestrar a concessão;
- c) Resgatar a concessão;
- d) Exigir a partilha equitativa do acréscimo de benefícios financeiros, nos termos do disposto no artigo 341.º;
- e) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## **Artigo 420.º-A**

### ***Modificações ao contrato***

- 1 - É aplicável aos contratos de concessão, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 370.º a 381.º
- 2 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## **Artigo 421.º**

### ***Sequestro***

- 1 - Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o desenvolvimento das actividades concedidas.
- 2 - O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações:
- a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de actividades concedidas;
  - b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou a integridade e segurança de pessoas e bens.
- 3 - Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, o concedente notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus actos, excepto tratando-se de uma violação não sanável.
- 4 - Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de sequestro, este apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção às



entidades financiadoras.

5 - Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos do desenvolvimento das actividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao restabelecimento da normalidade da execução ou exploração da obra pública ou da normalidade da exploração do serviço público.

6 - O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite máximo de um ano, sendo o concessionário notificado pelo concedente para retomar o desenvolvimento das actividades concedidas, na data que lhe for fixada.

7 - Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das actividades concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os factos que deram origem ao sequestro, o concedente pode resolver o contrato.

## **Artigo 422.º**

### **Resgate**

1 - O concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o decurso do prazo fixado no contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência do contrato.

2 - O resgate é notificado ao concessionário no prazo previsto no contrato ou, na sua falta, com pelo menos seis meses de antecedência.

3 - Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do concessionário directamente relacionados com as actividades concedidas desde que constituídos em data anterior à da notificação referida no número anterior.

4 - As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no n.º 2 apenas vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e expressamente, a sua assunção.

5 - Em caso de resgate, o concessionário tem direito a uma indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

6 - A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, quando deste não resulte o respectivo montante exacto, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 566.º do Código Civil.

7 - O resgate determina a reversão dos bens do concedente afectos à concessão, bem como a obrigação de o concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos termos do contrato, por cláusula de transferência.

8 - A caução e as garantias prestadas são liberadas um ano após a data do resgate, mediante comunicação dirigida pelo concedente aos respectivos depositários ou emitentes.

## **Artigo 423.º**

### **Resolução pelo concedente**

1 - Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o concedente só pode resolver o contrato quando se verifique:

- a) Desvio do objecto da concessão;
- b) Cessaç o ou suspens o, total ou parcial, pelo concession rio da execu o ou explora o de obras p blicas ou da gest o do servi o p blico, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas   remo o da respectiva causa;
- c) Recusa ou impossibilidade do concession rio em retomar a concess o na sequ ncia de sequestro;
- d) Repeti o, ap s a retoma da concess o, das situa oes que motivaram o sequestro;
- e) Ocorr ncia de defici ncia grave na organiza o e desenvolvimento pelo concession rio das actividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou regularidade nas condi oes exigidas pela lei e pelo contrato;
- f) Obstru o ao sequestro;
- g) Sequestro da concess o pelo prazo m ximo permitido pela lei ou pelo contrato.

2 - Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades financiadoras, o direito destas de intervir na concess o nas situa oes de imin ncia de resolu o da concess o pelo concedente, esta apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua inten o  s entidades financiadoras.

3 - A resolu o do contrato determina, al m dos efeitos previstos no contrato, a revers o dos bens do concedente e a obriga o de o concession rio entregar  quele, no prazo que lhe seja fixado na notifica o a que se refere o n mero anterior, os bens afectos  

concessão abrangidos por eventual cláusula de transferência.

#### Artigo 424.º

##### **Responsabilidade perante terceiros**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Quando resultem de facto que lhe seja imputável, o concedente responde por danos causados pelo concessionário a terceiros no desenvolvimento das atividades concedidas.

2 - O concedente responde ainda por facto que não lhe seja imputável, mas neste caso só depois de exercidos quaisquer direitos resultantes de contrato de seguro que no caso caibam e de excutidos os bens do património do concessionário.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 425.º

##### **Efeitos da extinção do contrato no termo previsto**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - No termo do contrato, não são oponíveis ao concedente os contratos celebrados pelo concessionário com terceiros para efeitos do desenvolvimento das atividades concedidas, sem prejuízo do disposto na lei e no número seguinte.

2 - Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos das atividades integradas na concessão, bem como os projetos, planos, plantas, documentos e outros elementos referidos no artigo 417.º, são transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao concedente no termo do prazo de vigência do contrato, cabendo ao concessionário adotar todas as medidas para o efeito necessárias.

3 - No termo da concessão, reverteram gratuitamente para o concedente todos os seus bens que integram o estabelecimento da concessão, obrigando-se o concessionário a entregá-los em bom estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso para efeitos de execução do contrato.

4 - No caso de o contrato prever a transferência, gratuita ou onerosa, para o concedente de bens do concessionário afectos à concessão, este é obrigado, no termo do prazo de vigência do contrato, a entregá-los livres de quaisquer ónus ou encargos, nos termos referidos na parte final do número anterior.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Secção II

#### **Concessão de obras públicas**

#### Artigo 426.º

##### **Remissão**

Em tudo quanto respeite às empreitadas de obras públicas cuja execução seja necessária para a realização do objecto da concessão e não seja regulado pela presente secção ou pelo contrato de concessão, é aplicável, com as necessárias adaptações, o regime previsto no capítulo i do título ii da parte iii do presente Código.

#### Artigo 427.º

##### **Conservação e uso da obra e dos bens afectos à concessão**

- 1 - O concessionário deve manter a obra em bom estado de conservação e em perfeitas condições de utilização, realizando todos os trabalhos necessários para que as mesmas satisfaçam, cabal e permanentemente, o fim a que se destinam.
- 2 - Caso se revele necessário e na impossibilidade de intervenção atempada da autoridade pública competente, o concessionário pode adoptar as medidas necessárias com vista à utilização da obra pública, devendo, nesse caso, dar imediato conhecimento deste facto à autoridade pública competente.
- 3 - O concessionário apenas pode impedir o uso da obra pública nas situações previstas no contrato, sem prejuízo do que, a este respeito, se estabeleça em legislação especial.

#### Artigo 428.º

##### **Zonas de exploração comercial**

- 1 - Para além dos espaços que integram as obras públicas por natureza, estas podem incluir, quando previsto no contrato, outras zonas ligadas funcionalmente à concessão destinadas a actividades comerciais ou industriais que sejam susceptíveis de um aproveitamento económico diferenciado, designadamente estabelecimentos de hotelaria, estações de serviço, zonas de lazer, estacionamento e centros comerciais.
- 2 - O desenvolvimento das actividades previstas no número anterior não dispensa o cumprimento das normas aplicáveis, designadamente em matéria de instalação comercial ou industrial e, bem assim, em matéria ambiental.
- 3 - As zonas ou espaços ligados funcionalmente à concessão são sujeitos ao princípio de unidade de gestão e controlo pelo concedente e são explorados conjuntamente com a obra pública pelo concessionário, directamente ou por intermédio de terceiros, nos termos previstos no contrato.
- 4 - Os bens e instalações incluídos na zona de actividades complementares da obra concedida são entregues ao concedente no termo da concessão nos mesmos termos em que o são os bens afectos à concessão.

#### Artigo 428.º-A

##### **Objeto da concessão de serviços**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - O contrato de concessão de serviços tem como objeto a gestão e exploração, em nome próprio do concessionário, de qualquer atividade de serviço que satisfaça necessidades próprias do concedente ou em cujos resultados este tenha um interesse direto.
- 2 - A concessão de serviços pode ter por objeto a gestão e exploração de atividades de serviço público, cuja titularidade pertence ao concedente.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Secção III

##### **Concessão de serviços**

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04, em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 429.º

##### **Princípios gerais e regime especial da concessão de serviços públicos**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Na gestão e exploração de atividades de serviço público, o concessionário está sujeito aos seguintes princípios:
  - a) Continuidade e regularidade;
  - b) Igualdade;

c) Adaptação às necessidades.

2 - [Revogado.]

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 430.º

### **Contratos afins**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Os princípios do serviço público referidos no artigo anterior, bem como o regime definido na secção i do presente capítulo, são aplicáveis, com as necessárias adaptações, a contratos afins do contrato de concessão de serviços.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Capítulo III

### **Locação de bens móveis**

## Artigo 431.º

### **Noção**

1 - Entende-se por locação de bens móveis o contrato pelo qual um locador se obriga a proporcionar a um contraente público o gozo temporário de bens móveis, mediante retribuição.

2 - Para efeitos do presente capítulo, a locação de bens móveis compreende a locação financeira e a locação que envolva a opção de compra dos bens locados.

## Artigo 432.º

### **Remissão**

Em tudo quanto não estiver regulado no presente capítulo, é aplicável aos contratos de locação de bens móveis, com as necessárias adaptações, o disposto no capítulo sobre contratos de aquisição de bens móveis.

## Artigo 433.º

### **Obrigações de reparação e manutenção**

1 - Na falta de estipulação contratual, o locador tem obrigação de manter o bem locado em perfeitas condições de utilização, efectuando as reparações e os trabalhos de manutenção que se tornarem necessários num prazo razoável.

2 - Quando as reparações e os trabalhos de manutenção se tornarem necessários por facto imputável ao contraente público, este suportará as despesas inerentes na medida em que tenha concorrido para a deterioração do bem.

## Artigo 434.º

### **Indemnização por mora do contraente público nos pagamentos**

Em caso de mora do contraente público, o locador apenas tem direito a exigir o pagamento de juros de mora a título de indemnização.

## Artigo 435.º

***Cedência do gozo e sublocação do bem locado***

O contraente público pode ceder o gozo ou sublocar o bem locado a qualquer entidade sobre a qual tenha poderes de direcção, superintendência ou tutela de mérito ou que sobre ele exerça tais poderes sem necessidade de autorização por parte do locador.

## Artigo 436.º

***Resolução pelo contraente público***

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, pode o contraente público resolver o contrato quando o cumprimento de qualquer obrigação de reparação ou de manutenção do bem se atrase por mais de três meses ou o locador declarar por escrito que o atraso excederá esse prazo.

## Capítulo IV

***Aquisição de bens móveis***

## Artigo 437.º

***Noção***

Entende-se por aquisição de bens móveis o contrato pelo qual um contraente público compra bens móveis a um fornecedor.

## Artigo 438.º

***Remissão***

REVOGADO pelo/a Artigo 26.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

## Artigo 439.º

***Objecto***

O contrato de aquisição de bens móveis pode ter por objecto a aquisição de bens a fabricar ou a adaptar em momento posterior à celebração do contrato, de acordo com características específicas estabelecidas pelo contraente público.

## Artigo 440.º

***Prazo***

1 - O prazo de vigência do contrato não pode ser superior a três anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu objecto, salvo se tal se revelar necessário ou conveniente em função da natureza das prestações objecto do contrato ou das condições da sua execução.

2 - O disposto no número anterior não é aplicável a obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas inequivocamente em favor do contraente público, designadamente obrigações de sigilo, de conformidade dos bens adquiridos e de garantia dos mesmos.

## Artigo 441.º

***Conformidade dos bens a entregar***

- 1 - O fornecedor está obrigado a entregar todos os bens objecto do contrato em conformidade com os termos no mesmo estabelecidos, tendo em conta a respectiva natureza e o fim a que se destinam.
- 2 - Na falta de estipulação contratual, todos os bens objecto do contrato bem como as respectivas peças, componentes ou equipamentos devem ser novos.
- 3 - É aplicável, com as necessárias adaptações, aos contratos regulados no presente capítulo o disposto na lei que disciplina os aspectos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à conformidade dos bens com o contrato.

#### **Artigo 442.º**

##### ***Acompanhamento do fabrico***

- 1 - Na falta de estipulação contratual, nos contratos de aquisição de bens a fabricar, o contraente público pode manter nas instalações do fabricante ou dos fabricantes dos bens objecto do contrato missões de acompanhamento, cuja composição, competências e modo de funcionamento devem ser definidos por acordo das partes.
- 2 - No caso de, num prazo razoável, as partes não chegarem a acordo quanto aos aspectos referidos no número anterior, os mesmos são definidos pelo contraente público, em obediência a critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
- 3 - Em qualquer caso, o acesso dos membros das missões de acompanhamento às instalações do fabricante deve ser feito de forma a evitar qualquer interferência nociva na gestão e operação das instalações e no processo de fabrico dos bens, devendo os referidos membros cumprir as normas de segurança aplicáveis às instalações a que tenham acesso, bem como as instruções para o efeito impostas pelo fabricante.
- 4 - Quando o fornecedor não seja o fabricante dos bens, aquele tem a obrigação de assegurar o acesso e o desenvolvimento dos trabalhos das missões de acompanhamento nas instalações do fabricante.
- 5 - O desempenho das funções da missão de acompanhamento não exime o fornecedor de responsabilidade por quaisquer defeitos dos bens objecto do contrato ou não conformidade destes com as características, especificações e requisitos estabelecidos no contrato.
- 6 - O disposto no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, aos contratos que tenham por objecto a adaptação ou modificação de bens.

#### **Artigo 443.º**

##### ***Entrega dos bens***

- 1 - Na falta de estipulação contratual, o fornecedor deve entregar os bens objecto do contrato na sede do contraente público.
- 2 - Conjuntamente com os bens objecto do contrato, o fornecedor deve entregar todos os documentos que sejam necessários para a boa e integral utilização, funcionamento ou consumo daqueles.
- 3 - Entre a entrega e a recepção dos bens objecto do contrato, o contraente público é obrigado a cooperar com o fornecedor para que sejam criadas as condições de segurança dos bens que o fornecedor considere necessárias, suportando este os custos daí resultantes.

#### **Artigo 444.º**

##### ***Obrigações do fornecedor em relação aos bens entregues***

- 1 - É aplicável, com as necessárias adaptações, aos contratos regulados no presente capítulo o disposto na lei que disciplina os aspectos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à responsabilidade e obrigações do fornecedor e do produtor e aos direitos do consumidor.
- 2 - O prazo das obrigações de reposição da conformidade dos bens fornecidos conta-se a partir de cada recepção individualmente considerada ou da data em que ocorrer a recepção dos últimos bens fornecidos, consoante esteja em causa contrato que estabeleça entregas faseadas de bens com ou sem autonomia funcional entre si, respectivamente.
- 3 - As obrigações do fornecedor a que se refere o n.º 1 abrangem ainda todos os encargos com os testes, a realizar pelo fornecedor, que o contraente público considere, justificadamente, necessário efectuar para verificação funcional dos bens objecto do contrato.

4 - Para além das obrigações que resultam para o fornecedor do disposto nos números anteriores, pode o contrato estipular uma obrigação de garantia, cujas condições concretas, designadamente as respeitantes ao respectivo prazo e às obrigações do fornecedor, são fixadas no contrato, sendo aplicável nesta matéria o disposto na lei a que se refere o n.º 1.

5 - O prazo da garantia a que se refere o número anterior não deve exceder três anos, podendo ser superior quando, tratando-se de aspeto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos, o fornecedor o tenha proposto.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

#### Artigo 445.º

##### **Encargos gerais**

Na falta de estipulação contratual, constituem obrigações do fornecedor:

- a) O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução do contrato nos territórios do país ou países do fornecedor, dos seus subcontratados ou de passagem em transporte;
- b) A obtenção de quaisquer autorizações e o pagamento de quaisquer emolumentos exigidos pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento das obrigações que impendem sobre o fornecedor no âmbito do contrato;
- c) A realização de todas as diligências necessárias ou convenientes à obtenção de quaisquer licenças de exportação e de importação exigidas pelos países envolvidos na execução do contrato e a esta respeitantes, bem como o pagamento das taxas ou demais encargos a que houver lugar;
- d) O pagamento de quaisquer despesas resultantes da prestação das cauções previstas nos artigos 88.º a 91.º e 292.º

#### Artigo 446.º

##### **Continuidade de fabrico**

Na falta de estipulação contratual e salvo quando outra coisa resultar da natureza do bem a fornecer, o fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que integrem os bens objecto do contrato pelo prazo estimado da respectiva vida útil, sem prejuízo do disposto nos artigos 297.º e 298.º

#### Artigo 447.º

##### **Direitos de propriedade intelectual**

1 - Na falta de estipulação contratual, correm integralmente por conta do fornecedor os encargos ou a responsabilidade civil decorrentes da incorporação em qualquer dos bens objecto do contrato, ou da utilização nesses mesmos bens, de elementos de construção, de hardware, de software ou de outros que respeitem a quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

2 - Se o contraente público vier a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato ou na posterior utilização dos bens objecto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no número anterior, terá direito de regresso contra o fornecedor por quaisquer quantias pagas, seja a que título for.

3 - Os encargos e a responsabilidade civil perante terceiros decorrentes dos factos mencionados nos n.os 1 e 2 não correm por conta do fornecedor se este demonstrar que os mesmos são imputáveis ao contraente público ou a terceiros que não sejam seus subcontratados.

#### Artigo 447.º-A

##### **Modificações ao contrato**

É aplicável aos contratos de aquisição de bens, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 370.º a 381.º

Aditado pelo/a Artigo 22.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

### Artigo 448.º

#### ***Resolução pelo contraente público***

1 - Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, pode o contraente público resolver o contrato no caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, nomeadamente quando a entrega de qualquer bem objecto do fornecimento se atrase por mais de três meses ou o fornecedor declarar por escrito que o atraso na entrega excederá esse prazo.

2 - A resolução do contrato nos termos do presente artigo abrange a repetição das prestações já realizadas pelo fornecedor se assim for determinado pelo contraente público.

### Artigo 449.º

#### ***Resolução pelo fornecedor***

Na falta de estipulação contratual, a resolução do contrato pelo fornecedor não determina a repetição das prestações já realizadas, cessando, porém, todas as obrigações do fornecedor previstas no contrato, com excepção das obrigações a que se refere o artigo 444.º

## Capítulo V

### ***Aquisição de serviços***

### Artigo 450.º

#### ***Noção***

Entende-se por aquisição de serviços o contrato pelo qual um contraente público adquire a prestação de um ou vários tipos de serviços mediante o pagamento de um preço.

### Artigo 451.º

#### ***Remissão***

1 - Em tudo quanto não estiver regulado no presente capítulo, é aplicável aos contratos de aquisição de serviços, com as necessárias adaptações, o disposto no capítulo sobre contratos de aquisição de bens móveis.

2 - É ainda aplicável aos contratos de aquisição de serviços o disposto no artigo 419.º-A.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

### Artigo 452.º

#### ***Instalações e equipamentos***

Na falta de estipulação contratual, as instalações, os equipamentos e quaisquer outros meios necessários ao exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais são da responsabilidade do prestador de serviços.

### Artigo 453.º



***Obrigações de serviço público***

1 - Quando o objecto do contrato de aquisição de serviços esteja directamente relacionado com uma actividade de serviço público, o respectivo contrato deve prever as obrigações de serviço público, compatíveis com as normas e os princípios comunitários aplicáveis, a que o prestador de serviços fica sujeito.

2 - Como contrapartida do cumprimento das obrigações de serviço público, o contraente público pode atribuir uma compensação financeira ao prestador de serviços.

**Artigo 454.º*****Modificações ao contrato***

1 - É aplicável aos contratos de aquisição de serviços, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 370.º a 381.º

2 - (Revogado.)

3 - (Revogado.)

4 - (Revogado.)

5 - (Revogado.)

6 - (Revogado.)

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

**Parte IV*****Governança e regime sancionatório e resolução de litígios***

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Capítulo I*****Governança***

Aditado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 454.º-A*****Acompanhamento e monitorização dos contratos públicos***

O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., é, nos termos da lei, o organismo responsável pela regulação dos contratos públicos e é o ponto de referência de cooperação com a Comissão Europeia, para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 83.º da Diretiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 454.º-B*****Auditoria e fiscalização dos contratos públicos***

A auditoria e a fiscalização dos contratos públicos compete ao Tribunal de Contas, à Inspeção-Geral de Finanças e às entidades com competências de inspeção e controlo interno, nos termos previstos em legislação própria.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 454.º-C

### ***Dever de colaboração com outras autoridades***

1 - As entidades adjudicantes e o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., devem prestar prontamente a colaboração requerida pelo Ministério Público, pela Autoridade da Concorrência e pelas entidades de auditoria e fiscalização referidas no artigo anterior, para o desempenho da respetiva missão, nomeadamente garantindo o acesso direto às bases de dados de informações de contratos públicos e apresentando os documentos ou registos solicitados.

2 - As informações disponibilizadas nos termos do número anterior apenas podem ser utilizadas no âmbito das competências das referidas autoridades.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Capítulo II

### ***Regime sancionatório***

Aditado pelo/a Artigo 7.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 455.º

### ***Restrição do âmbito de aplicação***

1 - Caso o objeto do contrato a celebrar ou celebrado abranja prestações típicas do contrato de empreitada de obras públicas, incluindo aquelas realizadas ou a realizar no âmbito de concessões, o regime contraordenacional aplicável consta do regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, estabelecido pela Lei n.º 41/2015, de 3 de junho.

2 - As entidades adjudicantes, os donos de obra ou os concessionários devem participar ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., logo que tomem conhecimento da sua ocorrência, quaisquer factos suscetíveis de constituírem contraordenação prevista na lei referida no número anterior e na demais legislação especificamente aplicável à atividade de construção.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 456.º

### ***Contra-ordenações muito graves***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

Constitui contra-ordenação punível com coima de (euro) 2000 a (euro) 3700 ou de (euro) 7500 a (euro) 44 800, consoante seja aplicada a pessoa singular ou a pessoa colectiva:

- a) A participação de candidato ou de concorrente que se encontre em alguma das situações previstas no artigo 55.º, no n.º 6 do artigo 113.º ou nos n.ºs 2 e 3 do artigo 114.º no momento da apresentação da respetiva candidatura ou proposta, da adjudicação ou da celebração do contrato;
- b) A não apresentação pelo adjudicatário, no prazo fixado para o efeito, de quaisquer documentos de habilitação exigidos no presente Código ou pelo órgão competente para a decisão de contratar;
- c) A não apresentação de documentos comprovativos da titularidade de habilitação profissional específica pelo adjudicatário, em violação do disposto no n.º 5 do artigo 219.º-I;
- d) A apresentação de documentos falsos de habilitação, de documentos que constituem a proposta e de documentos destinados à qualificação;
- e) A prestação de falsas declarações no decurso da fase de formação do contrato por qualquer candidato ou concorrente;
- f) A contratação de trabalhadores em violação do disposto no artigo 419.º-A.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - [Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 457.º

### ***Contra-ordenações graves***

Constitui contra-ordenação punível com coima de (euro) 1000 a (euro) 3000 ou de (euro) 5000 a (euro) 30 000, consoante seja aplicada a pessoa singular ou a pessoa colectiva:

- a) A não prestação da caução pelo adjudicatário no tempo e nos termos previstos no presente Código, em violação do disposto no artigo 90.º;
- b) A não comparência do adjudicatário no dia, na hora e no local fixados para a outorga do contrato pelo órgão competente para a decisão de contratar, em violação do disposto no n.º 3 do artigo 104.º;
- c) A não remessa do contrato assinado eletronicamente, no prazo fixado pelo órgão competente para a decisão de contratar, em violação do disposto no n.º 3 do artigo 104.º;
- d) No caso de o adjudicatário ser um agrupamento, o facto de os seus membros não se associarem, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica prevista no programa do procedimento, em violação do disposto no n.º 4 do artigo 54.º
- e) O não suprimimento de irregularidades das candidaturas ou propostas, no prazo fixado para o efeito, em violação do disposto no n.º 3 do artigo 72.º

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 78/2022](#) - [Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07](#), em vigor a partir de 2022-12-02

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 458.º

### ***Contra-ordenações simples***

Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 500 a (euro) 1500, ou de (euro) 3000 a (euro) 20 000, consoante seja aplicada a pessoa singular ou a pessoa coletiva:

- a) A violação do disposto no n.º 2 do artigo 54.º;
- b) A verificação de que a declaração necessária nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 256.º-A não corresponde à verdade;
- c) A não apresentação de uma proposta nos termos previstos na parte final do n.º 6 do artigo 256.º-A;
- d) A violação do disposto no n.º 8 do artigo 256.º-A.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 459.º

### ***Tentativa e negligência***

1 - A tentativa e a negligência são puníveis.

2 - Em caso de negligência, os limites mínimos e máximos das coimas previstas nos artigos anteriores são reduzidos para metade.

## Artigo 460.º

### ***Sanção de proibição de participação***

1 - Pode ser aplicada ao infrator a sanção de proibição de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, quando a

gravidade da infração e a culpa do agente o justifiquem.

2 - A sanção a que se refere o número anterior deve ser fixada segundo a gravidade da infração e a culpa do agente e não pode, em caso algum, exceder dois anos.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 461.º

### **Competência para o processo de contra-ordenação**

1 - A instauração e arquivamento dos processos, bem como a aplicação de coimas e sanções acessórias, cabem ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.

2 - (Revogado.)

3 - As entidades adjudicantes devem participar ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., quaisquer factos suscetíveis de constituírem contraordenações nos termos do disposto nos artigos 456.º a 458.º

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 462.º

### **Cobrança das coimas**

1 - O produto das coimas reverte em 60 % para o Estado, em 30 % para o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., e em 10 % para as entidades adjudicantes que tenham participado os factos que determinaram a aplicação da coima.

2 - Quando não pagas, as coimas aplicadas em processos de contra-ordenação são cobradas coercivamente.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Rectificado pelo/a [Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008](#) - [Diário da República n.º 62/2008, 1º Suplemento, Série I de 2008-03-28](#), em vigor a partir de 2008-07-30

## Artigo 463.º

### **Publicidade da sanção**

As decisões definitivas de aplicação da sanção prevista no artigo 460.º são publicitadas no portal dos contratos públicos durante todo o período da respetiva inabilidade.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 464.º

### **Responsabilidade criminal**

O desrespeito, pelo infrator, da sanção prevista no artigo 460.º constitui crime de desobediência nos termos do Código Penal.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 464-A

### **Proibição de participação decorrente de incumprimento contratual**

(em vigor até: 2026-09-30)

1 - Pode ser aplicada sanção de proibição de participação em procedimentos de formação de contratos públicos, pelo prazo de um ano, às entidades que se encontrem em qualquer das seguintes situações:

a) Incumprimento contratual que tenha dado origem, nos três últimos anos, à aplicação de sanções que tenham atingido os valores máximos aplicáveis nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 329.º;

b) Incumprimento contratual que tenha sido objeto de duas resoluções sancionatórias nos três últimos anos com fundamento na alínea a) do n.º 1 do artigo 333.º, em qualquer das situações das alíneas b) a h) do n.º 1 do artigo 405.º e as constantes do artigo 423.º;

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, os contraentes públicos devem comunicar ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., as situações aí referidas, no prazo de 10 dias a contar da sua ocorrência.

3 - A aplicação da sanção referida no presente artigo cabe ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., e é objeto de publicitação no portal dos contratos públicos.

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### Capítulo III

#### **Resolução alternativa de litígios pré-contratuais e contratuais**

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 464.º-B

##### **Princípio geral**

O recurso à arbitragem ou a outros meios de resolução alternativa de litígios é permitido, nos termos da lei, para a resolução de litígios emergentes de procedimentos de formação de contratos públicos e de contratos aos quais se aplique o presente Código.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 464.º-C

##### **Arbitragem**

1 - Nos termos da lei, podem ser constituídos tribunais arbitrais para a resolução de litígios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o presente Código.

2 - Pretendendo submeter a arbitragem litígios emergentes de procedimentos de formação de contratos regulados no presente Código, a entidade adjudicante deve prever no programa do procedimento ou no convite o seguinte:

a) O centro de arbitragem no qual vai funcionar o tribunal;

b) As regras processuais aplicáveis à arbitragem, caso o regulamento do centro indicado não se encontre integralmente disponível na respetiva página da Internet;

c) A necessidade de aceitação, por parte dos candidatos ou concorrentes, do recurso à arbitragem, de acordo com o modelo previsto no anexo xii do presente Código, do qual faz parte integrante.

3 - A não aceitação do recurso à arbitragem por parte de algum candidato ou concorrente não implica a exclusão da respetiva candidatura ou proposta.

4 - Caso o procedimento se destine à formação de algum dos contratos previstos no n.º 1 do artigo 100.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, as regras de funcionamento do tribunal arbitral devem observar o regime do contencioso pré-contratual urgente previsto naquele Código.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

#### Artigo 464.º-D

***Prevenção e resolução amigável de litígios***

1 - Com o propósito de prevenir ou de resolver litígios contratuais, qualquer uma das partes de contratos públicos ou administrativos pode requerer a constituição de uma comissão técnica de conciliação.

2 - Os membros da comissão indicados pelas partes devem ter qualificação técnica ou experiência profissional adequada em face do objeto do litígio.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 464.º-E*****Processo da conciliação***

1 - Na falta de disposição contratual que regule o processo de conciliação, o requerimento para a constituição da comissão é enviado à parte requerida, devendo conter a exposição dos factos referentes ao pedido e a sua fundamentação.

2 - A parte requerida dispõe do prazo de 10 dias para apresentar resposta e indicar um membro para a comissão.

3 - A tentativa de conciliação tem lugar em sessão presencial ou por meios eletrónicos no prazo máximo de 15 dias, contados do termo do prazo para a parte requerida responder, salvo adiamento por motivo justificado.

4 - Os membros da comissão indicados pelas partes são convocados para a sessão de conciliação no prazo acordado pelas partes.

5 - Na tentativa de conciliação, a comissão deve proceder a um exame cuidadoso da questão e tentar a obtenção de um acordo entre as partes.

6 - Todas as notificações e convocatórias são feitas por meios eletrónicos.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 464.º-F*****Acordo***

Havendo conciliação, é lavrado auto, do qual constam todos os termos e condições do acordo.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Artigo 464.º-G*****Interrupção de prazos de prescrição e de caducidade***

O requerimento de tentativa de conciliação interrompe os prazos de prescrição do direito e de caducidade das ações judiciais ou arbitrais, que voltam a correr 30 dias depois da data em que a parte requerente seja notificada da impossibilidade de realização ou da inviabilidade da conciliação.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

**Parte V*****Disposições finais*****Artigo 465.º*****Publicitação dos contratos***

1 - A informação relativa à formação e à execução dos contratos públicos é obrigatoriamente publicitada no portal dos contratos públicos, através de fichas conforme modelo constante de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das obras públicas.

**2 - (Revogado.)**

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

**Artigo 466.º*****Observatório das obras públicas***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

**Artigo 467.º*****Notificações***

As notificações previstas no presente Código devem ser efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados.

**Artigo 468.º*****Comunicações***

1 - Todas as comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatário relativas à fase de formação do contrato devem ser escritas e redigidas em português e efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados.

2 - Na falta de estipulação contratual, as comunicações entre o contraente público e o co-contratante relativas à fase de execução do contrato devem ser escritas e redigidas em português, podendo ser efectuadas pelos meios a que se refere o número anterior, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de recepção.

3 - Para efeitos de comunicações relativas à fase de execução do contrato, as partes devem identificar no mesmo as informações de contacto dos respectivos representantes, designadamente o endereço electrónico, o número de telecópia e o endereço postal.

4 - No contrato podem as partes estipular que a validade das comunicações efectuadas por correio electrónico fique sujeita à condição da sua utilização obedecer a requisitos suplementares.

5 - As comunicações ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., previstas no presente Código devem ser efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados.

**Artigo 469.º*****Data da notificação e da comunicação***

**(em vigor a partir de: 2026-10-01)**

1 - As notificações e as comunicações consideram-se feitas:

- a) Na data da respectiva expedição, quando efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados, salvo o disposto no número seguinte;
- b) Na data constante do relatório de transmissão bem sucedido, quando efectuado através de telecópia, salvo o disposto no número seguinte;
- c) Na data indicada pelos serviços postais, quando efectuadas por carta registada;
- d) Na data da assinatura do aviso, quando efectuadas por carta registada com aviso de recepção.

**2 - [Revogado.]**

Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

## Artigo 470.º

**Contagem dos prazos na fase de formação dos contratos**

- 1 - Os prazos referidos no presente Código relativos aos procedimentos de formação de contratos contam-se nos termos do disposto no artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo e não lhes é aplicável, em caso algum, o disposto no artigo 88.º do mesmo Código.
- 2 - Ao prazo para a apresentação das propostas no concurso público urgente não é aplicável o disposto na alínea b) do artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo.
- 3 - Os prazos fixados para a apresentação das propostas, das candidaturas e das soluções são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 471.º

**Contagem dos prazos na fase de execução dos contratos**

- 1 - À contagem de prazos na fase de execução dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo são aplicáveis as seguintes regras:
- a) Não se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo começa a correr;
  - b) Os prazos são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados;
  - c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, dentro da última semana, mês ou ano, a essa data, mas se no último mês não existir dia correspondente o prazo finda no último dia desse mês;
  - d) O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o acto que não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte.
- 2 - O disposto na alínea d) do número anterior também é aplicável aos prazos que terminem em férias judiciais se o acto sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo.

## Artigo 472.º

**Obrigações perante a Comissão Europeia**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

- 1 - Para efeitos do cumprimento das obrigações previstas no artigo 45.º da [Diretiva 2014/23/UE](#), nos artigos 83.º e 85.º da [Diretiva 2014/24/UE](#) e nos artigos 99.º e 101.º da [Diretiva 2014/25/UE](#), todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, compete ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., elaborar e remeter à Comissão Europeia, de três em três anos, um relatório relativo aos contratos de aquisição e locação de bens e de aquisição de serviços, um relatório estatístico relativo aos contratos de empreitada de obras públicas e um relatório estatístico relativo aos contratos de concessão de obras públicas e serviços, os quais devem conter dados de monitorização adequados, incluindo, se for o caso, informações sobre as situações de dúvidas mais frequentes ou de aplicação incorreta das regras de contratação pública, sobre o nível de participação das pequenas e médias empresas e a prevenção, deteção e notificação dos casos de fraude, corrupção, conflitos de interesses e outras irregularidades graves no domínio da contratação pública.
- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o Instituto dos Mercados Públicos, Imobiliário e Construção, I. P., recolhe os dados necessários a partir do portal dos contratos públicos e dos instrumentos de comunicação da informação inerentes à sua atividade.
- 3 - Para efeitos do cumprimento das obrigações previstas no n.º 2 do artigo 4.º da Diretiva n.º 89/665/CEE, do Conselho, de 21 de dezembro, e no n.º 2 do artigo 12.º da Diretiva n.º 92/13/CEE, do Conselho, de 25 de fevereiro, compete ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., comunicar à Comissão Europeia, até 30 de setembro de cada ano, de acordo com informação fornecida pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a compilação de todas as decisões que tenham transitado em julgado no ano anterior, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 285.º e no n.º 7 do artigo 287.º



4 - É obrigatória a comunicação das decisões referidas no número anterior, bem como da respectiva fundamentação, por via electrónica, ao portal da Internet dedicado aos contratos públicos, em termos a regular por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas da justiça e das obras públicas.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 131/2010 - Diário da República n.º 240/2010, Série I de 2010-12-14](#), em vigor a partir de 2011-01-13

### Artigo 473.º

#### ***Imposto sobre o valor acrescentado***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

Todas as quantias previstas no presente Código, bem como o valor estimado do contrato, o preço base e o preço contratual, não incluem o imposto sobre o valor acrescentado.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

### Artigo 474.º

#### ***Montantes dos limiares europeus***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Os montantes dos limiares europeus, para efeito de publicitação obrigatória de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, são os previstos no artigo 8.º da Diretiva 2014/23/UE, no artigo 4.º da Diretiva 2014/24/UE e no artigo 15.º da Diretiva 2014/25/UE, os quais se reproduzem nos números seguintes, na redação que lhes foi dada pelo Regulamento Delegado (UE) 2019/1827, pelo Regulamento Delegado (UE) 2019/1828 e pelo Regulamento Delegado (UE) 2019/1829.

2 - O montante do limiar previsto para os contratos de concessão de obras públicas e concessões de serviços é de 5 404 000 €.

3 - Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos são os seguintes:

- a) 5 404 000,00 €, para os contratos de empreitada de obras públicas;
- b) 139 000 €, para os contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de conceção, adjudicados pelo Estado;
- c) 216 000,00 €, para os contratos referidos na alínea anterior, adjudicados por outras entidades adjudicantes;
- d) 750 000 €, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo ix ao presente Código.

4 - Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais são os seguintes:

- a) 5 404 000 €, para os contratos de empreitada de obras públicas;
- b) 432 000,00 €, para os contratos públicos de fornecimentos de bens, de prestação de serviços e de concursos de conceção;
- c) 1 000 000 €, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo ix ao presente Código.

5 - A revisão dos montantes dos limiares referidos nos números anteriores por ato delegado da Comissão Europeia determina a modificação do presente artigo e é divulgada no portal dos contratos públicos.

#### **Notas:**

[Diploma, Decreto-Lei n.º 112/2025 - Diário da República n.º 205/2025, Série I de 2025-10-23](#) 1. Os Regulamentos Delegados (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, da Comissão, datados de 22 de outubro de 2025, alteram, respetivamente, as Diretivas 2014/25/EU, 2014/23/UE e 2014/24/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, no respeitante, aos limiares europeus aplicáveis aos contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas, de empreitada de obras públicas, de fornecimentos de bens, de prestação de serviços, de concursos de conceção, de serviços sociais e outros serviços específicos, bem como dos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, sendo de considerar os seguintes valores: a) O montante do limiar previsto para os contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas é de (euro)

5 404 000; b) Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos são os seguintes: i) (euro) 5 404 000, para os contratos de empreitada de obras públicas; ii) (euro) 140 000, para os contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de conceção, adjudicados pelo Estado; iii) (euro) 216 000, para os contratos referidos na subalínea anterior, adjudicados por outras entidades adjudicantes; iv) (euro) 750 000, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo ix ao presente Código; c) Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais passam a ser os seguintes: i) (euro) 5 404 000, para os contratos de empreitada de obras públicas; ii) (euro) 432 000, para os contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de conceção; iii) (euro) 1 000 000, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo ix ao presente Código. 2. A alteração dos limiares europeus produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026.

[Decreto-Lei n.º 54/2023 - Diário da República n.º 136/2023, Série I de 2023-07-14](#) 1. Os Regulamentos Delegados (UE) 2023/2495, 2023/2496 e 2023/2497, da Comissão, datados de 15 de novembro de 2023, alteram, respetivamente, as Diretivas 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, no respeitante, aos limiares europeus aplicáveis aos contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas, de empreitada de obras públicas, de fornecimentos de bens, de prestação de serviços, de concursos de conceção, de serviços sociais e outros serviços específicos, bem como dos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, sendo de considerar os seguintes valores: a) O montante do limiar previsto para os contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas é de (euro) 5 538 000; b) Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos são os seguintes: i) (euro) 5 538 000, para os contratos de empreitada de obras públicas; ii) (euro) 143 000, para os contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de conceção, adjudicados pelo Estado; iii) (euro) 221 000, para os contratos referidos na subalínea anterior, adjudicados por outras entidades adjudicantes; iv) (euro) 750 000, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo ix ao presente Código; c) Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais passam a ser os seguintes: i) (euro) 5 538 000, para os contratos de empreitada de obras públicas; ii) (euro) 443 000, para os contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de conceção; iii) (euro) 1 000 000, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo ix ao presente Código. 2. A alteração dos limiares europeus produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 21.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 475.º

### **Base de dados de certificados (e-Certis)**

(em vigor a partir de: 2026-10-01)

1 - Com vista a facilitar a apresentação de propostas transfronteiriças, as entidades adjudicantes devem recorrer ao e-Certis e solicitar os tipos de certificados ou provas documentais abrangidos por este sistema.

2 - No e-Certis são disponibilizadas todas as versões linguísticas do Documento Europeu Único de Contratação Pública.

3 - O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., é responsável por manter atualizada a informação da base de dados e-Certis.

4 - Sem prejuízo do recurso ao sistema e-Certis, o Documento Europeu Único de Contratação Pública pode ser disponibilizado, preenchido, reutilizado e apresentado através de plataformas interoperáveis e de carteiras digitais da Administração Pública.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Artigo 476.º

### **Resolução alternativa de litígios**

(em vigor até: 2026-09-30)

1 - O recurso à arbitragem ou a outros meios de resolução alternativa de litígios é permitido, nos termos da lei, para a resolução de litígios emergentes de procedimentos ou contratos aos quais se aplique o presente Código.

2 - Quando opte pela sujeição dos litígios a arbitragem, a entidade adjudicante prevê obrigatoriamente:

- a) A aceitação, por parte de todos os interessados, candidatos e concorrentes, da jurisdição de um centro de arbitragem institucionalizado competente para o julgamento de questões relativas ao procedimento de formação de contrato, de acordo com o modelo previsto no anexo xii ao presente Código, do qual faz parte integrante, a incluir no programa do procedimento;
- b) A necessidade de aceitação, por parte do cocontratante, da jurisdição do centro de arbitragem institucionalizado para a resolução de quaisquer conflitos relativos ao contrato de acordo com o modelo previsto no anexo xii, a incluir no caderno de encargos e no contrato;
- c) O modo de constituição do tribunal e o regime processual a aplicar, por remissão para as normas do regulamento do centro de arbitragem institucionalizado competente, de acordo com o modelo previsto no anexo xii.

3 - A resolução de litígios por meio de arbitragem em tribunais arbitrais não integrados em centros de arbitragem institucionalizados só pode ser determinada numa das seguintes situações:

- a) Quando, face à elevada complexidade das questões jurídicas ou técnicas envolvidas, ao elevado valor económico das questões a resolver, ou à inexistência de centro de arbitragem institucionalizado competente na matéria, seja aconselhável a submissão de eventuais litígios à jurisdição de tribunal arbitral não integrado em centro de arbitragem institucionalizado;
- b) Quando o processo arbitral previsto nos regulamentos do respetivo centro de arbitragem institucionalizado não se conforme com o regime de urgência previsto no Código do Processo nos Tribunais Administrativos para os contratos por ele abrangidos;
- c) Quando se demonstre que a utilização de um centro de arbitragem institucionalizado teria como consequência uma resolução mais morosa do litígio;
- d) Quando se demonstre que a utilização de um centro de arbitragem institucionalizado teria como consequência um custo mais elevado para as entidades adjudicantes ou contraentes públicos.

4 - Se se optar pela submissão de litígio a tribunal arbitral não integrado em centro de arbitragem institucionalizado, a entidade contratante deve elaborar uma avaliação de impacto dos custos que tal opção importa, designadamente quanto aos honorários de árbitros e advogados, taxas, custas e outras despesas.

5 - Nos litígios de valor superior a (euro) 500 000, da decisão arbitral cabe recurso para o tribunal administrativo competente, nos termos da lei, com efeito meramente devolutivo.

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026](#) - [Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

## Anexo I

### **Modelo de declaração**

(em vigor até: 2026-09-30)

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável]

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do(s) mencionado(s) caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de proibição do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 'a sua representada'.

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º ou na subalínea i) da alínea b) ou alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável.

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 23.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Anexo II

### **Modelo de declaração**

(em vigor até: 2026-09-30)

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º]

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 'a sua representada'.

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 'a sua representada'.

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 23.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2008-07-30

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

### Anexo III

#### **Modelo de ficha**

REVOGADO pelo/a Artigo 26.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### Anexo IV

#### **Expressão matemática que traduz o requisito mínimo de capacidade financeira [a que se refere a alínea i) do n.º 1, o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º]**

REVOGADO pelo/a Artigo 10.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

### Anexo V

#### **Modelo de declaração**

(em vigor até: 2026-09-30)

(a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º)

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado conhecimento das peças do procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa), vem por este meio apresentar a respetiva candidatura, juntando em anexo, para o efeito, os seguintes documentos destinados à qualificação (2):

2 - Para o efeito declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (3)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) Enumerar todos os documentos que constituem a candidatura, para além desta declaração, indicados no programa do procedimento.

(3) Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 168.º

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 149/2012 - Diário da República n.º 134/2012, Série I de 2012-07-12](#), em vigor a partir de 2012-08-11

## Anexo VI

**Modelo de declaração bancária [a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º]**

Procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), cujo anúncio foi publicado no Diário da República de ..., e no Jornal Oficial da União Europeia de ... (se aplicável).

... (designação, número de identificação fiscal e sede) (adiante, instituição de crédito), neste acto representada por... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de... (qualidade em que declara: representante legal, procurador ou outra), com poderes para o acto, declara, para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do Código dos Contratos Públicos e da eventual adjudicação da proposta que... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes) (adiante, candidato) venha a apresentar no referido procedimento, o seguinte:

- a) A instituição de crédito obriga-se, perante o candidato e ... (designação, número de identificação fiscal e sede da entidade adjudicante), a pôr à disposição do candidato todos os meios financeiros previsivelmente necessários ao integral cumprimento das obrigações resultantes do contrato a celebrar no caso de a adjudicação recair sobre a proposta a apresentar;
- b) Em cumprimento da obrigação prevista no número anterior, que vigora desde o início do prazo de vigência do contrato, a instituição de crédito atribui ao candidato uma linha de crédito que o habilita a sacar, para o efeito da execução do contrato, os referidos meios financeiros;
- c) A emissão, a validade e a eficácia da presente declaração e a constituição, a modificação e a extinção, a qualquer título, das obrigações por ela constituídas, são integralmente disciplinadas pela legislação portuguesa aplicável.

... (local),... (data),... (assinatura).

## Anexo VII

**Especificações técnicas**

(a que se refere o n.º 1 do artigo 49.º)

1 - Entende-se por 'Especificação técnica':

- a) No caso dos contratos de empreitada de obras públicas, a totalidade das prescrições técnicas constantes, nomeadamente, dos documentos do procedimento, que definem as características exigidas ao material ou produto e que permitem caracterizá-los de modo a que correspondam à utilização a que a entidade adjudicante os destina; essas características incluem os níveis de desempenho ambiental e climático, a conceção que preveja todas as utilizações (incluindo a acessibilidade por parte das pessoas com deficiência) e a avaliação da conformidade, o desempenho, a segurança ou as dimensões, incluindo os procedimentos relativos à garantia de qualidade, a terminologia, os símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a embalagem, a marcação e a rotulagem, as instruções de utilização, bem como os procedimentos e métodos de produção em qualquer das fases do ciclo de vida dos trabalhos; as características incluem igualmente as regras de conceção e cálculo dos custos, as condições de ensaio, de controlo e de receção das obras, bem como as técnicas ou métodos de construção e todas as outras condições de carácter técnico que a autoridade adjudicante possa exigir, por meio de regulamentação geral ou especial, no que respeita às obras acabadas e aos materiais ou elementos integrantes dessas obras;
- b) No caso de contratos de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição de serviços, uma especificação constante de um documento que define as características exigidas a um produto ou a um serviço, tais como os níveis de qualidade, os níveis de desempenho ambiental e climático, a conceção que preveja todas as utilizações (incluindo a acessibilidade por parte das pessoas com deficiência) e a avaliação da conformidade, o desempenho, a utilização do produto, a segurança ou as dimensões, incluindo as prescrições aplicáveis ao produto no que se refere ao nome sob o qual é vendido, a terminologia, os símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a embalagem, a marcação e rotulagem, as instruções de utilização, os procedimentos e métodos de produção em qualquer fase do ciclo de vida do produto ou serviço e os procedimentos de avaliação da conformidade.

2 - Entende-se por 'Norma': uma especificação técnica aprovada por um organismo de normalização reconhecido para aplicação repetida ou continuada, cuja observância não é obrigatória e que se enquadra no âmbito de uma das seguintes categorias:

- a) 'Norma internacional': uma norma aprovada por um organismo internacional de normalização e acessível ao público em geral;
- b) 'Norma europeia': uma norma aprovada por um organismo europeu de normalização e acessível ao público em geral;
- c) 'Norma nacional': uma norma aprovada por um organismo nacional de normalização e acessível ao público em geral.

3 - Entende-se por 'Avaliação Técnica Europeia': a avaliação documentada do desempenho de um produto de construção, em relação às suas características essenciais, em conformidade com o respetivo documento de avaliação europeu, conforme definido no ponto 12 do artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março.

4 - Entende-se por 'Especificação técnica comum', uma especificação técnica no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação estabelecida de acordo com o disposto nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012.

5 - Entende-se por 'Referencial técnico': qualquer produto elaborado por organismos europeus de normalização, que não as normas europeias, em conformidade com procedimentos adaptados à evolução das necessidades do mercado.

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Anexo VIII

### ***Lista de serviços de investigação e de desenvolvimento***

**REVOGADO** pelo/a Artigo 180.º do/a [Decreto-Lei n.º 33/2018](#) - Diário da República n.º 93/2018, Série I de 2018-05-15, em vigor a partir de 2018-05-16

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Anexo IX

### ***Lista de serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino, serviços artístico-culturais e outros serviços específicos***

[a que se refere o artigo 6.º-A, a subalínea v) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º, o artigo 250.º-A, a alínea d) do n.º 3 e a alínea c) do n.º 4 do artigo 474.º]

(ver documento original)

Alterado pelo/a Artigo 23.º do/a [Lei n.º 30/2021](#) - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21, em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Anexo X

### ***Lista de serviços de saúde, serviços sociais e serviços culturais que podem participar em procedimentos reservados***

(a que se refere o n.º 1 do artigo 250.º-D)

(ver documento original)

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Anexo XI

### ***Lista de atividades de construção civil***

[a que se refere a subalínea i) da alínea a) do n.º 1 do artigo 275.º]

Em caso de divergências de interpretação entre a CPV e a NACE, é aplicável a nomenclatura CPV.

(ver documento original)

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31, em vigor a partir de 2018-01-01

## Anexo XII

### ***Modelos para a aceitação da jurisdição de centro de arbitragem***

(em vigor a partir de: 2026-10-01)



(a que se refere o artigo 464.º-C)

Modelo previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 464.º-C, a incluir no programa do procedimento:

O interessado aceita submeter a tribunal arbitral, a instalar no Centro de Arbitragem (designação e identificação do Centro de Arbitragem) a resolução de qualquer litígio respeitante ao presente procedimento pré-contratual, nos termos das regras processuais aplicáveis.

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 42/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Série I de 2017-11-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### Anexo XIII

#### **Modelos de declaração de inexistência de conflito de interesses**

(em vigor até: 2026-09-30)

1 - Modelo previsto no n.º 5 do artigo 67.º:

... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de ... (dirigente, trabalhador, ou prestador de serviço atuando em nome da entidade adjudicante) da ... (entidade adjudicante), participando (se for o caso, como membro do júri) no procedimento de formação do contrato n.º ... relativo a ... (objeto do contrato), declara não estar abrangido, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.

Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 69.º a 76.º do Código do Procedimento Administrativo.

... (local), ... (data), ... (assinatura).

2 - Modelo previsto no n.º 7 do artigo 290.º-A:

... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de ... (dirigente, trabalhador, ou prestador de serviço atuando em nome do contraente público) da ... (contraente público), tendo sido designado gestor do contrato relativo a ... (objeto do contrato), declara não estar abrangido, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto do contrato ou com o cocontratante.

Mais declara que se durante a execução do contrato tiver conhecimento da participação nele de outros operadores económicos, designadamente cessionários ou subcontratados, relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato conhecimento ao contraente público, para efeitos de impedimento ou escusa, nos termos do disposto nos artigos 69.º a 76.º do Código do Procedimento Administrativo.

... (local), ... (data), ... (assinatura).

REVOGADO pelo/a Artigo 8.º do/a [Decreto-Lei n.º 177/2026 - Diário da República n.º 172/2026, Série I de 2026-09-04](#), em vigor a partir de 2026-10-01.

Alterado pelo/a Artigo 23.º do/a [Lei n.º 30/2021 - Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21](#), em vigor a partir de 2021-06-20

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017 - Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

### Anexo XIV

#### **Recurso a catálogos eletrónicos no sistema de aquisição dinâmico e nos acordos-quadro**

(a que se refere o n.º 2 do artigo 241.º-C e o n.º 6 do artigo 257.º)

I - Sistema de aquisição dinâmico

1 - A entidade adjudicante notifica os participantes no sistema da sua intenção de proceder à composição do objeto e do momento em que o fará;

2 - É conferido aos participantes um prazo razoável antes de a entidade adjudicante efetivar a recolha de informação;



3 - A entidade adjudicante recolhe a informação, compõe o objeto contratual pretendido e leva a cabo a tramitação do procedimento de formação de contrato, nos termos previstos nos artigos anteriores;

4 - Os participantes no sistema podem escusar-se a apresentar proposta, indicando, de forma fundamentada, que a concreta combinação de prestações escolhida pela entidade adjudicante apresenta erros, ou é técnica ou funcionalmente inexecutável;

5 - A entidade adjudicante adota as medidas tendentes a assegurar que este modo de utilização de catálogos eletrónicos não viola ou restringe a concorrência ou a igualdade de tratamento, designadamente, no que diz respeito à comparabilidade entre propostas.

#### II - Acordos-quadro

Na utilização dos catálogos eletrónicos deve ser observado o seguinte:

a) A entidade adjudicante notifica o ou os participantes no acordo-quadro da sua intenção de proceder à composição do objeto e do momento em que o fará;

b) É conferido ao ou aos participantes um prazo razoável antes de a entidade adjudicante efetivar a recolha de informação;

c) A entidade adjudicante recolhe a informação, compõe o objeto contratual pretendido e, consoante o tipo de acordo-quadro, envia convite para ajuste direto nos termos do artigo 258.º, ou submete esse objeto a consulta prévia nos termos do artigo 259.º;

d) O ou os participantes no acordo-quadro podem escusar-se a apresentar proposta, indicando, de forma fundamentada, que a concreta combinação de prestações escolhida pela entidade adjudicante apresenta erros, ou é técnica ou funcionalmente inexecutável;

e) Nos casos do artigo 259.º, a entidade adjudicante adota as medidas que assegurem que este modo de utilização de catálogos eletrónicos não viola ou restringe a concorrência ou a igualdade de tratamento, designadamente no que diz respeito à comparabilidade entre propostas.

Aditado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 111-B/2017](#) - [Diário da República n.º 168/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-08-31](#), em vigor a partir de 2018-01-01

---

*A versão consolidada não tem valor legal e não substitui a consulta dos atos que deram origem a esta consolidação.*

---